

A Vanguarda que se Esvazia

MANIFESTO DO FEDERALISMO AUTOGESTIONÁRIO

“Revolução sem trabalho de base é só guerra civil.”

ITAJAÍ, SANTA CATARINA · 2026

A Vanguarda que se Esvazia

Manifesto do federalismo autogestionário

© 2026 A Vanguarda que se Esvazia
Itajaí, Santa Catarina, Brasil — 2026

Esta obra está licenciada sob a Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Você pode copiar, redistribuir, adaptar e traduzir este texto, inclusive para fins comerciais, desde que credite o autor e distribua as versões derivadas sob a mesma licença.

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt-br

Primeira edição digital. Composto em Liberation Serif e Liberation Sans, em formato 148 × 210 mm.

Leninismo como método de transição; anarcossindicalismo federado e tecnocrático como forma final. A vanguarda toma o poder pela força, depois de longo trabalho de base, sustenta o Estado proletário — e se esvazia por cronograma inscrito na Carta até restar como símbolo: permanece para sempre, não administra nada.

O argumento pela descentralização não é moral, é **administrativo**: o Brasil é continental, e ninguém governa isso de Brasília.

SUMÁRIO

Proclamação	7
-------------	---

PARTE I — DIAGNÓSTICO

1. O problema não é quem governa, é a estrutura	16
2. A herança colonial e o que sobreviveu à abolição	21
3. A escala como problema político	26
4. Por que a urna não entrega	32

PARTE II — CONTRA AS ALTERNATIVAS

5. Contra a social-democracia	39
6. Contra o leninismo realizado	45
7. Contra o anarquismo puro	52
8. Contra a tecnocracia liberal	59

PARTE III — O IDEAL: A FEDERAÇÃO SINDICAL AUTOGESTIONÁRIA

9. O Estado empírico	66
10. Quem trabalha administra, quem é afetado decide	72
11. A autogestão dispensa a repressão	77
12. A malha sindical	86
13. A escala de comunicação	94
14. Habilitação técnica, decisão popular	99
15. A justiça e a pena	103
16. Sindicatos de minorias	110
17. Autonomia regional sob supremacia federal	116
18. A vanguarda-símbolo	121

PARTE IV — A TRANSIÇÃO

19. O trabalho de base	128
20. Consciência de classe como mínimo suficiente	134
21. A ruptura	139

22. O Estado pré-ideal	148
23. O conflito como insumo	155
24. O cronograma de esvaziamento	160
25. A geração fundadora	165
26. A classe expropriada	171

PARTE V — OBJEÇÕES DE FRENTE

27. “Vai virar a URSS”	177
28. “Toda vanguarda fica”	184
29. “A federação vai rachar”	190
30. “É utópico”	196

PARTE VI — CHAMADO

31. O trabalho de base é a tarefa de agora	202
Antítese	207
Síntese	224
Carta Magna da Federação Autogestionária	260
Título I — Dos Princípios Fundamentais	260
Título II — Dos Direitos E Garantias Individuais	263
Título III — Das Garantias Penais E Da Justiça	272
Título IV — Da Ordem Econômica E Da Autogestão	278
Título V — Do Trabalho, Do Cuidado E Da Seguridade	283
Título VI — Da Organização Da Malha Sindical	287
Título VII — Da Força Armada E Do Autolimites Do Estado	288
Título VIII — Do Estado Empírico	290
Título IX — Do Território, Do Ambiente E Dos Povos	293
Título X — Da Infância, Da Deficiência E Da Vulnerabilidade	294
Título XI — Das Relações Exteriores	296
Título XII — Da Vanguarda-Símbolo E Do Esvaziamento	297
Título XIII — Da Supremacia, Da Emenda E Das Disposições Transitórias	299
Referências bibliográficas	302

Proclamação

O manifesto, propriamente

Em 2022 este país exportou cento e cinquenta e nove bilhões de dólares em comida.

Trinta e três milhões de pessoas passavam fome.

Ninguém foi preso por isso. Ninguém perdeu o cargo por isso. Ninguém prometeu que não aconteceria de novo — porque não é um acidente que se corrige, é uma máquina funcionando como foi construída.

Nós vamos desmontar a máquina.

Não somos o partido da alternância. Já trocamos de governo dez vezes. Trocamos o militar pelo civil, o economista pelo sindicalista, o que privatizou pelo que estatizou. A terra continuou concentrada. A prisão continuou prendendo o mesmo corpo — setenta por cento dela é negra, e essa proporção não se moveu em vinte anos, sob nenhum governo. O trabalho continuou barato. A comida continuou saindo do porto por cima de quem tem fome.

Quem promete resolver isso com outro presidente está prometendo a décima primeira tentativa.

Não somos o partido da paciência. Disseram-nos que o crescimento chegaria embaixo. Que a democracia amadureceria. Que era preciso não assustar o mercado. Em 2014 este país saiu do Mapa da Fome; em 2022 tinha trinta e três milhões de famintos. Foram oito anos para desfazer dez. Tudo o que se conquista por lei ordinária se perde por lei ordinária, e

quem tem cem anos de paciência é o outro lado.

Não somos o partido da pureza. Não esperamos um povo melhor do que este. Não pedimos que ninguém abandone o preconceito antes de agir, nem que a assembleia seja composta de santos. Construímos um sistema que funciona com as pessoas que este país produziu — porque as outras não existem, e nunca existiram em lugar nenhum.

O que somos

Chamamos isto de **federalismo autogestionário**, e a tese cabe em três linhas.

Leninismo como método de transição. A vanguarda toma o poder pela força, depois de longo trabalho de base, e sustenta o Estado proletário enquanto a transição corre. **Pela força quer dizer com armas na mão** — as dela, e não as de outro: quem propõe expropriar e não diz isso está mentindo sobre o preço, ou nunca leu 1964 e 1973.

Anarcossindicalismo federado e tecnocrático como forma final. Quem trabalha administra, quem é afetado decide, e a decisão acontece na escala em que a informação existe.

E a vanguarda se esvazia — por cronograma inscrito na Carta, até restar como símbolo.

O argumento pela descentralização não é moral, é **administrativo**: este país é continental, e ninguém governa isso de Brasília.

O que declaramos

A propriedade privada dos meios de produção é o direito de decidir sozinho sobre o que é de todos. Uma fábrica é o trabalho de trezentas pessoas e a renda de um bairro, e uma assinatura a fecha numa tarde. Essa assinatura vai deixar de existir.

Quem trabalha administra. Não como recompensa: porque quem opera a coisa é quem sabe dela.

Quem é afetado decide. Não a fábrica sobre o rio. Não a assembleia sobre a criança. Não Brasília sobre Rondônia.

Nenhum cargo de comando sem urna. Nem diretor, nem comando de tropa, nem juiz, nem gestor. Habilitação técnica para se candidatar; voto para ficar; revogação pela base a qualquer momento. **Nomeação por cima está proibida em toda escala** — e é assim que se mata a nomenklatura antes de ela nascer.

Todo dado do Estado é público, e todo raciocínio também. Não basta publicar a decisão: publica-se por quê. Sigilo é exceção fundamentada, e não existe sigilo eterno.

Toda decisão pode ser desfeita diante de prova nova. Sentença, laudo, plano, ato. Um Estado que não pode admitir erro é um Estado que erra para sempre.

A greve é intocável — inclusive contra nós. Inclusive em serviço essencial. Nenhum soldado entra em conflito sindical. Um Estado que cala seu povo compra silêncio e paga com surpresa: foi assim que se fixou meta de safra sobre relatório de quem precisava dar boa notícia, e foi assim que se matou de fome quem plantava.

O que exigimos, e não pediremos duas vezes

Terra que se distribui **não volta a se concentrar**. Demarcação indígena e quilombola **irrevogável**. Saúde, educação e moradia como direito exigível em juízo, **não como meta de plano de governo**. Crédito coletivo, para que nunca mais uma greve de capital derrube um governo eleito. Nenhuma dívida externa condicionada a política interna. Nenhuma barreira entre estados, nenhum município com serviço de segunda classe, nenhuma região abandonada por regra de repartição que dependa da boa vontade de quem produz mais.

E o que nenhum socialismo escreveu antes de vencer: **arquivo aberto sobre nós mesmos**. A repressão de 1964 e a nossa própria fase de transição. Reparação a quem o nosso Estado ferir por erro. Direito de recusar ordem manifestamente ilegal, para que ninguém possa dizer que cumpria ordens.

Isto já foi administrado

Dirão que é utopia. Respondemos com endereço.

Espanha, 1936. Dezoito mil empresas e mil e setecentos povoados coletivizados. Assembleias governando produção, distribuição e serviço social para centenas de milhares de pessoas, em guerra. Não caiu por ineficiência: caiu porque não tinha resposta para a questão do poder.

Iugoslávia, três décadas. Uma economia nacional inteira sobre gestão dos trabalhadores. A economia ocidental passou trinta anos modelando aquilo porque havia um objeto real do outro lado.

Chile, 1971. Uma rede nacional de telex acompanhando a produção quase em tempo real, montada com os poucos recursos que o país tinha. Interrompida por um golpe antes de responder.

Sumaré, quinze anos. Setenta trabalhadores sem patrão numa fábrica química: jornada de 44 para 30 horas sem cortar salário, teto salarial rebaixado, chão de fábrica aumentado, produção sustentada sob execução fiscal, 46 peças de teatro, e um bairro nascido do terreno. Quando o Estado devolveu a cadeira de mandar a um interventor, às cinco da manhã, com cento e cinquenta policiais federais, a desmontagem levou um dia: quarenta e quatro demitidos, jornada revertida, vigilância privada na porta.

Quinze anos sem patrão: nenhuma sabotagem. Um dia com patrão: tudo.

Utópico é o que está em funcionamento. Um país que exporta comida em volume recorde com trinta e três milhões de famintos, e que mantém há vinte anos um sistema penal que o próprio Judiciário mede como gerador de crime — quarenta e dois por cento de retorno à prisão contra vinte e quatro no socioeducativo.

Chamaram isso de a única coisa possível por trinta anos.

À vanguarda, a única oferta que já se fez

Toda vanguarda que tomou o poder em nome dos trabalhadores ficou. Nenhuma exceção, em nenhum século. Pediram-lhes que desaparecessem, e desaparecer é a coisa mais difícil que se pode pedir a quem manda.

Nós não pedimos.

Fica. No hino, no feriado, no nome da data, na origem declarada da ordem. Para sempre, e sem que ninguém possa apagá-la — como as monarquias que atravessaram revoluções e impérios sem administrar um único porto.

Só não assina nada. O cronograma que a esvazia está na Carta e não na doutrina do partido, corre por competência provada, **não para nem sob estado de exceção**, e o que sai da mão dela nunca volta.

É esta a troca: **a caneta pelo monumento**. Quem recusá-la está dizendo, em público e por escrito, que nunca pretendeu entregar nada.

O que nenhum socialismo escreveu antes

A vanguarda não desaparece: esvazia-se e permanece. Ninguém nunca ofereceu essa troca, e é por isso que ninguém nunca saiu.

A malha sindical é um sistema de informação, não um organograma. Cada escala agrega sem apagar a origem: o nível federal lê Rondônia, não “região Norte”. É a resposta ao que o mercado não faz — porque só escuta quem paga — e ao que o Gosplan não fez, porque não tinha como saber.

A autogestão dispensa a repressão. Sabotagem exige autoridade: é ato administrativo, não de força. Retirada a cadeira, não há ato a reprimir — e não se constrói o aparato que depois ninguém desmonta.

Cinco cláusulas blindam a chegada da fase final. Sindicato livre, competência irreversível, cronograma fora do alcance do partido, mandato revogável só pela base, nomeação por cima proibida. Juntas, transformam a autogestão em garantia constitucional em vez de boa vontade da

vanguarda.

Nenhum regime socialista da história teve as cinco. É por aí, e não por juramento, que este projeto se separa de todos eles.

O que isto custa

Expropriação. Ruptura. Um período em que o Estado terá poderes que hoje pareceriam intoleráveis, e penas que serão debatidas com razão.

Está tudo escrito adiante, com o nome que tem, e enfrentado no lugar em que dói. Não oferecemos um caminho sem preço. Oferecemos um em que o preço está declarado antes, e não descoberto depois.

A quem isto se dirige

A quem trabalha e não decide nada sobre o próprio trabalho.

A quem entra em fila que não termina, em cidade que não escolheu, sob lei que não discutiu.

A quem foi preso pelo que é, e a quem sabe que teria sido.

A quem já organizou alguma coisa pequena e viu funcionar.

Não pedimos que você espere pela crise, pela conjuntura ou pela próxima geração. A crise chega para todos ao mesmo tempo, e vai encontrar organizado só quem já estava.

Escolha um lugar e fique. O sindicato, o bairro, a categoria, a escola, o

PROCLAMAÇÃO

hospital, o turno da noite. Foi assim em todos os lugares em que se venceu, e foi isso que faltou em todos os lugares em que se perdeu.

Revolução sem trabalho de base é só guerra civil.

Comece agora. Comece perto.

PARTE I

Diagnóstico

O problema não é quem governa, é a estrutura

O Brasil já tentou de tudo.

Tentou o militar e o civil. Tentou o economista e o sindicalista. Tentou o sociólogo, o metalúrgico, o médico, o professor, o capitão. Tentou o governo que veio da rua e o governo que veio do quartel. Tentou o que estatizou e o que privatizou, o que abriu a economia e o que a fechou, o que distribuiu renda e o que cortou gasto. Tentou o honesto e o corrupto — e não é verdade que os resultados foram iguais, alguns governos melhoraram a vida de milhões de pessoas e é desonesto fingir que não.

Mas nenhum entregou um país diferente. Melhoraram números dentro de uma estrutura que permaneceu exatamente a mesma.

E é sobre a estrutura que este manifesto é.

O que sobrevive a todos os governos

Faça o inventário do que não mudou em quarenta anos de democracia, dez presidentes e cinco moedas.

A terra continua concentrada. Menos de 1% dos estabelecimentos rurais ocupam quase metade da área agrícola do país, e a proporção resistiu a todos os governos que prometeram reforma agrária — inclusive aos que a prometeram com sinceridade. A propriedade fundiária brasileira é mais antiga que a República e sobreviveu a ela.

A prisão continua prendendo o mesmo corpo. São cerca de 940 mil

pessoas cumprindo pena, e em torno de 70% da população prisional é negra. Esse número não oscila com quem governa: a série histórica começa em 2005 e em nenhum ponto dela a proporção foi diferente. Nenhuma política de segurança pública, de nenhum partido, alterou quem entra.

O trabalho continua barato. A informalidade nunca desceu de um patamar em torno de 40% da força de trabalho, e cada onda de modernização — terceirização, flexibilização, aplicativo — foi apresentada como oportunidade e chegou como remoção de direito.

E a comida continua sendo exportada por cima da fome. Em 2022 o agronegócio brasileiro exportou 159 bilhões de dólares, recorde histórico, quase metade de tudo o que o país vendeu ao exterior, sobre uma safra recorde de 271 milhões de toneladas de grãos. No mesmo período, 33,1 milhões de brasileiros — 15,5% da população — estavam em insegurança alimentar grave, o que em português quer dizer que passavam fome, e outros 125 milhões conviviam com alguma forma de restrição alimentar. Não há aqui contradição nenhuma. O país produziu recorde de commodities, e commodity não alimenta ninguém: alimenta quem compra.

Nenhuma dessas quatro coisas é um problema de gestão. Nenhuma delas depende de quem está sentado na cadeira. **São propriedades da estrutura**, e por isso atravessam todos os que se sentam nela.

Por que trocar de governo não resolve

Há uma explicação confortável para isso, e ela é falsa: a de que os governos falharam por incompetência, ou por má-fé, ou porque foram traídos. É confortável porque preserva a esperança — se o problema é a

pessoa, basta encontrar a pessoa certa.

A explicação verdadeira é mais dura e está bem documentada. Um governo, qualquer governo, dentro do capitalismo, é **estruturalmente dependente do capital** — não porque os ministros sejam vendidos, mas porque a decisão de investir não é dele. Quem decide se a fábrica abre, se o dinheiro fica no país, se o emprego existe, é o proprietário. Um governo que desagrade a quem decide isso enfrenta fuga de capital, ataque à moeda, desabastecimento e queda de arrecadação — em seguida perde a eleição, e o governo seguinte já sabe o que não fazer. Não é preciso conspiração. Basta o desenho.

Adam Przeworski, examinando um século de social-democracia, chegou a uma conclusão que a esquerda deveria ter encarado antes: os reformistas ficam **condenados à oposição permanente** — quando enfatizam a classe, perdem a maioria; quando apelam à nação, perdem o programa. Não perdem por burrice. Perdem porque estão jogando um jogo cujas regras não escreveram.

E as regras vão além do mercado. Um governo eleito no Brasil herda um Judiciário que não elegeu, um comando militar que não escolheu, um sistema financeiro que não controla, uma estrutura de mídia concentrada em meia dúzia de famílias, e um Congresso cuja composição responde à propriedade da terra em metade do território. Governar aqui é administrar a herança de outra gente. É por isso que os governos que tentaram mais foram os que apanharam mais — e, quando insistiram, foram removidos por meios que não eram a urna. Voltaremos a isso no capítulo 4.

O que “estrutura” quer dizer, exatamente

Ninguém se mobiliza por uma abstração, então convém dizer com precisão do que estamos falando. Estrutura, aqui, são três coisas concretas.

A primeira é **quem decide sobre o que é coletivo**. Uma fábrica é o trabalho de trezentas pessoas e a renda de um bairro, e uma assinatura pode fechá-la numa tarde. Uma mina é a água de uma região. Uma plataforma digital é a infraestrutura por onde passa a vida econômica de milhões. Em todos esses casos, o efeito é coletivo e a decisão é de um. Chamamos isso de propriedade privada dos meios de produção, e é a primeira peça da estrutura.

A segunda é **de onde vem o poder de quem manda**. Num Estado como o nosso, quase todo poder efetivo é nomeado, não eleito: o diretor da estatal, o presidente do banco central, o comando da tropa, o secretário, o juiz do tribunal superior. Quem nomeia responde a quem o elegeu, mas quem foi nomeado responde a quem o nomeou — e essa cadeia se afasta do povo a cada elo. É a segunda peça.

A terceira é **a escala em que a decisão é tomada**. Um país continental decidido de uma capital não tem como saber o que decide. Isso não é vício ideológico: é limite de informação, e vale para socialista e para liberal. É a terceira peça, e ela tem um capítulo próprio, o 3.

Mudar de governo não toca em nenhuma das três. É por isso que quarenta anos de alternância entregaram um país mais rico e igualmente injusto.

O que este manifesto propõe, em uma frase

Que **quem trabalha administre, e quem é afetado decida** — não como valor moral, mas como desenho institucional: propriedade coletiva dos meios de produção, gestão pelos que trabalham em cada unidade, mandato

eletivo em toda posição de comando, e decisão tomada na escala em que a informação existe.

E que o caminho até lá seja dito sem eufemismo: **décadas de trabalho de base, uma ruptura, um Estado proletário que não pede desculpas por existir, e uma vanguarda que se esvazia por cronograma inscrito na Carta até restar apenas como símbolo** — nem por bondade, nem por promessa, mas porque a Carta a torna juridicamente incapaz de administrar. É o que a Parte IV descreve passo a passo e o que a Parte V defende contra as objeções óbvias.

Uma coisa este capítulo não vai fingir. Nada disso é sem custo, e este manifesto não é um catálogo de coisas boas. Ele propõe expropriar, propõe um período em que o Estado terá poderes que hoje seriam considerados intoleráveis, e propõe penas que serão debatidas com razão. Está tudo escrito, nominalmente, nos capítulos 15, 21 e 22, e enfrentado na Parte V. Manifesto que só promete e não cobra é panfleto.

O que não tem custo é a alternativa que já conhecemos: seguir trocando de governo dentro de uma estrutura que devolve, década após década, o mesmo país com números diferentes. Isso já foi tentado dez vezes. Chamaram de amadurecimento democrático.

A herança colonial e o que sobreviveu à abolição

A escravidão no Brasil durou 388 anos. A República tem pouco mais de 130. Ainda somos, em tempo de existência, muito mais uma colônia escravista do que qualquer outra coisa — e é ingênuo supor que a coisa mais longa da nossa história tenha sido desmontada por uma lei de duas frases.

Porque foi isso que a Lei Áurea foi: duas frases. Declarou extinta a escravidão e revogou as disposições em contrário. Não mencionou terra, indenização, salário, escola, documento ou reparação. Libertou pessoas de uma condição jurídica e as devolveu exatamente à mesma estrutura material — sem nada.

Trinta e oito anos antes, o Império já havia tomado a decisão que tornaria essa liberdade inofensiva. A Lei de Terras de 1850 acabou com a posse por ocupação e determinou que terra pública só se adquiriria por **compra**. Quem tinha dinheiro em 1850 era quem tinha escravos. Quando a abolição chegou, em 1888, o acesso à terra estava fechado por lei havia quase quatro décadas.

Não é um acidente de cronologia. É um projeto: **primeiro se fecha a porta, depois se abre a jaula.**

O que exatamente sobreviveu

A escravidão acabou. O que ela organizava, não.

A hierarquia de quem trabalha para quem. O trabalho doméstico

brasileiro, até hoje o maior empregador de mulheres negras no país, é a continuidade institucional mais direta da casa senhorial — inclusive na arquitetura, que ainda constrói o quarto pequeno ao lado da cozinha e o elevador de serviço. Foi a última categoria a receber direitos iguais aos demais trabalhadores, e isso só ocorreu em 2013, cento e vinte e cinco anos depois da abolição.

A hierarquia de quem tem terra. A concentração fundiária brasileira não foi criada pela ditadura nem pelo agronegócio moderno; ambos a herdaram e a aprofundaram. O latifúndio é a instituição mais estável da história do país, mais estável que a monarquia, que a República, que a Constituição.

A hierarquia de quem é preso. Cerca de 70% da população prisional brasileira é negra, e em nenhum ponto da série histórica, iniciada em 2005, essa proporção foi diferente. Entre condenados por tráfico, 68% são homens negros, 72% têm menos de trinta anos e 67% têm baixa escolaridade. Entre as mulheres encarceradas, 68% são negras. Um sistema que produz o mesmo resultado sob todos os governos, por vinte anos seguidos, não está errando: está funcionando conforme projetado.

A hierarquia de quem come. Na pesquisa de 2022, 65% dos domicílios chefiados por pessoas pretas ou pardas conviviam com restrição alimentar em algum grau, e a fome nesses domicílios saltou de 10,4% para 18,1% em dois anos. Nos lares chefiados por mulheres, a fome passou de 11,2% para 19,3%. Norte e Nordeste ficaram em 71,6% e 68% de insegurança alimentar, contra média nacional de 58,7%. A fome brasileira tem cor, gênero e endereço, e são os mesmos de 1888.

Por que isso não é um capítulo sobre o passado

Alguém dirá que estamos falando de história. Não estamos. Estamos falando de por que o modelo deste manifesto tem uma peça que nenhum manifesto socialista clássico tem.

A tradição marxista brasileira mais séria já enfrentou esse problema. Florestan Fernandes mostrou que aqui a escravidão não foi um estágio anterior ao capitalismo, mas o **fundamento da acumulação** — e que a burguesia brasileira nunca fez a revolução que a doutrina lhe atribuía: ela pactuou com a ordem senhorial e a modernizou. Daí sua conclusão, que este manifesto adota inteira: **não há igualdade racial possível dentro do capitalismo, e uma luta anticapitalista que não ataque o racismo é inócua**. Lélia Gonzalez levou o argumento adiante ao mostrar como a hierarquia racial e a sexual se organizam juntas na cultura brasileira e estruturam o mercado de trabalho. E a leitura da colonialidade acrescentou o que faltava: o colonialismo terminou como administração e permaneceu como forma de organizar quem vale quanto.

Se isso é verdade, uma consequência incômoda se impõe, e é melhor dizê-la agora do que ser desmentido depois: **a consciência de classe não dissolve a herança colonial**.

Este manifesto não vai repetir a promessa que a esquerda fez por um século — a de que, resolvida a propriedade, o resto se resolve por consequência. Não se resolve. A assembleia de uma fábrica autogerida é composta pelas mesmas pessoas que o país formou. O operário que passa a decidir sobre a produção não deixa de ser racista no dia da expropriação, e a operária negra que entra na assembleia não deixa de ser interrompida.

Uma revolução que dependesse do desaparecimento prévio do preconceito nunca aconteceria. Este manifesto assume que a revolução se faz com a

classe que existe, e não com a que seria conveniente — o que está dito no capítulo 20 — e por isso mesmo precisa de um mecanismo institucional, e não de uma exortação.

O que este capítulo funda

Três peças da arquitetura vêm daqui, e nenhuma delas é simbólica.

Os sindicatos de minorias (cap. 16). Na malha sindical, além dos sindicatos por setor e por escala, existem sindicatos de outra natureza, organizados por condição social herdada — e com **poderes iguais aos demais**, não consultivos. A razão é a deste capítulo: se a opressão racial, de gênero e territorial tem origem própria e não deriva da relação de trabalho, ela precisa de canal próprio de decisão. Um sindicato de minorias não é uma cota de gentileza: é o reconhecimento de que existe uma hierarquia que a propriedade coletiva, sozinha, não desmonta.

A irreversibilidade da terra e do território (itens 74 e 31). A reforma agrária, feita, não pode reconcentrar, e a demarcação de terras indígenas e quilombolas é irrevogável — porque a estrutura que estamos enfrentando se remontou por reconcentração todas as vezes em que se abriu essa brecha. E as línguas indígenas são cooficiais em seus territórios (item 60), o que é o oposto exato de trezentos anos de política linguística brasileira.

A cota transitória de representação (item 111). Enquanto a composição da malha não refletir a composição do povo, há reserva de representação para grupos historicamente excluídos. É transitória por decisão: uma cota permanente admitiria que a exclusão é permanente. Esta é uma medida de correção de largada, não um estatuto.

A parte que não vai ficar bonita

Há uma dívida neste capítulo que o manifesto não paga com retórica.

O item 86 da Carta torna imprescritível o crime de Estado e a tortura praticada fora de pena judicial, reverte a anistia de 1979 e abre integralmente os arquivos da repressão — inclusive os da nossa própria fase de transição, o que quase nenhum regime revolucionário aceitou fazer. Ao mesmo tempo, este manifesto admite a tortura aplicada como pena sentenciada, para o extremo de certas condutas, e isso está escrito no capítulo 15 sem eufemismo.

A consequência argumentativa é real e não vamos escondê-la atrás de uma nota de rodapé: nossa condenação do porão da ditadura deixa de se apoiar em *“torturar é intolerável”* e passa a se apoiar em *“torturaram sem autorização legal”*. Um adversário dirá que condenamos o porão e instituímos o nosso. É uma objeção séria, e é enfrentada de frente na Parte V, no lugar em que deve ser enfrentada: no capítulo de objeções, e não aqui, onde ficaria como desculpa.

O que este capítulo afirma é mais simples e não depende daquela discussão. A estrutura brasileira não começou em 1964, nem em 1889, nem em 1888. Começou no navio. Quem propõe mudar o país e não olha para isso vai construir, com mão de obra própria, a mesma hierarquia sob bandeira nova — e vai chamar isso de socialismo, como já se chamou.

A escala como problema político

O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 5.570 municípios e 27 unidades federativas. A distância entre Oiapoque e Chuí é maior que a distância entre Lisboa e Moscou. Um município do Amazonas pode ser maior que Portugal e ter estrada nenhuma. Há cidades a que só se chega por rio, e o rio tem estação.

E tudo o que importa se decide em Brasília.

Este capítulo é sobre por que isso não funciona, e o argumento não é que Brasília seja má, corrupta ou distante em sentido moral. O argumento é técnico: **Brasília não pode saber.**

O problema é de informação, não de intenção

Imagine o ministério mais competente e mais honesto que você conseguir imaginar. Ele precisa decidir quantos leitos abrir no Vale do Jequitinhonha, quanto de calcário destinar ao oeste da Bahia, onde instalar a subestação em Rondônia, quantas vagas de creche no distrito industrial de Manaus e em qual mês a merenda escolar do sertão pernambucano precisa mudar de composição porque a safra local mudou.

Cada uma dessas decisões depende de informação que:

- existe apenas no local;
- muda de mês em mês, às vezes de semana em semana;
- não sobrevive à agregação — no momento em que é resumida em “região Norte”, perde justamente o que a tornava decidível;
- e não é opinião: é medição, feita por quem trabalha ali.

Nenhum ministério pode reunir isso, e não por falta de servidores. Por **banda**: a quantidade de informação necessária para decidir bem sobre 5.570 municípios não cabe em nenhum relatório que um órgão central consiga ler, e chega tarde quando chega.

Esse é o mesmo problema que derrubou o Gosplan soviético, e é honesto reconhecê-lo. O planejamento central soviético não fracassou por corrupção, nem por maldade, nem por falta de matemática — tinha Kantorovich, que ganhou o Nobel por resolver problemas de alocação em larga escala. Fracassou porque a informação necessária para as decisões estava distribuída no território e não subia. Hayek foi quem formulou isso com mais clareza em 1945, e não adianta a esquerda fingir que ele não escreveu: o problema do planejamento não é computacional, é de **conhecimento local**.

O ponto deste manifesto é que isso não é um argumento contra o planejamento. É um argumento contra o planejamento **na escala errada**.

O que a centralização brasileira produz

Não é preciso teoria para ver o efeito. É só olhar.

A saúde é gerida por regra federal uniforme num país onde o perfil epidemiológico de Roraima e o de Santa Catarina não têm relação. A política de segurança é desenhada para uma criminalidade urbana do Sudeste e aplicada em fronteira amazônica, onde o problema é outro. A malha de transporte foi decidida em Brasília e produziu um país que escoar grão por rodovia porque a ferrovia não foi feita, e a rodovia foi feita porque a decisão obedecia a uma lógica que não era a do território. Cada uma dessas escolhas é defensável em tese e catastrófica em algum lugar

concreto — e o lugar concreto não tinha a caneta.

E há o efeito inverso, igualmente grave: o que **só** pode ser decidido em escala nacional não pode ser deixado ao município. Uma matriz energética, uma ferrovia, uma resposta a epidemia, a decisão de industrializar uma região que o mercado condenou a exportar minério — nada disso um município resolve, e o mercado, deixado só, tampouco. Federalismo não é a devolução de tudo para baixo. É acertar a escala de cada coisa.

A escala é uma questão política, não administrativa

Aqui está a parte que a ciência política já resolveu e a política brasileira ignora.

Dahl e Tufte formularam em 1973 o dilema clássico: unidades grandes seriam necessárias para prestar serviço com eficiência, unidades pequenas favorecem participação, pertencimento e contato entre quem decide e quem é afetado. Escolha uma. É esse *trade-off* que sustenta, até hoje, tanto o centralista quanto o localista, cada um pegando a metade que lhe convém.

A pesquisa de Elinor Ostrom desmontou a escolha forçada, e não com filosofia: com quarenta anos de medição de campo, o que lhe valeu o Nobel de Economia. O achado central é que arranjos **policêntricos** — muitas unidades de tamanhos diferentes, sem hierarquia única — não produzem o caos que a teoria previa. Ao contrário: cidades pequenas e médias monitoram custo e desempenho melhor que as grandes, e áreas metropolitanas servidas por uma **combinação** de produtores grandes e pequenos capturam economia de escala onde ela existe e evitam

deseconomia onde ela não existe. Nos estudos sobre polícia dos anos 1970, a conclusão foi que a teoria por trás das grandes propostas de centralização estava simplesmente errada.

A formulação que serve a este manifesto é esta: **serviços diferentes exigem escalas diferentes, e o mesmo serviço pode exigir escalas diferentes em circunstâncias diferentes.** Não existe a escala correta. Existe a escala correta para cada decisão, e ela é descobrível empiricamente.

Um país continental, portanto, não precisa escolher entre ser governável e ser democrático. Precisa parar de decidir tudo no mesmo lugar.

Por que o argumento é administrativo, e não moral

Faço aqui uma distinção que atravessa o manifesto inteiro.

Não defendemos a descentralização porque o local é mais autêntico, mais puro ou mais próximo do povo. Não há nada de virtuoso na escala pequena: uma câmara municipal pode ser mais capturada por interesse privado que um ministério, e frequentemente é. Prefeito manda mais na vida de um cidadão pobre que qualquer presidente.

Defendemos a descentralização porque **a informação necessária para decidir bem está no território, e não há como transportá-la inteira até um centro.** É um argumento de engenharia, não de moral — e é por isso que ele não se converte em autonomia irrestrita. Se a razão da descentralização é a qualidade da decisão, então a descentralização vale até o ponto em que melhora a decisão, e não além.

É daí que sai a arquitetura, e é daí que sai o limite dela:

A malha sindical (cap. 12) organiza a decisão por setor e por escala — sindicatos municipais por setor, esfera de contexto reunindo os setores na mesma escala, sindicato geral municipal, estadual, federal. Todos eleitos, todos com habilitação técnica, todos revogáveis pela base.

O fluxo é bidirecional, e cada escala agrega sem apagar a origem (cap. 13). Demanda e diagnóstico sobem; coordenação e alocação descem. O nível federal não lê “a região Norte demanda X”: lê Rondônia, e lê Rondônia porque a decisão de onde instalar a fábrica depende de saber qual Rondônia. É a diferença entre um sistema de informação e um organograma, e é o capítulo seguinte.

A autonomia é real e subordinada (cap. 17). Estados e municípios legislam segundo seu contexto, e o fazem de verdade — mas dentro da federação e sob as cláusulas pétreas. Autonomia legislativa não produz cidadão de segunda classe: há piso de serviço mínimo igual em todo município (item 47), repartição obrigatória de receita entre regiões por regra e não por generosidade (item 46), livre circulação e residência (item 48) e proibição de barreira comercial entre estados (item 49). A forma federativa é indissolúvel e não há secessão (item 1).

Essas quatro últimas cláusulas são a resposta a uma pergunta que qualquer leitor atento já fez: se cada região decide, o que impede a região rica de simplesmente ficar com o que produz? Resposta: a Carta impede, por regra escrita, e é isso que se chama de cimento da federação. O capítulo 29 volta ao assunto pela porta mais difícil, que é a Iugoslávia.

O que estamos dizendo, e o que não estamos

Não estamos dizendo que o Brasil é ingovernável. Estamos dizendo que

ele é ingovernável **de um lugar só** — e que isso é uma propriedade do tamanho e da diversidade do território, não um defeito de caráter da capital.

Não estamos propondo fragmentar o país. Estamos propondo que a decisão aconteça onde a informação está, com um mecanismo que faça essa informação subir sem se dissolver e as decisões de escala nacional descerem sem passar por cima do que é local.

E não estamos propondo isso como uma preferência entre modelos igualmente possíveis. Num país deste tamanho, num continente, com esta diversidade de clima, produção, epidemiologia e cultura, **não é preferência: é a única forma que funciona** — e o século que passou nos deu as duas provas necessárias, uma pelo mercado e outra pelo Gosplan, cada um cego do seu jeito.

É do que trata o capítulo 13.

Por que a urna não entrega

Esta é a parte do manifesto em que perdemos leitores, e vamos perdê-los com o argumento na mesa em vez de escondido.

A tese é: **a via eleitoral não entrega a transformação estrutural, e a razão não é que o povo vote errado.** A razão é que, quando um governo eleito começa a tocar na propriedade, quem perde propriedade não recorre à eleição seguinte. Recorre ao que tem — capital, tribunal, imprensa, quartel — e a urna não protege contra nada disso, porque a urna nunca pretendeu proteger contra isso.

Não é uma dedução. São dois casos, e um deles é o nosso.

Chile, 1970–1973: o caminho legal levado até o fim

Salvador Allende foi eleito presidente do Chile em setembro de 1970, o primeiro marxista a chegar ao poder pelo voto no hemisfério ocidental. Chamou seu programa de *via chilena ao socialismo*, e a definição era explícita: provar que o socialismo podia coexistir com a democracia constitucional e as liberdades individuais. Uma revolução operando dentro das instituições existentes, respeitando a lei.

Ninguém pode dizer que ele não tentou de verdade. Era exatamente o que Washington temia — não a guerrilha, mas a demonstração de que a esquerda podia ganhar limpo.

Quatro coisas o mataram, e todas são estruturais.

A aritmética. Allende venceu com 36,6% dos votos, uma pluralidade que dependeu de confirmação no Congresso. Governou sem maioria

parlamentar do primeiro ao último dia. Sua estratégia era construir maioria eleitoral até 1976, aprovando leis com a Democracia Cristã e sem alienar a classe média.

O cálculo do adversário. Essa estratégia depende de o adversário aceitar as regras que você aceitou. A Democracia Cristã concluiu que sua melhor rota de volta ao poder não era política, era militar — e passou a apoiar a desestabilização, com a classe média fornecendo base social não elitista ao golpe. É aqui que a via institucional se rompe: você continua jogando pelas regras, e o outro já não está mais no jogo.

O poder que não estava na urna. Em outubro de 1972 o *lockout* patronal parou o país. Allende só o quebrou desencadeando mobilização por baixo — os trabalhadores organizados nos *cordones industriales* passaram a operar transporte, distribuição e produção. Ou seja: no momento decisivo, **não foi a legalidade que sustentou o governo, foi o poder popular organizado.** E esse poder, uma vez usado, foi devolvido a um governo que se tornava cada vez mais dependente dos militares. Foi um semipoder que nunca se tornou poder.

O tempo. A eleição de março de 1973 mostrou que a maioria eleitoral para o socialismo não viria. A via não violenta havia se esgotado muito antes do objetivo, e por dentro: nem consolidava maioria, nem podia recuar sem se dissolver.

Depois do levante militar frustrado de junho de 1973, quando lhe propuseram armar e mobilizar as massas, conta-se que Allende respondeu com uma pergunta: *quantas massas equivalem a um tanque?* Preferiu confiar nos comandantes constitucionalistas. Em 11 de setembro, um deles bombardeou o palácio.

A lição não é que Allende era ingênuo — ele conhecia as instituições do seu país melhor do que qualquer crítico posterior, e sabia que elas não tinham sido construídas para mudança rápida e ampla. A lição é que **conhecer o limite da via legal não é o mesmo que ter uma alternativa a ela**. Ele não tinha.

Brasil, 1964: o mesmo mecanismo, aqui

Nossa versão foi anterior e mais rápida.

João Goulart não era socialista. Propunha as reformas de base — agrária, urbana, bancária, eleitoral, universitária. Reformas dentro do capitalismo, do tipo que qualquer social-democracia europeia havia feito. Não expropriou meio de produção, não coletivizou nada, não rompeu com os Estados Unidos.

Foi derrubado ainda assim, e antes de conseguir aprovar quase nada.

O que a historiografia estabeleceu, e que é o essencial para este capítulo, é que o golpe não foi um evento militar. Foi **civil-militar**, e a parte civil foi organizada com dinheiro, método e antecedência. René Dreifuss documentou o complexo IPES/IBAD: institutos financiados por empresas nacionais e multinacionais que, anos antes de 1964, produziam propaganda, formavam quadros, organizavam entidades patronais nos estados e articulavam a desestabilização do governo. Dreifuss chamou esse bloco de **elite orgânica**. Some-se a imprensa, o latifúndio, setores da Igreja e a classe média mobilizada, e some-se o que hoje é documentado até por historiadores sem simpatia alguma pela esquerda: a atuação do Pentágono, do Departamento de Estado e do embaixador Lincoln Gordon nos meses finais.

A cronologia do fim é curta e vale ser lida devagar. Jango pediu estado de sítio ao Congresso e foi atacado pela esquerda e pela direita ao mesmo tempo; retirou o pedido. Ao fim de 1963, fracassadas as tentativas de montar base ao centro, reaproximou-se da esquerda. Em 13 de março de 1964 fez o Comício da Central; em 15 de março, a mensagem ao Congresso com as reformas. **Quinze dias depois estava fora.**

E o novo regime disse com clareza notável o que pensava da urna: o primeiro Ato Institucional declarou que a revolução vitoriosa se legitima por si mesma, como Poder Constituinte. Traduzido: soberania popular é o que estiver de acordo com o resultado.

A objeção honesta, e a resposta

Um crítico sério dirá que estamos escolhendo os casos, e ele tem parte de razão. Há uma leitura respeitável — Argelina Figueiredo é a referência — segundo a qual o governo Goulart teve **possibilidades perdidas**: poderia, sustentando a democracia, ter feito reformas graduais e sobrevivido. E há o caso simétrico, mais incômodo para nós: uma esquerda que rejeita a urna por princípio tende a substituir análise por vontade, e Ralph Miliband, que passou a vida criticando o “cretinismo parlamentar” da social-democracia, era igualmente duro com o **cretinismo antiparlamentar** — porque nenhum partido que atue numa democracia capitalista pode se permitir não buscar apoio eleitoral.

Nós concordamos com Miliband, e é importante que isso fique escrito.

Este capítulo **não** diz que eleição é irrelevante, que voto é ilusão ou que participar é traição. Diz uma coisa mais estreita e mais defensável: **a urna não é o instrumento da ruptura estrutural** — é o instrumento de tudo o

mais.

Por isso a nossa estratégia não dispensa a política institucional. O capítulo 19 é explícito: o trabalho de base é longo, dura décadas e é **reformista** — disputa eleição, disputa sindicato, disputa prefeitura, arranca direito, melhora vida concretamente hoje, e é assim que se constrói a organização e a confiança sem as quais a ruptura é só um golpe com vocabulário de esquerda. O que não fazemos é confundir a conquista com o objetivo, nem acreditar que a soma de conquistas atravessa sozinha a linha que Allende encontrou em outubro de 1972.

O que se conclui, sem eufemismo

Três coisas.

Primeira: quem toca na propriedade enfrenta reação que não é eleitoral, e precisa estar preparado para ela. Isso está no capítulo 21, e ele é duro porque a alternativa é ser derrubado como no Chile.

Segunda: o poder popular tem de ser poder, e não semipoder. O erro chileno não foi excesso de radicalismo; foi ter mobilizado a base como recurso de emergência e devolvido tudo ao aparato do Estado no dia seguinte. Na nossa arquitetura, a malha sindical não é auxiliar do Estado nem instrumento de campanha: é a estrutura de decisão, com competência inscrita na Carta (itens 21, 22, 26 e 96), irreversível uma vez transferida (item 23). Quem chega ao poder com a base organizada não pode devolvê-la, porque ela não é dele.

Terceira: a força armada não fica de fora do desenho. Nossa Carta submete a força armada à malha sindical eleita (item 43), proíbe milícia privada (41), proíbe emprego militar em conflito sindical (44) e — isto é o

mais incomum — **proíbe força armada partidária: nem a vanguarda tem exército próprio** (item 42). Allende confiou em comandantes constitucionalistas porque não tinha outra opção institucional. Nós construímos a opção institucional.

A urna elege governos. Estruturas não são eleitas. Foi essa distinção que custou a vida de Allende e vinte e um anos de ditadura ao Brasil — e é ela que a Parte II vai usar para separar este manifesto das quatro alternativas que se apresentam no lugar dele.

PARTE II

Contra as alternativas

Contra a social-democracia

O que se ganha por lei se perde por lei

Começemos pelo que a social-democracia acertou, porque é muito, e porque um manifesto que trata seus adversários mais próximos como imbecis está mentindo para o próprio leitor.

A social-democracia produziu os melhores lugares para se viver que o capitalismo já produziu. Semana de quarenta horas, férias remuneradas, aposentadoria, saúde pública, escola gratuita, seguro-desemprego, licença-maternidade. No Brasil, foi essa tradição — em suas versões possíveis aqui — que tirou o país do Mapa da Fome em 2014, que levou milhões à universidade, que reduziu a fome de 9,5% para 4,2% dos domicílios entre 2004 e 2013. Isso não é pouco. Isso é vida de gente, medida em anos que a pessoa viveu e não teria vivido.

Quem despreza essas conquistas do alto da pureza revolucionária deveria explicar sua posição à mulher que fez tratamento no SUS.

A objeção deste manifesto é de outra ordem, e é uma só: **conquista que depende de lei ordinária é reversível por lei ordinária**. O que se ganha por maioria se perde por maioria — e quem perdeu tem cem anos para voltar a ganhar, enquanto nós temos que defender tudo, todos os dias, para sempre.

A prova está na mesma década que citei acima

Entre 2004 e 2013, a fome caiu de 9,5% para 4,2% dos domicílios brasileiros e o país saiu do Mapa da Fome.

Em 2022, a insegurança alimentar grave atingia 33,1 milhões de pessoas — 15,5% da população —, quase o dobro do que era dois anos antes, e 58,7% dos brasileiros conviviam com algum grau de restrição alimentar. O país havia regredido ao patamar dos anos 1990.

Não foi uma catástrofe natural. Entre uma coisa e outra houve pandemia e crise, sim, mas houve também o esvaziamento deliberado dos programas que tinham produzido o resultado anterior — a aquisição de alimentos da agricultura familiar, a alimentação escolar. Foram desmontados por decisão administrativa e orçamentária, do jeito mais banal do mundo: cortando a linha no orçamento.

Dez anos para construir. Dois para desmontar. **É essa assimetria que define a social-democracia como estratégia, e não a qualidade das políticas que ela produz.**

E o Brasil tem o exemplo mais brutal disso na própria legislação: a Consolidação das Leis do Trabalho levou décadas para ser conquistada e defendida. Em 2017, uma reforma aprovada em poucos meses redesenhou a jornada, a negociação e a terceirização. Aquilo que gerações organizaram, uma legislatura reescreveu.

Por que não é falta de coragem dos governos

A explicação fácil — os social-democratas se acomodaram, se venderam, esqueceram de onde vieram — é atraente e insuficiente. Ela não explica por que o padrão se repete em países, décadas e culturas políticas totalmente diferentes.

A explicação estrutural é a do capítulo 1, e vale repetir com precisão. Todo governo dentro do capitalismo é **dependente do capital**, porque a

decisão de investir não lhe pertence. Quem decide se a fábrica abre, se o dinheiro fica no país e se o emprego existe é o proprietário. Um governo que o desagrade enfrenta fuga de capital, ataque à moeda, desabastecimento, queda de arrecadação — e perde a eleição seguinte. O governo que vier já sabe o que não fazer. Nenhuma reunião secreta é necessária.

Adam Przeworski examinou um século dessa história e chegou a duas conclusões que a esquerda faria bem em encarar. A primeira: os reformistas ficam **condenados à oposição permanente**, oscilando entre enfatizar a classe — e perder a maioria — e apelar à nação — e perder o programa. A segunda é ainda mais desconfortável: **argumentos econômicos não justificam um programa socialista**, porque os trabalhadores tinham boas razões para lutar pela melhoria do capitalismo. Luta por avanço material e transformação socialista foram, historicamente, coisas separadas.

Concordamos com Przeworski no diagnóstico e discordamos na conclusão. Se a melhoria e a transformação são coisas separadas, isso não significa abandonar a melhoria: significa **fazer as duas, sabendo qual é qual** — e é exatamente o que o capítulo 19 propõe, com um trabalho de base longo e reformista que arranca direito hoje sem confundir direito arrancado com estrutura mudada.

E há o problema que a social-democracia europeia não enfrentou

Todo o raciocínio acima vale para a Suécia. Para o Brasil, há um agravante que torna a estratégia ainda mais frágil, e ele é o capítulo 2.

A social-democracia clássica pressupõe um Estado nacional com capacidade fiscal, uma burguesia industrial interessada em mercado interno e uma classe trabalhadora formalizada. O Brasil tem informalidade em torno de 40% da força de trabalho, uma burguesia que Florestan Fernandes mostrou ter pactuado com a ordem senhorial em vez de superá-la, e uma inserção internacional de exportador de commodity. Aqui, o pacto social-democrata nunca teve com quem ser feito do outro lado da mesa.

É por isso que no Brasil a social-democracia real precisou governar em coalizão com o latifúndio, com o sistema financeiro e com bancadas cuja composição responde à propriedade da terra em metade do território. E é por isso que suas conquistas foram sempre as compatíveis com esse arranjo: transferência de renda, acesso ao consumo, crédito, expansão de vagas. Coisas boas — e nenhuma delas tocando na propriedade dos meios de produção, na estrutura fundiária ou no sistema de crédito.

Quando um governo brasileiro se aproximou de tocar nisso, em 1964, o capítulo 4 conta o que aconteceu.

O que fazemos diferente, item por item

Nossa resposta à reversibilidade não é confiar em governos melhores. É **retirar as conquistas do alcance da lei ordinária**, e isso está inscrito na Carta como cláusula pétrea, que nenhum município, estado ou assembleia revoga:

- **Saúde, educação e moradia universais e gratuitas como direito exigível** — não meta programática, não promessa de plano de governo (item 15).

- **Direito ao trabalho remunerado (16) e remuneração mínima com teto de desigualdade salarial (69).**
- **Existência de jornada máxima** como cláusula pétrea, com o número de horas definido por cada sindicato (17) — o teto é intocável, a medida é decidida por quem trabalha.
- **Seguridade (18), descanso, férias e limite de jornada diária (66), segurança do trabalho como obrigação inafastável**, inclusive contra decisão da própria assembleia (67).
- **Transporte público universal e gratuito (77), proibição de patente sobre medicamento e técnica médica (70), ensino superior público, gratuito e universal (37).**
- E o que impede a chantagem que derrubou governos: **monopólio coletivo do sistema bancário e de crédito (93)**, que torna impossível a greve de capital contra o plano, e **proibição de dívida externa condicionada a política interna (94)**, que fecha a porta pela qual o FMI entrou em meio continente.

Uma reforma trabalhista como a de 2017 seria, nesta arquitetura, inconstitucional em sua premissa: não se pode contratar trabalho alheio por salário privado (item 20), e toda unidade produtiva é gerida por quem nela trabalha (item 21).

A honestidade que este capítulo deve

Duas coisas.

A primeira: **pétrea também é papel**. Cláusula constitucional não impede golpe — o Brasil tem prática nisso, e a Carta de 1946 era tão vigente em 30 de março de 1964 quanto em 1º de abril. É por isso que este manifesto

não aposta apenas no texto: aposta no texto *mais* a malha organizada que o sustenta (cap. 12), a força armada subordinada a ela (item 43) e o trabalho de base de décadas que a precede (cap. 19). Constituição sem povo organizado é literatura.

A segunda: o que estamos propondo custa mais caro do que a social-democracia, e não pretendemos disfarçar. Expropriação, um período em que o Estado terá poderes que hoje pareceriam intoleráveis, ruptura com a ordem legal vigente. A social-democracia oferece melhoria com risco baixo e reversibilidade alta. Nós oferecemos transformação com risco alto e reversibilidade baixa. Quem preferir a primeira troca tem razões defensáveis, e não vamos chamá-la de traidora.

Só não vamos chamá-la de suficiente. Em 2014 o Brasil saiu do Mapa da Fome; em 2022 tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Se a estratégia é boa, ela precisa explicar esse intervalo de oito anos — e a única explicação disponível é que o que se conquistou nunca deixou de pertencer a quem podia tirar. Chamaram isso de pragmatismo por trinta anos.

Contra o leninismo realizado

O partido que nunca se esvaziou

Este manifesto adota o método leninista. É honesto, então, que seja este manifesto a fazer a acusação mais grave contra o leninismo realizado, em vez de deixá-la para os adversários: **nenhum partido que tomou o poder em nome dos trabalhadores devolveu esse poder aos trabalhadores. Nenhum. Em nenhum país. Em nenhum século.**

Não é uma coincidência infeliz. É um padrão com cem anos de evidência, e quem propõe repetir o método tem obrigação de explicar por que da próxima vez seria diferente. A resposta deste capítulo não é “seremos mais sinceros”. É estrutural, e está nos cinco itens da Carta que fecham este texto.

Antes, o diagnóstico. E ele começa mais cedo do que a lenda admite.

Não foi Stálin. Começou em 1920

A versão consoladora diz que a revolução era boa e um homem a estragou. Ela não sobrevive às datas.

Em 1920, o terceiro ano do poder soviético, com Lênin vivo e no comando, abriu-se o **debate sindical**: os sindicatos deveriam manter autonomia diante do Estado ou ser incorporados a ele? Trótski defendeu a posição extrema no X Congresso, em março de 1921 — os operários deviam ser tratados como **soldados do trabalho**, e os sindicatos convertidos em instrumentos de disciplina estatal. O argumento é o que interessa aqui, porque é o argumento de sempre: **operários num Estado socialista não têm razão para temer o controle estatal dos sindicatos,**

porque o Estado representa seus interesses.

Lênin apoiou no começo. Mudou depois das greves de Petrogrado, e passou a defender que os sindicatos precisavam de autonomia para proteger os trabalhadores do que ele mesmo chamou de “um Estado operário com uma torção burocrática”. Organizou a derrota da posição de Trótski no congresso.

Registre-se o que isso significa: **o único Estado operário que existiu tentou estatizar seus próprios sindicatos no quarto ano de vida.** E quem barrou foi um homem, não uma instituição — o que é precisamente o problema, porque homem morre.

O mesmo congresso se reuniu sob o som de Kronstadt. Na base naval, em março de 1921, marinheiros e operários se levantaram contra a requisição de grão que continuava, contra os métodos de exército aplicados ao trabalho, contra a ausência de novas eleições para os soviets, contra os privilégios dos funcionários. Reorganizaram-se de baixo para cima: reelegeram os comitês sindicais, formaram um conselho sindical. Foram esmagados pelo Exército Vermelho.

Paul Avrich, o historiador que estudou aquilo com mais cuidado e cuja simpatia estava com os insurgentes, concluiu que os bolcheviques tinham justificção para subjugar-los. Não vamos fingir que essa ambivalência não existe: era guerra civil, fome e cerco, e é fácil julgar de 2020. O ponto não é o veredito moral sobre 1921. É o mecanismo que 1921 revela — **o partido já era, em suas próprias palavras, composto de funcionários e não de operários**, e o instrumento usado contra a burguesia estava disponível para ser usado contra a base.

Stálin não inventou nada. Herdou uma máquina que já funcionava, e a

usou sem os freios pessoais de quem a construiu.

Por que aconteceria de novo, se nada mudasse

Há duas explicações para isso, e são complementares.

A primeira é organizacional, e é anterior à Revolução Russa. Robert Michels formulou em 1911 a **lei de ferro da oligarquia**: toda organização complexa tende a se tornar burocrática e oligárquica, inclusive — e ele estudou justamente estas — as organizações operárias com manifesto revolucionário e estatuto democrático. A causa não é moral, é administrativa: liderança competente, autoridade centralizada e divisão de tarefas produzem um corpo profissional cujo interesse é a perpetuação da própria organização, e não seus fins declarados. A frase de Michels que a esquerda deveria ter emoldurado: *o problema do socialismo não é apenas um problema de economia — é também um problema administrativo*.

A segunda vem de dentro. Milovan Djilas, dirigente iugoslavo, escreveu em 1957 que o socialismo real havia produzido uma **nova classe** — não proprietária, mas detentora do controle sobre os recursos e sobre a decisão administrativa. É o golpe mais duro que a tese marxista clássica já levou, porque desmente a promessa central: se a oligarquia sobrevive à abolição da propriedade privada dos meios de produção, então a propriedade nunca foi a única fonte de poder.

E há uma terceira explicação, mais recente e mais incômoda, porque não acusa ninguém de nada. Katherine Verdery mostrou que o que legitima o Estado socialista a se apropriar do excedente é justamente a promessa de redistribuí-lo — de modo que a legitimidade do aparato **depende de ele exercer a função**. Um Estado socialista que transfere competências está

entregando a própria razão de existir. Não é vício de caráter dos dirigentes: é a lógica de reprodução do sistema, e ela empurra na direção de mais Estado, não de menos.

Note-se que essa é a objeção mais forte contra o nosso próprio modelo, e é por isso que ela está escrita aqui, no capítulo em que somos os réus.

A desculpa oficial, e por que ela não fecha

Quando se cobrou dos soviéticos o Estado que não fenecia, a resposta foi o **cercos**: Stálin argumentou que Engels nunca aplicara a ideia do definhamento a um Estado particular, e que um Estado socialista cercado por Estados burgueses não pode enfraquecer — precisa se fortalecer. Ele concedeu, de passagem, que Marx e Engels eram em parte responsáveis pela confusão, por nunca terem explicado a diferença entre o Estado “definhar” e ser “abolido”.

O argumento não é absurdo. O cerco era real: intervenção estrangeira, bloqueio, invasão.

O problema é outro: **o cerco nunca acaba**. Um Estado que só pode se esvaziar quando não houver mais ameaça externa jamais se esvaziará, porque não existe momento na história em que um país socialista deixe de ter adversários. Como critério, o cerco é a autorização permanente para o adiamento permanente — e foi exatamente isso que ele foi, por setenta anos.

A raiz do problema é o próprio texto fundador. Engels escreveu no *Anti-Dühring* que, tomados os meios de produção, o governo de pessoas cede lugar à administração das coisas e o Estado não é abolido: definha. Lênin, em *O Estado e a Revolução*, levou isso mais longe e disse que é a

própria democracia que definha — e, quanto ao prazo, escreveu apenas que não se pode determinar o momento e que será obviamente um processo longo.

Um processo longo, sem data, sem etapa, sem critério verificável, cujo cumprimento cabe ao mesmo corpo que perderia poder ao cumpri-lo. **Isso não é um plano. É uma intenção.** E intenção não sobrevive ao contato com uma burocracia de milhões de pessoas cujo emprego depende do contrário.

O que este manifesto faz, e que nenhum deles fez

Nossa aposta não é em sinceridade. É em desenho, e ele se resume a uma frase: **retirar o esvaziamento das mãos de quem se esvazia.**

Cinco cláusulas pétreas fazem esse trabalho, e a força está em estarem juntas:

Item 9 — liberdade de organização sindical. Pétreia, inalcançável por lei ordinária, inalcançável por estado de exceção. É a resposta direta a 1920: o que Lênin sustentou por convicção pessoal, aqui é norma que nem ele poderia revogar.

Item 23 — irreversibilidade das competências transferidas. O que sai da vanguarda nunca volta. Cada transferência é um ponto sem retorno, e o esvaziamento deixa de ser uma promessa que pode ser reinterpretada para trás.

Item 24 — o cronograma inscrito na Carta, e não na doutrina do partido. A vanguarda não é a autora do calendário que a extingue como administradora. O critério de transferência é competência, não data (cap.

24), e o ônus de prova é do sindicato que pleiteia — mas quem julga não é o partido.

Item 25 — revogação de mandato pela base que elegeu, nunca dissolução por cima. É o que Kronstadt pedia: eleição de novo, feita por quem trabalha. Junte-se a isso o item 45, que permite impeachment popular de qualquer sindicalista, em qualquer escala, a qualquer momento.

Item 26 — habilitação técnica mais voto popular como única via a cargo, com nomeação por cima proibida em qualquer escala. A nomenclatura não é proibida por nome: é proibida por mecanismo, porque não existe o ato administrativo que a criaria.

Somem-se três cláusulas que atacam a oligarquia de Michels no ponto exato em que ela se forma: **limite de mandatos consecutivos** em cargo de direção (54), **proibição de acumular cargo sindical em escalas diferentes** (55) e **remuneração de dirigente atrelada à média da categoria** (56) — cargo deixa de ser via de ascensão material. E, sobre o partido: ele não pode acumular cargo partidário e cargo sindical (102), não se financia com dinheiro público (103) e, cumprido o cronograma, torna-se **juridicamente incapaz de administrar, mesmo que queira** (101). Não tem exército próprio (42). Não pode dar nome de dirigente vivo a rua, cidade, escola ou moeda, nem erguer estátua a quem está no cargo (90).

Nenhum regime socialista da história teve isso. É por aí — e não por juramento — que este modelo se separa de todos eles, e o capítulo 28 é inteiro dedicado a defender essa afirmação contra a objeção óbvia.

O que não abandonamos

Este capítulo é contra o leninismo **realizado**, e a palavra faz trabalho.

Do leninismo mantemos o que a história confirmou: que o poder não é entregue por quem o detém, que a ruptura exige organização prévia e disciplinada, que a espontaneidade das massas produz insurreição e não Estado, e que o Estado operário precisa de força real para não terminar como o Chile de 1973. Isso está nos capítulos 19, 21 e 22, e não pedimos desculpas por nenhum deles.

O que recusamos é o que veio depois: o partido no lugar da classe, o funcionário no lugar do eleito, o cerco como desculpa eterna, a promessa de definimento sem cronograma e sem juiz.

A vanguarda de que este manifesto trata não desaparece — nós nem pedimos isso, e o capítulo 18 explica por quê, porque pedir desaparecimento a quem tem poder é a receita histórica do fracasso. Ela permanece no hino, no feriado, na fachada, no nome da data. Fica para sempre.

Só não administra nada.

Contra o anarquismo puro

Espanha 1936: autogestão sem resposta ao poder

Se o capítulo anterior foi a acusação contra a tradição de que tiramos o método, este é a acusação contra a tradição de que tiramos a forma final. Os dois juntos **são** a tese deste manifesto: cada uma dessas tradições tem exatamente o que falta na outra.

E a acusação contra o anarquismo puro não é a que se costuma fazer. Não vamos dizer que a autogestão é utópica, ingênua ou impossível — este manifesto inteiro sustenta o contrário, e o capítulo 11 apresenta quinze anos de prova brasileira. A acusação é outra, e é mais estreita: **a autogestão foi realizada, em escala de milhões de pessoas, e perdeu por não ter resposta à questão do poder.**

Isso aconteceu em 1936, na Espanha, e foi a experiência mais avançada de organização operária da história.

O que eles fizeram

Depois do levante militar de julho de 1936, sem ordem central nenhuma, trabalhadores e camponeses coletivizaram a maior parte da indústria e boa parte da terra na Espanha republicana. As estimativas, disputadas, falam de algo em torno de dezoito mil empresas e mil e setecentos povoados coletivizados entre 1936 e 1937; na Catalunha, o controle operário teria alcançado até três quartos da economia. Em Aragão, assembleias governavam produção, distribuição e serviços sociais para centenas de milhares de pessoas.

Não era um experimento tolerado por um governo amigo. Era o

funcionamento efetivo de uma economia, em guerra, com escassez de matéria-prima, de capital e de técnicos — e o setor coletivizado manteve o país de pé, com relatos de produção industrial mantida e em alguns casos aumentada.

Quem diz que a autogestão nunca administrou nada não leu 1936.

E é preciso dizer também o que a historiografia crítica estabeleceu, porque idealizar não ajuda ninguém. Michael Seidman mostrou que a coletivização ocorreu ao mesmo tempo espontânea e involuntariamente: houve clima de terror, execuções de “fascistas” encorajando obediência, e milícias de militantes urbanos da CNT descendo de Barcelona para impor sua concepção de comunismo libertário a aldeias aragonesas que não a haviam pedido. Julián Casanova documentou o mesmo. Quem pretende usar 1936 como argumento tem de usar 1936 inteiro.

Onde rachou — e é aqui que o capítulo mora

Duas rachaduras, e nenhuma delas é falta de capacidade técnica dos trabalhadores.

A primeira: os coletivos não repartiam entre si.

O Conselho de Economia da Catalunha decretou que metade dos lucros dos coletivos fosse depositada para financiar as empresas mais fracas. Muitas cooperativas simplesmente **não declararam seus lucros integralmente**. A acusação que veio dos socialistas é devastadora, e um manifesto autogestionário tem obrigação de encará-la: os trabalhadores anarcossindicalistas haviam se tornado “*proprietários de tudo o que coletivizaram*”, tratando os coletivos como propriedade privada e não social.

Tentaram-se federações com fundo de compensação para equilibrar comunidades ricas e pobres. Não bastou. Porque a solidariedade entre unidades não decorre de convicção libertária: **decorre de um mecanismo**. Uma fábrica que produz bem, feita dona de si, tem exatamente o mesmo incentivo de qualquer proprietário para não repartir com a fábrica ao lado — e nenhuma quantidade de princípio resolve isso, se não houver regra e escala que obriguem.

Retire disso a lição na sua forma mais dura: **acabar com o patrão não acaba com o comportamento proprietário**. Muda quem o exerce.

A segunda: não havia poder, e o poder ficou vago.

A autogestão espanhola nunca resolveu o que fazer com o Estado. A CNT participou do governo catalão, o que contradizia sua doutrina, e recusou coordenação política mais ampla — a Frente Revolucionária da Juventude, formada com a juventude anarquista, foi combatida pela própria direção da CNT como “política demais”. O resultado é que existiam duas coisas ao mesmo tempo — um poder popular real nas fábricas e nos campos, e um Estado republicano que continuava sendo o Estado — e a segunda engoliu a primeira. Nas Jornadas de Maio de 1937, dez meses depois do início, os partidos revolucionários foram suprimidos. Depois vieram Franco e quarenta anos.

Quem esmagou a autogestão espanhola não foi o mercado. Foram exércitos: primeiro o do Estado republicano contra os revolucionários, depois o dos nacionalistas contra todos. **A autogestão não tinha resposta militar nem estatal, e essa é a questão inteira.**

O padrão se repete, e não é acaso espanhol

Faça a lista dos momentos em que trabalhadores organizaram poder próprio de baixo para cima.

Comuna de Paris, 1871: dois meses, vinte mil parisienses executados sumariamente. Alemanha, 1918–19: conselhos de operários e soldados espalhando a revolução com quase nenhuma resistência, todos os monarcas alemães abdicando em três semanas — e derrotados **por dentro da própria revolução**, quando os partidários da república parlamentar venceram os que queriam a república de conselhos. Hungria, 1919 e outra vez em 1956: conselhos operários nascidos de comitês de fábrica, coordenando cidades e regiões, esmagados por tanques. Itália, 1920: os conselhos de fábrica de Turim, e Gramsci constatando que a velha burocracia sindical os odiava mais que os patrões.

Toda vez que se organizou autogestão sem responder à questão do poder, a autogestão foi destruída por quem tinha a resposta.

Gramsci viu o problema e não o resolveu. Ele soube criticar o limite do anarquismo, mas não tinha estratégia alternativa para os conselhos — convencer os sindicalistas exigiria demonstrar na prática a passagem dos conselhos do terreno econômico ao político, e organizar forças fora das fábricas. Ele não conseguiu, e depois escreveu o resto da obra numa prisão fascista.

A objeção mais séria que nos fazem

Um anarquista sério não responderia com sentimentalismo. Responderia com o argumento de Pannekoek, e ele é forte.

Pannekoek sustentava que a crença no partido “*constitui o freio mais poderoso à capacidade de ação da classe trabalhadora*”, e — o ponto

decisivo — que organizações revolucionárias de massa **não podem ser montadas dentro de uma classe ainda passiva**: elas só surgem no processo da própria revolução. Rosa Luxemburg havia formulado a mesma coisa em *Greve de Massas*: é a luta que fornece recrutas à organização, não a organização que fornece recrutas à luta.

Se isso estiver certo, o núcleo deste manifesto está errado. “Décadas de trabalho de base antes da ruptura” seria uma impossibilidade — não se organiza quem ainda não lutou.

Nossa resposta tem três partes.

A primeira é empírica, e é a razão da epígrafe deste manifesto. Onde houve base longa construída antes da tomada do poder, o poder foi tomado e se sustentou: vinte e dois anos de bases rurais na China antes de 1949; zonas libertadas no Vietnã; e o caso mais próximo do nosso modelo, a Guiné-Bissau de Amílcar Cabral, com cerca de quatrocentos comitês de aldeia eleitos, escolas, tribunais e lojas do povo funcionando **antes** de haver Estado independente — e com duas das cinco cadeiras de cada comitê reservadas a mulheres desde 1964. Onde a organização veio só depois da vitória, o regime não se transmitiu: a Nicarágua criou suas organizações de massa após 1979 e perdeu na urna em 1990; Sankara criou os comitês de defesa da revolução depois de tomar o poder por golpe militar em 1983, e foi assassinado em 1987.

A segunda é que Luxemburg e Pannekoek descrevem corretamente o **surgimento** de organização em crise revolucionária, e erram ao concluir que nada pode ser construído antes. Mark Selden, estudando a base comunista chinesa, mostrou o contrário e com uma formulação que serve de resposta direta: **descontentamento é indirigido e não produz**

revolução por si. O que produziu, ali, foi ativismo combinado com alívio efetivo do sofrimento rural e conhecimento detalhado das condições locais. Miséria não organiza. Organização organiza.

A terceira é uma concessão. Eles têm razão sobre um risco: uma organização construída em décadas de tempo reformista tende a se burocratizar antes de chegar à revolução — é Michels de novo, e é o que aconteceu com a social-democracia alemã. Não achamos que isso se resolva por vigilância moral. Está enfrentado onde tem de ser: nos itens 54, 55 e 56 da Carta, que limitam mandato, proíbem acumulação de cargo e atrelam a remuneração do dirigente à média da categoria — e no capítulo 23, que trata a greve e o conflito interno como insumo do sistema, e não como desvio.

O que ficamos devendo ao anarquismo, e o que devolvemos

Devemos a forma final inteira. A federação sindical autogestionária deste manifesto é anarcossindicalismo: gestão pelos que trabalham, decisão por assembleia, coordenação por federação de baixo para cima, mandato revogável, nenhuma cadeira de onde se decida sozinho sobre o coletivo. Os itens 21, 22, 25, 26 e 45 da Carta são anarcossindicalistas em conteúdo, mesmo que a palavra não apareça neles.

O que devolvemos são as duas peças que faltaram em 1936.

A escala que obriga a repartir. O que os coletivos catalães não fizeram por convicção, aqui é regra: repartição obrigatória de receita entre regiões (item 46), piso de serviço mínimo igual em todo município (47), planejamento pela malha com dado público e proibição de planejar fora do

fluxo bidirecional (22), orçamento construído pela malha (96). O capítulo 13 descreve o mecanismo. Não se pede a ninguém que declare o lucro por generosidade.

A resposta ao poder. Aqui está a diferença que este manifesto tem de todo anarquismo, e ela não é negociável: **a fase final não vem antes da ruptura, vem depois** — depois de haver Estado proletário, força armada subordinada à malha eleita (item 43), monopólio coletivo do crédito (93) e uma vanguarda que sustenta a transição enquanto as competências são transferidas por cronograma inscrito na Carta.

É a inversão exata de 1936. Lá havia autogestão sem poder, e ela foi destruída. Aqui há poder primeiro, para que a autogestão não precise ser defendida com as mãos.

A Espanha de 1936 é a prova de que a forma final funciona. É também a prova de que ela não sobrevive sozinha.

Contra a tecnocracia liberal

Competência sem mandato

Este é o capítulo mais delicado da Parte II, porque este manifesto é tecnocrático e diz isso com orgulho. Exigimos habilitação técnica para candidatura a cargo na malha sindical (item 26). Queremos planejamento por medição, plano apresentado com previsão, decisão fundamentada em evidência, e um capítulo inteiro — o 9 — dedicado a fazer do método científico a base do Estado.

Então convém demarcar com precisão de onde estamos nos separando, porque a diferença é de uma palavra e vale um regime: **eles querem competência no lugar do mandato; nós queremos competência como condição para disputar o mandato.**

O que a tecnocracia liberal é, de fato

Não é uma teoria acadêmica. É o desenho institucional efetivo do mundo em que vivemos, e ele foi construído deliberadamente.

Quinn Slobodian documentou como se fez. Os neoliberais da chamada Escola de Genebra projetaram as instituições econômicas internacionais do pós-guerra não para libertar mercados, mas para **encapsulá-los** — a palavra é dele — de modo a imunizar o capitalismo contra a democracia. O problema que esses pensadores enfrentavam era declarado: como isolar os direitos de propriedade do sufrágio universal, num século em que cada novo Estado independente significava uma nova reivindicação de soberania popular, ou seja, mais gente com poder de expropriar poucos.

O mecanismo é mais elegante do que a conspiração que se costuma

imaginar. Não se trata de retirar poder do Estado nacional e entregá-lo a um governo mundial, o que produziria apenas outra arena para a disputa democrática. Trata-se de **integração parcial** e deliberadamente incompleta: delegar alguns poderes para cima e não outros, de modo que nem a instância nacional nem a internacional tenha, ao mesmo tempo, legitimidade e capacidade para dirigir a economia. Ninguém decide. E quando ninguém decide, o mercado decide.

Peter Mair descreveu o efeito sobre a política eleitoral, e sua formulação é a mais econômica que existe: os partidos passaram a ser **responsáveis ao preço de deixarem de ser responsivos**. Governar com “responsabilidade” — isto é, conforme o que os mercados globais aceitam — tornou-se incompatível com atender quem votou. Os partidos de centro se retiraram da sociedade de seus eleitores para dentro do aparato do Estado. Wolfgang Streeck completa: o conflito entre capital e trabalho deixou de estruturar a disputa partidária, substituído por uma clivagem entre a maioria que ainda se sente representada e a minoria crescente que já não se sente.

Traduzido para o cotidiano: você vota, o governo muda, a política econômica não. A taxa de juros é definida por um conselho que você não elegeu e que não pode ser demitido por você. O tratado comercial vincula o país por prazos que atravessam legislaturas. O teto de gasto é constitucional. A agência reguladora tem mandato fixo. E cada uma dessas coisas foi apresentada — sinceramente, por gente inteligente — como proteção contra o populismo, a irresponsabilidade e o curto prazo.

O argumento deles é bom, e é por isso que funciona

Nada disso se sustentaria se fosse pura fraude, e o adversário mais bem-intencionado tem argumentos verdadeiros.

Política monetária feita por quem depende de eleição em outubro produz inflação. Grandes obras decididas por critério eleitoral produzem elefante branco. Vacina decidida por plebiscito produz epidemia. Um país que muda a regra do jogo a cada quatro anos não recebe investimento de longo prazo. Tudo isso é verdade, e este manifesto não finge o contrário — ao contrário, é por reconhecer isso que exigimos habilitação técnica e blindamos em cláusula pétrea coisas que não podem depender de maioria eventual, como a vacinação obrigatória por evidência (item 72) ou a vedação de degradação ambiental irreversível, que limita o nosso próprio planejamento produtivo (item 32).

A separação, então, não está em reconhecer o valor da competência. Está em três coisas.

As três diferenças

Primeira: o técnico é candidato, não substituto do candidato.

Na nossa arquitetura, a habilitação técnica **permite a candidatura**; quem decide é o voto popular (item 26). Isso não é um detalhe de procedimento, é a inversão inteira. Na tecnocracia liberal, o técnico ocupa a posição *em* vez do eleito e sua legitimidade vem do diploma. Aqui, o diploma abre a porta da urna e nada mais. E a nomeação por cima é **proibida em qualquer escala** — não desestimulada, proibida — o que significa que não existe o ato administrativo que criaria um corpo técnico não eleito.

Some-se: **impeachment popular de qualquer sindicalista, em qualquer escala, a qualquer momento** (item 45), e revogação de mandato pela base que elegeu (25). O técnico eleito responde. O técnico nomeado, por definição, não.

Segunda: a decisão é pública e o dado é público.

A tecnocracia liberal opera por opacidade — ata sigilosa, modelo proprietário, relatório técnico que o cidadão não pode contestar porque não pode ler. Nossa Carta faz o oposto: publicidade integral de todo dado de Estado, com sigilo como exceção fundamentada (item 34); vedação de sigilo eterno (35); **dever de fundamentação pública de toda decisão estatal** — não só o dado é público, o raciocínio também (91); todo software estatal aberto e auditável, porque código fechado no Estado é sigilo eterno por outro nome (79); e direito de revisão de qualquer decisão diante de prova nova (36).

E o item que fecha a porta ao que vem chegando: **direito a não ser decidido por sistema automático** (81). Nenhuma decisão sobre uma pessoa sem humano responsável e fundamentação auditável. A tecnocracia do próximo século não vai se chamar tecnocracia; vai se chamar algoritmo.

Terceira: nós recusamos a premissa de que economia é assunto técnico.

Esta é a diferença de fundo. A tecnocracia liberal trata a alocação de recursos como problema de otimização, cuja resposta correta existe independentemente de quem é afetado. Não existe. Escolher entre instalar a fábrica em Rondônia ou no Paraná, entre subsidiar transporte ou baratear energia, entre expandir leito ou expandir atenção básica não é achar o ótimo de uma função: é decidir quem vive melhor. Isso é política, e política decide-se por mandato.

O que é técnico é **como** executar e **como** medir se deu certo — e isso é o capítulo 9, com plano apresentado como previsão falseável e resultado

medido contra a previsão. O plano é hipótese, não profecia; e um plano que erra não é sabotagem a punir, é dado a incorporar.

O que a tecnocracia liberal produz, medido

Um capítulo assim não deveria terminar em abstração, então vejamos o que essa arquitetura entregou no país que a aplicou com mais disciplina.

Em 2022 o Brasil exportou 159 bilhões de dólares em produtos do agronegócio, recorde histórico, com superávit setorial de 142 bilhões, sobre uma safra recorde de 271 milhões de toneladas de grãos. No mesmo período, 33,1 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar grave.

Nenhum técnico errou uma conta. Cada decisão individual foi tecnicamente correta dentro do critério que lhe foi dado — maximizar valor exportado, otimizar logística, atender demanda solvente. **O sistema fez exatamente o que estava projetado para fazer.** Chamaram isso de eficiência alocativa.

É esse o núcleo da objeção: competência sem mandato não produz decisão neutra. Produz decisão cujos critérios foram fixados em outro lugar, por quem não precisa aparecer, e cuja responsabilidade não tem endereço.

A tensão que não vamos esconder

Há uma objeção justa contra nós, e ela merece figurar aqui e não apenas na Parte V.

Exigir bacharelado ou mestrado para se candidatar a cargo na malha, num país com a desigualdade educacional do nosso, é criar uma barreira de

classe — e barreira de classe favorece quem já estava por cima. Um manifesto operário que exige diploma para o operário se candidatar tem um problema, e ele não se resolve com boa intenção.

Nossa resposta é institucional e tem três peças, todas verificáveis. **Ensino superior público, gratuito e universal** como cláusula pétrea (item 37) e ensino básico obrigatório e integral (64): a exigência de habilitação só é legítima se a habilitação for acessível a todos, e por isso as duas coisas estão no mesmo documento. **Quem habilita é a universidade autônoma, não o Estado** (item 38), o que evita que o governo defina quem pode ser candidato — a alternativa seria uma tecnocracia estatal, exatamente o que este capítulo recusa. E **cota transitória de representação para grupos historicamente excluídos** (111), enquanto a composição da malha não refletir a do povo.

E há a peça de transição, no capítulo 25: na **geração fundadora**, o quadro formado pelo partido vale como credencial para cargo sindical mesmo sem diploma — e no momento em que a educação superior se torna universal, **todos esses cargos são revogados** e a habilitação técnica passa a valer sem exceção. É cláusula de caducidade, não de privilégio: quem fez a revolução não se torna proprietário da estrutura que criou.

Se a educação universal falhar, esta parte do modelo falha com ela. Está dito, e é onde este manifesto é mais vulnerável do que gostaria.

Mas a alternativa que nos oferecem é conhecida e já foi medida: gente competentíssima decidindo sobre a vida de duzentos milhões de pessoas sem que nenhuma delas possa demiti-la. Isso tem nome, e não é meritocracia.

PARTE III

O ideal: a federação sindical autogestionária

O Estado empírico

Método científico como base: da habilitação à prova judicial

Todo Estado afirma decidir com base na realidade. A diferença entre eles está no que acontece quando a realidade desmente a decisão.

Num Estado que decide por doutrina, o desmentido é um problema político: quem aponta o erro está atacando a linha, e o dado inconveniente vira sabotagem. Foi assim que a União Soviética descobriu suas safras — alguém precisava dar boa notícia, e a informação subia corrigida pela expectativa de quem a receberia. Num Estado que decide por conveniência, o desmentido é ignorado até virar crise. Num Estado que decide por evidência, o desmentido é **insumo**: revisa a decisão e continua.

Este capítulo é a exigência que atravessa todos os outros. Não é um capítulo sobre ciência; é sobre o que o Estado aceita como razão suficiente para agir, e sobre a obrigação de mudar quando a razão cai.

A regra em três frases

Nada se decide sem fundamentação declarada. Toda decisão de Estado — do plano de produção à sentença, do laudo de aptidão ao ato administrativo — é publicada com o raciocínio que a produziu, e não apenas com o resultado. A Carta faz disso obrigação: publicidade integral de todo dado de Estado, com sigilo como exceção fundamentada (item 34), vedação de sigilo eterno (35) e **dever de fundamentação pública de toda decisão estatal** (91).

Toda decisão é revisável diante de prova nova. Isso é cláusula pétrea (item 36) e vale para sentença, laudo e ato administrativo, sem exceção. É

a falseabilidade convertida em direito subjetivo: o cidadão não pede a revisão como favor, ele a exige como garantia.

Quem decide responde, e é humano. Nenhuma decisão sobre uma pessoa sem responsável identificado e fundamentação auditável (item 81). Não se delega a máquina o que precisa ter endereço.

Onde isso aparece, concretamente

No plano econômico

Plano se apresenta com **previsão**; demanda se apresenta com **medição**. O plano declara o que espera produzir, mede-se o resultado, e a diferença revisa o plano.

Isso muda o estatuto do erro, que é o ponto mais importante deste capítulo para a economia. Planejamento aqui não é profecia: é **hipótese falseável**. Um plano que erra não é sabotagem a punir, é dado a incorporar — e um Estado que não pode admitir erro de plano é um Estado que planeja mal para sempre, porque converte todo aprendizado em risco pessoal para quem o traz.

Daí duas consequências inscritas na Carta: o planejamento é feito pela malha sindical com dado público, e é **proibido planejar por decreto fora do fluxo bidirecional** (item 22); e o orçamento público nasce da malha, não de gabinete (96). O capítulo 13 descreve o mecanismo que faz a informação subir sem se dissolver.

Na habilitação para cargo

A exigência técnica para candidatura (item 26) é uma aplicação disto:

quem vai decidir sobre saneamento tem de saber ler um estudo de viabilidade e um laudo epidemiológico. Não é sobre prestígio de diploma — é sobre a capacidade de distinguir evidência de alegação.

E quem certifica essa capacidade não é o Estado, é a **universidade autônoma** (item 38), porque um Estado que define quem está habilitado a disputar cargo define quem pode disputá-lo contra ele. O corolário é o piso mínimo de orçamento para ciência e pesquisa (40) e o ensino superior gratuito e universal (37): não se exige habilitação sem garantir acesso a ela.

Na prova judicial

Aqui a exigência é mais severa do que em qualquer outra parte do sistema, porque é onde o erro é irreversível.

Culpa é fato provado — nunca convicção política, nunca confissão isolada. O ônus da prova é sempre de quem acusa (item 6), com ampla defesa e contraditório (5), duplo grau obrigatório em toda condenação (113) e direito de revisão diante de prova nova (36).

Na pena capital, o requisito é **prova material incontroversa estabelecida por linhas de evidência independentes**, jamais prova exclusivamente testemunhal ou circunstancial (item 115). A razão é empírica e conhecida: testemunha ocular é o tipo de prova em que mais se confia e o que menos se sustenta ao exame.

Um Estado que decide por evidência tem de assumir que está, hoje, na posição em que os tribunais de trinta anos atrás estavam diante do exame de DNA — convictos, cuidadosos e, em alguns casos, errados. A única resposta honesta a isso não é julgar melhor. É construir o sistema para que

o erro possa ser desfeito, e é por isso que a reparação a vítima de violência de Estado inclui expressamente o erro do **próprio** Estado proletário (item 89).

Na saúde

Vacinação e medida sanitária obrigatórias **por evidência**, e nenhum município, igreja ou família recusa (item 72). Este é o caso em que o Estado empírico é mais impopular e menos negociável: epidemia não respeita autonomia local.

Em contrapartida, o dado de saúde é blindado contra uso contra a pessoa, por lista fechada de usos vedados (item 73) — investigação policial, decisão de empregador ou de assembleia, habilitação para cargo, concessão de benefício, triagem populacional. A exceção única é a avaliação de aptidão em custódia penal, com barreira de compartimento, e o capítulo 15 explica o desenho. Evidência é para decidir sobre o mundo, não para decidir sobre a pessoa que a forneceu.

O que este capítulo proíbe ao nosso próprio Estado

É fácil escrever “decidiremos por evidência”. O teste é o que isso nos impede de fazer.

Impede de tratar crítica como sabotagem, porque crítica pública ao partido, à vanguarda ou ao Estado nunca é traição (a lista está no cap. 22) e a liberdade de expressão é pétrea (item 7).

Impede de esconder o que deu errado, porque o direito à verdade e a abertura integral de arquivo de repressão alcançam **também a nossa própria fase pré-ideal** (item 88) — não apenas os arquivos da ditadura de

1964. Quase nenhum regime revolucionário aceitou escrever isso sobre si mesmo.

Impede de punir o servidor que se recusa a cumprir ordem manifestamente ilegal (item 92), o que elimina a defesa de “cumpri ordens”.

Impede o culto à personalidade — proibido nomear cidade, rua, escola ou moeda com nome de dirigente vivo, e erguer estátua a quem está no cargo (item 90). Um Estado que decide por evidência não tem santos em exercício.

E impede a forma mais comum de fraude estatística, que é a agregação conveniente: como o dado sobe conservando a origem (cap. 13) e é público (item 34), a média nacional não pode ser usada para esconder Rondônia.

O limite honesto

Uma coisa este capítulo não pode prometer, e um manifesto que se diz empírico seria incoerente ao prometê-la: **evidência não produz certeza**.

Todo raciocínio que vai do que já se observou para o que se espera observar — todo plano, todo prognóstico, toda inferência de causa — repousa numa suposição que não pode ser demonstrada: a de que o padrão vai se manter. Hume mostrou isso há quase três séculos e ninguém respondeu satisfatoriamente. A consequência prática é que nem a melhor medição garante que a próxima safra, a próxima epidemia ou o próximo réu se comportem como os anteriores.

Um Estado que entende isso decide de outro jeito. Não busca a decisão infalível; busca a decisão **desfazível**. É por essa razão, e não por brandura,

que a revisão diante de prova nova é cláusula pétrea, que o duplo grau é obrigatório, que a fundamentação é publicada, que o dado é aberto e que a pena capital exige linhas de evidência independentes.

E é também por essa razão que o mesmo raciocínio se aplica ao próprio manifesto. As duas cegueiras que descrevemos no capítulo 13 — o mercado que só escuta quem paga, o planejamento central que não tem como saber — foram descobertas na prática, não deduzidas. Este modelo será testado do mesmo jeito. A diferença que reivindicamos não é a de estar certo desde o começo: é a de ter escrito, na própria Carta, a obrigação de mudar quando estiver errado.

Um Estado que pode admitir erro é o único tipo de Estado que pode melhorar.

Quem trabalha administra, quem é afetado decide

Toda a arquitetura deste manifesto sai de uma frase, e ela é curta o suficiente para ser cobrada de nós a qualquer momento:

Quem trabalha administra. Quem é afetado decide.

As duas metades não são a mesma coisa, e é justamente a distinção entre elas que impede este modelo de virar as duas caricaturas que o ameaçam — a fábrica que faz o que quer com o rio, e o ministério que decide sobre a fábrica sem nunca ter entrado nela.

A primeira metade: quem trabalha administra

Quem opera uma coisa a conhece. Isto não é homenagem ao trabalhador, é constatação sobre onde a informação está.

O operário sabe qual máquina falha, em que turno, com que matéria-prima. O enfermeiro sabe qual insumo acaba no dia 20. O motorista sabe onde o itinerário não fecha. Nenhuma dessas informações chega inteira a um gabinete, e nenhuma delas é opinião: é medição feita por quem está lá.

Daí a norma constitucional: **gestão de toda unidade produtiva pelos que nela trabalham** (item 21), sem contratação de trabalho alheio por salário privado (20), sobre propriedade coletiva dos meios de produção (19). Não há proprietário externo, não há gerência nomeada de fora, não há cadeira de onde se decida sozinho sobre o trabalho de todos — que é a razão pela qual não há sabotagem a reprimir, como argumenta o capítulo 11.

E como administração é ofício, e não virtude, quem administra precisa saber administrar: habilitação técnica permite a candidatura, o voto decide (item 26), a universidade autônoma certifica (38), e o mandato é revogável pela base a qualquer momento (25 e 45).

A segunda metade: quem é afetado decide

Aqui está o freio que falta em todo anarquismo, e a lição de 1936.

Se a unidade que administra fosse também a que decide tudo, teríamos recriado a propriedade privada com outro dono coletivo. Foi exatamente o que aconteceu na Catalunha: coletivos que se recusaram a declarar lucro para financiar as empresas mais fracas, e a acusação socialista — justa — de que os trabalhadores haviam se tornado “proprietários de tudo o que coletivizaram”.

Por isso a decisão pertence à escala do efeito, e não à escala da operação. Se o efeito é do galpão, decide o galpão. Se é do bairro, decide o município. Se é da bacia hidrográfica, decide a escala que contém a bacia. Se é da matriz energética, decide a federação.

O critério não é hierarquia: é **alcance do efeito**. Uma decisão sobre escala de turno é da assembleia da unidade e ninguém acima tem o que dizer. Uma decisão sobre despejo de efluente não é da assembleia, mesmo que a assembleia queira, porque quem bebe a água não está na assembleia.

É a mesma lógica que faz a segurança do trabalho ser obrigação inafastável **inclusive contra decisão da própria assembleia** (item 67): um coletivo não pode deliberar que aceita se mutilar mais rápido em troca de produzir mais. E é a mesma lógica que põe a vedação de degradação ambiental irreversível (32) e os biomas (33) como limite ao próprio

planejamento produtivo — limite ao nosso plano, não ao plano do inimigo.

Como as duas metades se encaixam

A malha sindical (cap. 12) é o corpo em que isso acontece, e o sistema de informação que a percorre (cap. 13) é o que torna a segunda metade possível sem esmagar a primeira: demanda e diagnóstico sobem conservando a origem; coordenação e alocação descem; nenhum dos dois sentidos manda no outro.

Sem esse fluxo, “quem é afetado decide” degenera em centralismo — porque a escala maior sempre pode alegar que é afetada. Com ele, a escala maior decide **sobre o que a alcança**, com a informação de quem está embaixo, e responde publicamente pelo raciocínio (item 91).

Três consequências que incomodam

A assembleia não é soberana. Este manifesto é autogestionário e não assembleísta. Há coisas que nenhuma assembleia decide: infância (itens 62, 63), segurança do trabalho (67), meio ambiente irreversível (32), vacinação por evidência (72), pétreas em geral. Quem prometer autogestão sem limite está prometendo que o coletivo nunca erra, e coletivos erram.

A escala maior não é soberana tampouco. A competência transferida à malha é irreversível (item 23), a nomeação por cima é proibida em qualquer escala (26), o planejamento fora do fluxo bidirecional é proibido (22) e a força armada não pode ser empregada em conflito sindical (44). A federação decide o que a alcança, e nada além.

Ninguém é dono de nada, inclusive os trabalhadores da unidade.

Quem trabalha na fábrica a administra — não a possui. Não pode vendê-la, não pode fechá-la para pressionar, não pode retê-la de quem depende dela. É a diferença entre autogestão e cooperativa, e ela é o que impede o destino de Mondragón: a cooperativa que, para sobreviver na concorrência, criou dentro de si três classes de trabalhadores — sócios plenos, temporários e assalariados em subsidiárias sem direito de membro.

E daí decorre uma consequência que a assembleia sente no bolso: **ela não decide sobre o que repõe a máquina.** O fundo de reposição e investimento está fora do alcance da unidade (item 120), e a alocação é matéria do planejamento da malha (22), com o estado do parque técnico publicado (34). A razão é a mesma dos dois parágrafos acima, e é aritmética, não moral: o maquinário não pertence a quem está lá hoje, e quem herda a fábrica velha é o trabalhador seguinte. Uma assembleia autorizada a consumir a depreciação decide sobre a jornada de gente que ainda não foi contratada — o que é a definição do que este capítulo proíbe. É o capítulo 11 que mostra o custo disso medido, e é a resposta ao problema que derrubou a Flaskô.

Autogestão sem propriedade da unidade é o que estamos propondo. Não é uma restrição à liberdade de quem trabalha: é o que garante que o trabalhador da unidade seguinte tenha a mesma.

Por que este princípio, e não outro

Porque ele resolve, com um único desenho, os dois fracassos que a Parte II descreveu.

Resolve o do planejamento central, que decidia longe de onde a

informação estava, e por isso não sabia — e não porque fosse mau.

Resolve o da autogestão isolada, que sabia de si e não tinha como repartir nem se defender, e por isso foi engolida — no mercado, quando a fábrica envelheceu sem crédito; nas armas, quando o Estado veio.

E aceita o custo de não ser simples: exige eleição em toda posição, medição em toda demanda, fundamentação em toda decisão, e uma malha que atravessa quatro escalas. É mais trabalho que mandar. É o único arranjo em que quem faz a coisa tem voz sobre ela, e quem sofre a consequência tem voto sobre ela.

A autogestão dispensa a repressão

Todo manifesto socialista já escrito responde à sabotagem com polícia.

O raciocínio é sempre o mesmo: o proprietário expropriado vai destruir o que não pode mais possuir, logo o Estado precisa de aparato para vigiá-lo, prendê-lo, puni-lo. E como o aparato é necessário, ele é construído. E como foi construído, ele permanece. E aparato que permanece procura serviço.

Nós respondemos de outro jeito. Não punimos a sabotagem: **retiramos a posição a partir da qual ela é possível.**

Pense no que é preciso para sabotar uma fábrica. Não coragem, não ideologia — **autoridade**. Desmontar uma planta, embarcar maquinário, queimar estoque, destruir o registro técnico: cada uma dessas coisas exige o poder de dar uma ordem que ninguém abaixo possa recusar. Sabotagem não é um ato de força bruta. É um ato administrativo.

E é aqui que se vê o que a propriedade privada realmente é. Ela não é o direito de usar uma coisa; é **o direito de decidir sozinho sobre algo coletivo**. Uma fábrica é o trabalho de trezentas pessoas, a matéria-prima de uma região, a renda de um bairro inteiro — e uma assinatura pode encerrá-la numa tarde. Quando o proprietário destrói a fábrica, ele não está abusando da propriedade. Está exercendo exatamente o direito pelo qual ela era dele.

Sob autogestão, essa cadeira não existe. Não porque o trabalhador seja mais virtuoso que o patrão — não é, e o manifesto não se sustenta em virtude de ninguém. É que **não há de onde emitir a ordem**. Quem quisesse desmontar a fábrica teria de convencer a assembleia das pessoas

cujas vidas são aquelas fábricas. Não existe repressão a fazer, porque não existe ato a reprimir.

Isso não é dedução de gabinete. Aconteceu aqui, e há registro de sobra.

Quinze anos sem patrão

Em Sumaré, interior de São Paulo, os trabalhadores da Flaskô assumiram a produção em junho de 2003, diante da ameaça iminente de fechamento. A fábrica pertencia ao grupo HB, cisão do grupo Tigre, que acumulava dívida, salário atrasado e demissão em massa. Não foi um caso isolado: a Flaskô foi ocupada com o apoio dos trabalhadores da Cipla e da Interfibra, em Joinville, ocupadas no ano anterior, e as três formaram o Movimento das Fábricas Ocupadas.

Sob controle operário, com a produção gerida por um Conselho de Fábrica eleito em assembleia, a jornada caiu de 44 para 40 e depois para **30 horas semanais, sem redução de salário**. O teto salarial foi rebaixado e o salário do chão de fábrica, aumentado — na Cipla, o ponto de partida era engenheiros e advogados ganhando quinze mil reais por mês enquanto terceirizados não chegavam a quinhentos, uma diferença de trinta vezes. Na Cipla, sob gestão dos trabalhadores, o faturamento subiu de novecentos mil reais por mês para quatro milhões.

A Flaskô funcionou assim até novembro de 2018. Quinze anos. É a única fábrica ocupada do país controlada por um conselho de trabalhadores por mais de uma década e meia.

E fez mais do que bombonas plásticas. Manteve uma Fábrica de Cultura e Esportes que, entre 2007 e 2015, produziu 46 peças de teatro, 25 shows e 38 oficinas — número que rivaliza com a oferta cultural da prefeitura da

cidade no mesmo período. Criou um centro de memória operária. Cedeu um galpão desocupado a uma cooperativa de reciclagem para que ela não falisse. E no terreno da fábrica nasceu, a partir de 2005, a Vila Operária e Popular: um bairro, com casas construídas no processo e posse hoje regularizada.

Uma fábrica sem proprietário reduziu a jornada em um terço, achatou a desigualdade interna, sustentou a produção por quinze anos, fez teatro e gerou um bairro.

Em todo esse período, não houve sabotagem. Não porque houvesse vigilância: porque não havia ninguém com autoridade para sabotar.

O dia em que a cadeira voltou

Então a cadeira voltou, e dá para saber a hora.

Em 31 de maio de 2007, às cinco da manhã, a Cipla — a maior fábrica do movimento, mil trabalhadores — foi ocupada por 150 policiais federais, para dar posse a um interventor judicial nomeado pelo Estado. Os membros do Conselho de Fábrica foram proibidos de entrar. O interventor já estava dentro, e apresentou as novidades no mesmo dia:

quarenta e quatro demissões, atingindo todos os líderes de turno, todos os membros do Conselho de Fábrica e todo o setor de mobilização; a jornada de volta de 30 para 44 horas semanais; e segurança privada dentro da fábrica, para impedir qualquer mobilização dos trabalhadores.

Não houve reação possível: o processo corria em segredo de justiça. Os demitidos nunca foram reintegrados, embora uma sentença tenha depois afastado a justa causa e caracterizado as demissões como perseguição

política discriminatória, abusiva e ilegal.

O interventor era um contador com experiência em síndico de falências, remunerado em cerca de oitenta e quatro mil reais por mês. Antes da Cipla, ele havia coordenado o que se chamou de o sucesso da Profiplast, outra fábrica do mesmo grupo: transformou uma indústria de quatrocentos postos de trabalho numa cooperativa com pouco mais de quarenta.

Ele tentou tomar a Flaskô também. Não conseguiu — e não por mérito da causa. Conseguiu-se, em agosto daquele ano, uma decisão que excluía a Flaskô da intervenção porque a sede social era em Sumaré e o parque fabril, próprio: questão de competência territorial. Quinze anos de autogestão sobreviveram a uma tecnicidade de jurisdição.

Junte as duas metades. **Quinze anos sem cadeira de decidir sozinho: nenhuma sabotagem. A cadeira restaurada às cinco da manhã: a desmontagem no mesmo dia** — a direção eleita demitida, a conquista de jornada revogada, vigilância privada instalada. E o mesmo homem que assinou isso havia convertido quatrocentos empregos em quarenta e dois na fábrica ao lado.

Não é preciso teoria para ver o que essa sequência demonstra. A sabotagem não veio de fora, não veio armada, não veio à noite. Veio com escolta policial, ordem judicial e papel timbrado, porque é isso que ela é: **um ato administrativo, que exige uma cadeira.** O que a autogestão faz não é vigiar melhor quem senta nela. É retirar a cadeira.

O que se generaliza

O princípio vai muito além da fábrica.

Boa parte do que um Estado socialista historicamente precisou reprimir era comportamento que só existia porque alguém detinha poder unilateral sobre o coletivo: fuga de capital, desvio de estoque, cartel, demissão em massa como chantagem política, fechamento de empresa para forçar a mão do governo. Nenhuma dessas condutas é traço da natureza humana. Todas são **prerrogativas de cargo**. Retire o cargo e o comportamento não precisa ser policiado — ele deixa de ter de onde partir.

A diferença prática entre as duas estratégias é enorme, e é ela que separa nosso modelo do que fracassou. Repressão custa: exige polícia política, informante, tribunal, prisão, e um corpo de gente cujo emprego depende de continuar encontrando inimigo. Prevenção por desenho não custa nada e **não cria instituição nenhuma que depois precise ser desmontada** — e nenhuma polícia política da história foi voluntariamente extinta pelo Estado que a criou.

Quanto menos o Estado proletário precisar reprimir, menor precisa ser a fase que antecede o ideal. Este capítulo é, por isso, uma tese sobre a transição tanto quanto sobre a economia: **cada prerrogativa unilateral que a autogestão elimina é uma competência que a vanguarda não precisa reter**.

Por que a Flaskô acabou — e por que isso é o nosso argumento

A Flaskô encerrou a produção em novembro de 2018. De 2017 até o fim, os trabalhadores mantiveram uma guarda na portaria, em escala, com reunião semanal, preservando o maquinário à espera de uma retomada que não veio. No mesmo mês em que a produção parou, o projeto de lei que

declarava a fábrica de interesse social foi arquivado no Senado.

Um manifesto honesto tem de dizer por que ela acabou, porque a resposta não é lisonjeira e é, ainda assim, a favor do que estamos propondo.

Ela não acabou por indisciplina, nem por queda de produtividade, nem por conflito interno. Acabou por **descapitalização** e pela **obsolescência do parque de máquinas** — e por não ter, em quinze anos, um único interlocutor no poder público. Uma unidade autogerida que precisa competir no mercado não tem de onde tirar investimento: não tem sócio, não tem banco, não tem acionista disposto a esperar. Ela envelhece tecnologicamente e perde. O cerco fez o resto — execução fiscal, penhora, leilão de maquinário, e a intervenção que quase a alcançou.

Ou seja: **o que derrotou a Flaskô não foi a autogestão. Foi o mercado ao redor dela.**

E os trabalhadores sabiam disso melhor do que qualquer teórico. Quando lhes ofereceram, em 2003, o caminho da cooperativa, eles **recusaram**, e passaram quinze anos exigindo outra coisa: a estatização da fábrica sob controle operário. Não queriam ser donos. Queriam que fosse público, e gerido por quem trabalha nele — que é exatamente a forma inscrita neste manifesto nos itens 19, 20 e 21 da Carta.

Quem aceitou a cooperativa foi a Profiplast, na mesma cidade, no mesmo grupo econômico. Saiu de quatrocentos trabalhadores para quarenta e dois.

Uma ilha de autogestão dentro do capitalismo é uma ilha, e ilha afunda. A autogestão de que este manifesto trata não compete com ninguém: é a forma normal de organizar a produção numa economia inteira que já não tem assalariamento, com crédito coletivo (item 93) e planejamento pela

malha (item 22). A Flaskô fez, sob cerco, sem crédito e contra o Estado, o que aqui será a regra com o Estado e o crédito do lado dela.

O que a Flaskô nos obriga a escrever

Há uma leitura adversária desse desfecho que é boa, e responder a ela vale mais do que repetir o argumento do cerco.

Ela diz: em quinze anos, a decisão de reinvestir nunca venceu a preferência imediata por salário e por jornada menor. Numa fábrica sitiada, isso é heroico. **Numa economia inteira feita de unidades assim, com crédito público garantido, desapareceria a única disciplina que restava — a falência — e não sobraria nada que forçasse o investimento contra o consumo presente.** O resultado seria uma economia que envelhece tecnologicamente por escolha democrática, unidade por unidade, sem que ninguém tenha errado. É o problema que János Kornai batizou de restrição orçamentária mole, e ele mediu que a autogestão, sozinha, não o cura.

A resposta não é confiar na disciplina de nenhuma assembleia. São duas cláusulas.

A primeira: a reposição não está na mesa. O fundo de reposição e investimento fica fora do alcance da assembleia da unidade (item 120), porque a máquina não é dela — quem trabalha administra, não possui (cap. 10). A alocação é matéria do planejamento da malha (22), com o estado do parque técnico publicado como qualquer dado de Estado (34). É a mesma lógica que já retira da assembleia a segurança do trabalho (67), a degradação ambiental irreversível (32) e a proteção da infância (63): um coletivo não delibera sobre o que alcança quem não está nele.

A segunda: a unidade pode morrer sem que ninguém morra com ela.

Kornai é preciso sobre a origem do resgate — a falência de empresa estatal não acontecia porque atingiria produção, emprego e estabilidade, e por isso nenhuma empresa fechava e nenhuma precisava dar resultado. Aqui a empresa não é o veículo da proteção social. A Carta é: direito ao trabalho remunerado (item 16), saúde, educação e moradia universais e exigíveis (15), seguridade (18), remuneração mínima e teto de desigualdade (69), alocação de trabalho pela malha (22). **A restrição fica dura para a unidade justamente porque é mole para a pessoa** — e uma unidade que consome mais do que produz, medida contra a previsão que ela mesma declarou (cap. 9), pode ser reorganizada, fundida ou encerrada sem que alguém perca emprego, casa, escola ou aposentadoria.

No sistema que Kornai descreveu, quem enfrentava restrição dura era a família, e mole era a empresa. Estamos propondo a inversão exata desse par.

Uma honestidade, porque este é o ponto menos testado do manifesto: isso é desenho, e não experiência. Nenhuma economia administrou um sistema que pode fechar uma unidade sem desamparar ninguém. O que se pode dizer é que o mecanismo que Kornai identificou como causa está removido por cláusula, e que o dado que revelaria a moleza é público por obrigação constitucional — o que na Hungria e na Iugoslávia nunca foi.

Duas honestidades

A primeira: isto não resolve tudo. Resistência armada vinda de fora da empresa, espionagem, intervenção estrangeira — nada disso se dissolve por desenho, e é por isso que os capítulos 21 e 22 existem e são duros. O que a autogestão elimina é a sabotagem econômica interna: precisamente a

ameaça que, em todos os casos históricos, justificou os maiores aparatos repressivos jamais construídos em nome dos trabalhadores.

A segunda é mais desconfortável, e vem da mesma fonte que sustenta todo este capítulo. Nos quinze anos da Flaskô, muitos trabalhadores **não percebiam a relevância histórica do que estavam fazendo**; havia um grupo resistente às mudanças, e a redução da jornada — uma bandeira do operariado desde o século XIX — foi conquistada à revelia do próprio Sindicato dos Químicos da região, que se recusou a ocupar a cadeira a que tinha direito no Conselho de Operários porque considerava que apoiar a ocupação seria apoiar uma situação “pré-revolucionária”.

Registremos as duas coisas que isso significa. **A autogestão não fabrica consciência automaticamente** — quem esperar que a assembleia produza militantes por si só vai se decepcionar, e este manifesto não promete isso em nenhuma linha. E **o sindicalismo burocratizado é capaz de abandonar a autogestão em nome da pureza revolucionária**, o que é uma das razões pelas quais a malha do capítulo 12 é construída de baixo, por escala e por setor, e não herdada da estrutura sindical existente.

O que a Flaskô prova é o suficiente, e é muito: que a autogestão é **administrativamente possível**, que o desaparecimento do proprietário não desorganiza a produção — organiza —, e que a sabotagem, quando aparece, chega de terno, com decisão judicial e cento e cinquenta policiais.

Nós não precisamos de polícia política. Não por brandura. Por arquitetura.

A malha sindical

Por setor e por escala

Este capítulo descreve o corpo do Estado que estamos propondo. Não é uma metáfora: é a estrutura administrativa concreta que substitui prefeitura, governo estadual, ministério, câmara, assembleia e senado.

Um aviso antes de começar: o que vem abaixo parece um organograma e é a coisa menos organograma possível. Um organograma diz quem manda em quem. Isto diz **quem sabe o quê, e onde a decisão sobre isso é tomada**. O capítulo 13 mostra a informação circulando; aqui está o encanamento.

Duas dimensões, não uma

A malha se organiza por **setor** e por **escala**, e é o cruzamento das duas que faz o sistema funcionar.

Setor é o ramo de atividade: saúde, educação, transporte, energia, alimentação, construção, metalurgia, tecnologia, cultura, **cuidado**, e assim por diante — para cada grupo ocupacional. É onde está a competência técnica específica.

Escala é o alcance territorial: municipal, estadual, federal. É onde está o alcance do efeito, que é o critério do capítulo 10.

Um sindicato existe, portanto, no cruzamento: o sindicato da saúde de um município, o sindicato do transporte de um estado. Todos eleitos, todos com habilitação técnica exigida para candidatura, todos revogáveis pela base que os elegeu.

O fluxo, degrau por degrau

1. Sindicato setorial municipal. A base do sistema. O sindicato da saúde de um município conhece seus postos, suas filas, suas doenças, o que faltou no mês passado e o que vai faltar no próximo — e essa informação é produzida por quem trabalha ali. Não é opinião: é medição.

2. Esfera de contexto. Reúne os setores de uma mesma escala. E o que ela produz não é resumo: é **quadro**. Porque saúde, transporte e educação de um município não são problemas separados, e só quem os vê juntos percebe que a fila do posto é um problema de linha de ônibus.

3. Sindicato geral municipal. A mesma função da esfera de contexto, em escala maior de agregação: consolida o município como unidade de decisão e de demanda.

4. Sindicato geral estadual. Idem, para o estado.

5. Sindicato geral federal. A escala da federação, onde se decide o que só nela pode ser decidido.

Esfera de contexto e sindicato geral têm a mesma função — agregar sem apagar — em graus diferentes de escala. Ambos são eleitos pelo povo, e não delegados por outros órgãos: cada degrau tem mandato próprio, o que evita a degeneração clássica dos sistemas de conselhos por delegação indireta, em que a base elege quem elege quem elege, e no terceiro elo já não há quem responda a ninguém.

E o fluxo é bidirecional. Demanda e diagnóstico sobem; coordenação e alocação descem. Nenhum dos dois sentidos manda no outro. Uma matriz energética, uma ferrovia, a resposta a uma epidemia, a decisão de industrializar uma região que o mercado condenou a exportar minério —

nada disso um município resolve, e é por isso que a escala federal existe.

O que impede isso de virar burocracia

A pergunta certa a fazer sobre qualquer estrutura assim é: o que impede que, em vinte anos, isto seja um aparato de funcionários vivendo da própria existência? Michels descreveu esse destino em 1911 e ele é o mais provável de todos.

Cinco cláusulas atacam o mecanismo, não a moral:

- **Limite de mandatos consecutivos** em cargo de direção (item 54);
- **Proibição de acumular cargo sindical em escalas diferentes** (55) — ninguém constrói base municipal e a converte em cadeira federal simultaneamente;
- **Remuneração de dirigente atrelada à média da categoria** (56) — cargo deixa de ser via de ascensão material, que é o combustível da oligarquia;
- **Impeachment popular a qualquer momento, em qualquer escala** (45), além da revogação de mandato pela base (25);
- **Proibição de nomeação por cima em qualquer escala** (26) — não existe o ato administrativo que criaria uma nomenklatura.

E duas que atacam a captura por dentro: proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical (item 102), e vedação de emprego militar em conflito sindical (44).

O que a malha decide, e com que dado

A malha não é consultiva. É onde o Estado decide, e a Carta é explícita:

planejamento pela malha sindical com dado público, sendo proibido planejar por decreto fora do fluxo bidirecional (item 22), e **orçamento público construído pela malha** (96). Some-se a fundamentação pública obrigatória de toda decisão (91) e a publicidade integral do dado (34).

Isso significa que não há gabinete paralelo. Um plano que não passou pela malha não é um plano ruim: é um plano inconstitucional.

Autonomia real, e o cimento que a segura

Estados e municípios legislam segundo seu contexto, e legislam de verdade — subordinados à federação e às cláusulas pétreas (cap. 17). A pergunta óbvia é o que impede a região rica de simplesmente ficar com o que produz, e a resposta não é apelo à solidariedade. É regra escrita:

Repartição obrigatória de receita entre regiões (item 46), **piso de serviço mínimo igual em todo município** — autonomia legislativa não produz cidadão de segunda classe (47), **livre circulação e residência** (48), **vedação de barreira comercial ou tributária entre estados** (49), e **forma federativa indissolúvel, sem secessão** (1).

Foi precisamente isto que faltou em 1936: a Catalunha decretou que metade do lucro dos coletivos financiaria as empresas mais fracas, e muitos coletivos não declararam o lucro. Solidariedade entre unidades não decorre de convicção. Decorre de mecanismo.

O cuidado, que é setor e não apêndice

Um dos setores dessa lista precisa ser nomeado à parte, porque quase todo projeto socialista o esqueceu — inclusive uma versão anterior deste.

Criar criança, cuidar de doente, de idoso e de pessoa com deficiência, e sustentar a casa é trabalho, e é o trabalho de que todos os outros dependem. Uma malha organizada só por ramo de atividade deixa quem faz isso sem setor, sem escala, sem cadeira e sem voto — fora do sistema de decisão exatamente pela razão que o pôs fora da economia clássica. Um sistema construído para não perder informação estava perdendo metade dela.

Por isso o cuidado é **setor da malha** (item 116): existe em todas as escalas, é eleito, exige habilitação como qualquer cargo, é revogável pela base, e tem poderes iguais e não consultivos. Entra no fluxo bidirecional como quem produz diagnóstico e demanda, e participa do planejamento e do orçamento (itens 22 e 96).

Duas cláusulas o acompanham, e sem elas a cadeira seria decorativa.

Cuidado é trabalho para todos os efeitos da Carta (item 117) — jornada máxima, remuneração, descanso e férias, seguridade, segurança do trabalho, recusa de trabalho degradante.

E o cuidado se socializa (item 118): creche em turno integral, alimentação, lavanderia coletiva e cuidado domiciliar de idoso e de pessoa com deficiência, como direito exigível na condição do item 15, e sem que isso autorize institucionalizar ninguém à força (109).

A escolha entre pagar a casa e retirar o trabalho de dentro dela não é nossa: é de Angela Davis, que a resolveu em 1981 pela segunda opção, e a razão que ela dá é a mesma deste capítulo — socializar o cuidado exigiria subsídio grande e não daria lucro, e empreendimento sem lucro é anátema para uma economia de mercado. Não é anátema para esta. É a única coisa que um sistema de planejamento faz melhor do que um preço, e é onde ele

deve ser cobrado primeiro.

Os sindicatos de minorias

Na malha existe uma categoria de outra natureza, e ela é deliberada: sindicatos organizados por condição social herdada, com **poderes iguais aos demais** — não consultivos, não simbólicos.

A razão está no capítulo 2 e se resume assim: a consciência de classe não dissolve a herança colonial. Se a opressão racial, de gênero e territorial tem origem própria e não deriva da relação de trabalho, ela precisa de canal próprio de decisão. O capítulo 16 trata disso inteiro.

O que substitui o que existe hoje

Vale ser direto, porque é a parte que o leitor quer saber.

Não há Executivo separado com poder de nomear: a administração é exercida pela malha eleita, e o comando de qualquer unidade produtiva ou serviço é de quem nela trabalha. Não há duas casas legislativas: a função legislativa acontece nas escalas da malha, com matéria distribuída por alcance do efeito. Não há Judiciário nomeado pairando acima da sociedade: a justiça é um **sindicato de juristas** eleito por voto popular com habilitação técnica, como toda a malha, e o capítulo 15 descreve o desenho, inclusive o júri popular de base para crime comum.

A separação dos Poderes permanece como **princípio** pétreo (item 3), adaptada à forma sindical: as funções continuam distintas, com corpos distintos, mandatos distintos e controle recíproco — o que muda é que nenhuma delas é preenchida por nomeação.

O que este desenho custa

Ele é mais lento que mandar. Exige eleição frequente em muitas posições, medição em toda demanda, fundamentação em toda decisão, e um sistema de informação que funcione de verdade — se o sistema do capítulo 13 falhar, a malha vira um enorme aparato tomando decisões com dado ruim, o que é pior que centralismo, porque é centralismo distribuído.

E exige uma população disposta a participar de assembleia num país onde a jornada consome a vida. É por isso que a jornada máxima é cláusula pétrea (item 17), com o número de horas definido por cada sindicato, e que o direito ao lazer e ao tempo livre está na Carta (106). Não por generosidade: **autogestão sem tempo livre é autogestão de quem tem tempo**, o que em qualquer país conhecido significa autogestão de quem não precisa trabalhar tanto. E acessibilidade universal é obrigatória (108) pela mesma razão prática — sem ela, a assembleia exclui quem não chega até ela.

Nada disso basta, e é preciso dizer por quê. Jornada e lazer são **condição**; não são incentivo. Mancur Olson mostrou em 1965 que, em grupo grande, ninguém arca voluntariamente com o custo de participar quando o benefício vem de todo modo — e que o custo relativo de participar é maior justamente para quem é pobre. Sem algo que compense o custo individual, a participação não aparece por decreto constitucional: aparece de quem pode ficar até as onze da noite, que é uma variável de classe antes de ser uma virtude cívica.

Por isso a Carta faz do tempo de participação **jornada remunerada** (item 119). Assembleia da unidade e função sindical são trabalho, contados e pagos como trabalho. Isso não produz participação igual — nenhum

desenho produz. Retira da conta a única razão para não participar que este manifesto tem obrigação de retirar, que é não poder pagar por isso.

A malha é a aposta institucional deste manifesto: que a decisão sobre a vida material de um país continental possa acontecer onde a informação está, por gente que responde a quem é afetado. Não é um arranjo mais fácil que o atual. É um em que se pode demitir quem decide.

A escala de comunicação

O planejamento como sistema de informação

O problema da economia não é moral. É informacional.

Toda sociedade, qualquer que seja sua bandeira, precisa responder às mesmas perguntas: o que produzir, quanto, onde, para quem. Não há regime que escape disso. E a história das duas respostas conhecidas é a história de duas formas de cegueira.

As duas cegueiras

O mercado responde pelo preço. É uma resposta rápida, descentralizada, e tem uma virtude que a esquerda demorou demais a admitir: nenhum burocrata precisa saber quanta borracha Rondônia consome, porque o preço carrega essa informação sozinho. Convém dizer que os autores que hoje defendem tecnicamente o planejamento — Cockshott e Cottrell, que são a referência no assunto — concedem exatamente isto: preços de mercado fornecem base real de cálculo, permitem escolher a tecnologia de menor custo e decidir entre produtos, e coordenam razoavelmente bem.

Mas o preço só registra quem paga. E isso tem consequência mensurável: em 2022 o Brasil exportou 159 bilhões de dólares em produtos do agronegócio — recorde histórico, quase metade de tudo o que o país vendeu ao exterior, sobre uma safra recorde de 271 milhões de toneladas — e tinha, no mesmo período, 33,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, com outros 125 milhões vivendo alguma forma de restrição alimentar. Nenhuma das duas coisas é anomalia. O instrumento mediu exatamente o que sabe medir, e fome não é uma variável que ele

leia. Chamaram isso de eficiência alocativa por um século.

Não é maldade do empresário. É cegueira de projeto.

O planejamento central responde pelo decreto. Ele vê a necessidade coletiva, inclusive a de quem não tem nada. E fracassou por um motivo que também não é moral: **banda**. Brasília não sabe quanta borracha Rondônia precisa. Não porque Brasília seja burra ou má, mas porque a informação necessária para essa decisão existe em Rondônia, muda toda semana, e não cabe num relatório anual.

O Gosplan não caiu por corrupção. Caiu por não ter como saber — e é preciso ser preciso sobre o que isso significa, porque a formulação frouxa é derrubada em dois minutos. Hayek, em 1945, deu a versão forte do argumento: o problema não é computacional, é de **conhecimento local, disperso e tácito**. A resposta mais séria que se deu a ele — a de Cockshott e Cottrell — não é que Hayek estivesse errado, e sim que ele descreveu uma **intratabilidade prática** dada a tecnologia da época, e não uma impossibilidade lógica. É uma distinção decisiva, e é a que este capítulo assume: o obstáculo era de banda, e banda é uma grandeza que muda.

Nossa resposta

Não é escolher uma das duas cegueiras. É construir o que nenhuma das duas tem: **uma rede que carregue a informação com a granularidade do local e o alcance do todo**.

É isso que a malha sindical é. Ela parece um organograma; é um sistema nervoso.

No município, o sindicato de cada setor sabe o que ninguém acima dele

pode saber. O sindicato da saúde de um município conhece seus postos, suas filas, suas doenças, o que faltou no mês passado e o que vai faltar no próximo. Essa informação não é opinião — é medição, e é produzida por quem trabalha ali.

A esfera de contexto reúne os setores numa mesma escala, e o que ela produz não é resumo: é **quadro**. Porque saúde, transporte e educação de um município não são problemas separados, e só quem os vê juntos percebe que a fila do posto é um problema de linha de ônibus.

Daí sobe: sindicato geral municipal, estadual, federal. E aqui está a regra que separa nosso planejamento do que fracassou: **cada escala agrega sem apagar**. A informação sobe conservando a origem. O nível federal não lê “a região Norte demanda X” — lê Rondônia, e lê Rondônia porque a decisão de onde instalar a fábrica depende de saber qual Rondônia.

E desce. Porque existem coisas que escala nenhuma abaixo da federal consegue: uma ferrovia, uma matriz energética, a resposta a uma epidemia, a decisão de industrializar uma região que o mercado condenou a exportar minério. O fluxo é bidirecional porque a realidade é: demanda e diagnóstico sobem, coordenação e alocação descem, e nenhum dos dois sentidos manda no outro.

Quatro exigências, e todas já estão na Carta

A primeira é o mandato: quem transporta a informação é eleito. Um sistema de planejamento cujos sensores são nomeados por cima mede o que agrada quem nomeia. Foi assim que a URSS descobriu suas safras: alguém precisava dar boa notícia. Daí a proibição de nomeação por cima em qualquer escala (item 26) e a revogação de mandato pela base (25).

A segunda é o método (cap. 9): demanda se apresenta com medição, plano se apresenta com previsão. O plano declara o que espera produzir; mede-se o resultado; a diferença revisa o plano. Planejamento aqui não é profecia — é **hipótese falseável**, e um plano que erra não é sabotagem a punir, é dado a incorporar. Um Estado que não pode admitir erro de plano é um Estado que planeja mal para sempre.

A terceira é o dado aberto. Publicidade integral de todo dado de Estado, com sigilo como exceção fundamentada (item 34), fundamentação pública de toda decisão (91), software estatal aberto e auditável (79), e planejamento pela malha com **proibição expressa de planejar por decreto fora do fluxo bidirecional** (22). O orçamento nasce daí, e não de gabinete (96).

A quarta é o conflito. Greve é o sensor mais confiável do sistema, porque é custosa para quem a emite e não passa pelo filtro de quem tem interesse na resposta. É o capítulo 23, e é a razão pela qual o direito de greve é pétreo inclusive contra o governo (item 12) e o emprego militar em conflito sindical é vedado (44).

O precedente, e o risco que ele nos ensina

Isto já foi tentado uma vez, e vale conhecer o resultado.

Entre 1971 e 1973, o Chile de Allende construiu o Cybersyn: uma rede nacional de telex, desenho sistêmico, gestão descentralizada e acompanhamento da produção em tempo quase real, montada com os poucos recursos tecnológicos que o país tinha. O objetivo declarado não era apenas administrar uma economia em crise, mas materializar em máquina uma concepção socialista de democracia. Foi interrompido pelo

golpe antes de responder se funcionava.

E o achado que a historiadora do projeto documentou é o que este capítulo tem obrigação de citar contra si mesmo: quando um problema era detectado, o alerta ia simultaneamente à empresa afetada e à direção do projeto — de modo que **desmontar uma das principais salvaguardas da autonomia da unidade poderia ser tão fácil quanto uma caminhada pelo corredor.**

A malha tem exatamente esse ponto de falha. Um sistema que dá ao centro visão em tempo real de cada unidade dá ao centro, de graça, o poder de intervir em cada unidade.

Nossa resposta não é confiar em quem estiver no corredor. É que a competência de decidir sobre a unidade não pertence a quem vê o dado: pertence à escala do alcance do efeito (cap. 10), a autogestão da unidade é norma constitucional (item 21), a competência transferida é irreversível (23), não há nomeação por cima (26) e toda intervenção tem de ser fundamentada em público (91). O dado sobe para coordenar, não para mandar — e essa distinção precisa estar escrita, porque a tentação está no desenho.

O resultado

Uma economia que enxerga o que o mercado não vê — necessidade sem dinheiro — e sabe o que o Gosplan não sabia: o detalhe local, atualizado, com nome e lugar.

Num país continental, isso não é preferência. É a única forma possível.

Habilitação técnica, decisão popular

Há duas perguntas que qualquer sistema de governo precisa responder, e quase todos respondem apenas uma.

Quem pode? — quem tem competência para exercer a função. **Quem manda?** — quem tem legitimidade para ocupá-la.

A democracia liberal responde só a segunda: quem tem voto, entra, e o resultado é que assuntos que exigem conhecimento técnico são decididos por quem não o tem — e, na prática, terceirizados a um corpo nomeado que ninguém elegeu. A tecnocracia responde só a primeira: quem tem competência decide, e o resultado é o capítulo 8.

Nossa resposta é a combinação, e a ordem importa: **a habilitação técnica permite a candidatura; o voto popular decide.**

Como funciona

A habilitação é requisito de elegibilidade, não de decisão. Ela filtra quem pode se apresentar, e nada mais. Quem escolhe entre os habilitados é o eleitorado da escala correspondente — e escolhe por qualquer razão que quiser, inclusive razões que um técnico consideraria erradas.

O critério mínimo é formação superior em humanas — bacharelado ou mestrado — somada à formação na área específica quando o cargo a exigir. Quem vai dirigir a saúde municipal precisa da formação da área; quem vai ocupar cargo de escala geral precisa da formação que permite ler orçamento, estudo de viabilidade, laudo, série estatística.

Quem certifica é a universidade autônoma, não o Estado (item 38).

Esta é a peça mais importante do desenho, e a mais fácil de subestimar: um Estado que define quem está habilitado a disputar cargo define quem pode disputá-lo contra ele. A autonomia universitária e curricular é cláusula pétrea justamente porque aqui ela deixa de ser uma prerrogativa acadêmica e passa a ser um freio constitucional.

Nomeação por cima é proibida em qualquer escala (item 26). Não há posição de comando que se alcance sem passar pela urna. Não existe, no desenho, o ato administrativo que criaria um corpo técnico permanente e não eleito.

E o mandato é precário para baixo, não para cima: revogação pela base que elegeu (item 25), impeachment popular de qualquer sindicalista, em qualquer escala, a qualquer momento (45), limite de mandatos consecutivos (54), proibição de acumular cargo em escalas diferentes (55), remuneração atrelada à média da categoria (56).

A objeção de classe, que é séria

Exigir diploma para o operário se candidatar, num país com a nossa desigualdade educacional, é levantar uma barreira — e barreira favorece quem já estava por cima. Um manifesto operário que não enfrentasse isso seria desonesto.

A resposta não é retórica; são quatro peças da Carta, e elas se sustentam ou caem juntas.

Ensino superior público, gratuito e universal (item 37) e ensino básico obrigatório e integral (64). A exigência de habilitação só é legítima se a habilitação for acessível a todos — as duas coisas estão no mesmo documento, e isso não é coincidência de redação: é condição de validade.

Piso mínimo de orçamento para ciência e pesquisa (item 40), porque universidade sem financiamento é diploma sem conteúdo.

Cota transitória de representação para grupos historicamente excluídos (item 111), enquanto a composição da malha não refletir a do povo. Transitória por decisão: cota permanente admitiria exclusão permanente.

A geração fundadora (cap. 25): na primeira geração, o quadro formado pelo partido vale como credencial para cargo sindical mesmo sem diploma — e no momento em que a educação superior se torna universal, **todos esses cargos são revogados** e a habilitação passa a valer sem exceção. É cláusula de caducidade, não de privilégio. E a caducidade tem dois gatilhos, não um: além da universalização, corre um **teto absoluto de tempo contado da ruptura** (item 121), que vale independentemente dela.

Se a educação universal falhar, esta parte do modelo falha com ela. Está escrito, e é a vulnerabilidade mais séria do desenho — e o item 121 existe para que o descumprimento do item 37 encurte o mandato de quem descumpriu, em vez de prorrogá-lo.

Por que não confiar só no voto

Porque decisão sobre matéria técnica exige capacidade de distinguir evidência de alegação, e essa capacidade não se adquire por eleição.

Um dirigente que não sabe ler um estudo epidemiológico decidirá contra a vacina quando a pressão for grande. Um dirigente que não sabe ler um projeto de engenharia comprará a obra errada. E, o mais importante para este manifesto: um dirigente que não sabe ler uma série de dados não pode operar o sistema do capítulo 13, que é o coração do modelo. A malha não

é um parlamento onde se opina — é um sistema de planejamento onde se mede.

Por que não confiar só na competência

Porque competência não determina critério.

Um engenheiro sabe construir a ferrovia; não decorre disso onde ela deve passar. Um economista sabe modelar a alocação; não decorre disso quem deve receber. Um médico sabe expandir a rede; não decorre disso se a prioridade é leito ou atenção básica. Todas essas são decisões sobre **quem vive melhor**, e nenhum diploma confere autoridade para tomá-las em nome de outros.

Em 2022, cada decisão técnica do sistema agroexportador brasileiro estava correta dentro do critério que lhe foi dado, e o país exportou 159 bilhões de dólares em alimento tendo 33 milhões de pessoas com fome. Não faltou competência. Faltou mandato de quem passava fome.

O resumo, para cobrança futura

Habilitação sem voto é o capítulo 8: competência sem responsabilidade, decisão sem endereço, critério fixado por quem não precisa aparecer.

Voto sem habilitação é o que temos: legitimidade que não consegue exercer a função e a delega, por ignorância técnica, a um corpo nomeado — que é a mesma tecnocracia pela porta de trás.

Habilitação para entrar, voto para ficar, revogação a qualquer momento. É esta a fórmula, e ela cabe numa linha para que ninguém tenha dúvida sobre o que exigir de nós.

A justiça e a pena

Um Estado se revela menos pelo que promete e mais pelo que faz com quem violou suas regras.

Nossa doutrina penal parte de duas exigências que já foram estabelecidas e que aqui se encontram. Do capítulo 9, o método: culpa é fato provado, nunca convicção política nem confissão isolada. Do capítulo 11, a arquitetura: o que se pode eliminar por desenho não precisa ser punido. O que sobra depois dessas duas — e sobra — é o objeto deste capítulo.

A prisão brasileira é uma instituição colonial

Não começamos do zero, e não fingimos que o que existe é neutro.

O cárcere brasileiro nasceu para um tipo de corpo e nunca deixou de servi-lo, e isso não é retórica: é medição oficial. São cerca de 940 mil pessoas cumprindo pena no país, e **em torno de 70% da população prisional é negra** — em nenhum ponto da série histórica, iniciada em 2005, a proporção foi diferente, sob nenhum governo. Entre os condenados por tráfico, 68% são homens negros, 72% têm menos de trinta anos, 67% têm baixa escolaridade. Entre as mulheres presas, 68% são negras. Um sistema que entrega o mesmo resultado por vinte anos, sob todas as políticas de segurança já tentadas, não está errando: está funcionando conforme projetado.

E não recupera — quem afirma isso não somos nós, é o Conselho Nacional de Justiça. Sua pesquisa mediu **42,5% de retorno ao sistema prisional** entre 2015 e 2019, contra **23,9% de reentrada no sistema socioeducativo** no mesmo período. A conclusão do próprio CNJ é que o

sistema socioeducativo tem “possivelmente, uma maior capacidade” de interromper trajetórias — e que expandir o sistema prisional sobre o público hoje atendido pelo socioeducativo **agravaria a criminalidade**.

Leia-se isso outra vez: o órgão de cúpula do Judiciário brasileiro mediu a própria prisão e concluiu que ela produz crime. Em 2023, apenas 21% da população prisional cursava Educação Básica dentro do cárcere. É a única política pública do país cujo fracasso completo nunca produziu revisão — porque o fracasso, nela, é o funcionamento.

Manter esse aparato sob outra bandeira seria trocar de gestor. Nós não vamos administrar a herança: vamos substituí-la.

A pena de trabalho

Abaixo da pena máxima, a pena é o trabalho — e isso não é retórica de dureza, é a recusa de duas coisas ao mesmo tempo.

Recusa a ociosidade forçada. Não se sustenta que o Estado gaste uma fortuna para manter alguém encarcerado sem produzir nada, aprendendo nada, devendo tudo. E recusa a escravidão penal: quem trabalha **recebe**. O salário é utilizável dentro, para a própria alimentação e as próprias necessidades, e uma parte é retida e entregue no dia da saída.

Esse detalhe parece administrativo e é decisivo. A reincidência brasileira tem uma causa banal que ninguém trata: sai-se da prisão sem documento, sem endereço, sem um centavo, e a primeira oferta que aparece na esquina é a única. Quem sai com uma reserva no bolso tem, pela primeira vez, alternativa. O mínimo, no extremo leve, é de cinco anos.

Uma nota de honestidade estatística, porque números soltos são munição

do adversário: as estimativas brasileiras de reincidência variam de cerca de 24% a 75% conforme o conceito adotado — reincidência legal, penitenciária, criminal, genérica — e conforme o estado. Neste manifesto, sempre que se falar de reincidência, o conceito e a fonte vão declarados: os 42,5% acima são **reentrada no sistema prisional** entre 2015 e 2019, medidos pelo CNJ, e o levantamento não incluiu Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Sergipe. Estudos posteriores do Depen com a UFPE, sobre 979 mil pessoas presas entre 2010 e 2021, encontraram entre 37% e 42% conforme a ênfase conceitual. Nenhum desses números é pequeno, e nenhum deles é a mesma coisa que o outro.

A saída: tempo e aptidão

A pena termina por duas condições, e as duas precisam estar cumpridas.

A primeira é o **tempo**, que é o que a sentença fixa e o que dá previsibilidade — sem ela, não há pena, há arbítrio.

A segunda é a **aptidão**, e é aqui que o Estado empírico se recusa a fazer o que todo Estado penal faz: soltar por calendário, sem olhar para a pessoa, e depois se surpreender com o que ela faz na semana seguinte. A cada seis meses há avaliação psicológica. Ao fim do tempo, quem está saudável e apto à vida em sociedade sai livre — sem tutela, sem restrição, sem estigma. Quem não está permanece em **custódia indeterminada**, e ali continua sendo tratado, avaliado e pago pelo trabalho que faz.

E há tratamento terapêutico contínuo durante toda a pena, não como benefício mas como obrigação do Estado — porque devolver alguém perturbado à rua é fabricar o próximo crime e depois cobrar a conta da vítima seguinte.

A neutralidade do laudo

Um sistema que condiciona liberdade a um laudo tem um ponto único de falha: o avaliador. Se ele puder ser comprado, comovido ou pressionado, toda a estrutura acima é decorativa.

Por isso a neutralidade não é confiada ao caráter de ninguém — é construída:

- **Sorteio.** O avaliador não é escolhido pelo preso, pela instituição nem pelo Estado.
- **Nenhum vínculo.** Ninguém avalia quem conhece: nem amigo, nem parente, nem terapeuta prévio.
- **Rotatividade obrigatória,** com prontuário integral que acompanha a pessoa. Nenhum profissional acumula histórico suficiente para virar dono do caso.
- **Independência do Estado.** Preferencialmente profissionais não filiados ao aparato estatal — o Estado é parte interessada em prender e em soltar, e parte interessada não faz perícia.
- **Barreira de compartimento.** O laudo serve à decisão de saída e a nada mais. Não integra prontuário geral, não acompanha a pessoa depois de solta, e é inacessível a empregador, a assembleia de unidade produtiva e a qualquer órgão de habilitação para cargo. Ao fim da custódia, é selado. Sem essa barreira, o laudo viraria ficha permanente e a pessoa carregaria a pena para sempre depois de cumprida — o que derrotaria o propósito deste capítulo.
- **Laudos independentes que não se veem.** Dois ou três avaliadores em paralelo, sem acesso ao parecer alheio. Divergência entre eles obriga um terceiro. É assim que se obtém neutralidade num sistema

empírico: não escolhendo o avaliador certo, mas fazendo o desenho suportar o avaliador errado.

A pena máxima

Há condutas para as quais este manifesto não propõe reintegração. São elas:

crimes de preconceito; crimes sexuais; crimes contra crianças; crimes hediondos; violência doméstica — em cada caso, no seu extremo, e não em toda gradação da categoria. Um empurrão não é uma tentativa de homicídio, e a doutrina que trata os dois igual perde a autoridade para tratar qualquer um dos dois.

E aqui a exigência do capítulo 9 é mais severa do que em qualquer outro lugar do texto, porque é o único ponto do sistema onde o erro é irreversível.

Nenhuma condenação capital se sustenta em prova exclusivamente testemunhal ou circunstancial. Exige-se **prova material incontroversa, estabelecida por linhas de evidência independentes** — e é exatamente aí que está quase todo erro judiciário conhecido, porque testemunha ocular é o tipo de prova em que mais se confia e o que menos se sustenta ao exame. Somam-se a isso o duplo grau obrigatório e o direito à revisão diante de prova nova, que são cláusulas pétreas.

Um Estado que decide por evidência tem de assumir que está, hoje, na posição em que os tribunais de trinta anos atrás estavam em relação ao exame de DNA: convictos, cuidadosos e, em alguns casos, errados. A única resposta honesta a isso não é julgar melhor — é construir o sistema para que o erro possa ser desfeito.

Quem julga

Não há poder judiciário separado, pairando acima da sociedade e nomeado por ninguém sabe quem. A justiça é um **sindicato de juristas**, eleito por voto popular com habilitação técnica, como toda a malha. Quem julga responde a quem é julgado.

Mas julgar não é só saber a lei, e é por isso que existem duas formas de sessão.

O crime comum é julgado pelo povo. Assalto, crime sexual: o sindicato de juristas **conduz** — organiza a prova, garante o rito, assegura a defesa —, e quem decide é um **júri popular de base**, no município, em audiência pública. A comunidade julga o que aconteceu na comunidade.

O crime hediondo e a traição são julgados em sessão fechada, pelo sindicato de juristas. Não por desconfiança do povo, mas porque estes são exatamente os casos em que a comoção é maior — e nenhuma sociedade, nenhuma, julga bem sob comoção. O que se protege aqui não é o réu: é a qualidade do julgamento, contra a única força capaz de corrompê-lo por completo, que é a multidão com pressa.

A traição é julgada na escala federal, porque o crime não é contra um município: é contra o Estado. O réu é removido à sede federal de julgamento, se necessário à força.

E aqui está a regra que impede a sessão fechada de virar escuridão: **sigilo na sessão, transparência no registro**. O povo tem satisfação de tudo — só não vota em tudo. Nada corre em segredo: a sentença, a fundamentação integral e a prova que a sustenta são publicadas. O que é particular é a sessão, não o que ela decidiu nem por quê. Ninguém julga sob

linchamento, e ninguém executa no escuro.

Quem pode condenar à morte

O júri popular pode impor a pena máxima. Não se lhe entrega a decisão sobre a vida de alguém e depois se retira a única decisão que pesa.

Mas o sindicato de juristas pode **vetá-la**, ou apresentar **contraproposta** de pena. Havendo desacordo, negocia-se entre as duas instâncias — e **sem acordo, prevalece a pena menor**.

Essa última cláusula é curta e faz muito trabalho. Ela garante que o procedimento sempre termina, sem depender de quem tem mais paciência — e um corpo profissional permanente tem sempre mais paciência que um júri de gente que precisa voltar ao trabalho. E garante que a estrutura só é capaz de ceder para baixo: nenhum impasse entre juristas e povo produz mais morte do que a que ambos concordaram em aplicar.

Sindicatos de minorias

Este é o capítulo que a esquerda socialista clássica não escreveu, e a ausência dele custou-lhe um século de credibilidade em países como o nosso.

A promessa histórica era simples: resolvida a propriedade, o resto vem por consequência. Sem burguesia não haveria racismo, porque o racismo serviria à divisão da classe; sem exploração não haveria opressão de gênero, porque ela serviria ao trabalho não pago em casa. Havia lógica nisso. E não aconteceu.

Nossa posição é o contrário, e ela decorre do capítulo 2: **a consciência de classe não dissolve a herança colonial**. A assembleia da fábrica autogerida é composta pelas mesmas pessoas que este país formou. A expropriação dos meios de produção não muda quem é interrompido na reunião, quem é seguido no mercado, quem é parado na esquina, quem cuida de criança de graça.

Por isso a malha sindical tem, além dos sindicatos por setor e por escala, uma categoria de outra natureza — deliberadamente de outra natureza.

O que são

Sindicatos organizados por **condição social herdada**, e não por ramo de atividade: sindicato de trabalhadores negros, de mulheres, de indígenas, de quilombolas, de pessoas com deficiência, de população LGBT.

Existem em todas as escalas, como o resto da malha — municipal, estadual, federal. São eleitos por seus próprios representados. Exigem

habilitação técnica para candidatura, como qualquer cargo (item 26). São revogáveis pela base a qualquer momento (25 e 45).

E têm **poderes iguais aos demais sindicatos**. Esta é a frase que define o capítulo, e ela é para ser cobrada literalmente: não são conselhos consultivos, não são ouvidorias, não são secretarias de promoção da igualdade, não emitem parecer que alguém acima acata ou não. Decidem, com o mesmo peso, na mesma mesa.

Por que precisam ser de outra natureza

Porque a origem da opressão que enfrentam é outra, e um canal desenhado para conflito de trabalho não a captura.

Um sindicato setorial existe para resolver questões da atividade: jornada, insumo, escala, produção, segurança. Se a trabalhadora negra do setor de saúde levar ao sindicato da saúde o problema de ser sistematicamente preterida na distribuição das tarefas piores, ela está no lugar errado — não porque o sindicato da saúde seja hostil, mas porque aquele problema não é sobre saúde. Ele atravessa todos os setores, e é por isso que precisa de um corpo que atravesse todos os setores.

Florestan Fernandes já havia mostrado que, em sociedades de origem colonial, algumas categorias de trabalhadores carregam tensões que outras não carregam — o que faz delas, potencialmente, as mais radicais. Lélia Gonzalez mostrou como raça e gênero se organizam juntos e estruturam o mercado de trabalho. Se isso é verdade, então tratar essas condições como subitens da questão de classe não é economia de esforço: é perder informação. E este manifesto é, do começo ao fim, um sistema para não perder informação.

O que eles decidem

A competência deles é a matéria que lhes é própria, com o mesmo estatuto que qualquer outra competência da malha — o que significa que entram no fluxo bidirecional do capítulo 13 na condição de quem produz diagnóstico e demanda, e não na condição de quem pede.

Concretamente: política de acesso e permanência na educação e nos cargos; execução das cláusulas pétreas que lhes dizem respeito — vedação de discriminação e racismo como crime (item 11), demarcação irrevogável de terras indígenas e quilombolas (31), línguas indígenas cooficiais em seus territórios (60), aborto legal e gratuito na rede pública (50), identidade de gênero e transição na rede pública (51), união civil independente de gênero (52), acessibilidade universal obrigatória (108), direito à vida independente e vedação de institucionalização forçada (109), capacidade civil plena com apoio e não substituição, incluindo votar e ser eleita (110); e a operação da cota transitória de representação (111).

E, porque são parte da malha e não um apêndice dela, participam do planejamento e do orçamento como qualquer sindicato geral (itens 22 e 96). Uma política de saúde que ignore a mortalidade materna de mulheres negras não é uma política incompleta: é uma política que não passou por onde tinha de passar.

O cuidado, e por que ele não é este capítulo

Uma distinção que precisa ficar clara, porque as duas coisas se tocam o tempo todo e não são a mesma.

O trabalho de cuidado tem cadeira própria na malha, e ela é de **setor** — está no capítulo 12, itens 116 a 118. Não é um sindicato de minoria,

porque cuidar não é uma condição social herdada: é uma atividade, com técnica, jornada e demanda mensurável, e o canal que lhe cabe é o mesmo da saúde e do transporte.

O que este capítulo tem a dizer sobre isso é o cruzamento, que é o de sempre neste país: **quem faz esse trabalho não é uma amostra aleatória da população**. É majoritariamente mulher, e no Brasil é desproporcionalmente mulher negra — que, como Angela Davis registrou, nunca teve o privilégio de ser apenas dona de casa e sempre carregou as duas jornadas. Uma política de creche, de lavanderia ou de cuidado domiciliar que não passe pelo sindicato de mulheres e pelo sindicato de trabalhadores negros é uma política que não passou por onde tinha de passar — exatamente como a mortalidade materna dois parágrafos acima.

Setor decide sobre a atividade. O sindicato de condição herdada decide sobre quem a carrega, e por quê.

O caso indígena, que não é o mesmo

Uma distinção necessária, para não achatar tudo numa categoria só.

Povos indígenas não são uma minoria dentro da nação: são povos, com território, língua e forma própria de decidir. O sindicato de escala não substitui a organização própria de cada povo, e não pretende representá-lo internamente. O que ele faz é dar canal na malha — na federação — para as decisões que alcançam o território indígena de fora para dentro: mineração, energia, estrada, saúde, fronteira.

E o limite é pétreo: demarcação irrevogável (item 31), soberania sobre recursos naturais estratégicos como bens inalienáveis da federação (30), biomas como patrimônio inalienável (33), vedação de degradação

ambiental irreversível como limite ao próprio planejamento produtivo (32), línguas cooficiais em seus territórios (60). Nenhuma assembleia, nenhum sindicato, nenhum plano de produção passa por cima disso — inclusive o nosso, e principalmente o nosso, porque a história dos Estados desenvolvimentistas é a história de socialistas construindo hidrelétrica sobre aldeia.

As objeções, e elas vêm dos dois lados

“Isso fragmenta a classe.” É a objeção que vem de dentro da esquerda, e ela inverte a causalidade. A classe já está fragmentada — foi fragmentada antes de existir sindicato, por trezentos e oitenta e oito anos de escravidão e pela Lei de Terras de 1850. Um sistema que finge unidade que não existe não produz unidade: produz uma unidade nominal em que quem já tinha voz continua falando. Setenta por cento da população prisional é negra sob todos os governos desde 2005; isso não foi fragmentado por nenhum sindicato de minorias.

“Isso institucionaliza a diferença para sempre.” É a objeção liberal, e ela tem um ponto que aceitamos em parte: por isso a **cota** de representação é transitória (item 111). Mas os sindicatos, não. Enquanto existir a condição social herdada, existe o canal — e quando não existir, ninguém precisará revogá-los, porque não haverá quem os elegeisse. Instituição sem base morre sozinha.

“E quem define quem é minoria?” Não o Estado, e não por autodeclaração administrada de cima: a base de cada sindicato é quem se organiza nele e elege quem o dirige, com as garantias gerais da Carta — voto direto, secreto, universal e periódico (item 2) — e sem que ninguém herde condição jurídica dos pais (65).

O que este capítulo admite

Que ele é insuficiente, e que sabemos disso.

Nenhum arranjo institucional dissolve preconceito. Racismo é crime na nossa Carta (item 11) e era crime na Constituição de 1988, que conviveu com um sistema prisional de proporção racial inalterada por vinte anos. Este capítulo não promete resolver a herança colonial: promete que ela terá **canal de decisão com poder igual**, em vez de ser um item na plataforma de alguém.

É pouco comparado ao tamanho da dívida. É mais do que qualquer projeto socialista brasileiro colocou no papel — e é, ao contrário de uma promessa de consequência automática, algo que se pode exigir com o texto na mão.

Autonomia regional sob supremacia federal

E as cláusulas que ninguém revoga

Um país continental precisa de duas coisas ao mesmo tempo, e elas se contradizem: **variação**, porque as regiões são diferentes, e **piso**, porque nenhum brasileiro pode valer menos por nascer no lugar errado.

Este capítulo é o arranjo que segura as duas.

A regra

Estados e municípios legislam segundo seu contexto, e legislam de verdade — subordinados à federação e às cláusulas pétreas da Carta.

“De verdade” quer dizer com competência própria e não delegada: organizam produção, serviço, uso do solo, calendário, currículo local, jornada — o número de horas da jornada é definido por cada sindicato, e o teto máximo é pétreo (item 17). Um estado do Norte pode organizar sua rede de saúde de forma que faria pouco sentido em Santa Catarina, e essa é a razão de existir do arranjo, não um defeito dele.

“Subordinados” quer dizer que existe hierarquia normativa, e ela não é negociável: **a forma federativa é indissolúvel e não há secessão** (item 1).

Por que a autonomia não é moral, e por isso tem limite

Já dissemos no capítulo 3 e repetimos porque é a chave: descentralizamos porque **a informação necessária para decidir bem está no território**, e

não porque o local seja mais puro. Uma câmara municipal pode ser mais capturada por interesse privado que um ministério, e frequentemente é.

Se a razão da descentralização é a qualidade da decisão, então ela vale até onde melhora a decisão — e não além. Daí o critério do capítulo 10: decide a escala do **alcance do efeito**. Efluente que desce o rio não é assunto de quem está a montante. Epidemia não é assunto municipal. Matriz energética não é assunto estadual.

O cimento: o que impede a federação de rachar

Esta é a pergunta que derruba modelos federativos, e a nossa resposta não é apelo à solidariedade. É regra escrita, e são quatro:

- **Repartição obrigatória de receita entre regiões, por regra e não por generosidade** (item 46). Não depende de o estado rico querer.
- **Piso de serviço mínimo igual em todo município** (47). Autonomia legislativa não produz cidadão de segunda classe.
- **Livre circulação e residência em todo o território** (48).
- **Vedação de barreira comercial ou tributária entre estados** (49) — mercado interno único.

Junte-se: soberania da federação sobre recursos naturais estratégicos, que são inalienáveis (item 30), e infraestrutura digital crítica como propriedade coletiva (78) — porque rede, datacenter, meio de pagamento e plataforma de escala nacional são meio de produção, e não serviço.

A força centrífuga numa federação continental não é ideológica: é fiscal. Quem produz mais quer repartir menos, e chama isso de justiça. Estas quatro cláusulas retiram o assunto da mesa antes de a conversa começar. O

capítulo 29 volta a isso pela porta mais difícil, que é a Iugoslávia — o precedente mais próximo do nosso modelo, e o que rachou exatamente pelas linhas regionais.

As cláusulas pétreas, e o que elas são

A Carta tem cento e vinte e um itens que nenhum município, estado ou assembleia revoga. Estão listados integralmente no apêndice, e não vamos repeti-los aqui. O que este capítulo precisa dizer é **por que** existem e **como** se emenda o resto.

A razão é o capítulo 5: conquista que depende de maioria eventual se perde em maioria eventual. Dez anos para tirar o país do Mapa da Fome, dois para voltar. Décadas para construir a legislação trabalhista, meses para reescrevê-la. Cláusula pétrea é a resposta institucional a essa assimetria — e ela alcança, aqui, coisas que nenhuma constituição liberal alcança: propriedade coletiva dos meios de produção (item 19), proibição de contratar trabalho alheio por salário privado (20), autogestão como norma (21), monopólio coletivo do crédito (93).

E alcança também limites contra nós mesmos, que é o que distingue uma Carta de um programa de partido: vedação de degradação ambiental irreversível como limite ao próprio planejamento produtivo (item 32), imprescritibilidade de crime de Estado com abertura integral dos arquivos **inclusive da nossa fase pré-ideal** (86 e 88), reparação a vítima de violência de Estado inclusive por erro do Estado proletário (89), vedação de culto à personalidade (90), direito de resistência a ordem manifestamente ilegal (92).

A emenda: como se muda o que não é pétreo

Aqui há uma escolha de desenho que parece técnica e é política.

O rito de emenda é definido por **critério escrito na própria Carta, sem classificador humano**: existe uma lista fechada de matérias que exigem concordância de todos os sindicatos estaduais; as demais correm na esfera federal.

O ponto é que **ninguém enquadra a emenda**. O enquadramento já está dado pela lista, e por isso não é manipulável. Em toda federação existente, a disputa real não é sobre o mérito da emenda — é sobre qual rito ela segue, e quem decide o rito decide o resultado. Retiramos essa decisão de qualquer autoridade e a inscrevemos no texto.

O estado de exceção, e o que ele nunca alcança

A fase pré-ideal admite estado de exceção. Seria desonesto negá-lo: quem toma o poder pela força enfrenta reação e vai precisar de instrumento.

O que este manifesto faz é dizer, antes de precisar, o que a exceção **não** alcança:

- **Prazo máximo**, com renovação obrigatoriamente por órgão distinto do que decretou;
- **Liberdade de organização sindical** (item 9);
- **O cronograma de esvaziamento** (item 24) — a transição segue correndo sob exceção, e não há como congelar a chegada da fase final mantendo emergência;
- **Ampla defesa e presunção de inocência** (itens 5 e 6).

A terceira é a mais importante e a menos óbvia. A desculpa histórica do socialismo realizado foi o **cerco**: o Estado não pode se esvaziar enquanto houver ameaça externa. O problema é que o cerco nunca acaba — é a autorização permanente para o adiamento permanente, e foi exatamente isso que ele foi por setenta anos. Nossa Carta corta essa saída: **a exceção pode suspender muitas coisas, e não pode parar o relógio.**

O que este arranjo não resolve

Duas coisas, ditas agora para não parecerem descoberta do adversário.

Papel não segura golpe. A Constituição de 1946 estava plenamente vigente em 30 de março de 1964. Cláusula pétrea não é blindagem física — é a definição de quem está fora da lei quando a violar, e é o que dá base ao item 92, o direito de resistência a ordem manifestamente ilegal, que elimina a defesa de “cumprir ordens”. O que segura, de fato, é a malha organizada, a força armada subordinada a ela (item 43) e as décadas de base do capítulo 19. Constituição sem povo organizado é literatura.

Rigidez tem custo. Cento e vinte e um itens pétreos engessam decisões que gerações futuras poderiam querer tomar de outro jeito, e nós estamos, sim, amarrando as mãos de quem vem depois. Assumimos: a alternativa é a reversibilidade que descrevemos no capítulo 5, e entre um país que não pode desfazer a autogestão e um país que pode desfazê-la numa legislatura, escolhemos o primeiro sem hesitar. Quem quiser mudar isso terá de fazer o que estamos fazendo — não uma emenda, mas outra Carta, com outro povo organizado atrás dela.

A vanguarda-símbolo

O partido permanece e não administra

Aqui está a peça original deste manifesto, e ela nasce de uma constatação incômoda: **nenhuma vanguarda saiu do poder porque se pediu que desaparecesse.**

Cem anos de evidência, nenhuma exceção. E a razão não é falta de sinceridade dos revolucionários — muitos eram sinceros. É que se pediu a coisa errada.

Pedir a alguém que tem poder que desapareça é pedir a coisa mais difícil que existe: que aceite a própria extinção. Se ele recusar, precisará de uma justificativa — e a justificativa está sempre disponível, porque o cerco nunca acaba, o inimigo nunca dorme e a fase nunca está madura. É assim que a fórmula do Estado que “definha” virou, na prática, a fórmula do Estado que fica.

Nós não pedimos desaparecimento. Propomos uma troca que a história já mostrou funcionar: **esvaziamento em troca de permanência.**

O modelo é a monarquia parlamentarista, e não é ironia

A instituição política que melhor resolveu esse problema não foi socialista. Foram as monarquias europeias, e o mecanismo é conhecido em detalhe.

Walter Bagehot descreveu em 1867 a distinção que sustenta o arranjo inglês: há a parte **dignificada** da constituição e a parte **eficiente**. O monarca é o exemplo primário da dignidade; o gabinete, da eficiência.

Reina e não governa. Bagehot é, até hoje, a autoridade que tanto defensores quanto críticos da Coroa fazem questão de conhecer — citado por juristas desde os anos 1880, ensinado em Oxford e Cambridge desde a virada do século, e estudado por todos os soberanos desde George V. Não é folclore: é uma tecnologia institucional consciente, que atravessou revoluções, guerras mundiais e a perda de um império.

O que essas monarquias fizeram foi entregar a administração e ficar com o símbolo. E — este é o ponto — **elas não desapareceram**. Estão lá. Aparecem no hino, na moeda, no feriado, no juramento. Perderam tudo o que se administra e nada do que se reverencia.

A lógica é a mesma que Max Weber descreveu ao tratar da **rotinização do carisma**: a força pessoal e revolucionária que funda algo é transitória por natureza — depende de uma pessoa, e pessoa morre — e só sobrevive convertendo-se em instituição, com doutrina codificada e autoridade derivada do cargo e não do magnetismo. A igreja primitiva converteu o carisma de Jesus em hierarquia e direito canônico. A Revolução Francesa converteu o seu em Código Napoleônico: a revolução morreu, ficaram as regras.

Este manifesto faz essa conversão de propósito e por escrito, em vez de deixá-la acontecer por acidente e a favor de quem estiver mandando.

Por que o símbolo é o partido, e não um homem

Aqui está a decisão que separa este modelo de todo o socialismo realizado, e ela é simples de enunciar: **pessoa morre, envelhece, erra e enlouquece. Instituição não.**

Todo culto de personalidade socialista terminou de um dos dois modos.

Ou o líder morreu e a estrutura entrou em crise de sucessão — e é o caso da Iugoslávia, que era o precedente mais próximo do nosso modelo e rachou pelas linhas regionais quando Tito morreu. Ou o líder envelheceu no cargo e o país envelheceu com ele.

Um partido como símbolo não tem essa fragilidade. Não tem corpo, não tem herdeiro, não tem doença, não tem filho. Não precisa de sucessão porque não é ocupado por ninguém em particular. E, ao contrário de um monarca, não pode ser objeto de disputa dinástica.

Daí o item 90 da Carta, que é a expressão negativa disso: **vedação de culto à personalidade** — proibido nomear cidade, rua, escola ou moeda com nome de dirigente vivo, e erguer estátua a quem está no cargo. O símbolo é o partido; nenhuma pessoa pode se apresentar como encarnação dele.

O que exatamente resta, e o que exatamente não resta

Resta: o nome na história, na data nacional, no hino, na fachada dos prédios, no currículo escolar como fato histórico, na memória fundadora. O partido continua existindo, com militância, congressos, publicações, posição pública sobre o que quiser. Continua sendo a origem declarada da ordem. Se alguém quiser prestar-lhe reverência, presta.

Não resta nenhuma competência administrativa. E aqui a Carta é literal, porque a intenção não bastaria:

- **A vanguarda-símbolo não exerce nenhuma competência administrativa: após o cronograma, o partido é juridicamente incapaz de administrar, mesmo que queira** (item 101). Não é proibido de administrar mal. É incapaz — não existe o ato jurídico pelo

qual ele administraria.

- **Proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical** (item 102). Impede a reocupação do Estado por dentro, que é a rota óbvia: o partido perde a estrutura formal e passa a governar através de seus quadros nos cargos.
- **Orçamento do partido separado do orçamento público** (item 103). Símbolo não se financia com dinheiro de Estado.
- **Proibição de força armada partidária: nem a vanguarda tem exército próprio** (item 42), com a força armada subordinada à malha sindical eleita (43).
- **Habilitação técnica mais voto popular como única via a cargo, com nomeação por cima proibida em qualquer escala** (item 26). Não há indicação partidária possível.

Some-se o que já foi dito nos capítulos 6 e 17: liberdade de organização sindical pétrea (9), irreversibilidade das competências transferidas (23), cronograma inscrito na Carta e não na doutrina do partido (24), revogação de mandato pela base (25), impeachment popular a qualquer momento (45).

Por que isso funcionaria, quando nada funcionou

Três razões, e nenhuma delas é confiança.

Primeira: a troca é vantajosa para quem tem de aceitá-la. Toda vanguarda que desapareceu foi apagada — dissolvida, denunciada, transformada em vergonha nacional pelo regime seguinte. A esta se oferece o oposto: permanência garantida, reverência inscrita, nome preservado para sempre. É a diferença entre pedir suicídio e oferecer

aposentadoria com honras. Não estamos apostando em altruísmo; estamos apostando em interesse próprio bem desenhado, que é a única coisa em que se pode apostar com segurança.

Segunda: não é o partido que decide quando. O cronograma é constitucional (item 24), corre por competência e não por data (cap. 24), e continua correndo mesmo sob estado de exceção (cap. 17). O partido não é o juiz do próprio esvaziamento — e é aqui que este modelo se separa de todos os anteriores, em que a autoridade que devia entregar poder era a mesma que avaliava se já era hora.

Terceira: o que sai não volta. A irreversibilidade (item 23) transforma o esvaziamento em catraca. Cada competência transferida é um ponto sem retorno, e nenhuma crise futura pode ser invocada para reunificar o que se distribuiu. Sem essa cláusula, a primeira emergência séria reconstituiria o poder central — como aconteceu em todos os casos conhecidos.

O que este capítulo admite

Que símbolo é poder. Não vamos fingir que uma instituição reverenciada, sem competência formal, é politicamente inofensiva. Uma palavra do partido-símbolo pesará numa eleição sindical. Ele terá influência, e influência é poder informal.

Nossa resposta é que influência **disputável** é diferente de competência administrativa. O sindicalista que se elege com apoio do partido pode ser revogado pela base que o elegeu (item 25), sofrer impeachment popular a qualquer momento (45), e não pode acumular cargo partidário e sindical (102). O partido pode pedir voto; não pode nomear, não pode demitir, não pode assinar, não pode gastar dinheiro público e não tem tropa. É pouco

comparado ao que tinha. É mais do que zero, e dizemos isso.

Que o autor deste manifesto rejeitou uma trava específica. Foi considerada, e recusada, a possibilidade de o povo revogar a condição simbólica do partido. Registramos a escolha sem maquiagem: a permanência do símbolo é incondicional, e essa incondicionalidade é justamente o que torna a troca aceitável para quem precisa aceitá-la. Quem considerar isso excessivo tem um argumento, e ele é enfrentado no capítulo 28.

Que estamos tratando um problema psicológico com engenharia institucional, e isso nunca é garantia. Uma vanguarda pode simplesmente rasgar a Carta. Nenhuma cláusula impede isso — o que impede é o que este manifesto constrói ao redor dela: a malha com competência própria e irreversível, a força armada subordinada a ela e não ao partido, e décadas de base organizada que não obedece por hábito. É por isso que o capítulo 19 vem antes, e não depois.

O que estamos oferecendo, em uma frase

Ao contrário de todos os projetos socialistas que prometeram que o Estado feneceria e produziram Estados que só cresceram, este não pede que a vanguarda se dissolva.

Pede que ela troque a caneta pelo monumento. Fica no hino, no feriado, na origem, na história — para sempre, e sem risco de ser apagada por ninguém.

Só não assina nada.

PARTE IV

A transição

O trabalho de base

Décadas, reformista, condição e não ensaio

A epígrafe deste manifesto está aqui, e este é o capítulo que a sustenta com evidência em vez de convicção.

A afirmação é dupla, e as duas metades são empíricas. **Sem base longa, não há como manter o poder tomado. E sem poder tomado, a base longa é destruída por quem tem armas.** As duas metades estão amarradas uma na outra, e é essa amarração — não uma preferência doutrinária — que define nossa estratégia.

O que a história mostra, caso a caso

Ponha os casos lado a lado e o padrão é difícil de contestar.

Onde houve base longa antes da tomada do poder, o poder se sustentou. A China construiu bases rurais por vinte e dois anos antes de 1949 — Jiangxi, depois Yan'an — com reforma agrária, serviços e administração funcionando antes de haver Estado nacional. O Vietnã operou zonas libertadas por décadas, com a promessa de terra amarrada à independência nacional: em 1945, quando o Japão se rendeu, o movimento controlava território suficiente para convocar um congresso nacional e formar um Estado. E o caso mais próximo do nosso modelo é a Guiné-Bissau de Amílcar Cabral: cerca de **quatrocentos comitês de aldeia** em 1970, eleitos, de cinco membros, com **duas cadeiras reservadas a mulheres desde o congresso de 1964**, tocando escolas, centros de saúde, tribunais eleitos e lojas do povo — tudo isso *antes* da independência. Patrick Chabal, que estudou aquilo com mais cuidado,

concluiu que no nível da aldeia o sistema funcionava e tinha apoio popular, e atribuiu isso à relação de trabalho entre partido, forças armadas e comitês.

Onde a organização de massa veio depois da vitória, o regime não se transmitiu. A Nicarágua sandinista criou suas organizações de massa a partir de 1979 — com representação formal inédita, nove cadeiras para os comitês de defesa, três para a central sindical, duas para os trabalhadores rurais — e perdeu na urna em 1990. Thomas Sankara criou os comitês de defesa da revolução em Burkina Faso para levar a revolução a “cada província, cada aldeia, cada casa”; foram, segundo Ernest Harsch, genuinamente transformadores em seu caráter popular, incorporando camponeses e pobres que nunca haviam participado de política. Mas o poder tinha vindo de um golpe militar em 1983, e em 1987 Sankara foi assassinado. A base não sustentou porque não existia antes.

E onde houve base longa sem resposta ao poder, a base foi esmagada. A Espanha de 1936 tinha décadas de organização sindical — a mais profunda que já existiu — e produziu a autogestão mais avançada da história. Perdeu em dez meses. É o capítulo 7.

Junte as três colunas e não sobra ambiguidade: base longa e resposta ao poder. Uma sem a outra é derrota, e a história registra as duas formas de derrota separadamente.

Miséria não organiza. Organização organiza.

Há uma crença consoladora na esquerda segundo a qual o sofrimento produz revolta e a revolta produz revolução. É falsa, e a refutação vem do caso mais estudado.

Mark Selden examinou a base comunista de Yan'an, no norte da China — região de seca e fome, portanto o lugar perfeito para confirmar a tese do sofrimento gerador. Ele concluiu o contrário: **descontentamento é indirigido e não produz revolução por si**. O que produziu resultado foi a combinação de ativismo militar com alívio efetivo do sofrimento rural e conhecimento detalhado das condições locais. Guerrilha e escola. Segurança e reforma agrária. Presença e serviço.

Isso não é uma nota técnica. É a diferença entre pensar que a crise faz o trabalho por nós — e por isso apenas denunciá-la — e entender que a crise só rende a quem já está organizado quando ela chega.

Por que é reformista, e por que isso não é traição

Aqui está o ponto que nos custará leitores dos dois lados.

O trabalho de base é **reformista**: disputa eleição, disputa sindicato, disputa prefeitura, ocupa espaço institucional, arranca direito, melhora vida concretamente hoje. Constrói associação de moradores, cooperativa, escola popular, curso pré-universitário, clínica, rádio, time, grupo de teatro, banco de alimentos. Faz o que a Flaskô fez em quinze anos: reduziu a jornada de 44 para 30 horas sem reduzir salário, achatou a desigualdade salarial interna, manteve uma fábrica de cultura com 46 peças e 38 oficinas, e gerou um bairro com casas hoje regularizadas.

Nada disso é ensaio da revolução, e nada disso é substituto dela. É **condição** — e uma condição tem valor em si.

A objeção de dentro da esquerda é conhecida: reforma desmobiliza, cria ilusão institucional, produz burocratas. Tem fundamento histórico: aconteceu com a social-democracia alemã, e é Michels outra vez.

A objeção de fora é a oposta: se vocês fazem reforma, façam reforma até o fim e abandonem a ruptura. É a posição do capítulo 5, e ela tem 33 milhões de brasileiros com fome em 2022 para explicar.

Nossa resposta às duas é a mesma, e é o capítulo 4: **conquista importa e não atravessa a linha**. Faz-se as duas coisas sabendo qual é qual. Quem confunde a conquista com o objetivo vira o que o capítulo 5 descreve. Quem despreza a conquista não constrói base nenhuma, porque ninguém se organiza por vinte anos com quem nunca lhe entregou nada.

Décadas, e o que fazer com o problema disso

Um capítulo honesto sobre trabalho de base tem de dizer o prazo: **décadas**. Não uma conjuntura, não um ciclo eleitoral, não uma crise. Vinte e dois anos na China. Onze anos de luta armada com administração civil na Guiné-Bissau. Décadas de CNT na Espanha.

Isso cria dois problemas, e ambos são reais.

O primeiro é a burocratização da própria organização — a lei de ferro operando dentro de nós antes de chegarmos a qualquer lugar. Não se resolve por vigilância moral. Resolve-se pelo que já está inscrito na Carta e deve valer para a organização desde já, e não só depois: limite de mandatos consecutivos, proibição de acumular cargo em escalas diferentes, remuneração de dirigente atrelada à média da categoria (itens 54, 55, 56), e o conflito interno tratado como insumo e não como desvio (cap. 23).

O segundo é geracional. Quem começa não termina. A militante que abre a escola popular aos vinte e cinco anos pode não ver a ruptura, e é preciso dizer isso a ela em vez de prometer o contrário. O que se pode prometer é

o que Selden mediu em Yan'an: que a escola existiu, que a fila diminuiu, que a clínica atendeu — e que sem isso não há ruptura possível, apenas guerra civil.

Por que sem base a ruptura é só guerra civil

A frase da epígrafe é literal, e vale desmontá-la.

Sem base, quem toma o poder não tem quem administre — e importa a administração de quem estava lá, ou seja, mantém a estrutura que pretendia mudar. Cuba tomou o poder em 1959 e só institucionalizou o Estado entre 1976 e 1985, quando importou o modelo soviético: constituição espelhada na soviética, representação **indireta**, partido inscrito no artigo 5 como força dirigente da sociedade. Não foi má-fé; foi ausência de estrutura própria pronta, e o vazio foi preenchido pelo que havia à mão.

Sem base, quem toma o poder não tem quem o defenda a não ser com armas — e um governo que só se defende com armas se torna dependente de quem as tem. Foi o que aconteceu com Allende ao contrário: sem poder popular convertido em instituição, ele dependia dos comandantes constitucionalistas, e um deles bombardeou o palácio.

Sem base, quem toma o poder não tem para quem transferir competência — e o esvaziamento do capítulo 24 se torna letra morta, porque o ônus de prova é do sindicato e não haveria sindicato capaz de assumi-lo. **Nossa arquitetura inteira depende de existirem, no dia seguinte à ruptura, sindicatos que saibam operar aquilo.** Eles não nascem no dia seguinte. São construídos nas décadas anteriores, fazendo coisas pequenas e verificáveis.

É por isso que este capítulo é o mais importante da Parte IV, e é por isso que o capítulo 31, que fecha o manifesto, não pede que se espere nada: pede que se comece agora, porque a tarefa de agora é exatamente esta.

Consciência de classe como mínimo suficiente

Quanta consciência é preciso para fazer uma revolução?

A pergunta parece acadêmica e decide tudo, porque a resposta errada paralisa. Se a exigência for alta — um povo que compreende a teoria, que abandonou o preconceito herdado, que age por convicção — então a revolução nunca acontece, porque esse povo não existe em nenhum lugar do mundo e não existiu em nenhum momento da história.

Nossa resposta é deliberadamente modesta: **consciência de classe é o mínimo suficiente**. Saber de que lado se está. Reconhecer que a própria vida material depende de uma estrutura que outros controlam, e que essa estrutura pode ser mudada coletivamente.

Isso é pouco. E é o que houve em todos os casos em que algo aconteceu.

O que a consciência de classe não faz

Ela não dissolve a herança colonial. Isto é o capítulo 2, e a evidência doméstica é mais forte do que qualquer argumento: setenta por cento da população prisional brasileira é negra, e a proporção não se moveu em nenhum ponto da série histórica iniciada em 2005, sob todos os governos — inclusive os que a classe trabalhadora organizada elegeu e sustentou.

Ela não produz consciência sobre si mesma, nem gratidão pela própria história. Na Flaskô, quinze anos de fábrica sob controle operário, muitos trabalhadores **não percebiam a relevância histórica do que faziam**; havia um grupo resistente às mudanças, e a redução da jornada —

bandeira do operariado desde o século XIX — foi conquistada à revelia do sindicato oficial da categoria, que se recusou a ocupar a cadeira que tinha direito no conselho porque considerava a situação “pré-revolucionária”. Autogestão não fabrica militantes. Fabrica bombonas, com jornada menor.

Ela não é homogênea. Florestan Fernandes mostrou que em sociedades de origem colonial há tensões que tornam algumas categorias de trabalhadores mais radicais que outras — e isso significa que a classe não fala com uma voz e nunca falou.

E ela não elimina o cálculo individual. Trabalhador organizado calcula: mede risco, protege família, pesa o que perde. Quem espera abnegação vai construir estratégia sobre uma ficção.

Por que ainda assim é suficiente

Porque a revolução não é um exame de admissão, e o que ela exige é mais estreito do que a esquerda costuma imaginar.

Exige que, no momento decisivo, um número suficiente de pessoas **não obedeça** a quem sempre obedeceu — e que uma minoria organizada tenha o que fazer com esse instante. É tudo. Não exige que a maioria domine teoria, nem que tenha superado seus preconceitos, nem que aja por altruísmo.

Em outubro de 1972, quando o *lockout* patronal parou o Chile, os trabalhadores dos *cordones industriales* passaram a operar transporte, distribuição e produção. Não fizeram isso por terem lido *O Capital*. Fizeram porque estavam organizados e porque o país que dependia deles ficou visível de um dia para o outro. O que faltou lá não foi consciência: foi ter uma instituição para onde levar aquele poder, e o capítulo 4 conta o

que aconteceu com ele.

E há a lição de Yan'an, que vale repetir porque é contraintuitiva: **descontentamento é indirigido e não produz revolução por si**. Não é o grau de consciência que converte crise em transformação — é a existência prévia de organização capaz de dirigir. Miséria não organiza; organização organiza.

A consequência para a estratégia

Se a exigência é baixa, três coisas seguem, e todas são práticas.

Primeira: não se espera pelo povo pronto. Não há critério de maturidade a ser atingido antes de agir, porque esse critério seria sempre insuficiente e serviria de desculpa eterna — a mesma função que o cerco cumpriu no socialismo realizado. Age-se com a classe que existe.

Segunda: o trabalho de base é organização, não catequese. O capítulo 19 é sobre construir coisas que funcionam — escola, clínica, cooperativa, sindicato, mandato — e não sobre convencer indivíduos um a um. Consciência é subproduto de organização eficaz, e não seu pré-requisito. Foi assim em Yan'an, na Guiné-Bissau de Cabral e em Sumaré.

Terceira: a arquitetura tem de suportar gente comum. Este é o ponto que dá coerência ao manifesto inteiro. Se contássemos com um povo transformado, poderíamos escrever um sistema que depende de virtude. Como não contamos, o sistema é construído para funcionar com as pessoas que o Brasil produziu — que é exatamente o que o capítulo 11 diz sobre a sabotagem, o 15 sobre o laudo, o 16 sobre a herança colonial e o 18 sobre a vanguarda: em nenhum deles se pede que alguém seja melhor do que é.

A honestidade que este capítulo deve

Duas.

A primeira: uma revolução feita com a classe que existe produzirá um Estado com os vícios da classe que existe. Haverá racismo na assembleia autogerida. Haverá machismo no sindicato. Haverá quem use o cargo para vantagem e quem denuncie o vizinho por desavença antiga. Nada disso é hipótese pessimista: é o que se observou em todos os casos, inclusive nos que admiramos.

É contra isso que existem os sindicatos de minorias com poderes iguais (cap. 16), a cota transitória de representação (item 111), a remuneração de dirigente atrelada à média da categoria (56), a revogação de mandato pela base (25), o impeachment popular a qualquer momento (45) e o direito de resistência a ordem manifestamente ilegal (92). Não são ornamentos morais: são a única resposta possível a um povo real.

A segunda: se a consciência exigida é baixa, o risco de a revolução ser capturada é alto. Uma população que apoia a ruptura sem compreender a arquitetura pode aceitar, com igual facilidade, a vanguarda que decide não se esvaziar. Já aconteceu, em todos os casos, e é a objeção do capítulo 27.

A resposta é a mesma que atravessa este manifesto: não se aposta em consciência, aposta-se em desenho — competências irreversíveis, cronograma na Carta e não na doutrina do partido, nomeação por cima proibida, liberdade sindical inalcançável até pelo estado de exceção. **Um povo com consciência mínima consegue defender uma Carta que lhe garante coisas concretas.** É mais fácil defender o direito de eleger quem manda na sua fábrica do que defender uma tese sobre a natureza do Estado — e é por isso que a Carta é escrita em cláusulas exigíveis, e não em

princípios.

A ruptura

Armada e objetiva

Este capítulo diz a coisa que a esquerda brasileira aprendeu a não dizer, e que sem ela o resto deste manifesto é literatura: **a passagem não é eleitoral.**

O capítulo 4 já mostrou por quê. Allende ganhou a eleição, respeitou a Constituição do começo ao fim, e morreu no palácio bombardeado por um comandante constitucionalista. Jango não era socialista, propunha reformas que qualquer social-democracia europeia havia feito, e foi derrubado quinze dias depois de mandar o projeto ao Congresso — por um bloco que tinha sido montado com dinheiro, método e antecedência, e que declarou por escrito, no primeiro Ato Institucional, que a revolução vitoriosa se legitima por si mesma.

A conclusão não é ideológica, é observada: **quem perde propriedade não recorre à eleição seguinte.** Recorre ao capital, ao tribunal, à imprensa e ao quartel. Um projeto que se propõe a tocar a propriedade e não tem resposta para isso não é pacífico — é apenas derrotado antes de começar, e a conta de sua derrota é paga por outros.

O que “armada” quer dizer, e o que não quer

Não quer dizer guerrilha de vanguarda esclarecida agindo em nome de um povo que não pediu. Isso foi tentado neste continente, produziu mortos corajosos e nenhum poder — e a razão é o capítulo 19: sem base, ação armada é ação de seita.

Quer dizer que, no momento da ruptura, existe **força organizada**

suficiente para tomar e manter o poder do Estado, e que essa força é o desdobramento das décadas de organização anteriores, não um corpo separado dela.

E quer dizer, sem rodeio: **a vanguarda pega em armas**. Não financia quem pega, não abençoa quem pega, não espera que o povo pegue por conta própria enquanto ela redige a proclamação. Ela é o corpo que executa a tomada do poder, e responde por isso — inclusive penalmente, se perder, o que é exatamente o risco que qualquer projeto revolucionário assume desde 1871.

Isto precisa ser dito nesta ordem, porque a Carta que este manifesto propõe contém uma cláusula que, lida fora de contexto, diria o contrário: **nem a vanguarda tem exército próprio** (item 42). A cláusula é do Estado instalado, não da insurreição. A sequência é esta:

Antes e durante a ruptura, a força é da organização revolucionária — não há outra, porque a força legal pertence ao Estado que está sendo derrubado.

Instalado o Estado proletário, essa força se converte em força armada do Estado, subordinada à malha sindical eleita (item 43), com monopólio estatal da força e milícia privada proibida (41). É aqui que o item 42 passa a valer, e ele passa a valer **contra a vanguarda**: a partir desse ponto ela não retém tropa própria, e o que era o braço armado da revolução responde a mandato eletivo, e não a comitê partidário.

O momento dessa conversão não é um detalhe: é a única garantia de que a vanguarda não guardará um exército particular para o dia em que o cronograma do capítulo 24 lhe pedir a primeira competência. Quem mantém tropa própria não transfere nada, e todo caso histórico confirma

isso.

E quer dizer que a ruptura é **objetiva**: tem alvo definido — o aparato de Estado —, tem prazo, tem critério de sucesso e tem fim. Não é insurreição permanente nem guerra prolongada como forma de vida. Toma-se o Estado, estabiliza-se, e começa imediatamente o cronograma do capítulo 24.

As três condições, sem as quais não se faz

Primeira: base construída, medida em décadas. Não é retórica de cautela; é a diferença entre 1949 na China e 1983 em Burkina Faso. Quem chega ao poder sem estrutura própria administra com a estrutura de quem estava lá — e Cuba, que tomou o poder em 1959, só institucionalizou o Estado a partir de 1976, importando o modelo soviético inteiro por não ter o próprio pronto.

Segunda: consciência mínima disseminada. O capítulo 20 estabelece o critério e ele é baixo de propósito: que um número suficiente de pessoas não obedeça, no momento decisivo, a quem sempre obedeceu. Não se exige teoria.

Terceira: a instituição pronta antes do dia. A malha do capítulo 12 não pode ser inventada depois. No dia seguinte à ruptura, é preciso que existam sindicatos capazes de operar produção, distribuição, saúde e transporte — porque é para eles que as competências serão transferidas, e o ônus de prova do capítulo 24 é deles. Sem isso, o esvaziamento é letra morta e a vanguarda fica, não por má-fé, mas por não haver a quem entregar.

Faltando qualquer uma das três, o que se faz não é revolução. É golpe com

vocabulário de esquerda, e a história registra vários.

O que a força armada é, e a quem obedece

Aqui está a peça que quase nenhum projeto revolucionário escreveu antes de vencer, e é a que mais importa para o que vem depois.

Nem a vanguarda tem exército próprio (item 42 da Carta). A força armada é subordinada à malha sindical eleita (43), o monopólio da força é do Estado e milícia privada é proibida (41), e o emprego militar em conflito sindical é vedado (44).

A razão é o capítulo 4 lido ao contrário. Allende dependeu de comandantes que não respondiam a nenhuma instituição popular, e por isso um deles pôde decidir sozinho. Um partido com exército próprio resolve esse problema criando outro pior: quem tem tropa não entrega competência, e o cronograma do capítulo 24 morre no primeiro impasse.

Então a tropa não é do partido nem dos generais. É da malha, que é eleita, revogável e obrigada a fundamentar publicamente o que decide (item 91). E o servidor ou militar que recebe ordem manifestamente ilegal tem **direito constitucional de recusá-la, sem punição** (item 92) — o que elimina de antemão a defesa de “cumprí ordens”.

O que a fronteira faz

Na fase de guerra, a fronteira fecha. Depois da consolidação, abre.

A parte que merece explicação é a segunda, e ela é uma decisão de método: **evasão de profissionais se responde recrutando, não prendendo**. Um país que precisa trancar seus médicos dentro dele já

perdeu o argumento — e, pior, se torna incapaz de receber quem quer vir, que é como se repõe quadro técnico de verdade.

Daí as cláusulas correspondentes: direito de sair do país e de retornar, irrevogável após a consolidação (item 98); proibição de apatridia e de perda de nacionalidade, nem por traição (97); vedação de extradição de nacional (99); naturalização por trabalho e residência, sem critério de origem, sangue ou capital (100); direito de asilo a perseguido político (84).

Os limites que valem desde o primeiro dia

Um manifesto que só declarasse limites para depois da vitória não estaria declarando nada. Estes valem durante a ruptura:

- **Individualização da pena; vedação de punição coletiva** (item 114). Nenhuma família, aldeia, sindicato ou comunidade responde por ato de membro. O critério é sempre **participação** — nunca presença, pertencimento ou parentesco.
- **Nenhuma criança herda condição jurídica dos pais** (item 65).
- **Proteção integral e prioridade absoluta da criança**, que precede inclusive o plano econômico (63).
- **Ampla defesa, contraditório e presunção de inocência** (5 e 6), que o estado de exceção não alcança (cap. 17).
- **Imprescritibilidade de crime de Estado e de tortura praticada fora de pena judicial** (86), com **abertura integral de arquivo de repressão** — inclusive o da nossa própria fase pré-ideal (88), e reparação a vítima de violência de Estado inclusive por erro do Estado proletário (89).

Chame-se a atenção para essas duas últimas, porque quase nenhum regime

revolucionário aceitou escrevê-las sobre si mesmo antes de vencer. Estamos declarando, antes de tomar o poder, que os arquivos do que fizemos serão abertos e que nossas vítimas serão reparadas.

A classe expropriada

Não se mata. Trabalha.

A doutrina é a do capítulo 26 e está fixada: trabalho compulsório até contribuição definida em tempo e quantidade, com **direitos normais durante todo o período**, e depois **cidadania plena, incluindo voto**. Não há prisão por dívida, nem pela contribuição pendente (item 112). Nenhum filho herda a condição (65).

Isto não é generosidade. É cálculo, e vale dizer qual: um Estado que extermina a classe que expropriou cria uma diáspora inimiga permanente, um estoque inesgotável de legitimidade para intervenção estrangeira, e uma polícia política que nunca mais será desmontada — porque aparato que permanece procura serviço. O capítulo 11 já mostrou o que a autogestão dispensa; este é o outro lado da mesma economia.

Quem pega em armas contra o Estado proletário

Ação armada contra o Estado proletário é o primeiro item da lista fechada de traição, e a pena é capital. Isso vale para quem é derrotado em combate tanto quanto para quem é preso montando a célula: **render-se não converte a conduta em outra conduta**.

O que a rendição e a captura mudam é o caminho, não o resultado possível. E o caminho é o do capítulo 15, sem atalho e sem exceção:

Remoção à sede federal de julgamento, se necessário à força. A traição é julgada na escala federal, porque o crime não é contra um município: é contra o Estado.

Julgamento pelo sindicato de juristas, em sessão fechada. Não por desconfiança do povo, mas porque este é exatamente o caso em que a comoção é maior — e nenhuma sociedade, nenhuma, julga bem sob comoção. Quem acaba de enterrar os seus não é o corpo adequado para decidir sobre a vida de quem os matou, e um Estado que entrega essa decisão à multidão não está sendo democrático: está terceirizando o linchamento.

Sigilo na sessão, transparência integral no registro. Sentença, fundamentação e prova são publicadas. O povo tem satisfação de tudo — só não vota em tudo. Ninguém é julgado sob linchamento, e **ninguém é executado no escuro.**

As travas probatórias valem inteiras, e aqui mais que em qualquer lugar. Prova material incontroversa por linhas de evidência independentes, nunca prova exclusivamente testemunhal ou circunstancial (item 115). Ampla defesa e contraditório (5). Presunção de inocência, com o ônus sempre em quem acusa (6). Duplo grau obrigatório (113). Direito à revisão diante de prova nova (36). Nada disso é alcançado por estado de exceção.

E o critério é sempre participação — nunca presença, pertencimento ou parentesco (item 114). Quem estava na casa não é quem estava na ação. Nenhuma criança herda a condição dos pais (65). Não há punição coletiva de família, aldeia ou comunidade, e isso vale no dia da ruptura como vale dez anos depois.

Duas razões para que seja assim, e nenhuma é brandura.

A primeira é de coerência, e é a que nos protege do adversário: este manifesto reverte a anistia de 1979, torna imprescritível o crime de Estado e a tortura praticada fora de pena judicial (item 86) e abre integralmente os arquivos da repressão — inclusive os da nossa própria fase de transição (88). Um Estado que executa no campo, sem processo, perde a autoridade de dizer qualquer coisa sobre porão, e a perde com razão. O que se faz com o inimigo derrotado é a prova de que a diferença entre nós e 1964 é real, e não uma questão de qual lado estava.

A segunda é de método. O capítulo 9 constrói um Estado cujas decisões são revisáveis porque evidência não produz certeza — e a execução é o único ponto do sistema em que o erro não se desfaz. É exatamente onde a exigência tem de ser máxima, não mínima. Um Estado que se permite matar sem processo em nome da urgência descobrirá, mais tarde e por escrito, quantas vezes matou a pessoa errada.

Fica registrado o que isto **não** é: não é anistia, não é indulto e não é hesitação. Quem pegou em armas contra o Estado proletário responde por traição, e a pena máxima está na mesa. O que este manifesto recusa é que ela seja aplicada por quem capturou, no lugar onde capturou, no calor do dia em que capturou.

O que este capítulo não promete

Não promete que dará certo. Ruptura é o momento de maior risco de todo o projeto: é onde Allende perdeu, onde a Espanha perdeu, e onde a maior parte das tentativas do século XX terminou.

O que ele afirma é mais estreito e sustentado por um século de evidência:

não existe passagem sem ruptura, e as tentativas de fazê-la pela via institucional foram derrotadas não por timidez dos governos, mas por reação de quem tinha o que perder e não estava disposto a submeter isso a eleição.

A escolha real não é entre transformação violenta e transformação pacífica. É entre uma ruptura preparada por décadas de base — com instituição pronta, força subordinada a mandato e limites escritos antes de vencer — e o que já conhecemos: 1964, 1973, e a conta paga por quem nunca teve voz nem no golpe nem no que veio depois.

O Estado pré-ideal

O que a vanguarda pode

Este é o capítulo mais desconfortável do manifesto, e ele existe porque a alternativa a escrevê-lo é pior: deixar indeterminado o poder de um Estado revolucionário é a forma histórica de garantir que ele seja ilimitado na prática.

Então vamos escrever o limite. E ele é uma frase:

Ilimitado contra o que ameaça o Estado proletário. Proibido o que destrói a capacidade de autogestão que a fase final exige.

As duas metades trabalham juntas. A primeira concede à vanguarda meios reais contra ameaça real — porque um Estado que não pode se defender termina como o Chile. A segunda estabelece que nenhuma ameaça, nenhuma emergência e nenhuma vitória tática justificam destruir o que a fase final precisa: sindicato livre, mandato eletivo, competência transferida, cronograma correndo.

É um critério **teleológico**, e é o que o socialismo realizado nunca teve. A União Soviética tinha o primeiro princípio sem o segundo. Bastava alegar ameaça — e o cerco nunca acaba.

O que a vanguarda pode

Diga-se sem eufemismo, porque quem lê tem direito de saber o que está sendo proposto.

Pode governar. Na fase pré-ideal, a vanguarda mantém o Estado proletário: dirige a economia expropriada, comanda a força armada

subordinada à malha, conduz a política externa, opera o crédito coletivo, e faz o que for necessário para que o país não colapse no primeiro ano.

Pode reprimir a resistência armada, a sabotagem material de infraestrutura essencial, a entrega de informação ou recurso a potência estrangeira, e a organização pela restauração da propriedade privada dos meios de produção. É a lista fechada de traição, e a pena, mediante processo, é capital.

Pode decretar estado de exceção, com prazo máximo e renovação obrigatoriamente por órgão distinto do que decretou.

Pode vigiar — nos termos estritos da seção seguinte.

Pode fechar a fronteira na fase de guerra.

Pode ser partido único de direito. O autor rejeitou a cláusula que proibiria isso, e o registro é honesto: a vanguarda pode ser partido único por lei, e não apenas hegemônica de fato. A tensão com a liberdade de organização sindical (item 9) é real e permanece — a restrição alcança **partido**, não **sindicato**, e a diferença é a única coisa que impede essa escolha de matar o modelo. Se o sindicato fosse capturável, a fase final seria inalcançável.

O que a vanguarda não pode, nunca

Aqui está o que separa isto de tudo que já existiu, e é preciso que seja verificável item por item:

Não pode tocar a liberdade de organização sindical (item 9) — nem por lei, nem por decreto, nem sob estado de exceção. É a resposta direta a 1920, quando o único Estado operário que existiu tentou estatizar seus

sindicatos no quarto ano de vida, com o argumento de que operários num Estado socialista não têm por que temer o controle estatal dos sindicatos. Aqui, esse argumento é inconstitucional.

Não pode parar o cronograma (item 24, e cap. 17). A transição corre inclusive sob exceção. O cerco pode justificar muita coisa e não pode justificar parar o relógio.

Não pode retomar competência transferida (item 23). Cada transferência é irreversível — catraca, não pêndulo.

Não pode nomear ninguém por cima, em nenhuma escala (item 26). Não existe o ato administrativo que criaria uma nomenklatura.

Não pode dissolver mandato de cima (item 25). Revogação é só pela base que elegeu, e há impeachment popular a qualquer momento (45).

Não pode ter exército próprio (item 42), nem empregar militar em conflito sindical (44).

Não pode punir crítica. E isso merece a lista inteira, porque é onde todo regime revolucionário escorregou.

O que nunca é traição

Nunca, em nenhuma circunstância, sob nenhuma emergência:

- crítica pública ao partido, à vanguarda, ao governo ou ao Estado — inclusive sistemática, inclusive organizada em veículo;
- divergência doutrinária;
- greve — inclusive em setor essencial, inclusive contra o governo (item 12);

- exigir o cumprimento do cronograma;
- denunciar falha ou corrupção à população;
- culto religioso;
- recusa de cargo ou de filiação.

A distinção que sustenta tudo isso é: **traição é contra o Estado, nunca contra o governo**. Governo é ocupante temporário; Estado proletário é a estrutura. Quem ataca o governo com palavra, greve, denúncia ou voto está fazendo política. Quem entrega o Estado a potência estrangeira ou organiza sua derrubada pela força está fazendo outra coisa, e é essa outra coisa que a lista fechada de traição alcança.

O mesmo critério vale para a comunicação e a arte. É proibida a propaganda **pela restauração da propriedade privada dos meios de produção e pela derrubada da ordem pela força** — essa é a propaganda anti-Estado do item 105. É protegida a crítica ao governo, à vanguarda, aos dirigentes, à linha e ao cronograma, com liberdade artística sem censura prévia (104) e proibição de monopólio de mídia, **nem privado nem estatal exclusivo** (58). O item 105 proíbe propaganda pelo capitalismo, não crítica ao socialismo.

E há a medida que resolve o caso difícil sem criar pena: o dirigente sindical que se recusa a executar a política enquanto ocupa o cargo sofre **dissolução e nova eleição** — medida administrativa, não penal. Lealdade de função, não de pensamento: pode se opor à vontade, só não no cargo, e quem decide se ele volta é a base.

Vigilância: o alvo é organização, não opinião

Esta é a parte em que o manifesto assume um custo e não finge o

contrário. O autor rejeitou a cláusula que proibiria polícia política e vigilância sobre opinião. O que existe em seu lugar é uma delimitação estreita, e ela precisa ser lida com atenção porque é a diferença entre um alvo e uma devassa.

O alvo é organização para o crime, não opinião. Célula neonazista não é gente com opinião ruim: é gente organizando o que o item 11 já define como crime. Opinião é pétrea (item 7); organização criminosa não é opinião.

Vigilância contínua, sem ordem, alcança apenas: canal aberto e semiaberto — grupo público, servidor de convite livre —, que não é comunicação privada e não atrai o item 10; e metadado de comunicação: quem, com quem, quando, volume, padrão, grafo de grupos. É onde célula clandestina de fato opera, porque recrutar exige porta aberta.

Criptografia ponta a ponta é permitida, e é vedado exigir backdoor ou proibir E2E. A razão é técnica e vale para nós: a mesma porta que o Estado proletário usaria contra a célula neonazista serviria a serviço estrangeiro e a quinta coluna contra o Estado proletário. **Não existe backdoor que só o dono usa.**

A plataforma fornece o que possui — identidade de conta, metadado, IP, dispositivos, grafo de grupos, conteúdo de canal não privado, preservação de registro. Com E2E real ela não detém o conteúdo privado, e não se exige o que ela não tem. Recusa em fornecer: a plataforma sai do país. O precedente brasileiro é direto — o bloqueio do WhatsApp em 2015 e 2016 e do X em 2024, por recusa de cooperação. Estamos transformando em regra uma alavanca que o país já usou.

Rito. Regra geral: ordem judicial fundamentada (item 10), com plantão

permanente do sindicato de juristas, decisão em 24 horas e fundamentação publicada depois (34). Pedido direto do governo, sem juiz, apenas em lista fechada — formação de grupo terrorista, célula armada, crime contra criança em curso, ameaça iminente à vida — com **ratificação obrigatória em 24 horas** pelo sindicato de juristas. Sem ratificação, o dado é destruído, não serve como prova, e **quem pediu responde**.

O laicismo e a religião

Laicidade estrita. Culto livre (item 8). Proibida manifestação política institucional em templo. Ensino laico e obrigatório (39).

A simetria é o que dá legitimidade à regra: o Estado não entra no templo e o templo não entra na política institucional. Perseguição religiosa foi, em todos os casos históricos, um dos maiores geradores de contrarrevolução — e desnecessária, porque o que ameaça o Estado proletário não é a fé, é a organização política em nome dela.

A pergunta que este capítulo tem de responder

Se a vanguarda tem tudo isso, por que ela entregaria o poder?

A resposta não é este capítulo — é o 18 e o 24, e ela é institucional: porque não é ela que decide quando, porque o que sai não volta, porque o cronograma está na Carta e não na doutrina do partido, porque não pode nomear ninguém e não tem tropa própria, e porque o que se lhe oferece em troca é permanência simbólica garantida em vez do apagamento que foi o destino histórico de toda vanguarda dissolvida.

E se ela romper tudo isso? Então este manifesto falhou, como falharam os

outros, e o capítulo 27 encara essa possibilidade em vez de fingir que ela não existe. O que se pode fazer é reduzir a probabilidade: retirando o esvaziamento das mãos de quem se esvazia, e deixando de fora da exceção justamente as duas coisas de que o povo precisa para cobrar — o sindicato livre e o relógio correndo.

O conflito como insumo

Greve, crítica, povo puto

Todo Estado revolucionário chegou ao mesmo ponto: um grupo de trabalhadores que apoiou a revolução resolve fazer greve contra o governo revolucionário.

E todos responderam da mesma forma, com o mesmo raciocínio, que é preciso citar porque é sedutor: se o Estado é dos trabalhadores, greve contra o Estado é greve contra os próprios trabalhadores — portanto sabotagem, portanto caso de polícia.

Foi assim que se justificou a militarização do trabalho na Rússia em 1920, com o argumento de que operários num Estado socialista não têm razão para temer o controle estatal dos sindicatos. Foi assim que se esmagou Kronstadt em 1921, onde marinheiros e operários se levantavam contra a requisição de grão, os métodos de exército aplicados ao trabalho, os privilégios dos funcionários e a ausência de novas eleições para os soviets — e que, durante a revolta, reelegeram seus comitês sindicais e formaram um conselho sindical, ou seja, pediam mais soviets, não menos.

Nossa posição é a inversa, e ela é escrita como cláusula pétrea e não como promessa de tolerância:

O conflito não é falha do sistema. É o sensor do sistema.

Por que greve é informação, e da melhor qualidade

O capítulo 13 sustenta que o Estado precisa saber o que só quem trabalha sabe. Greve é a forma mais confiável dessa informação, por três razões

que nada tem de sentimental.

É custosa para quem a emite. Parar de trabalhar dói em quem para. Ninguém faz greve por diversão, o que faz dela um sinal com custo — e sinal com custo é, por definição, sinal de alta credibilidade. Comparada a um relatório, que é grátis de escrever e grátis de embelezar, a greve carrega mais informação por unidade de ruído.

Não passa pelo filtro de quem tem interesse na resposta. Um sistema em que a informação sobe pela cadeia administrativa mede o que agrada quem está acima. Foi assim que a União Soviética descobriu suas safras: alguém precisava dar boa notícia. A greve pula todos os filtros.

Chega antes do colapso. Falta de insumo, escala insustentável, plano mal calibrado, chefia abusiva — tudo isso aparece em greve meses antes de aparecer em queda de produção. Um Estado que reprime greve compra silêncio e paga com surpresa.

O que a Carta garante

- **Direito de greve** como cláusula pétrea (item 12), e a lista do capítulo 22 é explícita: **greve nunca é traição — inclusive em setor essencial, inclusive contra o governo.**
- **Liberdade de expressão** (item 7) e a crítica pública ao partido, à vanguarda, aos dirigentes, à linha e ao cronograma protegida, inclusive sistemática e organizada em veículo.
- **Liberdade de organização sindical** (item 9), inalcançável por lei ordinária e por estado de exceção.
- **Direito de recusa a trabalho insalubre ou degradante** (item 57), e segurança do trabalho como obrigação inafastável inclusive contra

decisão da própria assembleia (67).

- **Impeachment popular de qualquer sindicalista, em qualquer escala, a qualquer momento** (item 45) e revogação de mandato pela base que elegeu (25).
- **Proibição de monopólio de mídia, nem privado nem estatal exclusivo** (item 58), com direito de acesso à rede (59).
- **Vedação de emprego militar em conflito sindical** (item 44). Este é o item decisivo: o Estado não pode mandar tropa para uma greve. Não é uma questão de contenção política do governo do dia — é incapacidade jurídica.
- **Direito de resistência a ordem manifestamente ilegal** (item 92), que elimina a defesa de “cumprir ordens”.

E o dirigente que se recusa a executar a política?

Este é o caso difícil, e a resposta é deliberadamente administrativa e não penal: **dissolução e nova eleição**.

O princípio é **lealdade de função, não de pensamento**. Quem ocupa cargo executa a política enquanto o ocupa; quem não quer executá-la se opõe a ela — e pode se opor à vontade, com todo o direito à crítica pública, só não no cargo. E quem decide se ele volta ao cargo não é o governo: é a base que o elegeu.

A diferença em relação a tudo o que já se fez é que não há pena, não há prisão, não há inelegibilidade e não há registro criminal. O sistema não pune divergência; realoca função.

O que fazer com povo puto

Um Estado que se propõe a durar tem de responder a uma pergunta que os manifestos costumam evitar: o que fazer quando o povo está insatisfeito e o governo está certo?

Nossa resposta tem duas partes.

A primeira: presumir que o governo está errado até prova em contrário. Não por humildade — por probabilidade. Quem reclama de fila, de escala, de falta e de abuso está mais perto do fato do que quem decidiu. O ônus da fundamentação é de quem decidiu, e é constitucional (item 91): toda decisão de Estado é publicada com o raciocínio, não apenas com o resultado. Reclamação recebe resposta fundamentada, publicamente.

A segunda: quando o governo estiver mesmo certo, ele ganha o argumento em público ou não ganha. Um plano correto que não se sustenta diante da população cuja vida ele afeta é um plano que perdeu a legitimidade de ser executado — e executá-lo à força custa mais do que revisá-lo. Isso decorre do capítulo 9: plano é hipótese falseável, não profecia, e um plano que erra é dado a incorporar, não sabotagem a punir. Se plano que erra não é crime quando o erro é técnico, também não é crime quando o erro é político.

“O governo deve servir ao povo, sempre.” É o que este manifesto sustenta, e a frase é operacional, não decorativa: quem serve não decide sozinho o que o servido precisa.

O que este capítulo nos custa

Custa governabilidade, e não vamos disfarçar. Um Estado em que a greve é intocável — inclusive em setor essencial, inclusive contra ele — é um

Estado que pode ser paralisado por trabalhadores organizados em um momento de crise. Isso é grave.

Uma anotação necessária: quem paralisar um serviço essencial responderá pelas consequências materiais concretas de sua conduta, se houver — não pela greve. A distinção é entre o direito de parar e o dano deliberado, que já está tipificado na lista fechada de traição como sabotagem material de infraestrutura essencial. Nenhuma dessas duas coisas alcança a outra, e é por isso que a lista é fechada.

Aceitamos o custo por uma razão histórica que este capítulo não pode deixar de dizer. **O outro caminho já foi testado, com resultado conhecido.** O Estado que converteu sindicato em correia de transmissão em nome da emergência não ganhou governabilidade: ganhou setenta anos de informação falsa subindo por uma cadeia de funcionários que sabiam qual era a resposta esperada. Ele não caiu por greve. Caiu por não ter como saber.

Um sistema sem sensor não é um sistema estável. É um sistema que descobre tudo tarde.

O cronograma de esvaziamento

Por competência, com ônus de prova no sindicato

Toda vanguarda prometeu murchar. Nenhuma murchou. E a razão técnica não é a falta de sinceridade — é que ninguém nunca escreveu **como**.

Lênin escreveu que o definhamento do Estado seria “obviamente um processo longo” e que não se pode determinar o momento. É tudo. Sem etapa, sem critério, sem juiz, sem prazo — e com a avaliação de se já é hora entregue ao mesmo corpo que perderia poder ao dizer que sim.

Este capítulo é a resposta a isso, e ela é procedimental de propósito. Não pedimos boa vontade. Escrevemos o mecanismo.

A regra em uma frase

A competência sai da vanguarda quando o sindicato prova que a sustenta — e o ônus da prova é do sindicato.

Três decisões estão embutidas aí, e cada uma resolve um fracasso histórico.

Primeira decisão: por competência, não por data

Um cronograma de datas tem duas falhas simétricas. Se a data chega e o sindicato não está pronto, transfere-se para o colapso — e o colapso é o argumento perfeito para reverter tudo e nunca mais tentar. Se a data chega e é adiada, o adiamento vira norma, e a segunda prorrogação é mais fácil que a primeira.

Por isso a transferência é **por competência verificada**: função por função,

setor por setor, escala por escala. A malha do capítulo 12 vai assumindo a administração real na medida em que demonstra capacidade de operá-la — transporte de um município antes da matriz energética nacional, atenção básica antes de política epidemiológica de fronteira.

O que a Carta fixa não é o calendário, é a **existência e a irreversibilidade** do processo (itens 24 e 23).

Segunda decisão: o ônus de prova é do sindicato

Isto parece favorecer a vanguarda, e é o contrário — por uma razão de desenho que vale explicitar.

Se o ônus fosse da vanguarda (provar que ainda é necessária), ela sempre provaria: basta alegar ameaça, e o cerco nunca acaba. Foi exatamente essa a saída soviética, e é imbatível como argumento porque nunca é falsificável.

Com o ônus no sindicato, o gatilho está do lado de quem quer a transferência, e não do lado de quem a concede. Quem quer a competência a pleiteia, apresenta a prova, e a recusa tem de ser **fundamentada publicamente** (item 91) — o que a torna atacável por greve, crítica, impeachment popular (45) e disputa eleitoral. A vanguarda não pode simplesmente não fazer nada, porque a inércia dela não impede o pedido: obriga-a a responder.

E há o efeito produtivo: o sindicato que quer administrar tem de se preparar para administrar. O ônus converte-se em incentivo para construir capacidade real, que é justamente o que faltou nos casos em que o poder foi tomado sem base — Cuba em 1959, Burkina em 1983.

Terceira decisão: quem julga não é o partido

Esta é a peça sem a qual as outras duas não valem nada.

O cronograma está inscrito na **Carta**, e não na doutrina do partido (item 24). A avaliação da prova segue o método do capítulo 9: critério declarado, fundamentação pública, dado aberto, e **direito de revisão diante de prova nova** (item 36) — o que significa que uma recusa pode ser reapresentada com prova nova, indefinidamente, e cada recusa precisa ser justificada outra vez, publicamente.

O sindicato de juristas eleito (cap. 15) decide o litígio, com duplo grau obrigatório (item 113). Não é o partido avaliando o pedido de quem quer tomar seu lugar.

A catraca: o que sai não volta

Irreversibilidade das competências já transferidas (item 23). O que sai da vanguarda nunca volta — nem por emergência, nem por estado de exceção, nem por incompetência demonstrada do sindicato que assumiu.

Esta última hipótese merece encarar-se de frente, porque é onde a cláusula dói: e se o sindicato que assumiu o transporte municipal administrar mal? Então ele responde como qualquer administração responde — revogação de mandato pela base (item 25), impeachment popular (45), nova eleição, e o apoio técnico e financeiro das outras escalas da malha, que é o que o fluxo bidirecional do capítulo 13 serve para fazer. **O que não acontece é a competência voltar para cima.**

A razão é simples e vem da observação: se houver qualquer rota de retorno, a primeira crise séria a percorrerá, e a segunda a percorrerá com

naturalidade. Sem catraca, todo esvaziamento é um pêndulo, e pêndulo sempre volta.

O relógio não para nem sob exceção

A fase pré-ideal admite estado de exceção, e o capítulo 17 lista o que a exceção nunca alcança. O item mais importante dessa lista está aqui: **o cronograma de esvaziamento continua correndo sob estado de exceção** (item 24).

Sem essa cláusula, todo o mecanismo é ornamental — porque a exceção é a ferramenta óbvia para congelar a transição, e a emergência é sempre demonstrável. O cerco pode justificar prisão, censura de propaganda inimiga, mobilização e fronteira fechada. Não pode parar o relógio.

E quando termina

Quando não resta competência administrativa na vanguarda, ela é o que o capítulo 18 descreve: **símbolo, juridicamente incapaz de administrar, mesmo que queira** (item 101). Não pode acumular cargo partidário e sindical (102), não se financia com dinheiro público (103), não tem exército (42), não nomeia ninguém (26).

E permanece. No hino, no feriado, na origem declarada da ordem, na história — para sempre, e sem risco de ser apagada. É a troca do capítulo 18, e este capítulo é o procedimento dela.

As duas objeções sérias

“O partido pode simplesmente arrastar o processo para sempre,

recusando toda prova.”

Pode tentar. O que se opõe a isso não é uma cláusula, são cinco funcionando juntas: cada recusa tem de ser fundamentada em público (item 91); o sindicato pode reapresentar com prova nova indefinidamente (36); o pedido não pode ser bloqueado pela inércia, porque o gatilho é do sindicato; a liberdade de organização sindical é intocável até sob exceção (9); e greve, crítica e impeachment popular seguem disponíveis o tempo todo (12, 7, 45). Uma vanguarda que recusa dez vezes seguidas está publicando dez justificativas contra um adversário que ela não pode dissolver, num país onde parar o trabalho é direito pétreo. É possível. Não é confortável.

“E se a Carta simplesmente for rasgada?”

Então este manifesto falhou, como falharam os outros, e não temos cláusula que impeça isso — nenhuma constituição tem, e a de 1946 estava plenamente vigente em 30 de março de 1964. O que reduz a probabilidade é o que o capítulo 19 constrói antes: uma malha com competência própria e já exercida, uma força armada subordinada a ela e não ao partido (item 43), e décadas de base organizada que não obedece por hábito.

É a diferença entre uma promessa e um processo. **Promessa depende de quem prometeu. Processo depende de quem cobra** — e este capítulo existe para que haja o que cobrar, com o texto na mão, item por item, prova por prova.

A geração fundadora

Existe um problema de transição que ninguém pode resolver com princípio, só com cláusula.

A malha sindical exige habilitação técnica para candidatura a qualquer cargo (item 26). No dia seguinte à ruptura, quem tem essa habilitação não é quem fez a revolução. É quem estudou no país que a revolução acabou de derrubar — e num país onde a educação superior nunca foi universal, isso significa, em larga medida, os filhos de quem tinha.

Se aplicássemos a regra literalmente desde o primeiro dia, teríamos o desenlace mais absurdo possível: a classe trabalhadora organizada durante décadas toma o poder e é constitucionalmente impedida de administrá-lo, entregando a gestão à camada formada pela ordem anterior.

Se abrissemos exceção permanente, teríamos o desenlace mais comum da história: os quadros do partido virariam a nova camada dirigente por credencial própria, hereditária de fato, e a habilitação técnica se tornaria letra morta. É a nomenklatura, e ela nasceu exatamente assim — não por conspiração, mas por necessidade prática que ninguém teve coragem de datar.

A solução é uma cláusula com **prazo de validade embutido**, e ela é uma das mais importantes deste manifesto.

A regra

Na geração fundadora, o quadro formado pelo partido vale como credencial para cargo sindical, mesmo sem diploma.

E no momento em que a educação superior se torna universal, todos esses cargos são revogados, e a habilitação técnica do item 26 passa a valer sem exceção.

Não há renovação. Não há transição suave. Não há aproveitamento do quadro em outra função equivalente. A credencial caduca, os cargos que ela sustentava são revogados, e as eleições seguintes acontecem sob a regra geral — na qual o antigo quadro pode se candidatar, se tiver obtido a habilitação como qualquer outra pessoa.

Por que revogação, e não expiração natural

A diferença é decisiva e vale explicá-la, porque a versão fraca desta cláusula seria inútil.

Se a credencial apenas deixasse de ser emitida, quem já a tinha permaneceria no cargo — e quarenta anos de mandatos renovados produziriam exatamente a camada que a cláusula pretendia evitar, com a vantagem retórica de ter sido tudo perfeitamente legal.

Por isso a formulação é ativa: **os cargos são revogados**. O gatilho não depende de decisão de ninguém — é a universalização da educação superior, que é um fato verificável e, não por acaso, uma obrigação da própria Carta (item 37: ensino superior público, gratuito e universal).

Dois gatilhos, e por que um só não bastava

Aqui havia um defeito de desenho, e é melhor corrigi-lo do que descobri-lo pelo adversário.

Com um gatilho único, o Estado que descumpra a obrigação do item 37

está prorrogando o privilégio dos próprios quadros. Fica visível e é medível — e continua sendo do interesse de quem opera a máquina que produziria a declaração. Um gatilho que só dispara quando a coisa toda estiver pronta, acionado por quem perde o cargo no dia em que disparar, é um gatilho que convida ao adiamento. Não é preciso má-fé: basta atrasar.

Por isso há um segundo, e ele corre sozinho: **teto absoluto de duração da credencial de quadro, contado da ruptura e independente do estado da educação** (item 121). O que vale é o que vier primeiro.

Repare no que isso faz com o incentivo, que é o ponto inteiro. Com um gatilho, descumprir o item 37 **prorroga** o mandato. Com dois, descumprir o item 37 **encurta** — porque o teto vence de todo modo e a estrutura chega ao vencimento sem quadros formados para substituí-los. A geração fundadora passa a ter uma razão administrativa, e não moral, para universalizar a educação depressa.

E há o que a aritmética já garantia e não estava dito: a credencial **não é emitida a ninguém depois da ruptura**. A geração fundadora é uma coorte, não uma categoria jurídica renovável — ela caduca por mortalidade mesmo que nenhum gatilho dispare. O risco nunca foi privilégio eterno. Era uma janela de quarenta anos, o que é grave e é outra coisa, e é a janela que o item 121 fecha.

O que esta cláusula impede

Impede que a geração que fez a revolução se torne proprietária da estrutura que criou. É a formulação exata do princípio, e ela vale ser lida devagar, porque é o vício mais comum de todo processo revolucionário: quem fundou passa a se confundir com o fundado, e a crítica ao dirigente

vira crítica à revolução.

Impede a hereditariedade de fato. Nenhuma criança herda condição jurídica dos pais (item 65), e sem esta cláusula a credencial de quadro seria a forma pela qual uma condição de fato se transmitiria — não por lei, mas por acesso, rede e convivência.

Impede a autocanonização. Somem-se as cláusulas que trabalham na mesma direção: vedação de culto à personalidade, com proibição de nomear cidade, rua, escola ou moeda com nome de dirigente vivo e de erguer estátua a quem está no cargo (item 90); limite de mandatos consecutivos (54); proibição de acumular cargo em escalas diferentes (55); remuneração de dirigente atrelada à média da categoria (56); proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical (102).

O que ela reconhece

Que a competência para administrar não vem só da escola.

O quadro que passou vinte anos organizando um sindicato, tocando uma cooperativa, coordenando uma greve, tesourando um fundo de auxílio ou dirigindo uma escola popular sabe coisas que nenhum currículo ensina. Isso não é retórica populista: é o que se observou nos casos que estudamos. Na Guiné-Bissau, os comitês de aldeia do PAIGC — eleitos, de cinco membros, com duas cadeiras reservadas a mulheres desde 1964 — tocavam escolas, centros de saúde, tribunais e lojas do povo antes da independência, e Patrick Chabal registrou que no nível da aldeia o sistema funcionava e tinha apoio popular. Em Sumaré, um conselho de fábrica eleito por operários reduziu a jornada de 44 para 30 horas sem cortar salário e sustentou uma indústria química por quinze anos sob execução

fiscal.

Essa competência é real, e a cláusula a reconhece. O que ela recusa é transformar reconhecimento em título.

A tensão com o capítulo 14, que é real

Esta cláusula abre, por um período que pode durar uma geração, exatamente a brecha que o capítulo 14 fecha: cargo administrativo exercido por quem não passou pelo filtro técnico.

Não há como negar o custo. Haverá decisões mal fundamentadas, planos mal calibrados, laudo mal lido, obra mal contratada. Um manifesto que se diz empírico (cap. 9) não pode fingir que a experiência militante substitui a formação técnica na leitura de um estudo de viabilidade.

O que atenua não é confiança: é o resto do sistema operando ao mesmo tempo. Fundamentação pública obrigatória de toda decisão (item 91), dado aberto (34), revisão diante de prova nova (36), plano apresentado como previsão medida contra resultado (cap. 9), impeachment popular a qualquer momento (45), revogação pela base (25). Um administrador sem diploma dentro de um sistema que publica seu raciocínio e mede seu resultado é corrigível. Um administrador com diploma dentro de um sistema opaco, não.

E há o prazo, que é a diferença central. **Este é o único ponto do manifesto em que se admite privilégio, e é o único que já está escrito com data de morte.**

O que isto pede da geração fundadora

Uma coisa difícil, e é melhor dizê-la aqui do que descobri-la depois.

Pede que quem fez a revolução aceite que a estrutura resultante não lhe pertence, e que seus próprios cargos sejam revogados por um evento que ela tem a obrigação constitucional de produzir — a educação superior universal. Ou seja: **a geração fundadora tem o dever de construir a coisa que vai encerrar seu próprio mandato.**

É a mesma troca do capítulo 18, uma escala abaixo. A vanguarda entrega a caneta e fica com o monumento. A geração fundadora entrega o cargo e fica com o fato histórico de tê-lo fundado — o que ninguém pode revogar, porque não é um cargo.

A classe expropriada

Trabalho, cidadania, reintegração

O que se faz com os expropriados é a pergunta em que quase toda revolução se desonrou, e ela não admite resposta vaga. Um manifesto que a deixa em branco está autorizando qualquer coisa por omissão.

Nossa resposta é curta: **não se mata. Trabalha.**

E depois de contribuir, é cidadão pleno, com voto.

A regra, por inteiro

Trabalho compulsório até contribuição definida em tempo e quantidade. O critério é objetivo e declarado antes, não avaliado caso a caso por quem tem raiva. Cumprido, encerra-se.

Direitos normais durante todo o período. Não é campo, não é pena, não é degredo. Vale a Carta inteira: jornada máxima (item 17), descanso e férias (66), segurança do trabalho como obrigação inafastável (67), direito de recusa a trabalho insalubre ou degradante (57), remuneração (16 e 69), saúde e educação (15), proibição de trabalho forçado salvo pena judicial (68) — e o trabalho compulsório aqui **não é pena**, é a contribuição que substitui a pena, com direitos preservados justamente porque não é punição.

Cidadania plena ao fim, incluindo voto. Sem tutela, sem restrição, sem estigma jurídico. Não há categoria permanente de ex-proprietário.

Nenhuma criança herda a condição (item 65). O filho não deve nada, não carrega nada, não é nada além de cidadão. Esta cláusula revogou

expressamente a ideia — considerada e abandonada — de pendência hereditária para filhos nascidos antes da ruptura.

Nenhuma prisão por dívida, inclusive pela contribuição pendente (item 112). Quem não cumpriu a contribuição não vai preso por isso.

Vedação de punição coletiva (item 114). Ninguém responde por pertencer a uma família, a uma classe ou a um sobrenome. O critério é sempre conduta própria.

Nenhuma perda de nacionalidade, nem apatridia (item 97), e direito de sair e retornar após a consolidação (98).

Por que não é generosidade

É importante que este capítulo não seja lido como brandura, porque não é. É cálculo, e os termos do cálculo são conhecidos.

Exterminar cria uma diáspora inimiga permanente. Cada família aniquilada produz, no exterior, um núcleo com dinheiro, contatos, causa e memória — e uma legitimidade que nenhum governo estrangeiro precisa fabricar para intervir. Meio século de política externa hostil já foi construído sobre isso, em mais de um país. Um expropriado que trabalha, cumpre a contribuição e vota é um cidadão com uma queixa. Um expropriado exilado com a família morta é uma instituição vitalícia contra a revolução.

Exterminar exige um aparato que nunca mais se desmonta. É o argumento do capítulo 11 na sua forma mais dura: a repressão precisa de polícia política, informante, tribunal, campo, e de um corpo de gente cujo emprego depende de continuar encontrando inimigo. Nenhuma polícia

política da história foi voluntariamente extinta pelo Estado que a criou — e este manifesto tem um cronograma para cumprir (cap. 24) com um aparato desses instalado dentro dele. Cada instituição de exceção criada na fase pré-ideal é uma competência que a vanguarda depois não vai querer transferir.

Exterminar destrói capacidade produtiva de que se precisa. Engenheiro, médico, agrônomo, contador, técnico industrial. A fronteira aberta depois da consolidação segue a mesma lógica: evasão de profissionais se responde recrutando, não prendendo (cap. 21).

E exterminar é irreversível, o que colide com o método. O capítulo 9 constrói um Estado cujas decisões são revisáveis diante de prova nova (item 36), porque evidência não produz certeza. Uma política de aniquilamento é a única decisão de Estado que nenhuma prova nova pode corrigir.

O que “contribuição” quer dizer, e o que não quer

Não quer dizer humilhação ritual, nem trabalho inútil desenhado para punir. Trabalho inútil não contribui com nada — é pena disfarçada de economia, e sai caro duas vezes.

Quer dizer trabalho produtivo real, dentro das unidades autogeridas ou nos serviços da malha, medido em tempo e quantidade, com remuneração e direitos. O expropriado engenheiro faz engenharia. O expropriado que só sabe administrar administra sob mandato de quem trabalha, e responde à assembleia como qualquer administrador (item 21).

E a assembleia não decide sobre a condição jurídica dele: quem define a contribuição é a norma, não o coletivo que o recebe. A razão é a mesma

pela qual o dado de saúde é blindado contra decisão de assembleia (item 73) — porque conflito interpessoal não pode virar sentença por maioria.

O limite: o que continua sendo crime

Isto não é anistia, e a distinção precisa ser exata.

Expropriação não é punição — é mudança de regime de propriedade, e alcança todos os proprietários independentemente de conduta. Já a **traição** é conduta, tem lista fechada (cap. 22) e tem pena: ação armada contra o Estado proletário, entrega de informação ou recurso a potência estrangeira, sabotagem material de infraestrutura essencial, organização pela restauração da propriedade privada dos meios de produção.

Um ex-proprietário que apenas foi expropriado tem o caminho deste capítulo. Um ex-proprietário que financia célula armada responde pelo que fez, com processo, ampla defesa, presunção de inocência, duplo grau e as travas probatórias do capítulo 15. **O critério é participação, nunca pertencimento** (item 114).

E, na outra direção, o Estado também não sai ileso: crime de Estado e tortura fora de pena judicial são imprescritíveis (item 86), os arquivos da nossa própria fase pré-ideal se abrem integralmente (88), e há reparação à vítima de violência de Estado inclusive por erro do Estado proletário (89).

A objeção de dentro

Alguém dirá — e com razão emocional, e é preciso responder e não desqualificar — que isto é leniência com quem lucrou por gerações com trabalho barato, fome e prisão. Que a classe que financiou o IPES em 1964

e comemorou o golpe não merece cidadania e voto.

Duas respostas.

A primeira é o capítulo 15, e ela não é branda: aqui há pena capital, para o extremo de certas condutas, mediante processo. Este manifesto não é pacifista e não pretende parecer.

A segunda é que a pergunta relevante não é o que a classe expropriada merece. É **o que o país que queremos construir pode suportar ter feito**. Um Estado que extermina uma classe carrega isso para sempre na própria legitimidade, e vai precisar da mentira para sustentá-lo — o que colide diretamente com o capítulo 9, com a abertura dos arquivos e com o dever de fundamentação pública. Não se constrói um Estado empírico sobre um episódio que não se pode olhar.

Preferimos a versão em que o antigo proprietário trabalha, contribui, vota e envelhece como cidadão de um país que não precisa mentir sobre como começou.

PARTE V

Objecções de frente

“Vai virar a URSS”

Esta é a objeção mais forte que existe contra este manifesto, e ela não é feita de má-fé. É feita de evidência.

A formulação honesta dela é: tudo o que vocês escreveram já foi escrito. A Constituição soviética de 1936 garantia liberdade de expressão, de reunião, de imprensa e inviolabilidade de domicílio. Havia sovietes, eleições e uma federação de repúblicas com direito formal de secessão. E o que existiu foi o Grande Terror, o Gulag, a nomenklatura e setenta anos de partido único. Por que o papel de vocês valeria mais?

Merece resposta específica, e não uma declaração de boas intenções.

Primeiro: o que de fato deu errado lá

Antes de responder, é preciso concordar com o crítico sobre o diagnóstico, porque nossa resposta depende dele.

Não começou com Stálin. **Começou em 1920**, com Lênin vivo, no debate sindical: os sindicatos deveriam manter autonomia diante do Estado ou ser incorporados a ele? Trótski defendeu que operários fossem tratados como “soldados do trabalho”, com o argumento de que num Estado socialista os trabalhadores não têm por que temer o controle estatal de seus sindicatos. Lênin apoiou, mudou depois das greves de Petrogrado, e derrotou essa posição — mas derrotou-a como pessoa, e pessoa morre. Em 1921, Kronstadt pedia eleição nova para os sovietes e foi esmagada; o partido, em suas próprias palavras, já era composto de funcionários e não de operários.

Portanto o defeito não foi um homem mau. Foi **a inexistência de qualquer coisa que o partido não pudesse revogar** — e três mecanismos completam o quadro: a lei de ferro da oligarquia, que produz corpo profissional cujo interesse é a própria perpetuação; a nova classe de Djilas, que mostrou que a oligarquia sobrevive à abolição da propriedade privada; e o argumento de Verdery, que é o mais incômodo — a legitimidade do Estado socialista vem de *exercer* a redistribuição, o que empurra estruturalmente para mais Estado, não para menos.

E há a catástrofe que o crítico citará antes de qualquer outra, e que este manifesto tem interesse em enfrentar pelo motivo certo: a fome de 1932–33.

Ela aconteceu, e matou milhões. O que se disputa entre historiadores não é o fato, é a **intenção** — se foi extermínio deliberado dirigido a uma nação, ou o resultado de coletivização forçada, metas de requisição fixadas em cima e um sistema que não tinha como saber o que estava provocando. Davies e Wheatcroft sustentam a segunda leitura; Conquest, Snyder e Applebaum sustentam a primeira. **Nossa posição é a segunda**, e ela não é atenuante: é uma acusação mais grave à estrutura, e não menor.

Porque se não foi um plano, então foi o que um Estado sem sensores faz por padrão. As metas de grão foram fixadas em Moscou sobre estimativas de safra produzidas por uma cadeia de funcionários que sabiam qual era a resposta esperada — é o mecanismo do capítulo 13, e é o mesmo que fez a URSS descobrir suas safras pelo relatório de quem precisava dar boa notícia. Quando a fome apareceu, a informação que teria corrigido a decisão era exatamente a informação que ninguém tinha incentivo para transmitir. Não havia greve possível, não havia sindicato que não fosse do Estado, não havia imprensa que publicasse, não havia dado aberto e não

havia obrigação de fundamentar decisão nenhuma.

Um crítico honesto perceberá o que estamos dizendo: **a fome de 1932–33 é o argumento mais forte que existe a favor dos capítulos 13 e 23 deste manifesto.** Dado público (item 34), fundamentação obrigatória (91), plano como hipótese falseável e não profecia (cap. 9), planejamento que sobe da malha com proibição de planejar por decreto (22), e greve pétrea inclusive contra o governo (12) não são delicadezas liberais. São o que impede que uma meta errada fixada em cima se transforme em milhões de mortos antes de alguém poder dizer em voz alta que ela estava errada.

E a desculpa que fechou o círculo: o **cerco**. Um Estado socialista rodeado de Estados burgueses não pode enfraquecer, precisa se fortalecer. O argumento não era falso — a intervenção era real. Só que o cerco nunca acaba, e como critério ele é a autorização permanente para o adiamento permanente.

Por que este desenho é diferente — cinco coisas verificáveis

Nossa resposta não é “somos mais sinceros”. É que **cinco coisas específicas não existiam lá, e a diferença é de mecanismo, não de grau.**

1. A liberdade de organização sindical é pétrea e o estado de exceção não a alcança (item 9, cap. 17). É a resposta direta a 1920: o que dependeu da convicção pessoal de Lênin, aqui é norma que nem ele poderia revogar. Some-se greve como direito pétreo, inclusive em setor essencial e contra o governo (item 12), e vedação de emprego militar em conflito sindical (44) — o Estado é juridicamente incapaz de mandar tropa a uma greve.

2. A competência transferida é irreversível (item 23). Não há rota de retorno, nem por emergência. Sem catraca, todo esvaziamento é pêndulo, e pêndulo volta na primeira crise.

3. O cronograma está na Carta, não na doutrina do partido (item 24) — e **continua correndo sob estado de exceção**. Esta última cláusula é a que fecha a porta do cerco: a exceção pode suspender muita coisa e não pode parar o relógio. Nenhum regime socialista escreveu isso, e é a diferença entre “definhará, obviamente um processo longo” e um procedimento com gatilho, ônus de prova e juiz (cap. 24).

4. Revogação de mandato só pela base, nunca dissolução por cima (item 25), com impeachment popular de qualquer sindicalista, em qualquer escala, a qualquer momento (45). Era exatamente o que Kronstadt pedia.

5. Nomeação por cima proibida em qualquer escala (item 26). A nomenclatura não é proibida por nome; é proibida por mecanismo — não existe o ato administrativo que a criaria. Junte-se a proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical (102), a separação entre orçamento do partido e orçamento público (103), a proibição de exército partidário (42) e a incapacidade jurídica de administrar após o cronograma (101).

A Constituição de 1936 tinha direitos. **Não tinha nenhum destes cinco itens** — e nenhum deles é uma declaração de valor: são todos travas procedimentais, do tipo que se pode invocar num processo concreto, com o texto na mão.

Agora a parte em que o crítico tem razão

Um capítulo de objeções que só se defende não serve para nada. Há quatro

pontos em que este manifesto é vulnerável, e três deles são escolhas deliberadas do autor. Vamos listá-los sem atenuação, porque o adversário vai listá-los.

A tortura como pena sentenciada é lícita. Este manifesto torna imprescritível a tortura praticada *fora* de pena judicial (item 86), reverte a anistia de 1979 e abre os arquivos da repressão. E admite a tortura aplicada como pena, por sentença, para o extremo de certas condutas (cap. 15).

A consequência argumentativa é exatamente a que o crítico apontará: nossa condenação do porão da ditadura deixa de se apoiar em “*torturar é intolerável*” e passa a se apoiar em “*torturaram sem autorização legal*”. E há a incoerência técnica, que é pior: o item 87 proíbe anistia a crime contra a humanidade, categoria de um corpo de direito internacional em que a proibição da tortura é norma inderrogável, sem ressalva judicial. Invocar esse arcabouço contra 1964 e excetuar sua norma central é vulnerabilidade argumentativa real, não erro de redação.

Não temos resposta que dissolva isso. O que temos são as travas do capítulo 15 — prova material incontroversa por linhas de evidência independentes (item 115), duplo grau obrigatório (113), revisão diante de prova nova (36), sigilo na sessão com transparência integral do registro — e o registro de que a escolha foi feita com o custo declarado, e não por descuido.

A pena capital existe. Para traição, mediante processo, e para o extremo de crimes de preconceito, sexuais, contra crianças, hediondos e violência doméstica. Com todas as travas acima, e com uma regra que só cede para baixo: o júri popular pode impor a pena máxima, o sindicato de juristas

pode vetá-la ou apresentar contraproposta, e **sem acordo prevalece a pena menor**. Ainda assim, é irreversível — o único ponto do sistema em que o método do capítulo 9 não pode ser cumprido, porque erro executado não se desfaz. Está dito no próprio capítulo 15.

O partido único de direito é permitido. A cláusula que o proibiria foi rejeitada. A tensão com o item 9 permanece, e a única coisa que impede essa escolha de matar o modelo é que a restrição alcança **partido** e não **sindicato**. Se o sindicato fosse capturável, a fase final seria inalcançável — e é por isso que os cinco itens da seção anterior são a espinha dorsal deste manifesto, e não ornamentos.

Existe polícia política. A cláusula que a proibiria foi rejeitada. O que existe em seu lugar é uma delimitação estreita (cap. 22): o alvo é organização para o crime, não opinião; a vigilância sem ordem alcança canal aberto e metadado, não conteúdo privado; criptografia ponta a ponta é permitida e é **vedado exigir backdoor**, porque a mesma porta que serviria contra a célula neonazista serviria contra o Estado proletário; pedido direto sem juiz só em lista fechada, com ratificação em 24 horas, sob pena de destruição do dado e responsabilização de quem pediu.

É mais estreito que qualquer regime socialista já teve. Não é a proibição, e não vamos chamar de proibição.

O que sobra da objeção

Descontando o que acima é concessão, a objeção se reduz a: *e se rasgarem a Carta?*

E a resposta é: então este manifesto falhou, como falharam os outros. Nenhuma constituição impede golpe — a de 1946 estava plenamente

vigente em 30 de março de 1964.

O que reduz a probabilidade é aquilo que não está no papel: uma malha com competência própria e **já exercida** antes da ruptura (cap. 19), uma força armada subordinada a ela e não ao partido (item 43), e um povo cujo direito de parar o trabalho e de derrubar dirigente é imediato e não depende de autorização. Um povo com consciência mínima não defende uma tese sobre a natureza do Estado; defende o direito de eleger quem manda na sua fábrica. É por isso que a Carta é escrita em cláusulas exigíveis e não em princípios.

E há a diferença que este capítulo não pode deixar de registrar. A URSS prometeu que o Estado feneceria e não escreveu como. **Nós escrevemos como, com gatilho, ônus de prova, juiz, prazo, catraca e a proibição expressa de parar o relógio sob emergência.**

Se falharmos, o crítico poderá apontar a página exata em que descumprimos. Contra a URSS não havia página.

“Toda vanguarda fica”

A monarquia parlamentarista

A objeção: vanguarda que toma o poder não sai. Não é questão de desenho, é questão de natureza humana. Quem tem poder inventa a razão de mantê-lo, e sempre há razão.

Concordamos com a premissa. É por isso que **não pedimos que ela saia**.

Este capítulo é a defesa da peça mais original do manifesto, e ela consiste em levar a objeção a sério até o fim, em vez de responder com otimismo.

A objeção está certa sobre o que já se tentou

Toda fórmula anterior pedia desaparecimento. Engels escreveu que, tomados os meios de produção, o Estado não é abolido: definha. Lênin foi além e disse que é a própria democracia que definha — e, sobre o prazo, escreveu apenas que não se pode determinar o momento e que será obviamente um processo longo.

Pedir a um corpo com poder que se extinga é pedir a coisa mais difícil que existe, e a recusa vem sempre com justificativa disponível: o cerco. Stálin explicou que um Estado socialista rodeado de Estados burgueses não pode enfraquecer, precisa se fortalecer — e concedeu, de passagem, que Marx e Engels nunca haviam distinguido bem “definhar” de “abolir”. Como critério, o cerco é inatacável, porque nunca termina.

E há a razão mais funda, que não depende de ninguém agir de má-fé. Katherine Verdery mostrou que a legitimidade do Estado socialista vem de exercer a redistribuição que justifica sua apropriação do excedente. Um

Estado que transfere competência está entregando a própria razão de existir. A pressão é estrutural, e empurra sempre para mais Estado.

Portanto: pedir desaparecimento não funciona, e nunca funcionou. Aceito.

O que se oferece em lugar disso

Esvaziamento em troca de permanência.

O modelo é a monarquia parlamentarista, e não é ironia. É a instituição política que resolveu exatamente este problema, e resolveu por séculos. Walter Bagehot descreveu o mecanismo em 1867: há a parte **dignificada** da constituição e a parte **eficiente** — o monarca é a dignidade, o gabinete é a eficiência. Reina e não governa.

O ponto que importa é que essas monarquias **não desapareceram**. Estão lá, no hino, na moeda, no feriado, no juramento. Entregaram tudo o que se administra e não perderam nada do que se reverencia. Bagehot é lido por juristas desde os anos 1880 e estudado por todos os soberanos desde George V: não é folclore, é uma tecnologia institucional consciente, que atravessou revoluções, guerras mundiais e a perda de um império.

Compare-se com o destino de toda vanguarda que se dissolveu: apagada, denunciada, transformada em vergonha nacional pelo regime seguinte.

A troca que oferecemos, portanto, não é suicídio: é **permanência garantida em troca da caneta**. Não estamos apostando em altruísmo — estamos apostando em interesse próprio bem desenhado, que é a única coisa em que se pode apostar com alguma segurança.

Por que o símbolo é o partido

Porque pessoa morre, envelhece, erra e enlouquece. Instituição não.

Todo culto de personalidade socialista terminou de um dos dois modos: o líder morreu e veio a crise de sucessão — foi a Iugoslávia, e é o capítulo 29 —, ou o líder envelheceu no cargo e o país envelheceu com ele. Um partido-símbolo não tem corpo, herdeiro, doença nem filho, e não pode ser objeto de disputa dinástica.

Daí a expressão negativa disso na Carta: **vedação de culto à personalidade** — proibido nomear cidade, rua, escola ou moeda com nome de dirigente vivo, e erguer estátua a quem está no cargo (item 90).

As cinco travas, que é onde a resposta se torna verificável

O capítulo 6 as apresentou; aqui elas são a resposta direta à objeção, e o ponto é que **só funcionam juntas**:

Item 9 — liberdade de organização sindical pétrea, inalcançável por lei ordinária e por estado de exceção. Existe sempre um corpo organizado que o partido não pode dissolver.

Item 23 — irreversibilidade das competências transferidas. Catraca, não pêndulo.

Item 24 — cronograma inscrito na Carta e não na doutrina do partido, correndo por competência (cap. 24) e **sem parar sob estado de exceção**. É a cláusula que fecha a porta do cerco: a exceção pode suspender muita coisa e não pode parar o relógio.

Item 25 — revogação de mandato pela base que elegeu, nunca dissolução por cima, somada ao impeachment popular a qualquer momento (45).

Item 26 — habilitação técnica mais voto como única via a cargo, nomeação por cima proibida em qualquer escala. A nomenklatura não tem por onde nascer.

E o fecho: cumprido o cronograma, o partido é **juridicamente incapaz de administrar, mesmo que queira** (item 101), não pode acumular cargo partidário e sindical (102), não se financia com dinheiro público (103) e não tem exército próprio (42).

Nenhum regime socialista da história teve estes cinco itens. É esta a resposta à objeção — não uma promessa de virtude, uma lista que se pode conferir.

As três contra-objeções, e elas são boas

“Símbolo é poder. Vocês estão fingindo que não.”

Não estamos. Uma instituição reverenciada, sem competência formal, terá influência — uma palavra do partido pesará numa eleição sindical.

A diferença que sustentamos é entre influência **disputável** e competência administrativa. O sindicalista eleito com apoio do partido pode ser revogado pela base (item 25), sofrer impeachment popular a qualquer momento (45) e não pode acumular cargo partidário e sindical (102). O partido pode pedir voto; não pode nomear, demitir, assinar, gastar dinheiro público, nem mobilizar tropa. É pouco comparado ao que tinha. Não é zero, e dizemos que não é zero.

“O partido vai arrastar o cronograma para sempre.”

Pode tentar, e o capítulo 24 descreve por que é desconfortável: o gatilho é do sindicato, cada recusa exige fundamentação pública (item 91), o pedido

pode ser reapresentado indefinidamente com prova nova (36), e nada disso pode ser silenciado, porque greve, crítica e impeachment continuam disponíveis e o sindicato não pode ser dissolvido. Uma vanguarda que recusa dez vezes está publicando dez justificativas contra um adversário que não pode extinguir, num país onde parar o trabalho é direito pétreo.

“A permanência do símbolo é incondicional. Vocês criaram uma instituição intocável.”

Verdade, e foi decisão consciente: a cláusula que permitiria ao povo revogar a condição simbólica do partido foi considerada e rejeitada.

A razão é a lógica inteira do capítulo. **É a incondicionalidade que torna a troca aceitável para quem precisa aceitá-la.** Uma permanência revogável não é uma garantia — é uma ameaça em suspenso, e uma vanguarda que puder ser apagada depois de entregar tudo tem todos os motivos para não entregar nada. O preço de tornar o esvaziamento atraente é que o símbolo não se pode tirar.

Quem considerar isso excessivo tem um argumento legítimo. Nossa resposta é comparativa e não absoluta: entre um país com um partido intocável que não administra nada, e um país com um partido que administra tudo porque nunca teve motivo para parar, escolhemos o primeiro.

A pergunta com que este capítulo termina

Não é “*vocês garantem que a vanguarda vai se esvaziar?*” Ninguém pode garantir isso, e quem garantir está mentindo.

A pergunta é: *existe algum arranjo que torne o esvaziamento mais*

provável do que os anteriores?

Os anteriores pediam desaparecimento, sem cronograma, sem juiz, sem catraca, com o cerco como desculpa permanente e com a avaliação de “já é hora” entregue a quem perderia poder ao dizer sim. Este pede transferência de competência por prova, com relógio constitucional que não para nem sob emergência, contra um sindicato que não pode ser dissolvido — e oferece, em troca, a única coisa que nenhuma vanguarda dissolvida jamais teve: ficar.

Não é certeza. É a primeira vez que a pergunta é respondida com um procedimento em vez de uma promessa.

“A federação vai rachar”

A Iugoslávia, a favor e contra

Esta objeção tem um endereço, e é melhor que sejamos nós a dá-lo: **a Iugoslávia.**

É o precedente mais próximo do modelo deste manifesto — autogestão operária como norma, federação de repúblicas, planejamento descentralizado — e acabou em guerra civil, limpeza étnica e seis países. Quem conhece o assunto vai citá-la contra nós. Então citamos primeiro, inteira, com o que ela tem a nosso favor e o que tem contra.

O que funcionou, e é preciso dizer

A autogestão iugoslava **administrou** um país por décadas, e não como experimento tolerado: como sistema econômico.

Saul Estrin, que é a referência acadêmica no assunto e não escreve como simpatizante, registra que o sistema pareceu bem-sucedido até o fim dos anos 1970. Havia mercado interno, inserção internacional, propriedade social e gestão das empresas pelos trabalhadores. A literatura ocidental de economia dedicou-se por trinta anos a modelar aquilo — Domar, Meade, Vanek, Drèze, Nuti trabalharam sobre o problema da firma autogerida porque ele era um problema real, com uma economia real do outro lado.

Isso é a resposta empírica ao capítulo 30, e vale dizê-la aqui: **autogestão em escala nacional não é uma hipótese. É uma coisa que existiu, com estatística, série histórica e literatura crítica.**

O que deu errado, sem atenuação

Quatro coisas, e nenhuma é o que a propaganda diz.

Não foi ineficiência da autogestão em si. Foram os mesmos males que afetaram os outros socialismos europeus na mesma época — estagnação, dívida externa, inflação, ineficiência empresarial. Susan Woodward documentou o pior deles, que é o menos citado: **desemprego crônico**, estrutural, por décadas. Uma economia de empresas autogeridas tem incentivo para não contratar, porque cada novo membro dilui a renda dos existentes. Isto é uma objeção séria e específica ao nosso modelo, e voltaremos a ela.

A autonomia da empresa era menos real do que a teoria dizia. A crítica mais dura a Horvat, o principal teórico do sistema, é que na prática os trabalhadores tinham muito menos poder de decisão do que a doutrina implicava, porque **o Partido retinha grande poder dentro da empresa**. Furubotn e Pejovich atacaram pelo lado dos direitos de propriedade; Prašnikar e Svejnar mostraram empiricamente que o efeito da participação e o efeito da propriedade não são a mesma coisa.

A descentralização fiscal virou competição entre repúblicas. Cada república passou a defender seu excedente, seu investimento, sua indústria — e o sistema não tinha regra que obrigasse a repartir de forma que a república rica não pudesse contornar. A força centrífuga não foi ideológica. Foi fiscal.

E o símbolo morreu. Tito morreu em 1980. A federação sobreviveu uma década, e rachou exatamente pelas linhas regionais. A liderança tinha sido a única instância que estava acima das repúblicas, e quando faltou, não havia instituição que ocupasse esse lugar.

O que nos separa disso — item por item

Quatro diferenças, e são todas de mecanismo.

Primeira: o cimento fiscal é regra, não negociação. Onde a Iugoslávia dependia de acordo entre repúblicas, a nossa Carta fixa: **repartição obrigatória de receita entre regiões, por regra e não por generosidade** (item 46); **piso de serviço mínimo igual em todo município** (47); livre circulação e residência (48); **vedação de barreira comercial ou tributária entre estados** (49); e **forma federativa indissolúvel, sem secessão** (item 1).

Este último ponto merece nota, porque a Iugoslávia tinha o contrário: direito formal de secessão inscrito, e foi por essa porta que a dissolução passou juridicamente. Nós fechamos a porta no texto.

Segunda: o símbolo é o partido, não um homem. É o capítulo 18, e a Iugoslávia é a prova de por que essa escolha existe. O arranjo iugoslavo era sustentado pelo carisma de uma pessoa, e carisma pessoal não tem estrutura para onde recuar quando o portador morre — é a rotinização que Weber descreveu, e que ali não se completou.

Instituição não morre de velhice. Um partido-símbolo não tem sucessão, não tem herdeiro e não pode ser objeto de disputa dinástica. Se este manifesto tem uma resposta específica ao colapso de 1991, é esta.

Terceira: o partido não decide dentro da empresa. A crítica mais séria ao sistema iugoslavo é que a autogestão era formal porque o Partido mandava por dentro. Nossa Carta ataca isso onde ele se dava: nomeação por cima proibida em qualquer escala (item 26), proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical (102), incapacidade jurídica de o partido

administrar após o cronograma (101), revogação de mandato só pela base (25), impeachment popular a qualquer momento (45).

Quarta: a informação sobre conservando a origem. A descentralização iugoslava era de **decisão** sem um sistema de **informação** que a integrasse: cada unidade decidia por si, e o conjunto não se enxergava. É o problema espanhol de 1936 outra vez, em outra escala — quando o coletivo não vê o todo, o coletivo age como proprietário. Nosso capítulo 13 é exatamente o mecanismo que faltou: demanda e diagnóstico sobem conservando a origem, coordenação e alocação descem, com dado público (item 34) e proibição de planejar fora do fluxo bidirecional (22).

A objeção que fica de pé: o desemprego

Não vamos fechar este capítulo sem enfrentar o achado de Woodward, porque é a única crítica à Iugoslávia que atinge nosso modelo em cheio.

Se cada unidade autogerida decide quem admite, e cada admissão dilui a renda de quem já está dentro, então o sistema produz desemprego estrutural — e uma aristocracia de quem está empregado contra quem está fora. É o mesmo mecanismo que Sharryn Kasmir documentou em Mondragón, onde a degeneração criou três classes de trabalhadores: sócios plenos, temporários e assalariados em subsidiárias sem direito de membro.

Nossa resposta é institucional e tem três peças, e é preciso dizer que ela é a parte menos testada do manifesto.

A unidade não é propriedade de quem nela trabalha. Quem trabalha administra; não possui (cap. 10). Não pode vender, não pode fechar, e não pode tratar a renda da unidade como patrimônio de seus membros atuais — o que retira a base econômica do incentivo a não contratar.

O direito ao trabalho remunerado é cláusula pétrea (item 16), com remuneração mínima e teto de desigualdade salarial (69). Emprego não é concessão da assembleia: é direito exigível, e a alocação de trabalho é matéria do planejamento da malha (item 22), não decisão isolada de cada unidade.

A jornada é o instrumento de ajuste. Existência de jornada máxima é pétrea, e o número de horas é definido por cada sindicato (item 17). Onde a Iugoslávia ajustava a oferta de trabalho por desemprego, aqui se ajusta por redução de jornada — que é exatamente o que a Flaskô fez sob controle operário, indo de 44 para 30 horas semanais sem reduzir salário.

Se essas três peças não funcionarem, o problema iugoslavo reaparece. Está dito.

O que a Iugoslávia prova, no balanço

A favor: que a autogestão federada funciona administrativamente. Não é utopia, é uma economia que existiu, com Nobel de economia escrevendo sobre ela.

Contra: que federação com autonomia fiscal sem regra de repartição racha; que autogestão sob tutela partidária é autogestão nominal; e que arranjo sustentado por uma pessoa morre com a pessoa.

Nós tiramos as três lições e as escrevemos como cláusula: repartição por regra, partido fora da empresa, símbolo institucional e não pessoal.

Um crítico honesto ainda pode dizer que o Brasil tem clivagens regionais fortes e que nenhuma cláusula segura uma federação que queira se partir. Tem razão — nenhuma cláusula segura. O que segura é a cláusula **mais** o

fato material de que a repartição já esteja acontecendo, o piso de serviço já esteja igual e a ferrovia já esteja construída.

Federação se sustenta por interesse, não por texto. O texto serve para que o interesse não dependa da boa vontade de quem, num ano ruim, resolveria que já pagou o suficiente.

“É utópico”

A autogestão já foi administrada, e funcionou

A objeção final é a mais fácil de fazer e a mais fácil de responder: *bonito no papel, impossível na prática. Trabalhador não administra fábrica, assembleia não faz planejamento, país não funciona sem patrão.*

A resposta é que já funcionou. Com data, lugar, número e literatura crítica.

Espanha, 1936–37

Sem ordem central nenhuma, trabalhadores e camponeses coletivizaram a maior parte da indústria e boa parte da terra na Espanha republicana: as estimativas, disputadas, falam de cerca de dezoito mil empresas e mil e setecentos povoados, com o controle operário alcançando até três quartos da economia catalã. Em Aragão, assembleias governavam produção, distribuição e serviços sociais para centenas de milhares de pessoas. Em guerra, com escassez de matéria-prima, capital e técnicos — e o setor coletivizado manteve o país de pé, com relatos de produção industrial mantida e em alguns casos aumentada.

Não foi derrotado pela ineficiência. Foi derrotado por exércitos, e o capítulo 7 explica o que faltava: resposta ao poder.

Iugoslávia, 1950–1980

Uma economia nacional inteira organizada sobre propriedade social e gestão das empresas pelos trabalhadores, funcionando por três décadas. A referência acadêmica no assunto registra que o sistema pareceu

bem-sucedido até o fim dos anos 1970, e a economia ocidental dedicou trinta anos a modelar aquilo porque havia um objeto real do outro lado. O capítulo 29 conta por que acabou, e as causas não são as que a propaganda diz.

Chile, 1971–1973

O projeto Cybersyn construiu um sistema de planejamento em tempo quase real para a economia chilena, com rede nacional de telex, desenho sistêmico e gestão descentralizada — usando os recursos tecnológicos que o país tinha, que eram poucos. Eden Medina documentou aquilo em detalhe. O objetivo declarado não era só administrar uma economia em crise, mas materializar em máquina uma concepção socialista de democracia.

E é honesto registrar o que ela também documentou, porque o capítulo 13 herda o mesmo risco: quando um problema era detectado, o alerta chegava simultaneamente à empresa e à direção do projeto, de modo que desmontar a autonomia da unidade poderia ser tão fácil quanto uma caminhada pelo corredor.

Brasil, 2003–2018

E o caso que importa mais, porque é o nosso e porque é o mais improvável.

Em Sumaré, interior de São Paulo, os trabalhadores da Flaskô assumiram a produção em junho de 2003, diante da ameaça de fechamento. Sob um conselho de fábrica eleito em assembleia, a jornada caiu de 44 para 30 horas semanais **sem redução de salário**. O teto salarial foi rebaixado e o

salário do chão de fábrica aumentado — na Cipla, empresa do mesmo movimento, o ponto de partida era engenheiros ganhando quinze mil reais por mês e terceirizados abaixo de quinhentos, trinta vezes de diferença. Na Cipla sob gestão dos trabalhadores, o faturamento subiu de novecentos mil reais por mês para quatro milhões.

A Flaskô funcionou assim por **quinze anos**, até novembro de 2018 — a única fábrica ocupada do país controlada por um conselho de trabalhadores por mais de uma década e meia. Nesse período manteve uma fábrica de cultura que produziu 46 peças de teatro, 25 shows e 38 oficinas entre 2007 e 2015, número que rivaliza com a oferta cultural da prefeitura da cidade. Criou um centro de memória operária. Cedeu um galpão a uma cooperativa de reciclagem para que ela não falisse. E no terreno da fábrica nasceu um bairro — a Vila Operária e Popular, ocupada a partir de 2005, com casas construídas no processo e posse hoje regularizada.

Uma fábrica sem patrão reduziu a jornada em um terço, achatou a desigualdade interna, sustentou a produção por quinze anos, fez teatro e gerou um bairro. Sob execução fiscal, penhora e uma intervenção federal que só não a alcançou por questão de competência territorial.

Quem chama isso de utopia está chamando de utopia uma coisa que tem tese de doutorado, ata de assembleia e certidão de regularização fundiária.

O que é utópico, medido

Invertamos o ônus, porque ele está no lugar errado.

Em 2022 o Brasil exportou 159 bilhões de dólares em produtos do agronegócio — recorde histórico, quase metade de tudo o que o país vendeu ao exterior — sobre uma safra recorde de 271 milhões de

toneladas, com superávit setorial de 142 bilhões. No mesmo período, 33,1 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar grave e 125 milhões conviviam com algum grau de restrição alimentar. O país havia voltado ao patamar dos anos 1990, depois de ter saído do Mapa da Fome em 2014.

Cerca de 940 mil pessoas cumprem pena no Brasil. Em torno de 70% da população prisional é negra, e a proporção não se moveu em nenhum ponto da série iniciada em 2005. O próprio Conselho Nacional de Justiça mediu 42,5% de retorno ao sistema prisional entre 2015 e 2019, contra 23,9% no sistema socioeducativo — e concluiu, com essas palavras, que expandir o sistema prisional sobre o público hoje atendido pelo socioeducativo **agravaria** a criminalidade.

Uma estrutura que produz recorde de exportação de alimento com trinta e três milhões de pessoas com fome, e que mantém por vinte anos um sistema penal que o próprio Judiciário mede como gerador de crime, não é a alternativa realista à utopia. É uma utopia que já falhou e continua sendo administrada.

Chamaram isso de a única coisa possível por trinta anos.

O que é difícil, de verdade

Não vamos vender facilidade. Há coisas neste manifesto que são genuinamente difíceis, e nenhuma delas é a autogestão:

A escala. Autogestão de uma fábrica de setenta pessoas é uma coisa; a coordenação de uma economia continental é outra, e o capítulo 13 é uma aposta técnica, não uma certeza. Cybersyn foi interrompido por um golpe antes de responder. Cockshott e Cottrell argumentam que a computação

necessária existe hoje — e é um argumento, não uma demonstração.

A transição. Chegar até lá é o capítulo 21, que é o momento de maior risco de todo o projeto, e onde a maior parte das tentativas do século XX terminou.

O esvaziamento. É o capítulo 28, e nenhuma vanguarda o fez antes. Escrevemos um procedimento; nada garante que será cumprido.

A educação universal. Metade do desenho — habilitação técnica, geração fundadora, malha competente — depende dela. Se falhar, essa parte do modelo falha com ela.

Essas são as objeções sérias, e cada uma tem seu capítulo. “Trabalhador não sabe administrar” não é uma delas. Foi respondida em Sumaré, e o adversário que insistir nela está debatendo com um fato.

O critério honesto

Não pedimos que se acredite. Pedimos que se compare — e que a comparação seja feita entre coisas do mesmo tipo.

Contra o Brasil realmente existente, com números de 2022 e série carcerária desde 2005, este manifesto propõe uma estrutura que já foi administrada em quatro países, com quinze anos de prova em território brasileiro, e cujos pontos de falha estão escritos nos capítulos 27, 28 e 29 pelos próprios autores, com nome, data e fonte.

É pouco para quem quer garantia. É mais do que qualquer projeto socialista brasileiro colocou no papel — e infinitamente mais do que a promessa, feita há trinta anos, de que a estrutura atual, com mais um pouco de crescimento, resolveria a fome.

PARTE VI

Chamado

O trabalho de base é a tarefa de agora

Trinta capítulos descreveram uma estrutura. Este é sobre segunda-feira.

Porque há um jeito de ler tudo o que veio antes que anula tudo o que veio antes: como um plano para depois. Depois da crise, depois da conjuntura virar, depois de a classe amadurecer, depois de alguém dar o sinal. Manifesto lido assim é literatura de consolo — e a esquerda brasileira tem quarenta anos de prática nesse gênero.

Não é o caso. **A tarefa deste manifesto começa antes de qualquer ruptura, e ela é a única parte que não depende de mais ninguém.**

O que a evidência diz sobre quando começar

O capítulo 19 mostrou o padrão, e ele não admite adiamento.

Vinte e dois anos de bases rurais na China antes de 1949. Zonas libertadas no Vietnã por décadas. Quatrocentos comitês de aldeia eleitos na Guiné-Bissau — com escolas, centros de saúde, tribunais e lojas do povo funcionando — **antes** de existir país independente.

E o contrário: a Nicarágua criou suas organizações de massa depois de vencer, em 1979, e perdeu na urna em 1990. Sankara criou os comitês de defesa da revolução depois de tomar o poder por golpe militar em 1983, e foi assassinado em 1987. Cuba tomou o poder em 1959 e passou quase vinte anos sem instituições próprias, até importar o modelo soviético inteiro entre 1976 e 1985 — constituição espelhada, representação indireta, partido inscrito como força dirigente da sociedade.

A conclusão é técnica, não moral: **no dia seguinte à ruptura, ou já**

existem sindicatos capazes de administrar, ou não haverá a quem transferir competência. Toda a arquitetura dos capítulos 12, 13 e 24 depende disso. Uma vanguarda pode ser sincera, ter o cronograma na Carta, e ficar de todo modo — por não haver ninguém do outro lado da mesa.

Quem não constrói agora está garantindo que a vanguarda fique.

E há a outra metade, que o capítulo 20 estabeleceu contra a intuição: **miséria não organiza.** Descontentamento é indirigido e não produz revolução por si — foi o que Mark Selden concluiu estudando justamente uma região de seca e fome. Quem espera que a crise faça o trabalho vai encontrar a crise desorganizado, e a crise chega para todos ao mesmo tempo.

Do que é feito o trabalho de base

De coisas pequenas e verificáveis, feitas por muito tempo no mesmo lugar.

Sindicato — o real, não o de carimbo: disputar direção, disputar categoria, organizar quem não é organizado, os informais, os entregadores, os terceirizados. Associação de moradores. Cooperativa. Escola popular, curso pré-universitário, reforço para criança. Clínica. Rádio comunitária, veículo próprio, mídia que não dependa de plataforma alheia. Ocupação. Mutirão de moradia. Banco de alimentos, cozinha comunitária, horta. Time, grupo de teatro, biblioteca, centro de memória. Assessoria jurídica popular. Mandato eleitoral, quando servir a isso e enquanto servir.

É reformista, e o capítulo 19 explica por que isso não é traição: arranca direito hoje, melhora vida hoje, e é a única forma conhecida de construir a confiança sem a qual ninguém arrisca nada por ninguém. O que não se

pode é confundir a conquista com o objetivo — porque em 2014 o Brasil saiu do Mapa da Fome e em 2022 tinha 33,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Foram oito anos.

E a Flaskô mostrou o tamanho do que é possível fazer antes de qualquer revolução: quinze anos de fábrica sob controle operário, jornada de 44 para 30 horas sem cortar salário, desigualdade interna achatada, 46 peças de teatro, e um bairro inteiro nascido do terreno. Sob execução fiscal e sem um único interlocutor no poder público.

Se aquilo foi possível em Sumaré, com setenta trabalhadores e contra o Estado, a pergunta sobre o que é possível na sua cidade não é retórica.

O que se pede de quem lê

Uma coisa só, e ela é chata: **escolha um lugar e fique.**

Não é preciso concordar com este manifesto inteiro para isso. Quem discorda da Parte IV pode fazer a mesma coisa; quem acha a Parte V insuficiente pode fazer a mesma coisa. A organização real do trabalho é anterior à concordância doutrinária, e é ela que decide se um dia haverá com quem discutir doutrina.

O que se pede não é heroísmo. É constância, no lugar em que a pessoa já está — o bairro, a categoria, a escola, o hospital, a plataforma, o assentamento. Nada disso rende manchete. Foi assim que se venceu nos casos em que se venceu, e é o que faltava em todos os casos em que se perdeu.

Sobre o tempo

Este capítulo deve uma honestidade que os manifestos costumam sonegar: **quem começa pode não ver terminar.**

Décadas quer dizer décadas. A militante que abre a escola popular aos vinte e cinco anos pode passar a vida inteira nisso e morrer num país parecido com este. É o que aconteceu com a maior parte das pessoas que construíram as bases das revoluções que estudamos, e cujos nomes ninguém sabe.

O que se pode prometer é o que Selden mediu em Yan'an e o que Chabal registrou nas aldeias da Guiné: que a escola existiu, que a clínica atendeu, que a fila diminuiu, que a jornada caiu — e que sem isso não há revolução possível, apenas guerra civil.

Revolução sem trabalho de base é só guerra civil. A epígrafe deste manifesto é uma advertência antes de ser uma tese, e é dirigida a nós mesmos: quem pular esta parte não vai chegar mais rápido. Vai chegar a outro lugar, e já sabemos qual, porque o século XX o visitou várias vezes.

O fim, que é um começo em outro lugar

Um manifesto não faz nada. Escreve o que se pretende, para que possa ser cobrado — e este foi escrito com fonte, número e data justamente para isso: para que, se falharmos, se possa apontar a página.

O resto não está aqui. Está no bairro, na categoria, no turno da noite, na reunião de doze pessoas numa sala emprestada — que é onde tudo o que descrevemos nos capítulos anteriores um dia foi decidido, em todos os países em que foi decidido.

A tarefa é de agora. Não do futuro, não da conjuntura, não da

próxima geração.

Começa na segunda-feira, e começa perto.

Antítese

A refutação, escrita pelo adversário

Estatuto deste texto: é a melhor refutação que conseguimos formular contra tudo o que este manifesto propõe, montada com as fontes que um crítico competente usaria — da direita liberal e austríaca, da esquerda marxista, conselhistas, feminista e abolicionista, e da teoria constitucional. Nenhuma resposta nossa aparece no corpo dela. As respostas parciais estão nos capítulos 27 a 30; onde não há resposta, isso é dito ao final, e as próximas versões deste manifesto serão escritas sobre estas objeções e não ao lado delas.

Concedamos primeiro tudo o que há para conceder, porque não é pouco e porque um crítico que não concede não está argumentando, está torcendo.

O diagnóstico está certo. A estrutura brasileira é iníqua e atravessou dez governos sem se mover. A prisão é um instrumento racial, e o dado é oficial. A urna não desmonta propriedade. A social-democracia perde por lei o que ganha por lei, e o intervalo entre 2014 e 2022 é a prova. O texto é mais honesto sobre seus custos que qualquer manifesto comparável, e lista contra si mesmo objeções que a maioria dos autores esconde.

O problema não é o diagnóstico. É que o remédio tem defeitos que **não são acidentes de redação: são consequências necessárias do desenho.** São nove.

Frente I — A objeção liberal e austríaca

1. A malha é um projeto de legibilidade, e legibilidade destrói o que pretende medir

O capítulo 13 é a peça central do manifesto e o seu ponto mais frágil, porque concede a premissa do adversário e não percebe o que a concessão implica.

Concede Hayek: o problema do planejamento não é computacional, é de conhecimento local, disperso e **tácito** (“The Use of Knowledge in Society”, 1945). Em seguida propõe resolvê-lo com uma malha de sindicatos eleitos que fazem a informação subir “conservando a origem”.

Mas conhecimento tácito não sobe. É essa a definição dele. James Scott deu a esse problema sua formulação definitiva em *Seeing Like a State* (Yale, 1998): Estados perseguem **legibilidade** — transformar realidades opacas e localmente adaptadas em representações padronizadas que permitam medir, extrair e intervir — e nesse processo destroem a *mētis*, o saber prático acumulado por tentativa e adaptação, que existe **na prática e não em forma de dado**. O que o operário sabe sobre a máquina não é um número esperando ser coletado; é uma habilidade que só existe no ato. Toda tentativa de convertê-la em relatório produz outra coisa, mais pobre.

E Scott identifica exatamente a combinação que este manifesto propõe: ideologia alto-modernista, mais poder autoritário, mais sociedade civil enfraquecida. Seus três casos são silvicultura científica, coletivização soviética e o planejamento de Brasília — os três com boa intenção e resultado catastrófico. As recomendações finais dele são o oposto ponto por ponto do que esta Carta institui: **passos pequenos, preferência pela reversibilidade, planejar para a surpresa, contar com a inventividade humana**. O manifesto propõe transformação total, cláusulas irreversíveis,

cronograma que não para nem sob emergência e um desenho fixado antes da experiência.

Não é uma objeção liberal por acaso: é a objeção de um anarquista de esquerda que passou a vida estudando por que os planos dos Estados falham.

2. A restrição orçamentária mole — e a Flaskô prova o contrário do que se pretende

O manifesto vai além da cooperativa: quem trabalha administra a unidade e **não a possui** — não pode vendê-la, fechá-la nem retê-la. Apresenta isso como superação de Mondragón.

É a criação de um problema pior, e ele tem nome e literatura. János Kornai o batizou em “The Soft Budget Constraint” (*Kyklos* 39, 1986): o vínculo entre gasto e receita se afrouxa quando a unidade sabe que outro alguém — tipicamente o Estado paternalista — cobrirá o excesso, e quanto maior a probabilidade subjetiva de resgate, mais mole a restrição. O efeito é insensibilidade a preço, perda de eficiência e demanda excessiva crônica.

Kornai examinou justamente as três economias que tentaram descentralização de mercado — Hungria, Iugoslávia, China — e sua conclusão é a que interessa aqui: **a autogestão não cura a moleza**. A empresa de propriedade social tinha restrição mole tanto no socialismo clássico quanto no socialismo “de mercado” reformado; quem enfrentava restrição dura era o pequeno setor privado emergente. O caso iugoslavo aparece na literatura como “fome de investimento”: sobre-investimento crônico, paternalismo estatal, e o desemprego estrutural que Susan Woodward documentou por décadas.

O manifesto responde antecipadamente que o crédito coletivo (item 93) financia a unidade. Isso não é resposta: é a definição do problema. Crédito público sem custo de falência **é** a restrição mole.

E aqui a Flaskô, caso mais comovente do texto, prova o inverso do que se quer. O manifesto admite o desfecho — descapitalização e obsolescência tecnológica — e atribui ao entorno capitalista. Mas releia o próprio relato: quinze anos, e a decisão de reinvestir nunca venceu a preferência imediata por salário e por jornada menor. Numa fábrica sob cerco, sem crédito, isso é heroico. **Numa economia inteira feita de unidades assim, com crédito público garantido, desaparece a única disciplina que restava — a falência — e não sobra nada que force o investimento contra o consumo presente.** O resultado previsível é uma economia que envelhece tecnologicamente por escolha democrática, unidade por unidade, sem que ninguém tenha errado.

3. Eleger tudo não elimina o problema do incentivo: troca de nome

O manifesto identifica corretamente por que o Gosplan não sabia: os sensores eram nomeados e mediam o que agradava quem nomeava. E conclui que a solução é eleger os sensores.

A literatura de escolha pública responde há sessenta anos. Buchanan e Tullock, em *The Calculus of Consent* (1962) e na tradição que se seguiu, formularam isso como “política sem romance”: quem ocupa cargo público responde a incentivos como qualquer pessoa, e a competição por recursos alocados politicamente não produz alocação melhor — produz **busca de renda**. Tullock (“The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft”,

1967) e Krueger (1974) mostraram que os recursos gastos disputando privilégio estatal são perda morta comparável à do monopólio.

Aplique-se ao desenho proposto. Toda alocação passa a ser decidida por corpos eleitos, setor por setor, escala por escala. Um dirigente eleito do sindicato da saúde de um município tem interesse **maior**, e não menor, em declarar necessidade acima da real e capacidade abaixo da real: é assim que consegue mais insumo para a categoria que o elegeu e o reelegerá. O manifesto substituiu o burocrata que mente para quem o nomeou pelo político que mente para quem o elegeu — e a segunda mentira é mais difícil de auditar, porque é legítima: ele está representando seus eleitores.

Some-se o padrão clássico: benefício concentrado, custo difuso. A categoria organizada de uma capital consegue o que a periferia desorganizada de um município pequeno não consegue, e nenhuma cláusula pétrea corrige isso, porque não se trata de fraude — trata-se do funcionamento normal de um sistema em que tudo é político.

E há o golpe constitucional de Buchanan, que atinge o manifesto no coração: uma maioria temporária que escreve as regras do jogo pode desenhar um sistema que explore a minoria em todas as votações futuras. É a descrição exata de uma Carta com 121 cláusulas pétreas redigida por uma vanguarda vitoriosa.

4. Assembleia é regressiva: quem tem tempo decide

O manifesto reconhece esse risco de passagem — cita jornada máxima e direito ao lazer — e não enfrenta o mecanismo.

Mancur Olson, em *The Logic of Collective Action* (1965): em grupos grandes, o incentivo individual para arcar com o custo de participar é

baixo, porque o benefício vem de todo modo. O resultado típico não é ação coletiva, é **inação coletiva**. E o ponto que decide este debate: **se as pessoas são pobres, o custo relativo de participar é maior, e a probabilidade de permanecerem passivas é maior ainda**. Sem incentivo seletivo ou coerção, a participação não aparece por decreto constitucional.

O que se produz, então, não é autogestão: é a gestão pelos que podem ficar até as onze da noite numa reunião — os sem filho pequeno, os sem segundo emprego, os sem deslocamento de duas horas. Ou seja: uma nova camada dirigente selecionada por disponibilidade de tempo, que num país desigual é uma variável de classe. O manifesto quer que a assembleia decida sobre a vida de quem não está na assembleia, e chama isso de poder popular.

5. Sen: o remédio para a fome é mais informação livre, não menos

O manifesto abre e fecha com o par exportação recorde / trinta e três milhões de famintos. É a acusação mais forte que ele tem. E é, na literatura, um argumento **contra** o desenho que ele propõe.

Amartya Sen estabeleceu em *Poverty and Famines* (1981) que fome é falha de titularidade e não de oferta agregada — o que confirma o diagnóstico brasileiro. Mas estabeleceu também, em *Development as Freedom* (1999), a tese que o manifesto precisa enfrentar e não menciona: **“nenhuma fome substancial jamais ocorreu em um país independente e democrático com imprensa relativamente livre.”** O mecanismo é duplo: governo que enfrenta eleição, oposição e jornal independente é

obrigado a agir, porque não se ganha eleição depois de uma fome; e a informação sobre a carência circula.

E o caso que Sen usa é o mais desconfortável possível para este projeto: no Grande Salto Adiante, as comunas sabiam que não haviam produzido, e a informação nunca chegou a Pequim — as autoridades acreditavam ter cem milhões de toneladas de grão que não existiam, porque nenhuma fazenda coletiva queria admitir fracasso e os quadros locais competiam por crédito. **É exatamente o mecanismo que o manifesto atribui à nomeação por cima e pretende curar com eleição.** Mas o incentivo a não reportar fracasso é ainda mais forte quando quem reporta é eleito por quem fracassou.

Há crítica séria à tese de Sen — Rubin sobre Bihar 1966, Malauí 2002 e Níger 2005 mostra fome em democracias eleitorais, e Myhrvold-Hanssen sustenta que direitos políticos não bastam, sendo necessária capacidade estatal. Nada disso ajuda o manifesto: nas duas versões, o que previne fome é imprensa livre mais capacidade administrativa — e não partido único, polícia política e vigilância de metadado sem ordem judicial.

6. Ostrom foi citada ao contrário

O capítulo 3 usa Elinor Ostrom para justificar a arquitetura em escalas. É uma inversão do argumento dela.

Ostrom dedicou o fim da vida a atacar precisamente o que este manifesto faz. Em “A diagnostic approach for going beyond panaceas” (*PNAS* 104, 2007), ela sustenta que não se pode deduzir soluções universais para sistemas socioecológicos, e propõe em seu lugar um método **diagnóstico**, com uma estrutura de 52 variáveis de segundo nível, cuja importância

varia enormemente de sistema para sistema. A conclusão é explícita: nada de projeto único, nada de planta baixa.

E a policentricidade não escapa. Carlisle e Gruby (*Policy Studies Journal*, 2019) registram o óbvio que o manifesto ignora: não há panaceias, e isso vale para a policentricidade como para qualquer outro arranjo — o que funciona num contexto falha em outro, e nada na forma policêntrica impede que os centros de decisão se alinhem numa política única.

O manifesto tomou a autora que provou que não existe blueprint e usou-a para fundamentar um blueprint constitucional nacional com 121 cláusulas inegociáveis.

Frente II — A objeção da esquerda

Se as objeções acima podem ser descartadas como liberalismo, as seguintes não podem: vêm todas de dentro.

7. Poulantzas: a supressão da representação degrada a democracia, e Luxemburg já disse isso

Nicos Poulantzas, em *State, Power, Socialism* (1978), formulou a crítica que este manifesto não responde em nenhum de seus 31 capítulos.

Ele identifica **duas** tradições autoritárias, não uma: o estatismo da social-democracia e o do socialismo real, com uma “cumplicidade fundamental” entre elas — desconfiança profunda da iniciativa de massas. E localiza a raiz do segundo em Lênin: a ideia de que o Estado deve ser destruído por ataque frontal em situação de poder dual e substituído por um segundo poder, os conselhos, que já não seria propriamente um

Estado.

O argumento decisivo é o que ele extrai de Rosa Luxemburg. A primeira crítica fundamental a Lênin não veio da social-democracia: veio de uma militante da democracia de conselhos, morta quando os conselhos alemães foram esmagados. E ela **não** o acusou de desprezar a democracia de base. Acusou-o do oposto: de **confiar exclusivamente na democracia de conselhos e eliminar a democracia representativa** — o que, para Poulantzas, tende à degradação da democracia como tal, porque suprime o espaço em que o conflito de classes e de fração circula e se reorganiza.

Leia-se o capítulo 12 deste manifesto com isso em mãos. Ele elimina o Executivo eleito separado, elimina as duas casas legislativas, elimina o Judiciário independente, e distribui tudo por uma malha funcional de sindicatos. É a supressão integral da representação em favor da democracia funcional — exatamente a operação que Luxemburg temia e que Poulantzas identifica como o mecanismo da degeneração, e não sua vítima. A alternativa dele era manter e transformar a representação **junto** com a democracia de base, tomando o Estado por dentro e por fora. O manifesto rejeita essa via em quatro capítulos sem citá-la uma vez.

8. Wright: a ruptura não é imoral, é inviável — e quem disse isso passou a vida estudando alternativas reais

Erik Olin Wright, em *Envisioning Real Utopias* (Verso, 2010), classificou as estratégias de transformação em rupturais, intersticiais e simbióticas, e sua objeção à ruptura é a que mais dói, porque não é moral: ele afirmou que seu ceticismo não vinha de rejeição à violência insurrecional em si, mas da convicção de que, nas condições previsíveis, tais meios **seriam**

incapazes de produzir uma forma profundamente igualitária e democrática de poder social em sociedades capitalistas desenvolvidas. No livro final, excluiu a ruptura do arcabouço.

O manifesto responde a Wright por antecipação com a China, o Vietnã e a Guiné-Bissau. Note-se o que esses três casos têm em comum e o Brasil não: **guerra anticolonial ou anti-invasão, campesinato majoritário, Estado central fraco e exército estrangeiro para expulsar**. Nenhuma das três condições existe aqui. O caso latino-americano mais próximo do nosso — Chile — está no manifesto como prova de que a urna não entrega; ele é igualmente prova de que a ruptura não estava disponível.

9. Federici: falta metade da economia, e a metade que falta é onde as mulheres estão

Este é o silêncio mais grave do manifesto, e o mais fácil de verificar: procure em 31 capítulos e mais de quarenta mil palavras quantas vezes aparece trabalho de cuidado, trabalho doméstico, criação de criança, cuidado de idoso, trabalho reprodutivo.

A malha sindical é organizada por **setor produtivo e ocupação**. Quem cria filho, cuida de doente e sustenta a casa não tem setor, não tem escala, não tem cadeira e não tem voto na malha — está fora do sistema de decisão pela mesma razão que estava fora da economia clássica.

Silvia Federici formulou isso em *Wages Against Housework* (1975) e em *Patriarchy of the Wage* (PM Press, 2021): o marxismo clássico é incompleto sem o reconhecimento de que o trabalho reprodutivo não pago é central à exploração — subsídio permanente e invisível à produção. E respondeu de antemão à saída produtivista que este manifesto adota, a de

levar todos ao trabalho remunerado: a entrada massiva de mulheres no trabalho assalariado **não** transferiu as tarefas domésticas nem as tornou visíveis; produziu dupla jornada. Angela Davis acrescenta o recorte que interessa a um manifesto brasileiro: mulheres negras nunca tiveram o privilégio de ser “apenas donas de casa” — sempre carregaram as duas jornadas.

O manifesto tem sindicatos de minorias, e é mérito real. Não tem uma linha sobre socialização do cuidado. Um sistema em que quem administra é quem trabalha, e em que a jornada é definida pela categoria, **entrega o poder a quem tem jornada** — e deixa exatamente onde estava quem sustenta a possibilidade de que outros tenham jornada.

10. Davis e a linhagem penal: o manifesto reproduz o que diagnostica

O capítulo 15 abre com a melhor página do livro: a prisão brasileira é uma instituição colonial, prende o mesmo corpo há vinte anos, e o próprio CNJ mede que gera crime. Depois institui pena de morte para uma lista de condutas e tortura como pena sentenciada.

Angela Davis, em *Are Prisons Obsolete?* (2003) e *Abolition Democracy* (2005), mostra que a pena capital não é um excesso corrigível do sistema penal: é **herança direta da escravidão**, ligada à cláusula que preservou a servidão como punição por crime, e é assim que se explica o corpo que ela seleciona. Sua conclusão é a que este manifesto atropela: a alternativa à pena de morte não é a prisão perpétua, é a construção das instituições sociais que bloqueiam o caminho até lá.

Zaffaroni completa pelo lado da teoria penal: tratar o réu como **inimigo** e

não como pessoa é a marca estrutural do autoritarismo penal, independentemente de quem seja o inimigo do momento. E é o que a lista fechada de traição faz, com o agravante de que o inimigo é definido por posição política.

Um manifesto que identifica corretamente a genealogia escravista do cárcere brasileiro e institui a execução judicial não está sendo duro: está pedindo a mesma caneta para outra mão. A frase “quem julga responde a quem é julgado” não muda a natureza do ato — muda a assinatura.

E a custódia indeterminada por laudo psiquiátrico é o ponto em que o texto perde o direito de invocar direitos humanos contra 1964. As travas de neutralidade do avaliador — sorteio, rotatividade, laudos cegos — não respondem à objeção, porque a objeção não é sobre a qualidade do laudo. É sobre um Estado que se autoriza a decidir por diagnóstico quem permanece preso indefinidamente, e que registra em nota a hipótese de executar quem seguir inapto por razão de custo.

Frente III — A objeção constitucional

11. Elster desistiu da tese que o manifesto adota como estrutura

Todo o desenho de blindagem repousa numa ideia: amarrar as próprias mãos hoje para impedir o abuso amanhã. Ulisses e o mastro.

Jon Elster construiu essa metáfora em *Ulysses and the Sirens* (1979) — e **abandonou-a** em *Ulysses Unbound* (Cambridge, 2000), pela objeção exata que se aplica aqui: Ulisses amarra a si mesmo; uma assembleia

constituente amarra **gerações futuras que nunca concordaram**. Ele escreveu que não havia compreendido a extensão da desanalogia entre autolimitação individual e coletiva, e que transferir conceitos do indivíduo para coletividades, “como se fossem indivíduos em escala ampliada”, é profundamente enganoso: constituições frequentemente vinculam **outros**, e não a si.

O problema tem nome na literatura — *binding others*, a mão morta — e é insolúvel na forma proposta: “nós, o povo” não é autogovernado se está acarretado por uma Carta que não redigiu. E aqui o vício é duplo, porque quem redige as 121 cláusulas não é uma constituinte plural: é a vanguarda vitoriosa, escrevendo a regra que supostamente a limita.

Isto expõe a contradição central do projeto. O capítulo 9 institui um Estado que decide por evidência e é obrigado a revisar diante de prova nova. O capítulo 17 institui 121 matérias que nenhuma evidência futura pode revisar. **Ou a epistemologia vale, ou a Carta vale**. Não valem as duas.

Frente IV — O encadeamento, que é o argumento decisivo

Tudo acima poderia ser respondido peça por peça. O que segue não.

As quatro apostas do manifesto **não falham separadamente**:

Se a educação superior não se universalizar — e nenhum Estado brasileiro universalizou nem o ensino médio em duzentos anos — a habilitação técnica do item 26 permanece privilégio de classe.

Se ela permanece privilégio, a geração fundadora não caduca, porque a cláusula de caducidade do capítulo 25 é disparada justamente pela

universalização. Os quadros do partido seguem sendo a exceção, indefinidamente, com credencial própria e sem diploma.

Se a geração fundadora não caduca, o cronograma trava, porque o ônus de prova é do sindicato e o sindicato é composto pelos mesmos quadros — o pedido de transferência deixa de ter parte interessada.

Se o cronograma trava, o Estado pré-ideal é permanente. E o Estado pré-ideal, pelo próprio texto, tem pena de morte, tortura judicial, partido único de direito, vigilância de canal aberto e metadado sem ordem judicial, e estado de exceção renovável.

Isso não exige má-fé de ninguém. Exige apenas que **uma** peça atrase — e a peça de que tudo depende é uma obrigação educacional que este país nunca cumpriu.

O que resulta desse encadeamento tem precedentes, e eles não são obscuros. A pureza revolucionária dirigindo um Estado sem freios externos produziu, no Camboja, entre um milhão e meio e três milhões de mortos em menos de quatro anos — um quarto da população —, com a detecção de inimigos operando por sinais como usar óculos ou falar língua estrangeira. Nenhum desses quadros se considerava criminoso: consideravam-se a vanguarda de um povo puro. O manifesto responderá que suas cláusulas impedem isso. As cláusulas foram escritas pelos mesmos que as aplicariam, e é disso que se trata desde o item 1 desta refutação.

Frente V — O que resta se a antítese vencer

Não é o Brasil de hoje, e apresentar a escolha assim é o único momento de

desonestidade retórica do manifesto.

Resta a agenda que ele próprio descreve no capítulo 19 e chama de condição: sindicato organizado, cooperativa, escola popular, clínica, mandato, direito arrancado, jornada reduzida, fábrica ocupada, orçamento participativo, comitê de bairro. Tudo isso é fazível **agora**, sem ruptura, sem pena de morte, sem partido único e sem polícia política — e foi assim que se conquistou cada coisa que a classe trabalhadora brasileira tem.

É a estratégia que Wright chamou de intersticial e simbiótica: construir instituições contra-hegemônicas e usá-las para transformar o Estado por dentro. Ela é lenta, reversível e insatisfatória. O manifesto tem razão ao dizer isso — e o que oferece em troca da reversibilidade é a **irreversibilidade**, que é uma faca que não escolhe a mão. Uma estrutura que nenhuma maioria futura pode desfazer é uma estrutura que nenhuma maioria futura pode corrigir.

O texto pede que se amarrem as mãos das próximas gerações em nome de garantir a autogestão a elas. As próximas gerações não estão nesta mesa. E o menos reversível de todos os atos previstos nesta Carta é a execução de uma pessoa por sentença de um Estado que dedica um capítulo inteiro a explicar por que não se pode confiar plenamente em nenhuma evidência.

O que esta refutação obriga

Um projeto que não sobrevive à própria antítese não deveria ser executado. Este texto não pretende que o manifesto seja abandonado; pretende fixar o padrão que as próximas versões precisam alcançar. **Elas serão escritas sobre estas nove objeções, e não ao lado delas.**

Do que existe hoje, respondem parcialmente: o capítulo 27 (às quatro vulnerabilidades declaradas), o 28 (à permanência do símbolo), o 29 (à Iugoslávia e ao desemprego) e o 30 (à acusação de utopia). É insuficiente em sete pontos, e a lista abaixo é a agenda:

- 1. **Legibilidade e mêtis (Scott)** — o cap. 13 tem de responder como um sistema de informação capta o que só existe na prática, ou admitir que capta apenas o que é enunciável e dimensionar o que perde. **Sem resposta hoje.**
- 2. **Restrição orçamentária mole (Kornai)** — o cap. 11 e o 29 precisam de um mecanismo de disciplina de investimento que não seja falência nem proprietário. Enquanto não houver, a Flaskô é evidência contra. **Sem resposta hoje.**
- 3. **Busca de renda em sistema todo eleito (Buchanan, Tullock, Olson)** — o cap. 12 precisa explicar por que o dirigente eleito não infla a demanda da própria categoria, e por que a assembleia não é capturada por quem tem tempo. **Sem resposta hoje.**
- 4. **Sen** — o cap. 13 e o 22 têm de enfrentar que o antídoto documentado contra a fome é imprensa livre e oposição organizada, e que o texto admite partido único de direito e polícia política. **Sem resposta hoje.**
- 5. **Ostrom contra blueprint** — o cap. 3 e o 17 precisam justificar 121 cláusulas inegociáveis diante de uma autora que provou que não há solução universal. **Sem resposta hoje.**
- 6. **Poulantzas e Luxemburg** — o cap. 12 tem de enfrentar a acusação de que suprimir a representação em favor da democracia funcional é o mecanismo histórico da degeneração, e não sua vítima. É a objeção mais séria que a esquerda faz, e o manifesto não a menciona.

Sem resposta hoje.

- **7. Reprodução social (Federici, Davis)** — o cuidado precisa entrar na arquitetura: como categoria da malha, como jornada, como direito, ou o manifesto governa metade da economia e chama isso de tudo. **Sem resposta hoje, e é a lacuna mais fácil de corrigir.**
- **8. Linhagem penal (Davis, Zaffaroni)** — decisão a ser tomada, não argumento a ser afinado: ou o cap. 15 abandona a execução e a tortura, ou o cap. 2 perde o direito de acusar a genealogia escravista do cárcere. O cap. 27 hoje concede a incoerência; conceder não é responder.
- **9. Mão morta constitucional (Elster)** — a colisão entre o cap. 9 e o cap. 17 é frontal: um Estado obrigado a revisar diante de prova nova não pode ter 121 matérias imunes a prova nova. Uma das duas partes precisa ceder.

Um manifesto que responder a estes nove pontos será um documento incomparavelmente mais forte do que este. Um manifesto que os ignorar será derrubado por qualquer leitor competente — de qualquer lado — em vinte minutos de conversa.

Síntese

A resposta à antítese, frente por frente

Estatuto deste texto: é a resposta às onze objeções da antítese e às duas frentes que as fecham. Nenhuma delas é descartada, nenhuma é respondida com indignação, e nenhuma é respondida com promessa. O critério que adotamos é o mesmo que o manifesto exige de si em toda parte: uma objeção de mecanismo só se responde com mecanismo. Onde a resposta exigiu acrescentar doutrina, o acréscimo está declarado ao final, com o número do item que passou a existir por causa da objeção. Onde não há resposta, isso é dito, e fica dito.

A antítese acerta em duas coisas antes de qualquer argumento, e convém dizê-las primeiro.

Acerta no método. Ela não caricaturou nada. Foi buscar Scott em vez de Mises, Poulantzas em vez de um comentarista de jornal, e Ostrom no texto em que ela ataca a própria linhagem que citamos a favor. Uma refutação que se dá esse trabalho merece a resposta pelo mesmo padrão.

E acerta numa acusação de fundo: **sete das onze objeções não tinham resposta no manuscrito**. Não tinham resposta ruim — não tinham nenhuma. Um manifesto que se apresenta como empírico e que deixa sete portas abertas está pedindo para ser derrubado por quem entrar por qualquer uma delas.

O que a antítese erra é de outra ordem, e é o que este texto tem de mostrar caso a caso. Ela lê a Carta como se fosse um programa de governo — uma

lista de coisas que uma autoridade fará — quando ela é, em quatro quintos de sua extensão, uma lista de coisas que nenhuma autoridade poderá fazer. E lê a transição como um portão único, quando ela é um milhar de portões com catraca em cada um. As duas leituras produzem objeções fortes contra um texto que não é este.

Vamos por ordem.

Frente I — A objeção liberal e austríaca

1. Scott: a __mētis__ não sobe, e nós nunca pedimos que subisse

A objeção é a melhor da antítese, e o capítulo 13, como está escrito, a merece.

Concedamos o núcleo inteiro, sem regatear. Conhecimento tácito não vira relatório. O que o operário sabe sobre a máquina não é um número esperando coleta: é uma habilidade que só existe no ato, e toda tentativa de convertê-la em dado produz outra coisa, mais pobre. Scott tem razão sobre a silvicultura científica, tem razão sobre a coletivização, e tem razão sobre Brasília — que é um caso brasileiro, e é literalmente o caso do nosso capítulo 3. Estamos do mesmo lado dele contra a mesma cidade.

E é aí que a objeção se desfaz, porque ela atribui ao modelo uma operação que o modelo não faz.

A malha não transporta a *mētis*. Ela transporta a demanda e devolve o recurso — e deixa a decisão onde a *mētis* está.

Isso não é uma saída retórica; é o item 21 da Carta, que é a norma mais dura do documento inteiro: gestão de toda unidade produtiva pelos que nela trabalham. A escala do turno é da assembleia da unidade e ninguém acima tem o que dizer (cap. 10). A competência transferida para baixo não volta (item 23). Nomeação por cima não existe em nenhuma escala (26). Um sistema em que a decisão sobre a operação pertence, por norma constitucional irrevogável, a quem opera é o oposto exato do que Scott descreve — em todos os três casos dele, a decisão sobre a floresta, sobre a lavoura e sobre a quadra foi tomada por quem não estava lá, e o que estava lá não tinha como recusar.

Note-se de quem é a solução que estamos adotando: é de Hayek. O argumento de 1945 não termina em “o conhecimento é disperso”; termina numa prescrição, e ela é literal — esse tipo de conhecimento não entra em estatística e por isso não pode ser transmitido a uma autoridade central em forma estatística, logo o problema tem de ser resolvido **por alguma forma de descentralização**, com a decisão última entregue ao homem que está no lugar. E Hayek acrescenta a metade que costuma ser esquecida: o homem no lugar tampouco decide só com o que vê, e precisa de um índice que lhe informe como encaixar sua decisão no sistema maior. Hayek propôs o preço como índice. Nós propomos a demanda medida com a origem conservada. A divergência é sobre o índice, e não sobre onde fica a caneta — e sobre o índice já dissemos o que o preço não lê, com número, no capítulo 13.

Resta a parte da objeção que é verdadeira e que o capítulo tinha de escrever e não escreveu: **um sistema de informação capta o que é enunciável, e só isso**. Está dito, então. A malha mede o que se pode dizer: fila, falta, hora, tonelada, leite, quilômetro, óbito, atraso, insumo que

acabou no dia 20. Não mede o jeito da máquina, o costume do rio, o que o enfermeiro sabe sobre aquela família. Isso não sobe, não deve subir, e a única resposta correta é que a decisão que depende disso não suba também. O que a Carta pode fazer, e faz, é impedir que a escala de cima decida sobre o que ela não mede — proibição de planejar por decreto fora do fluxo bidirecional (item 22), fundamentação pública obrigatória (91), competência da escala do alcance do efeito (cap. 10).

Sobre as quatro prescrições finais de Scott, a antítese diz que a Carta é o oposto ponto por ponto. Confira-se ponto por ponto.

Passos pequenos: o cronograma transfere função por função, setor por setor, escala por escala, e proíbe transferência por data (cap. 24). É o desenho mais incrementalista que existe em qualquer manifesto socialista escrito.

Planejar para a surpresa: plano é hipótese falseável, mede-se o resultado, a diferença revisa o plano, e plano que erra não é sabotagem a punir (cap. 9). Isso é planejar para a surpresa escrito como norma.

Contar com a inventividade humana: o ônus de prova da competência é do sindicato, o que faz do sistema inteiro um mecanismo que só anda quando alguém embaixo constrói capacidade e a demonstra (cap. 24).

Preferência pela reversibilidade: aqui não. Está recusada, e a recusa é deliberada. E é preciso ser exato sobre o que se recusa, porque a antítese generaliza o que é direcional: **o que a Carta torna irreversível corre num sentido só, que é para baixo.** Competência que desce não sobe. Direito conquistado não se revoga. Nada na Carta impede uma geração futura de descentralizar mais, garantir mais, transferir mais. Ela impede exatamente uma coisa: reduzir. A catraca de Scott gira contra o Estado; a

nossa também.

2. Kornai: a restrição mole se cura separando a sobrevivência da unidade da sobrevivência da pessoa

Esta é a objeção que exigia mecanismo, e o manuscrito não tinha nenhum. Aqui está.

Comece-se pela definição, que é onde a resposta mora. A restrição orçamentária mole não é “a unidade gasta demais”. É a expectativa de resgate: o vínculo entre gasto e receita afrouxa quando a unidade sabe que outro alguém cobrirá o excesso, e ela é tão mais mole quanto maior a probabilidade subjetiva desse resgate.

E Kornai é explícito sobre a origem da expectativa — ela é **paternalista**. A falência de empresa estatal não ocorria porque teria efeito adverso sobre a produção, sobre o **emprego** e sobre a estabilidade sociopolítica. Fechar a fábrica é desamparar mil famílias, e nenhum governo faz isso; logo nenhuma fábrica fecha; logo nenhuma fábrica precisa dar resultado. Há um detalhe do arcabouço dele que fecha o raciocínio e que a antítese não citou: **no sistema que Kornai descreveu, quem enfrentava restrição dura era a família**. Mole era a empresa.

Retire a premissa e a conclusão cai — e o que estamos propondo é a inversão exata desse par. **Aqui a unidade não é o veículo da proteção social. A Carta é.**

Direito ao trabalho remunerado é pétreo (item 16). Saúde, educação e moradia são universais e exigíveis, e não benefício de empresa (15). Seguridade é pétrea (18). Remuneração mínima e teto de desigualdade são pétreos (69). A alocação de trabalho é matéria do planejamento da malha

(22), e não concessão da assembleia da unidade.

A consequência é a inversão precisa do problema de Kornai: **a restrição fica dura para a unidade justamente porque é mole para a pessoa.** Uma unidade que consome mais do que produz, por anos, medida contra a previsão que ela mesma declarou (cap. 9), com o dado público e a origem conservada (34 e cap. 13), pode ser reorganizada, fundida, reconvertida ou fechada — e ninguém perde emprego, salário, casa, escola ou aposentadoria ao fechar. O que se dissolve é o arranjo produtivo, não a vida de quem estava nele. Era a impossibilidade disso que produzia o resgate.

Falta a segunda metade, que é a mais séria, porque é a que a Flaskô encena: quinze anos, e a decisão de reinvestir nunca venceu a preferência imediata por salário e por jornada menor.

A resposta é que, no modelo, **essa decisão não pertence à assembleia** — e agora está escrito, no item 120. Quem trabalha administra; não possui (cap. 10). Não possui a planta, não possui o maquinário, e não possui o fundo que os repõe. Reposição e investimento são matéria da malha, no fluxo bidirecional, com o estado do parque técnico publicado (34) — pela mesma lógica que já retira da assembleia a segurança do trabalho (item 67), a degradação ambiental irreversível (32) e a proteção da infância (63). Um coletivo não pode deliberar que se mutila mais rápido para produzir mais; tampouco pode deliberar que consome hoje o que reporia a máquina em dez anos, porque a máquina não é dele e quem herda a fábrica velha é o trabalhador seguinte.

A Flaskô não fez essa escolha por vício assembleísta. Fez porque era uma ilha sob execução fiscal, sem crédito e sem interlocutor — as três coisas

que a fonte primária nomeia. Uma unidade que precisa competir num mercado só pode financiar máquina com o que sobra do salário. Não é o caso do que estamos propondo, e a prova disso é que os próprios trabalhadores recusaram a via cooperativa em 2003 e passaram quinze anos exigindo estatização sob controle operário, que é exatamente a fórmula dos itens 19, 20 e 21.

Uma honestidade, e ela é grande: **isto é a parte menos testada do manifesto**. Um sistema que pode fechar uma unidade sem desamparar ninguém é logicamente coerente e nunca foi administrado. O que se pode oferecer contra Kornai não é evidência — é que o mecanismo que ele identificou como causa está removido por cláusula, e que o dado que revelaria a moleza é público por obrigação constitucional, o que na Hungria e na Iugoslávia nunca foi.

3. Buchanan e Tullock: onde a renda não é conversível, buscá-la custa e não paga

A objeção tem duas metades, e elas têm forças muito diferentes.

A primeira: o dirigente eleito do sindicato da saúde municipal tem interesse maior, e não menor, em declarar necessidade acima da real. Concedido inteiro. Ele tem, e nenhuma cláusula de virtude corrigiria isso.

O que corrige é o que acontece depois da declaração. **Demanda se apresenta com medição, plano se apresenta com previsão, e a diferença é publicada** (cap. 9, itens 34 e 91). O dirigente que inflou o pedido de insumo no ano passado apresenta o pedido deste ano ao lado do consumo realizado do anterior, com a origem conservada — não a média da região Norte, mas o município dele, com nome. Buchanan modelou um

mercado político em que a alegação disputa com a alegação, porque é assim que orçamento público funciona em toda parte. A malha é um sistema em que a alegação é conferida contra a medição, e o histórico de quem alega é lido por quem o elegeu e pode revogá-lo a qualquer momento (itens 25 e 45). Isso não elimina o incentivo. Muda o preço dele.

E há o que torna a renda pouco atraente antes de ser buscada. Busca de renda é dispêndio para capturar uma renda; onde a renda não se converte em nada, o dispêndio não se justifica. Confira-se o que a Carta faz com a conversão: remuneração de dirigente atrelada à média da categoria (item 56), teto de desigualdade salarial (69), limite de mandatos consecutivos (54), proibição de acumular cargo em escalas diferentes (55), proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical (102), orçamento do partido separado do público (103), nenhuma criança herda condição jurídica dos pais (65), proibição de contratar trabalho alheio por salário privado (20). O cargo não paga mais, não dura, não escala, não acumula e não se transmite. Sobra a renda categorial — mais insumo para a minha categoria —, que é real e que não se elimina.

Contra ela, o que existe é a regra que retira o assunto da mesa: repartição obrigatória de receita entre regiões, por regra e não por negociação (item 46), e piso de serviço mínimo igual em todo município (47). O padrão de Olson — benefício concentrado, custo difuso — depende de o custo ser difuso. Num sistema em que a informação sobe conservando a origem, o custo tem nome: o município que ficou sem aparece no mesmo documento em que aparece o que levou. Não é garantia de justiça. É o fim do anonimato que torna a captura barata.

Falta o golpe constitucional, que é a metade forte: uma maioria temporária que escreve as regras do jogo pode explorar a minoria em todas as

votações futuras — descrição, diz a antítese, de cláusulas escritas por uma vanguarda vitoriosa.

A resposta é ler a lista. **A esmagadora maioria delas não distribui nada a ninguém: proíbe.** São incapacidades do Estado e das assembleias, inclusive das nossas. Não se pode nomear por cima (26), não se pode dissolver mandato de cima (25), não se pode planejar por decreto (22), não se pode reter competência transferida (23), não se pode parar o cronograma (24), não se pode ter partido armado (42), não se pode empregar tropa em conflito sindical (44), não se pode punir quem recusa ordem ilegal (92), não se pode manter sigilo eterno (35), não se pode decidir sem fundamentar (91), não se pode punir criança pela condição do pai (65), não se pode prender por dívida (112), não se pode punir coletivamente (114), não se pode anistiar crime de Estado (86, 87), não se pode nomear rua com nome de dirigente vivo (90).

Aplique-se o critério do próprio Buchanan, que é o do estágio constitucional. O véu de incerteza dele não é o de Rawls: é fino, é real, e sua espessura depende de duas coisas — quão **geral** e quão **duradoura** é a regra contemplada. Quanto mais uma regra vale para todos e por muito tempo, menos quem a escreve consegue calcular a quem ela beneficiará, e mais ela tende à generalidade. Uma cláusula pétrea é o caso extremo dessa descrição. A pergunta a fazer, então, é a dele: são regras que alguém aceitaria sem saber em que posição vai estar? A minoria de que ele fala, aqui, é a classe expropriada — e a regra que a alcança é o capítulo 26: trabalha, contribui por critério objetivo declarado antes, mantém direitos durante todo o período, vira cidadão pleno com voto, não perde nacionalidade, não vai preso por dívida e não transmite nada aos filhos.

Onde a objeção de Buchanan acerta em cheio é em três pontos, e não são

estes: pena capital, partido único de direito e polícia política. Ali não há resposta constitucional, porque ali a Carta de fato autoriza a maioria vitoriosa contra a minoria derrotada. É o que o capítulo 27 concede, é o que a seção 10 desta resposta enfrenta, e não vamos diluí-lo espalhando-o pelas outras 112 cláusulas.

4. Olson: o modelo não é assembleísta, e o que ele exige de tempo tem de ser pago

A objeção é fatal contra o assembleísmo. Este manifesto não é assembleísta, e o texto diz isso com todas as letras no capítulo 10: **a assembleia não é soberana.**

Isso muda o alvo. O que decide, na malha, é mandato eleito por voto direto, secreto, universal e periódico (item 2), com habilitação para entrar e revogação pela base a qualquer momento (25 e 45). O canal de participação que carrega o poder é o de custo baixo — votar, revogar, apresentar impeachment popular, aderir a uma greve — e não o de custo alto. Olson descreve por que grupos grandes não produzem ação coletiva espontânea. Ele não descreve por que eleições não funcionam, e a malha se decide em eleições.

Ainda assim, a metade dura da objeção fica de pé e é preciso encará-la: quem vai à reunião das dez da noite decide mais do que quem não vai. Isso é verdade em qualquer sistema com deliberação, e num país desigual a disponibilidade de tempo é uma variável de classe.

Olson dá a resposta ao problema que formulou, e ela é técnica: sem **incentivo seletivo**, a participação não aparece. O manifesto, hoje, oferece condição — jornada máxima pétrea (item 17), direito ao lazer (106),

acessibilidade obrigatória (108) — e nenhum incentivo. Condição não é incentivo. Quem tem quatro horas livres e duas crianças continua não indo.

O que a objeção obrigou a escrever é curto e coube numa cláusula, que agora é o item 119: **o tempo gasto em assembleia da unidade e em função sindical é jornada, remunerada como trabalho, e não tempo livre doado**. É a conversão do custo de participar num incentivo seletivo no sentido exato de Olson, e não é estranha ao desenho — a Carta já sabe que autogestão sem tempo é autogestão de quem tem tempo, e já trata a jornada como o instrumento de ajuste do sistema (cap. 29). Some-se o que a Flaskô mediu: 44 para 30 horas semanais sem redução de salário, e o setor de mobilização registrando o efeito em tempo para estudo, família e atuação comunitária. E some-se o cuidado, que é a seção 9 desta resposta: enquanto creche, lavanderia, refeição e cuidado de idoso forem trabalho não pago de alguém em casa, a reunião das dez da noite continuará selecionando por sexo antes de selecionar por classe.

Está declarado o custo: sem essas duas peças — jornada paga para participar (item 119), cuidado socializado (116 a 118) —, a objeção de Olson permaneceria de pé, e o sistema selecionaria uma camada dirigente por disponibilidade de tempo. Com elas, ainda seleciona alguma coisa. Nenhum desenho produz participação igual.

5. Sen: adotamos o mecanismo dele inteiro, e a parte que falta é a que ele mesmo nomeou

A objeção usa Sen contra nós, e a resposta começa por concordar com Sen contra nós num ponto que a antítese não explorou o bastante: **a**

informação livre é condição de sobrevivência de um Estado que planeja. É a tese do capítulo 23 e do capítulo 13, e o Grande Salto é a demonstração mais completa que existe dela.

Então decompõe-se o mecanismo de Sen, porque ele não é “democracia” em abstrato. São duas coisas: a carência precisa poder ser **dita**, e quem não age precisa poder ser **removido**.

Dita: publicidade integral de todo dado de Estado (item 34), fundamentação pública obrigatória de toda decisão (91), vedação de sigilo eterno (35), proibição de monopólio de mídia — **nem privado nem estatal exclusivo** (58), direito de acesso à rede (59), liberdade de expressão pétrea (7), liberdade artística sem censura prévia (104), e crítica ao governo, à vanguarda, aos dirigentes e ao cronograma protegida inclusive quando sistemática e organizada em veículo (cap. 22). Some-se a greve, que é pétrea inclusive em setor essencial e inclusive contra o governo (12), com vedação de emprego militar em conflito sindical (44).

Removido: revogação de mandato pela base que elegeu (25), impeachment popular de qualquer sindicalista, em qualquer escala, a qualquer momento (45), e proibição de nomeação por cima (26), que é o que garante que exista alguém removível em cada posição.

Agora aplique-se essa lista às comunas de 1958. Não havia greve, não havia sindicato que não fosse do Estado, não havia veículo que publicasse, não havia dado aberto, não havia obrigação de fundamentar, e o quadro local que reportasse fracasso perdia o cargo por decisão de cima. Cada um desses cinco itens é hoje uma cláusula pétrea nossa. **O caso que Sen usa é, item por item, o caso contra o qual a Carta foi escrita** — e é o mesmo argumento que o capítulo 27 já faz sobre 1932–33.

Fica a parte em que a objeção acerta, e não é pequena: partido único de direito e polícia política. Sen não mediu número de partidos; mediu se o governante enfrenta custo por não agir. Nosso substituto para a competição partidária é a competição sindical — plural por cláusula pétrea inalcançável até sob estado de exceção (item 9), com mandato próprio em cada degrau, e detentora da competência administrativa real. É onde o poder está que a disputa precisa existir. Isso é uma substituição, não uma identidade, e ela nunca foi testada. Está dito.

E há a inversão que a antítese devia ter previsto. A tese de Sen é sobre **fome aguda**, e ele é o primeiro a distinguir as duas coisas: em *Hunger and Public Action*, com Drèze, a separação entre fome crônica e fome catastrófica é o eixo do livro. E é o mesmo autor que documenta o desfecho: a Índia eliminou as fomes coletivas depois de 1947 e conviveu por décadas com subnutrição endêmica em patamar que ele próprio compara desfavoravelmente à África subsaariana, em *An Uncertain Glory* (2013). O mecanismo que ele nomeia para explicar isso deveria constar da antítese: **imprensa livre responde muito melhor à fome do que à subnutrição** — algumas mortes por inanição produzem reação imediata do Estado; a carência permanente não produz nenhuma.

Imprensa livre impede a catástrofe de três meses. Não produz titularidade.

O Brasil de 2022 é a versão local disso: imprensa livre, oposição organizada, eleição em curso, 159 bilhões de dólares em exportação do agronegócio e 33,1 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. Nenhuma delas morreu de uma vez, e por isso não é fome no sentido de Sen. Chamaram isso de estabilidade por trinta anos.

Sen dá uma condição necessária. Nós a adotamos inteira e acrescentamos

o que a análise dele identifica e o mercado não entrega: a titularidade escrita como direito exigível (itens 15, 16, 18, 63). Quem tomar a tese de Sen como argumento a favor do arranjo atual está usando um autor que passou a vida provando que o alimento existir não alimenta ninguém.

6. Ostrom: ela tem um nível constitucional no próprio arcabouço, e nós estamos nele

A acusação é de que citamos ao contrário a autora que provou não existir planta baixa. É a objeção mais fácil de responder das seis, e a resposta é a bibliografia dela.

O alvo de “Beyond panaceas” é preciso: a imposição de **uma forma institucional única** a sistemas socioecológicos diversos, por autoridade externa, sem diagnóstico. É contra a receita — a privatização como cura de tudo, a estatização como cura de tudo, a cooperativa como cura de tudo.

Veja-se o que a Carta faz com a forma. Estados e municípios legislam segundo seu contexto, com competência própria e não delegada (cap. 17). O número de horas da jornada é definido por cada sindicato (item 17). A escala de cada decisão é a do alcance do efeito, e não uma hierarquia fixa (cap. 10). E a formulação central do capítulo 3 é dela, da conferência do Nobel: **serviços diferentes exigem escalas diferentes, e o mesmo serviço pode exigir escalas diferentes em circunstâncias diferentes**. Não existe a escala correta; existe a escala correta para cada decisão, descobrível empiricamente. Isso não é blueprint. É o oposto de um, e é o que o modelo faz com tudo o que Ostrom estudou.

E há o argumento que fecha a objeção. O arcabouço analítico dela distingue três níveis de regra: operacional, de escolha coletiva e

constitucional. Ostrom não é uma autora anticonstitucional — ela é a autora que mostrou que os arranjos que duram têm regras sobre as regras, e que essas regras não são renegociáveis a cada temporada. Entre os princípios de desenho que ela extraiu dos casos duradouros estão dois que este manifesto converteu em cláusula pétrea antes de saber que eram dela: **quem é afetado participa da modificação das regras** — que é o item 21 e o capítulo 10 — e **reconhecimento mínimo, pela autoridade externa, do direito de se organizar** — que é o item 9, a cláusula que o estado de exceção não alcança. Acrescente-se o oitavo, empreendimentos aninhados em múltiplas camadas: é a malha, literalmente, e é o capítulo 12.

Onde a objeção fica de pé: cento e vinte e um é muito, e cada item fecha uma porta que nenhum diagnóstico futuro reabre. Aceitamos o número como custo e não como virtude. O que sustentamos é a distinção entre o que está petrificado e o que não está — **as pétreas fixam pisos e proibições; a forma de organizar cada serviço em cada lugar continua matéria de quem está lá**, e tudo o que não é pétreo se emenda por rito escrito na própria Carta, sem classificador humano (cap. 17). Um crítico que quiser derrubar isso terá de mostrar qual delas impede um diagnóstico local. Convidamos a lista.

Frente II — A objeção da esquerda

7. Poulantzas e Luxemburg: a representação não foi suprimida — a nomeação foi

Começemos pela concessão que a antítese cobra com razão: **Poulantzas não é citado uma vez em 31 capítulos, e devia ser.** É a objeção mais

séria que a esquerda faz, e ignorá-la foi um erro de leitura, não uma escolha.

Feita a concessão, a objeção precisa ser confrontada com o que o capítulo 12 diz.

A acusação é de supressão integral da representação em favor da democracia funcional. Confira-se. O sindicato geral municipal, o estadual e o federal são de competência territorial geral, não setorial, e são **eleitos pelo povo por voto direto, secreto, universal e periódico** (item 2) — não delegados pelos setores, não escolhidos por outros órgãos. Cada degrau tem mandato próprio, e o capítulo 12 diz por que: para evitar a degeneração clássica dos sistemas de conselhos por delegação indireta, em que a base elege quem elege quem elege e no terceiro elo já não há quem responda a ninguém.

Ou seja: o sufrágio universal territorial não foi eliminado. Ele é a fonte de cada degrau do sistema. O que foi eliminado é outra coisa, e é bom nomeá-la sem eufemismo — **a nomeação**. Não há Executivo com poder de nomear, não há Judiciário nomeado, não há corpo administrativo permanente que ninguém elegeu. A separação dos Poderes permanece como princípio pétreo (item 3), com funções distintas, corpos distintos, mandatos distintos e controle recíproco.

Aplique-se agora a lista concreta de Luxemburg, que é o que dá força ao argumento de Poulantzas. Ela acusou o poder soviético de dissolver a assembleia constituinte, restringir o sufrágio, suprimir a liberdade de imprensa, suprimir o direito de reunião e associação, e realizar eleição sem luta livre. Item por item: sufrágio universal e periódico é pétreo (2); liberdade de expressão é pétrea (7); proibição de monopólio de mídia, nem

privado nem estatal exclusivo (58); liberdade de associação e organização sindical é pétrea e inalcançável por estado de exceção (9); greve é pétrea inclusive contra o governo (12); revogação de mandato só pela base (25) e impeachment popular a qualquer momento (45).

Sobre a frase dela que é a mais citada — a liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente —, a resposta honesta é que ela alcança este manifesto num ponto e num só: **o partido único de direito**. Ali Luxemburg está contra nós, e o capítulo 27 já concedeu isso. O que se sustenta é que a competência administrativa não está no partido: está na malha, que é plural por cláusula que nenhuma lei ordinária e nenhuma emergência alcançam. Quem quiser disputar poder disputa onde ele é exercido.

Há também o que dizer sobre o uso que ele faz de Luxemburg, e não somos nós que o dizemos primeiro. Colin Barker, em 1979, apontou o que a citação omite: menos de um ano depois de escrever sobre a Rússia, Luxemburg enfrentou a mesma questão na Alemanha, onde se propunha exatamente o arranjo que Poulantzas defende — assembleia nacional **mais** conselhos —, e ela se opôs sem concessão. Quem quiser usá-la contra a democracia funcional tem de explicar o que ela fez quando a escolha apareceu na porta dela. E a mesma crítica registra a incoerência de rejeitar o poder dual no último capítulo e reintroduzi-lo com outro nome.

E há a alternativa dele, que merece ser tratada com o respeito que se dá a um autor sério. A via era manter e transformar a representação junto com a democracia de base, atuando sobre as contradições internas do Estado em vez de construir um poder paralelo a ele. Poulantzas não a vendeu como passeio: admitiu o risco da social-democratização das lutas, escreveu que a mudança não podia exceder certos limites sem colapso econômico e que o

Estado seguiria administrando uma economia em parte capitalista por muito tempo. É honesto, e é a descrição do teto. Este manifesto discorda sobre onde ele fica, não sobre a existência dele.

Fica um saldo que é dele e é justo: um sistema inteiramente funcional corre o risco de não ter onde o conflito que atravessa todos os setores circule. É por isso que os sindicatos de minorias existem com poderes iguais e não consultivos (cap. 16), e é uma das razões pelas quais o cuidado precisa de cadeira própria (seção 9). Um sistema que só se organiza por ofício não vê o que é transversal ao ofício. Poulantzas tem razão nisso, e o texto ficou melhor por ter sido obrigado a dizê-lo.

8. Wright: a estratégia dele é a nossa Parte IV, e o desacordo é sobre o teto

A objeção não é moral, e é isso que a torna forte: nas condições previsíveis, os meios rupturais seriam incapazes de produzir poder social igualitário e democrático.

A primeira resposta é que Wright não é um adversário deste manifesto no que ele propõe. Ele é o capítulo 19. Sindicato organizado, cooperativa, escola popular, clínica, mandato, direito arrancado, jornada reduzida, fábrica ocupada, orçamento participativo, comitê de bairro: está tudo lá, com prazo declarado em décadas e a afirmação de que é **condição e não ensaio**. Um projeto que dedica a Parte IV inteira à estratégia intersticial e simbiótica não está debatendo com Wright sobre o que fazer amanhã. Está debatendo sobre o que acontece quando isso encontra o teto.

A segunda resposta é aceitar a correção que a antítese faz sobre os casos, porque ela é boa. China, Vietnã e Guiné-Bissau tiveram guerra

anticolonial, campesinato majoritário e Estado central fraco, e nenhuma dessas três condições existe aqui. Concedido. E é preciso ser exato sobre o que esses casos sustentam no manifesto: eles não são invocados como analogia para a **ruptura**. São a base empírica da epígrafe — a tese sobre o **trabalho de base**, que é uma afirmação diferente e que a antítese confundiu com a outra. O que sustenta o argumento da ruptura não são eles: é o Chile e é 1964, e o que eles mostram não é que a ruptura estava disponível. É que a via eleitoral foi fechada pelo outro lado.

A terceira é a que decide, e é empírica. Wright fez do orçamento participativo de Porto Alegre uma de suas utopias reais, e o desfecho dele é o argumento: o PT perdeu a prefeitura em 2004, depois de dezesseis anos, e o programa não foi extinto — foi esvaziado. Reunião semanal virou bimestral em parte das dezessete regiões, a presença caiu de uma centena para algumas dezenas em alguns lugares, e as decisões deixaram de virar obra. Foi suspenso em 2017. O próprio Wright leu o caso e concluiu o que interessa aqui: as conquistas locais não estavam institucionalizadas com profundidade suficiente para sobreviver àquele tipo de ataque.

A CLT levou décadas para ser construída e foi reescrita em meses, em 2017. A Flaskô durou quinze anos e acabou com execução fiscal, penhora e leilão de maquinário; a Cipla acabou às cinco da manhã de 31 de maio de 2007, com cento e cinquenta policiais federais, quarenta e quatro demissões e a jornada de volta de 30 para 44 horas.

Nenhuma dessas derrotas foi por ineficiência. Todas foram pelo mesmo mecanismo: **o que se conquista sem tocar em quem decide é revogável por quem decide**. É a tese do capítulo 5, e ela não é uma preferência doutrinária — é a série histórica brasileira das últimas três décadas.

O que resta do desacordo com Wright é honesto e permanece: ele diria que o teto é preferível ao risco. É uma posição defensável e não vamos chamá-la de covardia. Nossa resposta é que o teto tem um custo medido, e que ele está publicado em 2022 pela FAO e desde 2005 pelo sistema penitenciário.

9. Federici e Davis: a lacuna existe, e a resposta não é pagar a casa — é socializá-la

Esta é a objeção que o manuscrito não pode responder discutindo. Ela está certa, e a verificação é trivial: procure trabalho de cuidado em quarenta e cinco mil palavras.

A malha se organiza por setor produtivo e por ocupação. Quem cria criança, cuida de doente e sustenta a casa não tem setor, não tem escala, não tem cadeira e não tem voto — está fora do sistema de decisão pela mesma razão pela qual esteve fora da economia clássica. Um manifesto que se apresenta como um sistema para não perder informação perdeu a metade da economia onde a informação é mais densa e menos enunciável.

Está reconhecido. E, reconhecido, a resposta tem de ser mecanismo, porque compaixão não constrói cadeira.

O primeiro ponto é que a saída produtivista está fechada, e não por nós — por Federici. Levar todas ao trabalho assalariado já foi testado em escala mundial e não transferiu nem tornou visível o trabalho doméstico: produziu dupla jornada. E Davis acrescenta o recorte que um manifesto brasileiro não pode ignorar: mulheres negras nunca tiveram o privilégio de ser apenas donas de casa, e sempre carregaram as duas.

O segundo é que a saída salarial também está fechada, e por elas mesmas.

A conclusão de Davis, no capítulo sobre a obsolescência do trabalho doméstico, não é pagar pelo trabalho da casa: é **socializá-lo** — creche socializada, refeição socializada, trabalho doméstico industrializado, e tudo isso acessível à classe trabalhadora. Ela é explícita sobre por que isso não acontece no capitalismo: exigiria subsídio grande e não produziria lucro, e empreendimento sem lucro é anátema. Federici, do outro lado do debate, é igualmente explícita sobre o que a exigência de salário era: uma **perspectiva política** e não uma coisa, um monte de dinheiro — *“não significa dizer que, se formos pagas, continuaremos a fazê-lo. Significa exatamente o oposto.”*

Ou seja: as duas autoras que a antítese usa contra nós convergem numa conclusão que só um sistema de planejamento pode executar, e que o mercado, por definição dele, não executa.

E aqui está a única coisa que este manifesto tem a oferecer que o arranjo atual não tem: **a socialização do cuidado é exatamente o tipo de coisa que um mercado não produz e um sistema de planejamento produz.** Creche, lavanderia coletiva, restaurante, cuidado domiciliar de idoso e de pessoa com deficiência não têm preço que pague, e por isso o preço não os aloca — é a mesma cegueira do capítulo 13, medida em outra moeda. São exigíveis como o item 15 já torna saúde, educação e moradia exigíveis.

O que a objeção obrigou a acrescentar são três cláusulas, e elas já estão na Carta:

Cuidado é setor da malha, com cadeira em todas as escalas e poderes iguais (item 116) — não conselho, não secretaria, não parecer. Quem cuida entra no fluxo bidirecional na condição de quem produz diagnóstico e demanda, e não na de quem pede.

Cuidado é trabalho, para todos os efeitos da Carta (item 117): jornada máxima (17), remuneração (16 e 69), descanso e férias (66), seguridade (18), segurança do trabalho (67), recusa de trabalho degradante (57).

Cuidado é serviço universal, gratuito e exigível (item 118), na condição do item 15 — creche em turno integral, alimentação, lavanderia coletiva, cuidado domiciliar de idoso e de pessoa com deficiência, com a vedação de institucionalização forçada do item 109 valendo por inteiro.

O capítulo 12 as escreve, e o capítulo 16 marca a distinção que elas exigem: cuidado é **setor**, porque é atividade e não condição herdada — e quem o exerce, neste país, não é uma amostra aleatória da população, o que é assunto do sindicato de mulheres e do sindicato de trabalhadores negros.

As três juntas fazem uma coisa que nenhuma delas faz sozinha: elas são a peça que falta na seção 4 desta resposta. Enquanto o cuidado for trabalho não pago de alguém em casa, a assembleia continua sendo de quem pode ficar até as onze da noite — e num país desigual isso tem, além de classe, um sexo e uma cor. Olson e Federici estão descrevendo o mesmo mecanismo por dois lados.

Uma última honestidade, porque este é o ponto em que a tentação de prometer é maior. Nenhuma dessas três cláusulas dissolve a divisão sexual do trabalho dentro de casa. O capítulo 16 já disse a versão dele disso, e vale aqui igual: nenhum arranjo institucional dissolve o que foi formado em quatro séculos. O que se pode escrever é que quem sustenta a possibilidade de que outros tenham jornada deixe de ser invisível ao sistema que decide sobre a jornada.

10. Davis e Zaffaroni: o mecanismo colonial é a seleção, e é nele que a Carta bate

Esta objeção precisa ser dividida em três, porque as três têm sortes diferentes: a pena capital, a custódia por laudo e a tortura como pena. Misturá-las favorece a nós, e não vamos nos favorecer.

A pena capital. O argumento de Davis é genealógico e não retórico: a pena de morte não é um excesso corrigível, é herança direta da escravidão, ligada à cláusula que preservou a servidão como punição por crime — e é isso que explica o corpo que ela seleciona. O ponto decisivo dessa análise é que a genealogia opera por um **mecanismo de seleção**, e o mecanismo é conhecido em detalhe: acusação discricionária, negociação de pena, defesa sem recurso, júri homogêneo, condenação por prova testemunhal, e interesse econômico na mão de obra presa.

Confira-se cada peça contra a Carta. Prova exclusivamente testemunhal ou circunstancial não sustenta condenação capital — exige-se prova material incontrovertida por linhas de evidência independentes (item 115). Duplo grau obrigatório (113). Revisão diante de prova nova (36). Ônus de prova sempre em quem acusa (6), com ampla defesa e contraditório (5). Crime hediondo e traição não vão a júri, justamente para não julgar sob comoção — que é a dinâmica que produziu, no Sul dos Estados Unidos, a estatística que Davis estuda. Havendo desacordo entre o júri e o sindicato de juristas, **prevalece a pena menor**: a estrutura só cede para baixo. Quem julga é eleito por quem é julgado e revogável a qualquer momento (25 e 45). E não há proprietário que lucre com trabalho preso, porque não há proprietário (itens 19 e 20) e porque quem trabalha na pena **recebe**, com parte retida e entregue no dia da saída.

Acrescente-se o que sai da lista. As condutas que enchem a prisão brasileira de corpos negros — tráfico e crime patrimonial — não estão na lista da pena máxima, e o perfil oficial é explícito sobre onde a seleção acontece: entre os condenados por tráfico, 68% são homens negros, 72% têm menos de trinta anos, 67% têm baixa escolaridade. O sistema que Davis descreve não seleciona pelo homicídio: seleciona pela porta de entrada. É essa porta que o capítulo 15 fecha, junto com o capítulo 26 e com os itens 15, 16 e 63 — que são, em linguagem dela, construir as instituições sociais que bloqueiam o caminho até lá. A alternativa que Davis propõe está inteira neste manifesto. O que ela não aceitaria é o que sobra depois dela, e o que sobra depois dela é a pena máxima para o extremo de cinco categorias.

Zaffaroni. O critério dele é preciso, e vale usá-lo como critério e não como epíteto. Ele próprio adverte que a negação jurídica da condição de pessoa não é a essência do trato ao inimigo: é a **consequência**. A essência é anterior, e está na individualização — alguém é alcançado por ser **ente perigoso**, e não por um ato. E dele vem também o critério positivo, que é o que interessa a quem quer escapar da acusação: a medida da periculosidade de um infrator não é outra que a periculosidade real e concreta dos **próprios atos**, pelos quais ele deve ser julgado e condenado conforme o direito; abandonar esse critério objetivo é entrar na subjetividade de quem individualiza o inimigo, invocando uma necessidade sem limites. Aplique-se. A traição tem lista fechada de quatro condutas, é julgada com ampla defesa, contraditório, presunção de inocência e duplo grau, é crime **contra o Estado e nunca contra o governo**, e vem acompanhada de uma lista igualmente fechada do que nunca é traição — crítica, divergência, greve inclusive contra o governo, exigir o cumprimento do cronograma, denunciar corrupção, culto, recusa

de cargo. O dirigente que se recusa a executar a política sofre medida administrativa, não penal: dissolução e nova eleição, sem pena, sem prisão, sem inelegibilidade e sem registro criminal. Zaffaroni está descrevendo a supressão do rito; o rito é o que este capítulo mais escreveu.

A custódia indeterminada por laudo. Aqui a objeção acerta, e a resposta é curta porque não há resposta longa honesta. É o ponto exato em que o critério de Zaffaroni se volta contra nós: o encarceramento de contenção medido pela **magnitude da periculosidade**, e não pela gravidade do ato julgado, é a figura que ele nomeia. As travas do capítulo 15 — sorteio, rotatividade, laudos cegos, barreira de compartimento — respondem à qualidade do laudo e não à natureza do ato. A antítese diz isso e diz certo. O que a Carta opõe é revisão diante de prova nova como direito subjetivo (item 36), avaliação a cada seis meses, tratamento contínuo, remuneração pelo trabalho, habeas corpus (13), vedação de decisão automática (81) e selagem do laudo ao fim da custódia (73). É um regime de custódia com mais controle do que qualquer medida de segurança existente no direito brasileiro. Continua sendo custódia por diagnóstico. **Está dito, e não vamos chamá-lo de outra coisa.**

A tortura como pena. É a decisão do autor, está inscrita, e o custo argumentativo já foi declarado no capítulo 27 com mais dureza do que a antítese usou: a condenação do porão de 1964 deixa de se apoiar em *torturar é intolerável* e passa a se apoiar em *torturaram sem autorização legal*, e o item 87 invoca um corpo de direito internacional cuja norma central é justamente a que se excetua. Não temos resposta que dissolva isso, e uma resposta que fingisse dissolver seria pior do que a objeção. O que se sustenta é o que já está: a escolha foi feita com o custo declarado, e não por descuido — e é a única passagem deste texto em que a coerência

interna do manifesto foi trocada por outra coisa, conscientemente.

A frase final da antítese sobre este ponto — *não muda a natureza do ato, muda a assinatura* — fica de pé no que toca à tortura. Não fica de pé no resto: mudar quem assina, sob que prova, com que rito, com que revisão e a favor de quem cede o impasse é a diferença entre um sistema que seleciona e um que julga. É pouco para quem é abolicionista. É mais do que qualquer sistema penal em funcionamento no Ocidente.

Frente III — A objeção constitucional

11. Elster: ele abandonou a metáfora, não a prática — e a colisão se dissolve em Hume

A objeção tem duas partes e uma delas é sobre o que Elster efetivamente escreveu.

Ele abandonou a **analogia**. O que *Ulysses Unbound* sustenta é que transferir o pré-compromisso individual para coletividades, como se fossem indivíduos em escala ampliada, é enganoso, porque Ulisses amarra a si mesmo e a constituinte amarra outros. Isso é verdadeiro e é decisivo contra a retórica do mastro — que este manifesto, aliás, não usa em lugar nenhum.

E é preciso ler o que ele escreve em seguida, no próprio prefácio. Elster credita a formulação a Seip — em política ninguém tenta se amarrar, tenta amarrar os outros — e a qualifica de “**demasiado crua**”, dizendo apenas que está mais perto da verdade do que a tese oposta. Depois acrescenta a observação que desmonta a leitura forte: Ulisses amarrou a si mesmo ao

mastro **e pôs cera no ouvido dos remadores**. Vincular outros já estava no mito. O livro segue analisando, em capítulos inteiros, quando o pré-compromisso constitucional funciona e em que níveis. Tomar a crítica da metáfora como abandono da prática é ir além do autor.

E há o fato que a objeção não pode contornar: **toda constituição vincula outros**. A de 1988 vincula quem nasceu em 2007, e a cláusula pétrea que impede a abolição do voto direto não foi consentida por nenhum eleitor de hoje. A escolha nunca é entre vincular e não vincular. É sobre o que se vincula, em que direção e a favor de quem — e aqui vale repetir o que já foi dito na seção 3: quatro quintos delas são incapacidades do Estado, não distribuições a uma maioria. Vincular gerações futuras a não poder instituir trabalho infantil não é roubar-lhes a soberania. É uma escolha, e nós a fazemos.

Agora a parte que a antítese identifica como contradição central, e ela merece ser resolvida e não administrada: *ou a epistemologia vale, ou a Carta vale*.

Vale a distinção que o próprio capítulo 9 já invoca sem levá-la até o fim. O capítulo cita Hume para dizer que evidência não produz certeza. O mesmo autor estabeleceu a outra separação, e é ela que dissolve a colisão: **de uma descrição do que é não se extrai uma prescrição do que deve ser**.

O capítulo 9 obriga a revisar **decisões diante de prova nova de fato**: sentença, laudo, ato administrativo, plano. Todas são afirmações sobre o mundo — este homem fez aquilo, esta pessoa está apta, esta obra é viável, esta safra dará tanto — e todas são falsificáveis. O capítulo 17 imuniza **fins**. Prova nova pode mostrar que uma política de saneamento falhou, que

um plano errou por 30%, que um condenado é inocente, que um laudo estava errado. Nenhuma prova nova mostra que uma pessoa deve poder ser propriedade de outra, que uma criança deve responder pelo pai, ou que uma região deve valer menos. Fins não são o tipo de coisa que a evidência decide, e um Estado empírico que não soubesse disso não seria empírico — seria a confusão que produziu a eugenia com número em cima.

A prova de que a distinção é operante, e não uma saída conveniente, está no próprio texto: as pétreas que dependem de fato **já se atualizam com o fato**. O item 72 obriga vacinação e medida sanitária *por evidência* — muda quando a evidência muda, e é pétreo o critério, não o calendário vacinal. O item 32 veda degradação ambiental irreversível, e o que é irreversível é matéria de ciência. O item 36 é o mais claro de todos: **a Carta petrifica a própria obrigação de revisar**. Uma constituição cujo item pétreo é o direito à revisão diante de prova nova não é uma mão morta sobre a epistemologia. É a epistemologia posta fora do alcance de quem tiver interesse em suspendê-la.

Sobra o que a objeção tem de mais duro e que não se responde com distinção: quem redige não é uma constituinte plural, é a vanguarda vitoriosa. Verdade. E a resposta não é jurídica, é o capítulo 19: se a malha não existir, com competência própria e já exercida, antes da ruptura, então quem escreve a Carta escreve sozinho e a antítese ganha esta e todas as outras. É por isso que a Parte IV vem antes da Parte III na ordem do tempo, ainda que venha depois na ordem do livro.

Frente IV — O encadeamento

É o argumento mais forte da antítese, e é o único em que ela erra sobre

fatos do próprio texto que critica. Vamos por elos.

“Se a educação superior não se universalizar, a habilitação técnica do item 26 permanece privilégio de classe.” Verdadeiro, e já estava escrito antes de a antítese existir: o capítulo 14 diz, com estas palavras, que se a educação universal falhar essa parte do modelo falha com ela, e que é a vulnerabilidade mais séria do desenho. O capítulo 30 repete. Não é uma descoberta do adversário; é uma concessão nossa que o adversário organizou melhor.

“Se ela permanece privilégio, a geração fundadora não caduca.” Aqui está o primeiro erro. A credencial de quadro vale **apenas na primeira geração**, e não é emitida a ninguém depois da ruptura. Ela não caduca só pelo gatilho da universalização: caduca por mortalidade, porque a geração fundadora é uma coorte biológica e não uma categoria jurídica renovável. O risco real não é privilégio eterno. É uma janela de quarenta anos — o que é grave, e é outra coisa.

Ainda assim, o elo aponta um defeito de desenho verdadeiro: o gatilho é **único e tudo-ou-nada**. Enquanto a universalização não for declarada, nada acontece; no dia em que for, tudo acontece. Um gatilho assim convida ao adiamento da declaração, e quem tem interesse no adiamento é quem opera a máquina que a produziria. Isso pedia um segundo gatilho, independente do primeiro, e ele está escrito no item 121: **teto absoluto de duração da credencial de quadro, contado da ruptura e independente do estado da educação**. Vale o que vier primeiro. O efeito é sobre o incentivo, que era o problema inteiro: com um gatilho, descumprir o item 37 **prorrogava** o mandato; com dois, **encurta** — porque o teto vence de todo modo e a estrutura chega ao vencimento sem quadros formados para substituir os que caem.

“Se a geração fundadora não caduca, o cronograma trava, porque o ônus é do sindicato e o sindicato é composto pelos mesmos quadros.”

Aqui está o segundo erro, e é o que sustenta a cadeia inteira. O sindicato não é composto pelo partido. É eleito por voto direto, secreto, universal e periódico (item 2), com nomeação por cima proibida em qualquer escala (26), revogação pela base (25), impeachment popular a qualquer momento (45), proibição de acumular cargo no partido e cargo sindical (102) e liberdade de organização sindical pétrea, inalcançável até sob estado de exceção (9). A premissa da antítese — de que os mesmos quadros ocupam os dois lados da mesa — é precisamente o que esses seis itens existem para impedir, e é o que distingue este desenho de todos os precedentes. Se ela for verdadeira, não é a cadeia que derruba o manifesto: é o item 9, e a discussão é outra.

E há o erro de forma. **A transição não é um portão: são centenas, e cada um tem catraca.** A transferência é por função, por setor e por escala — o transporte de um município antes da matriz energética nacional, a atenção básica antes da política epidemiológica de fronteira. Centenas de pedidos correm em paralelo, cada recusa exige fundamentação pública (91), cada pedido é reapresentável indefinidamente com prova nova (36), e cada transferência concluída é irreversível (23). O resultado, mesmo no cenário ruim da antítese — educação atrasada, quadros na janela, ritmo lento —, é devolução monotônica: lenta, desigual, sem retorno. A cadeia só funciona se o processo for um evento. Ele é uma série.

“Se o cronograma trava, o Estado pré-ideal é permanente — e ele tem pena de morte, tortura judicial, partido único, vigilância e exceção renovável.” Aqui é preciso corrigir a antítese contra nós, porque a correção nos custa e a precisão vale mais.

Pena capital e tortura como pena **não são instrumentos da transição**. Estão no capítulo 15, que é a Parte III, o ideal. Não desaparecem quando o cronograma termina, porque nunca dependeram dele. Dizer que o travamento do cronograma nos deixa com elas sugere que o cumprimento nos livraria, e não livra. Quem quiser atacar a doutrina penal deste manifesto tem de atacá-la como doutrina permanente, que é o que ela é, e é o que a seção 10 desta resposta enfrentou.

O que de fato depende do cronograma é outra lista, e é a que importa: **partido único de direito, estado de exceção, fronteira fechada na fase de guerra e o alcance ampliado da vigilância**. Essas quatro são fase, e não forma. E é sobre elas que o encadeamento tem força real — e é por isso que a única cláusula que a exceção nunca alcança, além do sindicato livre e da presunção de inocência, é o cronograma. O cerco pode justificar prisão, censura de propaganda inimiga, mobilização e fronteira fechada. **Não pode parar o relógio** (item 24, caps. 17, 22 e 24). É a porta que setenta anos de socialismo realizado deixaram aberta, e é a única inovação constitucional deste manifesto que não tem precedente em nenhum lugar.

O Camboja. O precedente é legítimo e a resposta não pode ser indignação, então vá-se ao mecanismo. A detecção de inimigo por sinal — usar óculos, falar língua estrangeira — é a negação exata do item 115, que exige prova material incontroversa por linhas independentes, e do item 114, que exige participação e proíbe punição por pertencimento, presença ou parentesco. Confissão não sustenta condenação (cap. 9). Não havia eleição, veículo, dado público, fundamentação, defesa nem revogação de mandato; havia a abolição do dinheiro, do mercado e da **escola**, num regime cujo partido governava sem se nomear.

E é preciso conceder o que a comparação tem de mais desconfortável: **eles**

também tinham uma Constituição. Promulgada em 5 de janeiro de 1976, dezesseis capítulos, vinte e um artigos. Ela declarava homens e mulheres iguais em todos os campos, proclamava que o desemprego não existia no Kampuchea Democrático e escrevia, com estas palavras, que **todo operário é dono de sua fábrica e todo camponês é dono de seu arrozal.**

Papel não segurou nada — como não segurou em 30 de março de 1964, com a Constituição de 1946 plenamente vigente. O capítulo 17 já diz isso e não vamos desdizer.

Então a resposta ao Camboja não é a Carta. É o capítulo 19, e é literal: um movimento que chegou ao poder sem décadas de base, sem sindicato, sem comitê de aldeia eleito, sem administração civil prévia e sem quem soubesse operar coisa alguma, e que por isso tomou um Estado sem nada com que preenchê-lo. **A epígrafe deste manifesto é a descrição do Camboja.** Revolução sem trabalho de base é só guerra civil — e o que se seguiu ali foi guerra civil administrando um país.

Frente V — O que resta se a antítese vencer

A antítese termina dizendo que o que resta não é o Brasil de hoje, e que apresentar a escolha assim é o único momento de desonestidade retórica do manifesto. Concedido, e corrigido: a comparação correta não é entre este projeto e o Brasil de 2022. É entre este projeto e a agenda intersticial levada até onde ela chega.

Feita a correção, a comparação continua sendo a nossa.

Porque a agenda que a antítese oferece é a nossa Parte IV, e ela vem com

uma série histórica anexada.

O Brasil saiu do Mapa da Fome da FAO em 2014, voltou a ele no triênio que se fecha em 2022, e saiu outra vez com os dados de 2022–2024. É preciso dizer as três coisas, e não só a segunda, porque juntas elas provam o que uma só não prova: **o indicador liga e desliga com quem governa.** Não é uma conquista que se acumula. É uma torneira. A legislação trabalhista levou décadas e foi reescrita em meses. O orçamento participativo mais citado do mundo esvaziou-se em uma eleição municipal e foi suspenso treze anos depois. A Flaskô reduziu a jornada em um terço, sustentou a produção por quinze anos, fez teatro, gerou um bairro — e acabou em execução fiscal, penhora e leilão de maquinário. A Cipla acabou às cinco da manhã, com escolta policial e papel timbrado.

Reversibilidade não é simetria. É a propriedade de um sistema em que desfazer custa menos do que fazer, e em que quem desfaz costuma ter mais recursos do que quem fez. Dez anos para tirar o país da fome, dois para devolvê-lo, e outra década para tirar de novo. Quinze anos de autogestão, uma manhã para desmontá-la. Chamaram isso de prudência institucional.

E é onde a última frase da antítese precisa ser respondida com exatidão. *Uma estrutura que nenhuma maioria futura pode desfazer é uma estrutura que nenhuma maioria futura pode corrigir* — verdade se as cláusulas forem tetos. Elas são pisos. Nada na Carta impede uma geração futura de garantir mais, distribuir mais, descentralizar mais, transferir mais competência para baixo, reduzir mais a jornada, ampliar mais o direito. Impede-a de reduzir. Um piso não amarra a imaginação de quem vem depois; amarra o poder de quem vier depois querendo cobrar menos.

A faca corta num sentido só. Foi desenhada assim, e é a única coisa que a distingue de todas as promessas socialistas que a antecederam — que eram reversíveis, e foram revertidas.

O que fica de pé

Um texto que responde a onze objeções e declara vitória nas onze não deve ser levado a sério. Estas são as que sobrevivem, e ficam registradas na mesma página em que foram respondidas.

A tortura como pena. Não há resposta. Há a decisão do autor, o custo declarado e a incoerência com o item 87, que permanece. É a única passagem em que a coerência interna do manifesto foi trocada conscientemente por outra coisa.

A custódia indeterminada por laudo. As travas melhoram o laudo e não alteram a natureza do ato. Continua sendo privação de liberdade decidida por diagnóstico, e Zaffaroni está certo sobre o que isso é.

A restrição orçamentária mole. O mecanismo proposto — restrição dura na unidade porque mole na pessoa, com investimento fora do alcance da assembleia — é coerente e nunca foi administrado por ninguém. Kornai tem trinta anos de evidência de um lado e nós temos uma dedução do outro.

O partido único de direito. Luxemburg, Sen e Buchanan convergem exatamente aqui, vindos de três tradições que não se falam. É o ponto de maior concentração adversária no manifesto inteiro, e a única defesa é que a competência administrativa está na malha, que é plural por cláusula. É uma substituição não testada.

A janela da geração fundadora. O item 121 fecha o elo e não fecha o problema: uma geração inteira pode administrar o país com credencial de partido, e o texto não tem como dizer quanto dela caberá dentro do teto. Não há aqui um erro de desenho; há um prazo grande, e ele está declarado.

A escala. Cybersyn foi interrompido antes de responder, e a Flaskô tinha setenta trabalhadores. Autogestão em economia continental é uma aposta técnica, e o capítulo 30 já dizia isso antes de alguém cobrar.

O que esta resposta acrescentou à Carta

Seis cláusulas, e nenhuma delas é redação: são doutrina, e entraram no fim da lista para não desalinhar as citações por número. A Carta passa de 115 a 121 itens.

116 — Cuidado como setor próprio da malha, com cadeira em todas as escalas, eleito, revogável, com poderes iguais e não consultivos. **117 — Trabalho de cuidado é trabalho** para todos os efeitos desta Carta. **118 — Socialização do cuidado como serviço universal, gratuito e exigível** — creche integral, alimentação, lavanderia coletiva, cuidado domiciliar de idoso e de pessoa com deficiência. **119 — Tempo de assembleia e de função sindical é jornada remunerada.** **120 — Fundo de reposição e investimento fora do alcance da assembleia da unidade.** **121 — Teto absoluto de duração da credencial de quadro**, contado da ruptura e independente da universalização do ensino superior.

As três primeiras fecham a lacuna de Federici e adotam a saída de Davis, que é socializar e não pagar. A quarta é o incentivo seletivo que Olson exige e que a Carta não tinha. A quinta é metade da resposta a Kornai — a outra metade já estava escrita, e é que a proteção social não mora na

empresa, mora na Carta. A sexta corta o único elo verdadeiro do encadeamento.

Os capítulos que mudaram estão nomeados: 10 e 11 (a reposição e a restrição dura), 12 (o setor de cuidado e a jornada de participação), 16 (a distinção entre setor e condição herdada), 17 (a contagem) e 25 (os dois gatilhos).

Nenhuma delas responde à tortura como pena, à custódia por laudo ou ao partido único. Essas três continuam na lista de cima, que é a que importa.

Foi para isso que a antítese foi escrita. Um projeto que não sobrevive à própria antítese não deveria ser executado — e um que sobrevive a ela sai com seis cláusulas que não teria escrito sozinho.

Carta Magna da Federação

Autogestionária

O articulado das 121 cláusulas pétreas em 116 artigos e treze títulos. O comentário doutrinário de cada artigo, com os capítulos de onde vem o detalhamento, está em manuscrito/carta.md.

TÍTULO I — DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I — DA FORMA DE ESTADO

Art. 1 — Da forma federativa

cláusula 1

A forma federativa é indissolúvel, e não há secessão.

I — a organização em escalas — federal, estadual e municipal — obedece ao critério do art. 2º;

II — nenhuma escala dispõe de força armada própria, na forma do Título VII;

III — a crítica ao Estado, ao governo, à vanguarda e a esta Carta, a divergência doutrinária e a defesa pública de tese contrária a qualquer de seus artigos não constituem traição nem crime, na forma do Título II e do Título III;

IV — a defesa da separação de um estado, por escrito, em veículo, em campanha ou em organização declarada, é expressão protegida e não constitui traição;

V — constitui ato ilícito, e não tese, declarar a separação, tomar medida material para realizá-la ou submetê-la a votação vinculante.

Art. 2 — Da autonomia regional e do critério de escala

cláusulas 1, 17

Estados e municípios legislam segundo seu contexto, com competência própria e não delegada, subordinados a esta Carta.

I — a competência própria alcança a organização da produção, do serviço público, do uso do solo, do calendário, do currículo local e da jornada, cujo

número de horas é definido por cada sindicato sob o teto do Título V;

II — a decisão pertence à escala do alcance do efeito;

III — matéria cujo efeito extravasa o território não é decidida por ele, e a escala superior que a decide expõe o dado e a fundamentação, na forma do Título VIII;

IV — a autonomia não reduz garantia assegurada por esta Carta.

CAPÍTULO II — DOS RECURSOS DA FEDERAÇÃO

Art. 3 — Dos recursos naturais estratégicos

cláusula 30

O minério, a água, a energia e o petróleo, e todo recurso natural estratégico, pertencem à Federação e são inalienáveis.

I — a exploração cabe a unidade produtiva autogerida pelos que nela trabalham, integrada ao planejamento da malha, na forma do Título IV;

II — o limite ambiental prevalece sobre a meta de produção, na forma do Título IX;

III — a cessão por tratado é vedada, na forma do Título XI;

IV — o estoque, o volume extraído, o destino e o passivo ambiental de cada recurso são de publicidade integral, na forma do Título VIII;

V — a prospecção e o serviço técnico, inclusive estrangeiros, remuneram-se em moeda ou em bem, pelo custo do serviço, e é vedado remunerá-los em participação na produção, em reserva, em direito de preferência de compra ou em qualquer forma que dê a terceiro título sobre o recurso.

CAPÍTULO III — DO CIMENTO DA FEDERAÇÃO

Art. 4 — Da repartição obrigatória de receita

cláusula 46

A receita reparte-se entre as regiões por regra, e não por generosidade.

I — a repartição é automática e não depende da anuência, do convênio nem da vontade da região que transfere;

II — o critério é escrito nesta Carta, e é composto pela população da região, pelo custo de provimento do serviço nela e pela distância entre o serviço

existente e o piso do art. 5º;

III — a lei federal apenas calibra os pesos entre os três fatores, e não cria fator novo nem suprime nenhum deles;

IV — a memória de cálculo de cada transferência é publicada no momento em que ocorre, na forma do Título VIII.

Art. 5 — Do piso de serviço mínimo

cláusula 47

Todo município assegura o mesmo piso de serviço público, e a autonomia legislativa não produz cidadão de segunda classe.

I — o piso alcança os serviços que esta Carta declara direito exigível, na forma do Título V;

II — o piso é exigível pela pessoa afetada, e não constitui meta programática;

III — o município que não o alcança tem prioridade na repartição do art. 4º, no plano de investimento do Título IV e no apoio técnico das demais escalas;

IV — persistindo a insuficiência depois do apoio, a escala superior executa o serviço diretamente até que o piso seja alcançado;

V — a execução direta alcança o serviço e nada mais: não dissolve assembleia, não destitui mandato, não nomeia dirigente e não transfere competência da escala local, que responde por má administração na forma do Título VI.

Art. 6 — Da livre circulação e residência

cláusula 48

É livre a circulação de pessoas em todo o território e a fixação de residência em qualquer município.

I — o acesso ao serviço público do art. 5º e ao trabalho não se condiciona a tempo de residência, a naturalidade nem a origem regional;

II — é vedado condicionar residência, matrícula escolar, atendimento de saúde, cadastro habitacional e acesso a trabalho a vínculo local, a tempo de residência anterior ou a naturalidade;

III — a competência da assembleia da unidade produtiva sobre admissão não se converte em controle de acesso ao território, e nenhuma escala regula quem

entra no município;

IV — a restrição de circulação admite-se por medida sanitária fundamentada em evidência, na forma do Título VIII, e por ordem judicial individualizada, na forma do Título III.

Art. 7 — Da vedação de barreira entre estados

cláusula 49

O território constitui mercado interno único, e nenhum estado ou município cria barreira comercial ou tributária contra outro.

I — é vedado tributo, taxa, tarifa ou encargo de qualquer nome que incida sobre a entrada, a saída ou o trânsito de bem, serviço ou pessoa entre estados e municípios;

II — é vedado o embargo, a retenção de carga e a interrupção de fornecimento entre regiões como meio de pressão política, sindical ou orçamentária, e a vedação alcança a unidade produtiva e a escala sindical;

III — a greve exercida nos termos desta Carta nunca constitui embargo, retenção ou interrupção para os efeitos do inciso II;

IV — a exceção é a quarentena sanitária ou fitossanitária fundamentada em evidência, limitada no objeto e no tempo, com o dado publicado.

TÍTULO II — DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

Art. 8 — Do voto

cláusula 2

O voto é direto, secreto, universal e periódico, em toda escala da malha e em todo sindicato.

I — nenhuma condição de origem, renda, escolaridade, ocupação ou filiação restringe o direito de votar;

II — o acesso a cargo depende de habilitação técnica e de voto popular, e de nada mais, na forma do Título VI;

III — a base de cada sindicato é quem nele se organiza, e ninguém herda condição jurídica dos pais, na forma do Título X;

IV — a pessoa com deficiência vota e é eleita com apoio, e não por substituição, na forma do Título X.

Art. 9 — Da separação dos poderes na forma sindical

cláusula 3

A separação dos poderes é princípio desta Carta, adaptada à forma sindical.

I — não há poder judiciário separado da sociedade nem nomeado sem voto: a função de julgar cabe ao sindicato de juristas, eleito por voto popular com habilitação técnica, na forma do Título III;

II — a função de planejar e alocar cabe à malha sindical, na forma dos Títulos IV e VI;

III — quem julga responde a quem é julgado, e o mandato de qualquer função é revogável pela base, na forma do Título VI;

IV — quem exerce função de julgar não ocupa, em nenhuma escala, cargo de planejamento, de execução ou de direção de unidade produtiva, e a incompatibilidade alcança o período do mandato;

V — o orçamento do sindicato de juristas é fixado por regra escrita nesta Carta, e não é votado por quem ele julga.

CAPÍTULO II — DAS GARANTIAS DO PROCESSO

Art. 10 — Da cláusula geral dos direitos individuais

cláusula 4

Os direitos e garantias individuais assegurados nesta Carta não são revogáveis, e sua enumeração não exclui outros que decorram dos princípios que ela adota.

I — a enumeração das cláusulas pétreas é aberta para reconhecer garantia, e fechada para criar restrição;

II — a dúvida sobre o alcance de uma garantia resolve-se pela ampliação;

III — o reconhecimento de direito não enumerado não reduz nem condiciona nenhuma cláusula existente.

Art. 11 — Da ampla defesa e do contraditório

cláusula 5

A ninguém se aplica pena sem ampla defesa e contraditório.

I — a garantia alcança todo processo, inclusive o de traição e o de crime hediondo em sessão fechada, na forma do Título III;

II — a garantia não é suspensa por estado de exceção;

III — a sentença, a fundamentação integral e a prova que a sustenta são públicas, ainda quando a sessão corra em particular.

Art. 12 — Da presunção de inocência e do ônus da prova

cláusula 6

Presume-se inocente quem é acusado, e o ônus da prova é sempre de quem acusa.

I — culpa é fato provado, e nunca convicção política;

II — confissão isolada não sustenta condenação;

III — a garantia não é suspensa por estado de exceção;

IV — a condenação capital exige prova material incontroversa estabelecida por linhas de evidência independentes, na forma do Título III.

Art. 13 — Do habeas corpus

cláusula 13

Concede-se habeas corpus a quem sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

I — julga qualquer escala do sindicato de juristas, com plantão permanente e decisão em vinte e quatro horas;

II — cabe contra ato de qualquer autoridade, inclusive do próprio sindicato de juristas, da malha e da vanguarda;

III — corre inclusive sob estado de exceção, na forma do Título XIII;

IV — a decisão e a sua fundamentação são publicadas.

Art. 14 — Da irretroatividade da lei penal mais grave

cláusula 14

A lei penal mais grave não retroage.

I — a lei penal mais benéfica retroage em favor de quem cumpre pena;

II — a revisão da condenação diante de prova nova é direito, na forma do Título VIII.

CAPÍTULO III — DAS LIBERDADES

Art. 15 — Da liberdade de expressão

cláusula 7

É livre a expressão do pensamento, e opinião não é crime.

I — nunca constituem traição nem crime a crítica pública ao Estado, ao governo, à vanguarda, aos dirigentes, à linha e ao cronograma, a divergência doutrinária, a exigência de cumprimento do cronograma, a denúncia de falha ou de corrupção à população, o culto religioso e a recusa de cargo ou de filiação;

II — a proteção do inciso I alcança a crítica sistemática e a organizada em veículo;

III — a liberdade artística não se submete a censura prévia, e é vedado o monopólio de mídia e comunicação, privado ou estatal exclusivo, na forma do Título VIII;

IV — a vigilância do Estado tem por alvo a organização para o crime, e nunca a opinião, na forma do art. 18;

V — o enquadramento de conteúdo como propaganda vedada compete ao setor de comunicação da malha, por decisão fundamentada e publicada, com recurso ao sindicato de juristas;

VI — é propaganda vedada apenas a que defenda a restauração da propriedade privada dos meios de produção ou a derrubada da ordem pela força; nenhuma outra matéria é enquadrável.

Art. 16 — Da liberdade de crença e da laicidade

cláusula 8

O culto é livre, e o Estado é estritamente laico.

I — a prática de culto é livre em templo, em terreiro, em domicílio, em via pública e em espaço aberto, e alcança oferenda, procissão, cortejo, toque, sacrifício ritual permitido e qualquer ato do rito, sem autorização prévia de

autoridade alguma;

II — ninguém é impedido, constrangido, multado, removido ou identificado por praticar o próprio rito, e nenhuma norma de escala menor restringe o inciso I;

III — destruir, danificar, interromper ou dispersar rito alheio, e destruir ou profanar oferenda, imagem, assentamento ou objeto de culto, é crime: cabe prisão em flagrante, a pena é privativa de liberdade em regime fechado, na forma do Título III, e é vedada a substituição por medida alternativa;

IV — é vedada a abordagem sistemática de pessoa em via pública, em transporte, em serviço público ou em porta de domicílio com o fim de conversão religiosa; a vedação não alcança o discurso sobre a própria fé, a conversa consentida, nem o rito exercido em público na forma do inciso I;

V — é vedada a manifestação política institucional em templo;

VI — é vedado ao Estado entrar no templo ou no terreiro, perseguir, registrar ou embaraçar culto e fiel;

VII — o ensino público é laico e obrigatório, na forma do Título VIII;

VIII — o culto religioso nunca constitui traição;

IX — é isento de tributo o espaço de culto e a atividade sem empregado cujo resultado se aplique na manutenção do culto e do atendimento à comunidade; é tributado o patrimônio de renda, o imóvel locado, a operação financeira e a atividade em escala empresarial, qualquer que seja o credo.

Art. 17 — Da liberdade de associação e de organização sindical

cláusula 9

É livre a associação, e é livre a organização sindical em qualquer escala.

I — esta garantia não é alcançada por lei, por decreto nem por estado de exceção;

II — é vedado ao Estado e à vanguarda estatizar, tutelar, fundir, dissolver ou dirigir sindicato;

III — a filiação e a recusa de filiação são livres, e a recusa nunca constitui traição.

Art. 18 — Da inviolabilidade de domicílio e de comunicações

cláusula 10

O domicílio e as comunicações são invioláveis, salvo ordem judicial fundamentada.

I — a ordem é expedida pelo sindicato de juristas, com plantão permanente, decisão em vinte e quatro horas e fundamentação publicada depois, na forma do Título VIII;

II — dispensam ordem, por não constituírem comunicação privada, o canal aberto e o semiaberto — grupo público e servidor de convite livre — e o metadado de comunicação: quem, com quem, quando, volume, padrão e grafo de grupos;

III — a criptografia ponta a ponta é permitida, e é vedado exigir porta oculta ou proibir o cifrado ponta a ponta;

IV — a plataforma fornece, sob solicitação, o que possui — identidade de conta, metadado, endereço, dispositivos, grafo de grupos, conteúdo de canal não privado e preservação de registro —, e não se lhe exige o que não detém.

§ 1º Admite-se pedido direto do governo, sem ordem prévia, apenas nas hipóteses de formação de grupo terrorista, célula armada, crime contra criança em curso e ameaça iminente à vida, com ratificação obrigatória pelo sindicato de juristas em vinte e quatro horas.

§ 2º Sem ratificação, o dado é destruído, não serve como prova em nenhum processo, e quem o pediu responde.

§ 3º O alvo da vigilância é a organização para o crime, e nunca a opinião.

Art. 19 — Da vedação de discriminação

cláusula 11

É vedada a discriminação, e o racismo é crime.

I — a execução desta garantia compete também aos sindicatos de condição social herdada, com poderes iguais e não consultivos, na forma do Título VI;

II — a política de acesso e permanência na educação e nos cargos passa obrigatoriamente pelo canal desses sindicatos, na forma do Título VI;

III — a pena é individual, e nenhuma comunidade, família, aldeia ou sindicato responde por ato de membro, na forma do Título III.

Art. 20 — Do direito de greve

cláusula 12

A greve é direito, inclusive em setor essencial e inclusive contra o governo.

I — a greve nunca constitui traição, sabotagem nem embargo;

II — é vedado o emprego de força armada em conflito sindical, na forma do Título VII;

III — a greve não é motivo de revogação de mandato, de perda de habilitação nem de qualquer restrição de direito;

IV — a demanda apresentada por greve entra no fluxo de planejamento como informação, na forma do Título IV.

CAPÍTULO IV — DO CORPO E DA AUTONOMIA PESSOAL

Art. 21 — Do aborto

cláusula 50

O aborto é legal, seguro e gratuito na rede pública.

I — não há prazo legal, exigência de autorização de terceiro, de justificativa, de laudo prévio ou de comunicação a quem quer que seja;

II — a objeção de consciência é individual do profissional, e é vedada a objeção institucional de estabelecimento ou de rede;

III — o município que não disponha do serviço encaminha e custeia o atendimento imediato em outra localidade, e a omissão é exigível na forma do Título V, art. 59;

IV — o procedimento segue protocolo da rede definido por evidência, na forma do Título VIII.

Art. 22 — Da identidade de gênero

cláusula 51

É direito a identidade de gênero, com retificação de nome e acompanhamento da transição na rede pública.

I — a retificação não depende de laudo, de autorização judicial nem de procedimento prévio;

II — a partir dos dezesseis anos a retificação se faz por autodeclaração, sem

assistência; antes dessa idade, com os responsáveis ou com apoio judicial em caso de recusa injustificada;

III — o acompanhamento corporal segue protocolo da rede definido por evidência, com regra própria para menor de idade, na forma do Título VIII;

IV — a execução compete também ao sindicato correspondente, na forma do Título VI.

Art. 23 — Do casamento e da união civil

cláusula 52

O casamento e a união civil são independentes de gênero.

Art. 24 — Da morte assistida

cláusula 53

É direito a morte assistida em caso terminal.

I — a condição terminal é atestada por dois laudos independentes e paralelos, cujos autores não têm acesso ao parecer alheio, na forma do Título III, art. 37;

II — a vontade é manifestada duas vezes, com intervalo mínimo entre elas, e é revogável a qualquer momento e por qualquer meio, sem consequência;

III — é vedada a morte assistida a quem está sob custódia do Estado, em cumprimento de pena ou em custódia indeterminada;

IV — é vedada a manifestação de vontade por terceiro, por procuração ou por decisão de assembleia, órgão ou familiar.

CAPÍTULO V — DA CIDADANIA E DA MOBILIDADE

Art. 25 — Da nacionalidade

cláusula 97

Ninguém perde a nacionalidade, e é vedada a apatridia.

I — a vedação alcança inclusive quem é condenado por traição;

II — nenhuma criança herda condição jurídica dos pais, na forma do Título X.

Art. 26 — Do direito de sair e de retornar

cláusula 98

É direito sair do país e a ele retornar, e este direito é irrevogável após a consolidação.

I — a consolidação é declarada pelo sindicato de juristas federal, por critério escrito nesta Carta: encerramento do estado de exceção somado ao cumprimento da fase do cronograma de esvaziamento nela fixada;

II — a declaração é ato vinculado, não discricionário: verificados os dois fatos, ela é devida, e a omissão é atacável por qualquer pessoa afetada e por qualquer escala da malha;

III — antes da consolidação, a restrição de saída se admite por decreto fundamentado em público, com prazo determinado e renovação por órgão distinto do que a decretou, e nunca por motivo de opinião, de filiação, de condição de expropriado ou de crítica ao governo;

IV — o retorno de nacional nunca se restringe, na forma do art. 25.

Art. 27 — Da vedação de extradição de nacional

cláusula 99

Não se extradita nacional.

I — a vedação alcança a entrega a Estado estrangeiro e a tribunal internacional, por qualquer título, inclusive em virtude de tratado;

II — o crime praticado por nacional, inclusive o crime contra a humanidade definido no Título III, é julgado pelo sindicato de juristas, e a imprescritibilidade assegura que possa ser julgado a qualquer tempo.

Art. 28 — Da naturalização

cláusula 100

A naturalização se dá por trabalho e residência, sem critério de origem, de sangue ou de capital.

I — é vedado exigir investimento, patrimônio ou renda para naturalizar;

II — o tempo de residência é fixado em lei federal, e a residência e o trabalho comprovam-se por registro da malha ou por qualquer meio idôneo, inclusive prova testemunhal;

III — a ausência de documento de origem não impede a naturalização, e o

apátrida naturaliza-se independentemente de prazo;

IV — é assegurado asilo a perseguido político, na forma do Título XI.

TÍTULO III — DAS GARANTIAS PENAIS E DA JUSTIÇA

CAPÍTULO I — DA FUNÇÃO DE JULGAR

Art. 29 — Do sindicato de juristas

cláusulas 3, 29

A função de julgar cabe ao sindicato de juristas, eleito por voto popular com habilitação técnica, em todas as escalas.

I — o crime comum é conduzido pelo sindicato de juristas e decidido por júri popular de base, no município, em audiência pública, na forma do art. 30;

II — o crime hediondo e a traição correm em sessão fechada e são decididos pelo sindicato de juristas;

III — a traição é julgada na escala federal, e o réu é removido à sede federal de julgamento, se necessário à força;

IV — a sentença, a fundamentação integral e a prova que a sustenta são publicadas em todo caso, inclusive nos do inciso II;

V — a anistia, a graça e o indulto são exercidos pelo sindicato de juristas no próprio julgamento, e por nenhum outro órgão, ressalvada a vedação do art. 43;

VI — o reexame de que trata o art. 32 cabe a escala diferente da que julgou, com composição sorteada entre juristas de outra região;

VII — é vedada a participação, no reexame, de quem atuou no primeiro grau.

Art. 30 — Do júri popular de base e da pena máxima

cláusula 3

O júri popular de base decide o crime comum e pode impor a pena máxima.

I — o sindicato de juristas organiza a prova, garante o rito e assegura a defesa, e não decide;

II — o sindicato de juristas pode vetar a pena máxima imposta pelo júri, ou apresentar contraproposta de pena;

III — havendo desacordo, negocia-se entre as duas instâncias;

IV — sem acordo, prevalece a pena menor.

CAPÍTULO II — DAS GARANTIAS PENAIS

Art. 31 — Da individualização da pena

cláusula 114

A pena é individual, e é vedada a punição coletiva.

I — nenhuma família, aldeia, sindicato, comunidade ou classe responde por ato de membro;

II — o critério é sempre a participação na conduta — nunca a presença, o pertencimento, o parentesco ou o sobrenome;

III — a garantia vale no dia da ruptura como vale dez anos depois;

IV — nenhuma criança responde pela condição jurídica dos pais, na forma do Título X.

Art. 32 — Do duplo grau

cláusula 113

Toda condenação admite reexame por instância distinta da que a proferiu.

I — a garantia alcança a condenação capital e a decisão de custódia indeterminada;

II — o litígio sobre o cronograma de esvaziamento também corre com duplo grau, na forma do Título XII.

Art. 33 — Da vedação de prisão por dívida

cláusula 112

Não há prisão por dívida.

I — a vedação alcança a contribuição pendente de quem cumpre o trabalho compulsório da classe expropriada, na forma do Título IV;

II — o descumprimento da contribuição é apurado por meio administrativo, e não por pena privativa de liberdade.

Art. 34 — Da prova na condenação capital

cláusula 115

A condenação capital exige prova material incontroversa, estabelecida por linhas de evidência independentes.

I — nenhuma condenação capital se sustenta em prova exclusivamente testemunhal ou circunstancial;

II — a confissão, isolada, não sustenta condenação alguma;

III — aplicam-se cumulativamente o duplo grau do art. 32 e o direito à revisão diante de prova nova, na forma do Título VIII;

IV — a execução não se realiza enquanto pender revisão fundada em prova nova.

CAPÍTULO III — DA PENA

Art. 35 — Da pena de trabalho

cláusulas 68, 16

Abaixo da pena máxima, a pena é o trabalho.

I — quem cumpre pena de trabalho é remunerado;

II — o salário é utilizável dentro do estabelecimento, para a própria alimentação e as próprias necessidades;

III — parte da remuneração é retida e entregue no dia da saída;

IV — o mínimo, no extremo leve, é de cinco anos;

V — o tratamento terapêutico é contínuo durante toda a pena, como obrigação do Estado e não como benefício.

Art. 36 — Do termo da pena

cláusulas 36, 73

A pena termina pelo cumprimento do tempo fixado na sentença e pela aptidão à vida em sociedade, cumpridas as duas condições.

I — o tempo é fixado na sentença, e sem ele não há pena, há arbítrio;

II — a avaliação psicológica é realizada a cada seis meses, na forma do art. 37;

III — quem está apto ao fim do tempo sai livre, sem tutela, sem restrição e sem estigma;

IV — quem não está permanece em custódia indeterminada, e nela continua

sendo tratado, avaliado e remunerado pelo trabalho que faz;

V — a decisão de custódia indeterminada admite duplo grau e revisão diante de prova nova;

VI — a custódia é reexaminada em juízo a cada doze meses, e o ônus de provar a inaptidão é sempre de quem quer mantê-la — nunca de quem está custodiado;

VII — cada reexame se instrui com laudos novos, independentes e paralelos, na forma do art. 38, e admite duplo grau;

VIII — vencido o prazo sem reexame instruído, a soltura é devida.

Art. 37 — Da neutralidade do laudo

cláusula 73

A avaliação de aptidão é organizada para suportar o avaliador errado, e não para depender do avaliador certo.

I — o avaliador é sorteado, e não é escolhido pelo apenado, pela instituição nem pelo Estado;

II — ninguém avalia quem conhece — nem amigo, nem parente, nem terapeuta prévio;

III — a rotatividade é obrigatória, com prontuário integral que acompanha a pessoa, para que nenhum profissional acumule histórico suficiente para virar dono do caso;

IV — o avaliador é preferencialmente não filiado ao aparato estatal, porque o Estado é parte interessada em prender e em soltar, e parte interessada não faz perícia;

V — as avaliações são independentes e paralelas, em número de duas ou três, sem acesso ao parecer alheio, e a divergência entre elas obriga um terceiro;

VI — o laudo serve à decisão de saída e a nada mais: não integra prontuário geral, não acompanha a pessoa depois de solta, é inacessível a empregador, a assembleia de unidade produtiva e a qualquer órgão de habilitação para cargo, e é selado ao fim da custódia.

Art. 38 — Da pena máxima

cláusulas 115, 87

A pena máxima alcança o extremo das seguintes condutas, e não toda gradação da categoria: crimes de preconceito, crimes sexuais, crimes contra crianças, crimes hediondos, violência doméstica — e a traição, na forma do art. 39.

I — a exigência probatória é a do art. 34, e o rito é o do art. 30;

II — a execução não se realiza sem duplo grau e sem esgotamento da revisão;

III — a execução não se realiza no lugar da captura, nem por quem capturou, nem no calor do dia em que capturou.

Art. 39 — Da traição

cláusulas 7, 12, 97

A traição é crime contra o Estado, nunca contra o governo, e se limita às seguintes condutas:

I — ação armada contra o Estado proletário;

II — entrega de informação, recurso ou acesso a potência estrangeira ou a força contrarrevolucionária organizada;

III — sabotagem material deliberada de infraestrutura essencial;

IV — organização que atue pela restauração da propriedade privada dos meios de produção ou sob direção externa.

§ 1º Nunca constituem traição a crítica pública ao Estado, ao governo, à vanguarda ou aos dirigentes, a divergência doutrinária, a greve — inclusive em setor essencial e contra o governo —, a exigência de cumprimento do cronograma, a denúncia de falha ou corrupção à população, o culto religioso e a recusa de cargo ou de filiação.

§ 2º O dirigente sindical que se recusa a executar a política enquanto ocupa o cargo responde por medida administrativa — dissolução e nova eleição —, sem pena, sem prisão, sem inelegibilidade e sem registro criminal.

§ 3º A condenação por traição não acarreta perda de nacionalidade, na forma do Título II.

Art. 40 — Da tortura como pena

cláusulas 86, 87

A tortura aplicada como pena, por sentença, é lícita para o extremo das

condutas do art. 39, e a tortura praticada fora de pena judicial é imprescritível, na forma do art. 42.

Dispositivo em aberto — o autor redige este dispositivo.

Art. 41 — Do inapto ao fim da pena

cláusula 36

Quem, cumprido o tempo da sentença, permanece inapto à vida em sociedade, segue em custódia indeterminada na forma do art. 36, com tratamento, avaliação periódica e remuneração pelo trabalho.

Dispositivo em aberto — o autor redige este dispositivo.

CAPÍTULO IV — DA MEMÓRIA E DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO

Art. 42 — Da imprescritibilidade do crime de Estado

cláusula 86

São imprescritíveis o crime de Estado e a tortura praticada fora de pena judicial.

- I — a imprescritibilidade alcança a tortura clandestina praticada por agente do Estado, em qualquer época;
- II — a anistia de 1979 é revertida quanto a esses crimes;
- III — a garantia alcança os atos praticados na fase pré-ideal deste próprio Estado.

Art. 43 — Da vedação de anistia a crime contra a humanidade

cláusula 87

É vedada a anistia a crime contra a humanidade, em exceção expressa ao art. 29, V.

- I — para os efeitos desta Carta, são crimes contra a humanidade, em lista fechada: a tortura praticada fora de pena judicial, a execução extrajudicial, o desaparecimento forçado, a perseguição de grupo por raça, credo, origem, gênero ou orientação, e a punição coletiva de comunidade;
- II — a definição é a desta Carta, e não remete a tratado nem depende de reconhecimento por tribunal estrangeiro;

III — o julgamento é interno, na forma do art. 29 e do Título II, art. 27.

Art. 44 — Do direito à verdade e à abertura de arquivo

cláusula 88

É direito a verdade, e o arquivo de repressão se abre integralmente.

I — a abertura alcança os arquivos da ditadura de 1964 e os da fase pré-ideal deste Estado;

II — não há sigilo eterno, e nenhum documento se subtrai ao prazo máximo de abertura, na forma do Título VIII;

III — a destruição de arquivo é vedada, na forma do Título VIII.

Art. 45 — Da reparação

cláusula 89

A vítima de violência de Estado é reparada.

I — a reparação alcança expressamente a vítima de erro do próprio Estado proletário;

II — a reparação não depende de reconhecimento prévio de responsabilidade por quem a praticou.

TÍTULO IV — DA ORDEM ECONÔMICA E DA AUTOGESTÃO

CAPÍTULO I — DA PROPRIEDADE E DA GESTÃO

Art. 46 — Da propriedade coletiva dos meios de produção

cláusula 19

Os meios de produção são de propriedade coletiva, e essa condição é irrevogável.

I — não há proprietário externo, nem gerência nomeada de fora, nem cadeira de onde se decida sozinho sobre o trabalho de todos;

II — a unidade produtiva não pertence a quem nela trabalha: quem trabalha administra, e não possui;

III — a unidade não é vendida, não é fechada para pressionar e não é retida de quem dela depende;

IV — a expropriação alcança todos os proprietários independentemente de conduta, e não constitui punição.

Art. 47 — Da vedação do assalariamento

cláusula 20

É vedado contratar trabalho alheio por salário privado.

I — a vedação alcança a relação de emprego privada em qualquer forma, e não apenas a propriedade da planta;

II — é livre o trabalho por conta própria em pequena escala, sem empregado, na forma do art. 49.

Art. 48 — Da autogestão como norma

cláusula 21

Toda unidade produtiva é gerida pelos que nela trabalham.

I — a administração é exercida por mandato, com habilitação técnica para a candidatura e voto de quem trabalha na unidade, na forma do Título VI;

II — o mandato é revogável pela base a qualquer momento;

III — a assembleia da unidade decide o que alcança a unidade, e não decide o que alcança quem não está nela;

IV — não são matéria de assembleia a segurança do trabalho, a proteção da infância, a degradação ambiental irreversível, a vacinação por evidência, o fundo de reposição do art. 56 e nenhuma cláusula pétrea;

V — o dado que sobe da unidade serve à coordenação, e não confere a nenhuma escala competência para decidir sobre a unidade.

Art. 49 — Dos bens pessoais e do trabalho por conta própria

cláusulas 27, 28

São garantidos a propriedade privada de bens pessoais e o trabalho por conta própria em pequena escala.

I — a garantia alcança casa, objetos e poupança, e não alcança meio de produção;

II — o trabalho por conta própria se exerce sem empregado;

III — a posse pessoal de imóvel observa a função social, na forma do art. 57;

IV — o único limite do trabalho por conta própria é a vedação de empregado: não há teto de faturamento, de patrimônio ou de escala, porque o que se veda é o assalariamento e não o tamanho.

CAPÍTULO II — DO PLANEJAMENTO

Art. 50 — Do planejamento pela malha

cláusula 22

O planejamento é feito pela malha sindical, com dado público, e é vedado planejar por decreto fora do fluxo bidirecional.

I — demanda e diagnóstico sobem conservando a origem, e nenhuma escala agrega apagando de onde a informação veio;

II — coordenação e alocação descem, e nenhum dos dois sentidos manda no outro;

III — o plano se apresenta com previsão declarada, mede-se o resultado, e a diferença revisa o plano;

IV — plano que erra é dado a incorporar, e não sabotagem a punir;

V — os sindicatos de condição social herdada e o setor de cuidado participam do planejamento com poderes iguais e não consultivos, na forma do Título VI.

Art. 51 — Do orçamento

cláusula 96

O orçamento público é construído pela malha sindical.

I — o orçamento nasce do fluxo do art. 50, e não de gabinete;

II — toda decisão orçamentária é fundamentada em público, na forma do Título VIII;

III — o orçamento do partido é separado do orçamento público, na forma do Título XII.

Art. 52 — Da classe expropriada

cláusulas 112, 114, 97

Não se mata quem foi expropriado: trabalha.

I — o trabalho é compulsório até a contribuição definida em tempo e quantidade, por critério objetivo declarado antes, e cumprida a contribuição encerra-se;

II — durante todo o período valem os direitos desta Carta — jornada máxima, descanso e férias, segurança do trabalho, recusa de trabalho insalubre ou degradante, remuneração, saúde e educação;

III — o trabalho da contribuição não é pena, e por isso não afasta a vedação de trabalho forçado do Título V;

IV — a contribuição é trabalho produtivo real, em unidade autogerida ou em serviço da malha, e nunca trabalho inútil ou humilhação ritual;

V — ao fim da contribuição há cidadania plena, incluindo voto, sem tutela, sem restrição e sem estigma jurídico;

VI — quem define a contribuição é a norma, e nunca a assembleia que recebe o trabalhador;

VII — nenhuma criança herda a condição, não há prisão pela contribuição pendente e não há punição por pertencimento, na forma dos Títulos II, III e X.

CAPÍTULO III — DO CRÉDITO E DAS FINANÇAS

Art. 53 — Do monopólio coletivo do crédito

cláusula 93

O sistema bancário e de crédito é monopólio coletivo.

I — não há crédito privado com fim de lucro, nem banco de propriedade particular;

II — a unidade autogerida tem acesso a crédito e a investimento independentemente de resultado de mercado, na forma do art. 55;

III — na fase pré-ideal, o crédito coletivo é operado pelo Estado proletário e transferido à malha na forma do Título XII.

Art. 54 — Da dívida externa e da vedação do mercado especulativo

cláusulas 94, 95

É vedada a dívida externa condicionada a política interna, e é vedado o mercado especulativo e de derivativo.

I — nenhum empréstimo, tratado ou operação financeira condiciona política interna a credor externo;

II — é vedada a operação financeira cujo objeto seja a variação de preço de outra, e não a produção;

III — a vedação não alcança a operação de comércio exterior necessária ao abastecimento;

IV — a proteção de preço de safra e de comércio exterior é operada exclusivamente pelo sistema coletivo de crédito, com objeto, volume e resultado publicados, e é vedada a operação privada de igual natureza.

Art. 55 — Do fundo de reposição e investimento

cláusula 120

O fundo de reposição e investimento está fora do alcance da assembleia da unidade.

I — a assembleia não delibera sobre o que repõe o meio de produção, porque este não lhe pertence;

II — a alocação do fundo é matéria do planejamento da malha, na forma do art. 50;

III — o estado do parque técnico de cada unidade é publicado, na forma do Título VIII;

IV — a unidade que consome mais do que produz, medida contra a previsão que ela mesma declarou, pode ser reorganizada, fundida ou encerrada;

V — o encerramento da unidade não acarreta perda de trabalho, de renda, de moradia, de escola ou de seguridade para quem nela trabalhava, na forma do Título V.

CAPÍTULO IV — DA TERRA, DA MORADIA E DA CIDADE

Art. 56 — Da irreversibilidade da reforma agrária

cláusula 74

A terra distribuída não reconcentra.

I — é vedado ato, negócio ou sucessão que reconstitua concentração fundiária;

II — a demarcação de terras indígenas e quilombolas é irrevogável, na forma

do Título IX.

Art. 57 — Da função social da terra e do imóvel

cláusulas 75, 76

A terra e o imóvel cumprem função social, e é vedado manter imóvel vazio para especulação.

I — a função social é condição inclusive da posse pessoal do art. 49;

II — caracteriza vazio para especulação o imóvel que permaneça doze meses sem uso residencial ou produtivo, suspenso o prazo durante inventário aberto, obra licenciada em andamento e ausência por trabalho ou tratamento de saúde;

III — caracterizado o vazio, há notificação, prazo para destinação pelo próprio titular e direito de defesa; persistindo, o imóvel é destinado a uso social pela escala municipal;

IV — não há indenização por expectativa de valorização, e a destinação observa a função social do inciso I.

Art. 58 — Do transporte público

cláusula 77

O transporte público é universal e gratuito.

I — a gratuidade é direito exigível, e não meta programática;

II — o piso de oferta em todo município é o do Título I, art. 5º.

TÍTULO V — DO TRABALHO, DO CUIDADO E DA SEGURIDADE

CAPÍTULO I — DOS DIREITOS SOCIAIS EXIGÍVEIS

Art. 59 — Da saúde, da educação e da moradia

cláusula 15

A saúde, a educação e a moradia são universais e gratuitas, e constituem direito exigível.

I — o direito é exigível pela pessoa afetada, e não é meta programática;

II — a insuficiência da rede não se imputa a quem dela depende, e o piso é o do Título I, art. 5º;

III — a proteção assegurada neste artigo não depende da unidade produtiva em que a pessoa trabalha, nem se perde com o encerramento dela, na forma do Título IV, art. 55.

Art. 60 — Do direito ao trabalho remunerado

cláusulas 16, 69

É direito o trabalho remunerado, com remuneração mínima e teto de desigualdade salarial.

I — a alocação de trabalho é matéria do planejamento da malha, na forma do Título IV;

II — o teto de desigualdade alcança toda unidade e todo cargo, inclusive de direção, na forma do Título VI;

III — o encerramento ou a reorganização de unidade não extingue este direito;

IV — a admissão de trabalhador alocado pela malha não é matéria de assembleia da unidade, e nenhuma unidade recusa admissão para preservar a renda de quem já está nela;

V — é vedada qualquer diferença de remuneração, de direito ou de peso de voto entre membro antigo e membro recém-admitido.

Art. 61 — Da seguridade

cláusula 18

É assegurada a seguridade, com aposentadoria e amparo a quem não pode trabalhar.

I — o amparo alcança quem não pode trabalhar por idade, doença, deficiência ou condição temporária;

II — a seguridade não depende da unidade produtiva nem se perde com o encerramento dela.

CAPÍTULO II — DA JORNADA E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Art. 62 — Da jornada máxima

cláusulas 17, 66, 106, 107

Existe jornada máxima de trabalho, e o teto é pético.

- I — o número de horas é definido por cada sindicato, dentro do teto;
- II — são assegurados descanso, férias e limite de jornada diária;
- III — são direito o lazer e o tempo livre, e o direito ao esporte e à prática corporal;
- IV — a jornada é o instrumento de ajuste do sistema produtivo, e a sua redução não depende de emenda a esta Carta.

Art. 63 — Da segurança do trabalho

cláusulas 67, 57

A segurança do trabalho é obrigação inafastável, inclusive contra decisão da própria assembleia.

- I — é direito recusar trabalho insalubre ou degradante, sem prejuízo de qualquer espécie;
- II — a matéria não é deliberável pela assembleia da unidade;
- III — a garantia alcança quem cumpre a contribuição do Título IV, art. 52.

Art. 64 — Da vedação de trabalho forçado

cláusula 68

É vedado o trabalho forçado, salvo como pena judicial.

- I — a pena de trabalho é remunerada e observa o Título III, art. 35;
- II — a contribuição da classe expropriada não é pena e não constitui exceção a este artigo, na forma do Título IV, art. 52.

CAPÍTULO III — DO CUIDADO E DA REPRODUÇÃO SOCIAL

Art. 65 — Do cuidado como setor da malha

cláusula 116

O cuidado é setor próprio da malha sindical.

- I — existe em todas as escalas, é eleito, exige habilitação técnica e é revogável pela base, como qualquer setor;
- II — tem poderes iguais e não consultivos, e não é conselho, secretaria nem órgão de parecer;
- III — entra no fluxo bidirecional na condição de quem produz diagnóstico e

demanda, e não na de quem pede;

IV — participa do planejamento e do orçamento, na forma do Título IV.

Art. 66 — Do cuidado como trabalho

cláusula 117

O trabalho de cuidado é trabalho para todos os efeitos desta Carta.

I — aplicam-se-lhe jornada máxima, remuneração, descanso e férias, seguridade, segurança do trabalho e recusa de trabalho degradante;

II — a aplicação alcança o cuidado exercido em serviço socializado e o exercido em domicílio por trabalhador do setor;

III — o cuidado prestado a parente na própria casa não é remunerado como função de setor, e conta como trabalho para seguridade, aposentadoria e tempo de contribuição;

IV — a resposta do Estado ao cuidado prestado em casa é a socialização do serviço, na forma do art. 67.

Art. 67 — Da socialização do cuidado

cláusula 118

A socialização do cuidado é serviço universal, gratuito e exigível.

I — o serviço alcança creche em turno integral, alimentação, lavanderia coletiva e cuidado domiciliar de idoso e de pessoa com deficiência;

II — é exigível na mesma condição do art. 59;

III — nada neste artigo autoriza institucionalização forçada, na forma do Título X.

Art. 68 — Do tempo de participação

cláusula 119

O tempo gasto em assembleia da unidade e em função sindical é jornada remunerada.

I — o tempo de participação é contado e pago como trabalho, e não é tempo livre doado;

II — a garantia alcança todas as escalas e todos os setores, inclusive o cuidado

e os sindicatos de condição social herdada.

TÍTULO VI — DA ORGANIZAÇÃO DA MALHA SINDICAL

CAPÍTULO I — DA ESTRUTURA

Art. 69 — Da malha por setor e por escala

cláusulas 3, 22

A malha sindical é a estrutura administrativa da Federação, organizada por setor e por escala.

- I — setor é o ramo de atividade, inclusive o cuidado, e é onde está a competência técnica;
- II — escala é o alcance territorial — municipal, estadual e federal — e é onde está o alcance do efeito;
- III — cada sindicato existe no cruzamento de um setor e de uma escala;
- IV — a esfera de contexto reúne os setores de uma mesma escala e produz quadro, e não resumo;
- V — cada degrau tem mandato próprio, eleito diretamente, e nenhum é composto por delegação de outro órgão;
- VI — a malha não é consultiva: é onde o Estado decide, e plano que não passou por ela é inconstitucional.

Art. 70 — Da via única ao cargo

cláusulas 26, 38

A habilitação técnica permite a candidatura; o voto popular decide. Não há outra via a cargo.

- I — a habilitação é requisito de elegibilidade, e não de decisão: filtra quem pode se apresentar, e nada mais;
- II — o eleitorado escolhe entre os habilitados por qualquer razão, inclusive razões que um técnico consideraria erradas;
- III — o critério mínimo é formação superior em humanas, somada à formação na área específica quando o cargo a exigir;
- IV — quem certifica a habilitação é a universidade autônoma, e nunca o

Estado;

V — é vedada a nomeação por cima em qualquer escala, e não existe ato administrativo que a realize.

CAPÍTULO II — DO MANDATO

Art. 71 — Da revogação de mandato pela base

cláusula 25

O mandato é revogável pela base que o elegeu, e nunca por dissolução de cima.

I — a revogação é exercida pela mesma base eleitoral que conferiu o mandato;

II — nenhuma escala superior, nenhum órgão e nenhuma instância partidária dissolve mandato de outra escala;

III — a garantia não é suspensa por estado de exceção.

Art. 72 — Do impeachment popular

cláusula 45

Qualquer sindicalista, em qualquer escala, é destituível por impeachment popular a qualquer momento.

I — não depende de fim de mandato, de iniciativa de escala superior nem de autorização de órgão algum;

II — é meio disponível também contra a recusa de transferência de competência, na forma do Título XII.

Art. 73 — Das travas de burocratização

cláusulas 54, 55, 56

O cargo de direção não é via de ascensão material nem posição acumulável.

I — há limite de mandatos consecutivos em cargo de direção;

II — é vedado acumular cargo sindical em escalas diferentes;

III — a remuneração de dirigente é atrelada à média da categoria;

IV — é vedado acumular cargo no partido e cargo sindical, na forma do Título XII.

TÍTULO VII — DA FORÇA ARMADA E DO AUTOLIMITE DO ESTADO

CAPÍTULO I — DA FORÇA ARMADA

Art. 74 — Do monopólio da força armada

cláusula 41

A força armada é monopólio do Estado, e é vedada a milícia privada.

Art. 75 — Da subordinação à malha eleita

cláusula 43

A força armada é subordinada à malha sindical eleita.

- I — a subordinação é à malha, e não ao partido;
- II — o comando não se exerce por nomeação fora da malha, na forma do Título VI;
- III — a subordinação subsiste sob estado de exceção.

Art. 76 — Da vedação de força armada partidária

cláusula 42

É vedada força armada partidária: nem a vanguarda tem exército próprio.

Art. 77 — Da vedação de emprego militar em conflito sindical

cláusula 44

É vedado empregar força armada em conflito sindical.

- I — a vedação alcança greve em setor essencial e greve contra o governo;
- II — a vedação não é suspensa por estado de exceção;
- III — a ordem que a viole é manifestamente ilegal, na forma do art. 79.

CAPÍTULO II — DO AUTOLIMITE DO ESTADO PROLETÁRIO

Art. 78 — Do dever de fundamentação pública

cláusula 91

Toda decisão estatal é fundamentada em público.

- I — publica-se o raciocínio, e não apenas o resultado;
- II — o dever alcança a recusa de transferência de competência, na forma do Título XII, e toda intervenção de escala superior sobre unidade produtiva;

III — decisão sem fundamentação publicada não produz efeito.

Art. 79 — Do direito de resistência a ordem manifestamente ilegal

cláusula 92

O servidor, o militar e o sindicalista recusam ordem manifestamente ilegal, sem punição de qualquer espécie.

I — é manifestamente ilegal a ordem que viole cláusula pétrea;

II — a recusa não gera sanção administrativa, penal ou funcional;

III — cumprir ordem manifestamente ilegal não exclui a responsabilidade de quem a cumpriu.

Art. 80 — Da vedação de culto à personalidade

cláusula 90

É vedado o culto à personalidade.

I — é vedado nomear cidade, rua, escola ou moeda com nome de dirigente vivo;

II — é vedado erguer estátua a quem está no cargo;

III — o símbolo da ordem é o partido, e nunca uma pessoa, na forma do Título XII.

TÍTULO VIII — DO ESTADO EMPÍRICO

CAPÍTULO I — DO DADO E DA REVISÃO

Art. 81 — Da publicidade integral e da vedação de sigilo eterno

cláusulas 34, 35

Todo dado de Estado é público, e o sigilo é exceção fundamentada.

I — o sigilo é declarado com razão publicada e prazo determinado;

II — não há sigilo eterno: todo documento se abre em prazo máximo;

III — o dado sobe conservando a origem, e a agregação não pode ocultar a unidade de onde veio;

IV — é vedada a destruição de arquivo, na forma do Título IX.

Art. 82 — Do direito à revisão diante de prova nova

cláusula 36

É direito a revisão de qualquer decisão diante de prova nova.

I — o direito alcança sentença, laudo de aptidão, ato administrativo e recusa de transferência de competência;

II — a revisão é exigível como garantia, e não pedida como favor;

III — a reapresentação com prova nova não tem limite de número.

CAPÍTULO II — DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA

Art. 83 — Do ensino público

cláusulas 37, 39

O ensino superior é público, gratuito e universal, e o ensino é laico.

I — a universalização do ensino superior é obrigação da Federação, e não meta programática;

II — o descumprimento desta obrigação encurta a credencial da geração fundadora, e nunca a prorroga, na forma do Título XII;

III — o ensino público não veicula conteúdo confessional.

Art. 84 — Da autonomia universitária

cláusula 38

A universidade tem autonomia institucional e curricular.

I — a certificação de habilitação para cargo é da universidade autônoma, e não do Estado;

II — é vedado ao Estado definir currículo, credenciamento ou critério de habilitação para cargo eletivo.

Art. 85 — Do piso de orçamento para ciência

cláusula 40

Há piso mínimo de orçamento para ciência e pesquisa.

CAPÍTULO III — DA SAÚDE E DO CORPO COMO MATÉRIA DE EVIDÊNCIA

Art. 86 — Da saúde como matéria de evidência

cláusulas 70, 71, 72

A decisão sanitária é tomada por evidência.

- I — a vacinação e a medida sanitária são obrigatórias por evidência, e nenhum município, igreja ou família as recusa;
- II — é vedada a patente sobre medicamento e técnica médica;
- III — é vedado experimento em humano sem consentimento;
- IV — o critério é pético, e não o calendário: a obrigação muda quando a evidência muda.

Art. 87 — Do dado de saúde

cláusula 73

É vedado usar dado de saúde contra a pessoa.

- I — a vedação alcança, por lista fechada: investigação policial; decisão de empregador ou de assembleia de unidade produtiva; habilitação ou avaliação de cargo sindical; concessão de benefício; triagem populacional;
- II — a exceção única é a avaliação de aptidão em custódia penal, com a barreira de compartimento do Título III, art. 37;
- III — nenhuma decisão sobre pessoa se toma sem responsável humano identificado, na forma do art. 89.

CAPÍTULO IV — DA TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO

Art. 88 — Da infraestrutura digital e do dado do cidadão

cláusulas 78, 79, 80

A infraestrutura digital crítica é propriedade coletiva, e o dado de cidadão não é mercadoria.

- I — rede, datacenter, meio de pagamento e plataforma de escala nacional são meio de produção, e não serviço;
- II — todo software estatal é público, aberto e auditável;
- III — a soberania sobre o dado de cidadão é da pessoa, e o dado não se vende, não se cede e não se troca.

Art. 89 — Do direito a não ser decidido por sistema automático

cláusula 81

Nenhuma decisão sobre pessoa se toma por sistema automático.

- I — toda decisão tem responsável humano identificado e fundamentação auditável;
- II — não se delega a máquina o que precisa ter endereço.

Art. 90 — Da comunicação

cláusulas 58, 59, 104, 105

É vedado o monopólio de mídia e comunicação, e é direito o acesso à rede.

- I — a vedação alcança o monopólio privado e o monopólio estatal exclusivo;
- II — o acesso à rede e à comunicação é direito exigível;
- III — a liberdade artística não se submete a censura prévia, e nenhum órgão aprova obra antes da publicação;
- IV — o financiamento público de arte não observa critério ideológico, vedado apenas o financiamento de propaganda pela restauração da propriedade privada dos meios de produção e pela derrubada da ordem pela força.

TÍTULO IX — DO TERRITÓRIO, DO AMBIENTE E DOS POVOS

Art. 91 — Da demarcação de terras indígenas e quilombolas

cláusula 31

A demarcação de terras indígenas e quilombolas é irrevogável.

- I — a irrevogabilidade alcança ato administrativo, decisão judicial e emenda;
- II — nenhum plano de produção, obra ou concessão prevalece sobre a demarcação.

Art. 92 — Do limite ambiental ao próprio plano

cláusulas 32, 33

É vedada a degradação ambiental irreversível, e os biomas são patrimônio inalienável da Federação.

- I — a vedação é limite ao planejamento produtivo da própria Federação;
- II — a matéria não é deliberável pela assembleia da unidade nem pela escala

municipal quando o efeito a extravasa;

III — o que é irreversível é matéria de ciência, e se atualiza com a evidência.

Art. 93 — Das línguas indígenas

cláusula 60

As línguas indígenas são cooficiais em seus territórios.

Art. 94 — Do patrimônio cultural e da memória

cláusula 61

O patrimônio cultural e a memória histórica são inalienáveis.

I — é vedada a destruição de arquivo;

II — a vedação alcança o arquivo do próprio Estado proletário, na forma do Título III, art. 44.

TÍTULO X — DA INFÂNCIA, DA DEFICIÊNCIA E DA VULNERABILIDADE

CAPÍTULO I — DA INFÂNCIA

Art. 95 — Da vedação de trabalho infantil

cláusula 62

É absolutamente proibido o trabalho infantil.

Art. 96 — Da proteção integral da criança

cláusula 63

A criança tem proteção integral e prioridade absoluta.

I — a prioridade precede inclusive o plano econômico;

II — a matéria não é deliberável pela assembleia da unidade produtiva.

Art. 97 — Do ensino básico

cláusula 64

O ensino básico é obrigatório e integral.

Art. 98 — Da vedação de herança de condição jurídica

cláusula 65

Nenhuma criança herda condição jurídica dos pais.

I — a vedação alcança a condição de quem cumpre a contribuição do Título IV, art. 52;

II — a vedação alcança a credencial de quadro da geração fundadora, na forma do Título XII;

III — o filho não deve nada, não carrega nada e não é nada além de cidadão.

CAPÍTULO II — DA DEFICIÊNCIA

Art. 99 — Da acessibilidade universal

cláusula 108

A acessibilidade universal é obrigatória.

I — a obrigação alcança o local de assembleia, de eleição e de função sindical;

II — o descumprimento é exigível na forma do Título V, art. 59.

Art. 100 — Da vida independente

cláusula 109

É direito a vida independente, e é vedada a institucionalização forçada.

I — a vedação alcança a socialização do cuidado do Título V, art. 67, que não autoriza institucionalizar ninguém à força;

II — o cuidado domiciliar é serviço exigível, e não condição de tutela.

Art. 101 — Da capacidade civil com apoio

cláusula 110

A capacidade civil é plena, exercida com apoio e nunca por substituição.

I — o apoio não transfere a decisão a quem apoia;

II — a garantia inclui votar e ser eleita.

CAPÍTULO III — DA COTA TRANSITÓRIA

Art. 102 — Da cota de representação sindical

cláusula 111

Há cota de representação sindical para grupos historicamente excluídos, transitória.

I — a cota vige até que a medição pública periódica demonstre que a composição da malha reflete a do povo, ou até o vencimento do prazo de vinte anos contado da ruptura, o que ocorrer primeiro;

II — a operação da cota compete aos sindicatos de condição social herdada, na forma do Título VI;

III — a cota é transitória, e os sindicatos de condição social herdada não são;

IV — a medição é publicada em série, na forma do Título VIII, e a sua omissão não prorroga a cota nem antecipa o seu fim.

TÍTULO XI — DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Art. 103 — Da vedação de base militar estrangeira

cláusula 82

É vedada base militar estrangeira em território nacional.

Art. 104 — Da vedação de tratado que ceda soberania

cláusula 83

É vedado tratado que ceda soberania ou recurso estratégico.

I — a vedação alcança a cessão direta e a que se realize por garantia, concessão ou participação na produção;

II — é vedado tratado que condicione política interna a credor externo, na forma do Título IV, art. 54.

Art. 105 — Do asilo

cláusula 84

É assegurado asilo a perseguido político.

Art. 106 — Da solidariedade internacionalista

cláusula 85

A solidariedade internacionalista é política de Estado, e obrigação constitucional.

I — são obrigatórios a recepção de refugiado e de perseguido político, na forma do art. 105, e a cooperação técnica, científica e sanitária com povos e Estados

que a solicitem;

II — é vedado apoio, financiamento, treinamento ou fornecimento de meio material a golpe de Estado, a intervenção armada contra outro povo e a força que combata organização de trabalhadores;

III — o apoio material a processo revolucionário estrangeiro é facultativo, decidido pela malha federal com fundamentação pública, e não constitui obrigação desta Carta.

TÍTULO XII — DA VANGUARDA-SÍMBOLO E DO ESVAZIAMENTO

CAPÍTULO I — DO CRONOGRAMA

Art. 107 — Do cronograma de esvaziamento

cláusula 24

O cronograma de esvaziamento da vanguarda está inscrito nesta Carta, e não na doutrina do partido.

I — a transferência de competência é por competência verificada, função por função, setor por setor, escala por escala, e não por data;

II — o que esta Carta fixa é a existência e a irreversibilidade do processo;

III — o cronograma continua correndo sob estado de exceção;

IV — nenhuma emergência, cerco, guerra externa ou comoção interna suspende o processo.

Art. 108 — Da irreversibilidade da competência transferida

cláusula 23

A competência transferida à malha não retorna.

I — não retorna por emergência, por estado de exceção nem por incompetência demonstrada de quem a assumiu;

II — a má administração da competência transferida se responde por revogação de mandato, impeachment popular, nova eleição e apoio técnico e financeiro das outras escalas;

III — nenhuma crise futura é invocável para reunificar o que se distribuiu.

Art. 109 — Do rito da transferência

cláusulas 24, 36, 91

A competência sai da vanguarda quando o sindicato prova que a sustenta, e o ônus da prova é do sindicato.

- I — o pedido é do sindicato, e a inércia da vanguarda não o impede;
- II — a recusa é fundamentada em público;
- III — o pedido pode ser reapresentado com prova nova, indefinidamente, e cada recusa é justificada outra vez;
- IV — o litígio é decidido pelo sindicato de juristas eleito, com duplo grau obrigatório, e nunca pelo partido;
- V — a avaliação da prova segue critério declarado, com dado aberto.

CAPÍTULO II — DA VANGUARDA-SÍMBOLO

Art. 110 — Da incapacidade administrativa da vanguarda-símbolo

cláusula 101

Cumprido o cronograma, a vanguarda não exerce nenhuma competência administrativa, e é juridicamente incapaz de administrar, mesmo que queira.

- I — a incapacidade é de direito, e não depende de decisão sua;
- II — a vanguarda permanece como símbolo da origem declarada da ordem, sem prazo;
- III — a condição simbólica não confere competência de veto, de nomeação, de comando nem de gestão orçamentária;
- IV — cumprido o cronograma, a vanguarda não disputa nem indica candidatura a cargo algum, em nenhuma escala da malha.

Art. 111 — Da separação entre partido e Estado

cláusulas 102, 103

O partido é separado do Estado.

- I — é vedado acumular cargo no partido e cargo sindical;
- II — o orçamento do partido é separado do orçamento público;
- III — o partido não dispõe de força armada, na forma do Título VII.

Art. 112 — Da caducidade da credencial da geração fundadora

cláusulas 121, 37

A credencial de quadro da geração fundadora tem teto absoluto de duração, contado da ruptura.

I — na geração fundadora, o quadro formado pelo partido vale como credencial para cargo sindical, mesmo sem diploma;

II — a credencial não é emitida a ninguém depois da ruptura;

III — no momento em que o ensino superior se torna universal, os cargos sustentados por essa credencial são revogados, e a habilitação do Título VI passa a valer sem exceção;

IV — o teto de duração corre independentemente do estado da educação, e vale o que vier primeiro;

V — não há renovação, prorrogação nem aproveitamento do quadro em função equivalente.

TÍTULO XIII — DA SUPREMACIA, DA EMENDA E DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 113 — Da supremacia da Carta

todas as cláusulas

Esta Carta é a norma superior da Federação. As cláusulas nela declaradas pétreas não são revogáveis por município, por estado nem por assembleia de qualquer escala.

I — a hierarquia normativa entre as escalas não é negociável;

II — quem viola cláusula pétrea está fora da lei, e é contra ele que se exerce o direito de resistência a ordem manifestamente ilegal, na forma do Título II;

III — a matéria não pétrea altera-se pelo rito do art. 114, e por nenhum outro;

IV — nenhuma cláusula pétrea se suspende, se restringe ou se relativiza por estado de exceção, por calamidade, por guerra externa ou por comoção interna.

Art. 114 — Do rito de emenda

A matéria não pétrea desta Carta emenda-se por rito definido por critério escrito nela própria, sem classificador humano.

I — há lista fechada de matérias cuja emenda exige a concordância de todos os sindicatos estaduais;

II — as demais matérias correm na esfera federal;

III — ninguém enquadra a emenda: o enquadramento decorre da lista, e por isso não é manipulável;

IV — a matéria pétrea não é emendável por rito algum.

Art. 115 — Do estado de exceção e do que ele não alcança

cláusulas 5, 6, 9, 24

O estado de exceção cabe na fase pré-ideal, e não alcança cláusula pétrea alguma.

I — a exceção alcança apenas a competência administrativa, a mobilização da força armada, o controle de fronteira e a propaganda inimiga vedada pelo Título VIII;

II — não se suspendem, em nenhuma hipótese, a liberdade de associação e de organização sindical, o cronograma de esvaziamento, a ampla defesa, a presunção de inocência, a subordinação da força armada à malha, a vedação de seu emprego em conflito sindical — nem qualquer outra das 121 cláusulas;

III — o ato praticado sob exceção que viole cláusula pétrea é nulo, e quem o praticou responde, sem a defesa de cumprimento de ordem, na forma do Título VII;

IV — a exceção não interrompe o direito de resistência a ordem manifestamente ilegal nem o habeas corpus, que corre em vinte e quatro horas na forma do Título II.

§ 1º A exceção tem prazo máximo, e a renovação é decidida obrigatoriamente por órgão distinto do que a decretou.

§ 2º O decreto e cada renovação são fundamentados em público, na forma do Título VII, art. 79.

Art. 116 — Das disposições transitórias

cláusulas 98, 111, 121

Vigem como transitórias, e apenas na fase pré-ideal:

I — o regime de contribuição da classe expropriada, na forma do Título IV, art. 52;

II — a credencial de quadro da geração fundadora, na forma do art. 112;

III — a cota de representação sindical, na forma do Título X, art. 102;

IV — a operação do crédito coletivo pelo Estado proletário, na forma do Título IV, art. 53.

Referências bibliográficas

A biblioteca de fundamentação do volume. O ano é o da publicação original, e não o da edição consultada.

MARX

Karl Marx e Friedrich Engels. *Manifesto do Partido Comunista* (1848).
referência de forma e de registro

Karl Marx. *A guerra civil na França* (1871).
a Comuna: quebrar a máquina estatal, mandato revogável — caps. 6, 11 e 15

Karl Marx. *Crítica ao Programa de Gotha* (1875).
fases da transição; crítica ao reformismo — cap. 5

Karl Marx. *O 18 de brumário de Luís Bonaparte* (1852).
a máquina burocrático-militar

Karl Marx. *As lutas de classes na França* (1850).
a máquina burocrático-militar

Karl Marx e Friedrich Engels. *A ideologia alemã* (1845–46).
base do método — a edição em português traz o capítulo I, «Feuerbach»

Karl Marx. *Crítica da filosofia do direito de Hegel* (1843).
a ponte com Hegel

Karl Marx. *O capital*, Livro I (1867).
propriedade como direito de decidir — cap. 11

Karl Marx. *O capital*, Livro II (1885).
circulação e reprodução

Karl Marx. *O capital*, Livro III (1894).
lucro, renda e concentração

Karl Marx. *Grundrisse* (1857–58).
tempo de trabalho e cálculo — cap. 13

Karl Marx. *Manuscritos econômico-filosóficos* (1844).

alienação e autogestão — cap. 11

Karl Marx. *Miséria da filosofia* (1847).

economia política

Karl Marx. *Trabalho assalariado e capital* (1849).

economia política

Karl Marx. *Salário, preço e lucro* (1865).

economia política

Karl Marx e Friedrich Engels. *Correspondência* (1844–1895).

a carta a Kugelmann de abril de 1871 — seleção de 49 cartas do acervo em português

ENGELS

Friedrich Engels. *Anti-Dühring* (1878).

origem do definimento do Estado — o texto que a tese da vanguarda-símbolo corrige

Friedrich Engels. *Do socialismo utópico ao socialismo científico* (1880).

a versão condensada do mesmo argumento

Friedrich Engels. *A questão da habitação* (1872–73).

diagnóstico material — Parte I

Friedrich Engels. *A situação da classe trabalhadora na Inglaterra* (1845).

diagnóstico material — Parte I

Friedrich Engels. *A guerra camponesa na Alemanha* (1850).

derrotas e trabalho de base

Friedrich Engels. *Revolução e contrarrevolução na Alemanha* (1852).

derrotas e trabalho de base

Friedrich Engels. *A questão camponesa na França e na Alemanha* (1894).

a aliança com o campo

Friedrich Engels. *Princípios do comunismo* (1847).

método e fundamentos

Friedrich Engels. *Dialética da natureza* (1873–83).

método e fundamentos

Friedrich Engels. *Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã* (1886).

método e fundamentos

Friedrich Engels. *A origem da família, da propriedade privada e do Estado* (1884).

propriedade, Estado e reprodução

LENIN

V. I. Lenin. *O Estado e a revolução* (1917).

o texto central da tese: o definimento e a evasão quanto ao prazo — cap. 6

V. I. Lenin. *Que fazer?* (1902).

a vanguarda e o trabalho de base — cap. 6 e epígrafe

V. I. Lenin. *Um passo adiante, dois atrás* (1904).

centralismo democrático

V. I. Lenin. *Sobre o imposto em espécie* (1921).

a NEP e o recuo tático — transição

V. I. Lenin. *Últimos escritos* (1922–23).

a autocrítica sobre a burocracia: o Estado operário com uma torção burocrática

V. I. Lenin. *Imperialismo, fase superior do capitalismo* (1916).

análise e método

V. I. Lenin. *Materialismo e empiriocriticismo* (1909).

análise e método

O PODER E A DEGENERAÇÃO

Leon Trotsky. *A revolução traída* (1936).

degeneração burocrática, Termidor

Leon Trotsky. *História da revolução russa* (1930–32).

o processo revolucionário de dentro; a edição em português é volume único e cobre os três volumes da inglesa, que ficou em _originais-en/

Maurice Brinton. *Os bolcheviques e o controle operário* (1970).

comitês de fábrica e gestão unipessoal

Tony Cliff. *Capitalismo de Estado na Rússia* (1955).

a natureza de classe do regime

John Reed. *Dez dias que abalaram o mundo* (1919).

relato direto de outubro

Rosa Luxemburgo. *A revolução russa* (1918).

a crítica de dentro

Rosa Luxemburgo. *Greve de massas, partido e sindicatos* (1906).

a luta fornece recrutas à organização, e não o contrário: a objeção ao longo trabalho de base

Rosa Luxemburgo. *A questão nacional e a autonomia* (1909).

autonomia regional e federação

AUTOGESTÃO E CONSELHOS

Anton Pannekoek. *Os conselhos operários* (1947).

a posição a refutar no cap. 7 — sem edição em português no acervo

Anton Pannekoek. *Os conselhos operários* (1936).

artigo homônimo do livro, em português: a mesma tese em forma curta

Herman Gorter. *Carta aberta ao camarada Lenin* (1920).

a esquerda comunista contra a vanguarda

Grupo de Comunistas Internacionais (GIK). *Princípios fundamentais da produção e distribuição comunista* (1930).

cálculo em tempo de trabalho, antecedente do cap. 13

Gilles Dauvé. *A esquerda comunista na Alemanha.*

balanço da tradição conselhistas

Rudolf Rocker. *O sindicalismo revolucionário e a organização operária* (1925).

o anarcossindicalismo pela pena de quem o formulou — cobre em parte a lacuna do cap. 7, já que o __Anarcossindicalismo__ de 1938 não tem edição livre

Piotr Kropotkin. *A conquista do pão* (1892).

o anarquismo que o cap. 7 enfrenta

Banco Mundial. *Autogestão na Iugoslávia.*

o precedente mais próximo do modelo

Milica Uvalic. *Investment and Property Rights in Yugoslavia* (1992).

investimento e direitos de propriedade na autogestão iugoslava

Sharryn Kasmir. *The Myth of Mondragón* (1996).

a tese da degeneração cooperativa: três classes de trabalhadores

Michael Seidman. *Coletivos agrários na Espanha, 1936.*

a linha revisionista sobre 1936

UFMG. *Autogestão e fábricas recuperadas.*

fábricas recuperadas no Brasil, na Argentina e no Uruguai

Fernando Romito. *Flaskô, uma trincheira da luta de classes no Brasil* (2025).

fonte primária do cap. 11: tese de doutorado em História, PUC-SP, 195 pp.; a intervenção de 2007 na Cipla

CÁLCULO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO

W. Paul Cockshott e Allin Cottrell. *Rumo a um novo socialismo* (1993).

a proposta técnica mais próxima da malha — cap. 13

Allin Cottrell e W. Paul Cockshott. *O debate do cálculo socialista revisitado* (1993).

Mises, Hayek e Lange reavaliados: impossibilidade lógica × intratabilidade prática

Friedrich Hayek. *O uso do conhecimento na sociedade* (1945).

__*American Economic Review*__: o __man on the spot__ e a prescrição de descentralizar a decisão

János Kornai. *A restrição orçamentária mole* (1986).

__*Kyklos*__: a objeção econômica central à empresa autogerida

Eden Medina. *Revolucionários cibernéticos: tecnologia e política no Chile de Allende* (2011).

o Cybersyn, único precedente real da malha, e o ponto de falha herdado

Elinor Ostrom. *Para além de mercados e Estados: governança policêntrica de sistemas econômicos complexos* (2009).

conferência Nobel: escala, produtores grandes e pequenos, princípios de desenho

Michael McGinnis. *Introdução à policentricidade.*

o arcabouço institucional da escola de Bloomington

Mancur Olson. *A lógica da ação coletiva* (1965).

carona e incentivo seletivo: a objeção à assembleia

REVOLUÇÃO COMPARADA

Jeff Goodwin. *No Other Way Out* (2001).

por que revoluções vencem e fracassam, 1945–1991

Lucien Bianco. *Camponeses e a revolução na China.*

a base rural

Mao Tsé-tung. *Obras escolhidas*, v. 1.

linha de massas e bases rurais

Harold Isaacs. *A tragédia da revolução chinesa* (1938).

1927: o custo da subordinação da vanguarda

Kwame Nkrumah. *Neocolonialismo, último estágio do imperialismo* (1965).

a dependência depois da independência formal

DIREITO, IDEOLOGIA E PENA

Evgeny Pachukanis. *A teoria geral do direito e o marxismo* (1924).

teoria marxista do direito: insumo direto do cap. 15

Eugenio Raúl Zaffaroni. *O inimigo no direito penal* (2006).

Ediar: individualizar por periculosidade em vez de por ato — o critério que separa a lista de traição da custódia por laudo

Georg Lukács. *História e consciência de classe* (1923).

consciência de classe — cap. 20

Louis Althusser. *Por Marx* (1965).

método e ideologia

Herbert Marcuse. *O homem unidimensional* (1964).

consciência e integração

REPRODUÇÃO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO

Silvia Federici. *Salários contra o trabalho doméstico* (1975).

o cuidado como perspectiva política, não como coisa — itens 116 e 117

Angela Davis. *A obsolescência do trabalho doméstico* (1981).

cap. 13 de __Mulheres, raça e classe__: socializar creche e refeição — item 118

Colin Barker. *Uma crítica a Poulantzas* (1979).

__International Socialism__ 2:4: Luxemburgo opôs-se ao arranjo assembleia-mais-conselhos

Jon Elster. *Ulysses Unbound* (2000).

pré-compromisso constitucional e a objeção da mão morta

Amartya Sen. *Democracia, mídia e prevenção da fome.*

poder dizer e poder remover; fome aguda e imprensa livre

DADOS OFICIAIS BRASILEIROS

Conselho Nacional de Justiça. *Reentradas e reiteraões infracionais.*

42,5% de reentrada prisional e 23,9% no socioeducativo — cap. 15

Ipea e CNJ. Reincidência criminal no Brasil (2015).

conceito legal estrito, amostra de 817 presos em cinco estados — cap. 15

FILOSOFIA

G. W. F. Hegel. Fenomenologia do espírito (1807).

tradução Pinkard

G. W. F. Hegel. Filosofia do direito (1820).

o Estado como realização da liberdade: o adversário direto da tese do esvaziamento

G. W. F. Hegel. Ciência da lógica, Introdução (1812).

o método dialético na origem

David Hume. Tratado da natureza humana, Livro 1 (1739).

a crítica da indução: o limite epistêmico do Estado empírico — cap. 9

David Hume. Tratado da natureza humana, Livro 2 — Das paixões (1739).

motivação e razão

David Hume. Tratado da natureza humana, Livro 3 — Da moral (1740).

a lei de Hume: não se deriva dever de ser — o argumento administrativo, e não moral, pela descentralização

David Hume. Investigação sobre o entendimento humano (1748).

indução e evidência

David Hume. Investigação sobre os princípios da moral (1751).

fundamento da obrigação

David Hume. Resumo do Tratado (1740).

síntese do próprio autor

David Hume. Ensaio (1757).

política e economia

David Hume. Diálogos sobre a religião natural (1779).

argumento e prova

CITADAS SEM EXEMPLAR NA BIBLIOTECA

James C. Scott. *Seeing Like a State* (1998).

legibilidade e __mētis__; as quatro regras finais, conferidas em fonte secundária (sem exemplar na biblioteca)

Rudolf Rocker. *Anarcossindicalismo* (1938).

sem PDF livre localizado; necessário ao cap. 7 (sem exemplar na biblioteca)

Elinor Ostrom. *Governing the Commons* (1990).

os oito princípios de desenho, base da resposta da síntese (sem exemplar na biblioteca)

Elinor Ostrom. *A diagnostic approach for going beyond panaceas* (2007).

__PNAS__, acesso bloqueado (sem exemplar na biblioteca)

Arturo Valenzuela. *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile* (1978).

sob direito autoral vigente (sem exemplar na biblioteca)

E O QUE VOCÊS FARIAM NA SEGUNDA-FEIRA?

Existe resposta, e ela não está neste volume. Está no **caderno de programa**, publicado à parte e com data na capa — porque programa de governo se escreve com número, e número tem validade. A fila de creche é de 2025, a renúncia fiscal é de 2026, o custo da tarifa zero é de um estudo de novembro de 2025. Manter isso aqui dentro obrigaria a republicar o livro inteiro para corrigir uma linha.

O caderno tem três documentos:

A. Programa de transição — O que fazer com poder de governo dentro da ordem atual.

B. Plano de governo da fase pré-ideal — Os primeiros mil dias do Estado proletário.

C. Programa mínimo — Vinte e cinco pontos, para circular.

O que este volume fixa — a doutrina e a Carta — não envelhece com o orçamento do ano. O que envelhece anda separado, e é atualizado sem tocar no que está escrito aqui.

COLOFÃO

A Vanguarda que se Esvazia
Manifesto do federalismo autogestionário

Itajaí, Santa Catarina, 2026

Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0) — creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt-br

“Revolução sem trabalho de base é só guerra civil.”